

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

رساله دکتری تخصصی — حقوق بین‌الملل عمومی

عنوان:

شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست و تأثیرات آن بر موافقت‌نامه‌های

چندجانبه محیط‌زیستی

The Formation of the Global Pact for the Environment and Its Effects on Multilateral
Environmental Agreements

استاد راهنما: دکتر مسعود احسان‌نژاد

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم

این بخش (تقدیم‌نامه) مطابق سلیقه نگارنده تکمیل می‌شود.

چکیده

این رساله فرایند شکل‌گیری «پیمان جهانی محیط زیست» (۲۰۱۷-۲۰۲۲) و تأثیر آن بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی (MEAs) را بررسی می‌کند. با روش توصیفی-تحلیلی حقوقی و با تکیه بر سند چندپارگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به‌عنوان چارچوب نظری، استدلال می‌شود که هدف پیمان — گردآوری اصول بنیادین در یک سند چتر الزام‌آور و گذار تدریجی اصول از حقوق نرم به حقوق سخت از رهگذر «یکپارچه‌سازی نظام‌مند» (ماده ۳۱(۳)ج) کنوانسیون وین) — موجه بود، اما ابزار برگزیده (معاهده فراگیر اجماع‌محور واحد) با سرشت واکنشی، بخشی و تدریجی حقوق بین‌الملل محیط زیست ناسازگار افتاد و مذاکرات در ۲۰۲۲ به معاهده نینجامید. یافته کانونی این است که تأثیر واقعی پیمان نه از تصویب آن، بلکه از فرایند شکل‌گیری و ناکامی آن برخاست: تقویت گفتمان انسجام‌بخشی و زمینه‌سازی برای شناسایی حق جهانی بر محیط‌زیست سالم در قطعنامه ۷۶/۳۰ مجمع عمومی. رساله در پایان نقشه راهی شش‌ستونه برای تحقق همان هدف از مسیرهای واقع‌بینانه‌تر (توسعه قضایی، تقویت نهادی برنامه محیط زیست ملل متحد، بازنگری دوره‌ای، خوشه‌بندی معاهدات، کاربست راهبردی حقوق نرم و تفسیر یکسان اصول) پیشنهاد می‌کند و دلالت‌های آن را برای ایران باز می‌نماید.

واژگان کلیدی: پیمان جهانی محیط زیست، موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، چندپارگی حقوق بین‌الملل، یکپارچه‌سازی نظام‌مند، حق بر محیط‌زیست سالم، سند چتر.

فهرست مطالب

برای به‌روزرسانی فهرست، کلید F9 را فشار دهید.

فصل ۱: چارچوب پژوهش

فصل نخست، چارچوب روش‌شناختی و مفهومی رساله را تثبیت می‌کند: بیان مسئله، پرسش‌ها و فرضیه‌های ارتقایافته، اهداف، روش‌شناسی، پیشینه و ساختار. این فصل، تنش زمانی ناشی از شکست ۲۰۲۲ را با بازقاب‌بندی «تأثیر بالقوه + تحلیل خلاف‌واقع + نقشه راه آینده» حل می‌کند.

۱-۱ بیان مسئله و اهمیت پژوهش

حقوق بین‌الملل محیط زیست طی بیش از پنج دهه از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ تاکنون، به‌صورت واکنشی، بخشی (sectoral) و پراکنده رشد کرده است؛ نتیجه این مسیر تکاملی، انبوهی از موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی (MEAs) است که هریک به یک مسئله خاص پاسخ می‌دهند، بی‌آنکه مجموعه‌ای از اصول عمومی مشترک و قابل‌استناد، آن‌ها را به‌هم پیوند دهد.^۱

دبیرکل سازمان ملل در گزارش (۲۰۱۸) A/73/419 این وضعیت را در سه دسته خلاصه‌بندی کرد: خلأهای هنجاری/محتوایی، خلأهای ساختاری/حکمرانی، و خلأهای اجرا و اثربخشی. ابتکار «پیمان جهانی محیط زیست» (۲۰۱۷) دقیقاً برای پاسخ به همین خلأها و به‌ویژه فقدان یک سند اصول عام (umbrella instrument) الزام‌آور حاوی اصول بنیادین طراحی شد.^۲

مسئله محوری این است که فرآیند پیمان در سال ۲۰۲۲ به اعلامیه سیاسی استکهلم+۵۰ تنزل یافت و از هدف الزام‌آوری خود بازماند. بنابراین پرسش پژوهش نه فقط «پیمان چه تأثیری خواهد داشت؟» بلکه «تأثیر بالقوه آن بر MEAها چه بود، چرا محقق نشد، و پیامدهای حقوقی این شکست و راهکارهای جایگزین کدام‌اند؟» است.

اهمیت پژوهش دوگانه است: نظری، از حیث پرکردن خلأ ادبیات فارسی و توسعه نظریه «سند اصول عام» در حقوق بین‌الملل محیط زیست؛ و کاربردی، از حیث ارائه نقشه راهی واقع‌بینانه برای پرکردن خلأهای هنجاری پس از شکست پیمان.

1 برای تحلیل خصلت واکنشی و بخشی حقوق بین‌الملل محیط زیست: Dupuy, P.-M. & Viñuales, J. E., International Environmental Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2018.

2 UN Secretary-General, Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the environment, UN Doc. A/73/419, 30 Nov 2018.

۱-۲ پرسش‌های پژوهش

پرسش اصلی (نسخه ارتقایافته): شکل‌گیری (و متقابلاً شکست) پیمان جهانی محیط زیست چه تأثیر بالقوه و بالفعلی بر انسجام، کارآمدی و حکمرانی موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی داشته و خواهد داشت؟

پرسش فرعی ۱: شکل‌گیری پیمان چه ارزش افزوده‌ای برای حقوق بین‌الملل محیط زیست به‌همراه می‌آورد؟

پرسش فرعی ۲: مواضع کشورها نسبت به پیش‌نویس پیمان و استدلال‌های آن‌ها چگونه بوده است؟

پرسش فرعی ۳: نقش پیمان بر اجرا (implementation)، پایبندی (compliance)، ضمانت اجرا (enforcement) و حاکمیت قانون (rule of law) در حقوق بین‌الملل محیط زیست چگونه ارزیابی می‌شود؟

پرسش فرعی ۴: نقش پیمان بر انسجام (coherence)، کارآمدی (effectiveness) و حکمرانی (governance) موافقت‌نامه‌های چندجانبه چگونه ارزیابی می‌شود؟

پرسش فرعی ۵ (افزوده): با توجه به شکست ۲۰۲۲، پیامدهای حقوقی این شکست بر MEAها چیست و چه راهکار جایگزینی برای پرکردن خلأهای ناشی از آن قابل‌تصور است؟

۱-۳ فرضیه‌های پژوهش (شرطی و آزمون‌پذیر)

فرضیه‌های این پژوهش به‌جای صورت نتیجه‌محور، در قالبی شرطی و آزمون‌پذیر بیان می‌شوند تا هم مزیت‌های محتمل پیمان و هم محدودیت‌های آن را هم‌زمان در نظر گیرند.

فرضیه نخست: پیمان جهانی محیط زیست، در صورت برخورداری از سازوکارهای مشخص برای تفسیر هماهنگ، هماهنگی نهادی و بازبینی دوره‌ای، می‌توانست ظرفیت انسجام هنجاری میان رژیم‌های گوناگون حقوق بین‌الملل محیط زیست را افزایش دهد؛ با این حال، اثر آن بر اجرا و ضمانت اجرا به میزان پذیرش دولت‌ها و طراحی نهادی آن وابسته می‌ماند.

فرضیه دوم: هرچه دامنه موضوعی یک ابتکار معاهده‌ای گسترده‌تر و تعداد ذی‌نفعان و منافع متعارض بیشتر باشد، احتمال ناکامی مذاکرات افزایش می‌یابد؛ از این‌رو انتظار می‌رود مسیرهای موضوعی و مرحله‌ای (مانند BBNJ و مذاکرات پلاستیک) در مقایسه با یک معاهده جامع واحد، به توافق مؤثرتری بینجامند.

فرضیه سوم: پراکندگی حقوق بین‌الملل محیط زیست فی‌نفسه عامل ناکارآمدی نیست؛ آنچه هزینه‌های حقوقی، تفسیری و نهادی را تشدید می‌کند، پراکندگی فاقد سازوکارهای کافی هماهنگی و انسجام است. بر این پایه، مجموعه‌ای از ابزارهای هماهنگ‌کننده (نقشه راه چندسطحی) می‌تواند به‌اندازه یک معاهده جامع — و با تحمل‌پذیری سیاسی بیشتر — به انسجام کمک کند.

هر سه فرضیه در فصل‌های سوم و چهارم و از رهگذر تحلیل خلاف‌واقع و مطالعات موردی معاهدات واقعی آزموده می‌شوند و داوری نهایی آن‌ها در فصل پنجم ارائه می‌گردد.

۴-۱ اهداف پژوهش

هدف کلی: تبیین جامع فرآیند شکل‌گیری و شکست پیمان جهانی محیط زیست و تحلیل تأثیر بالقوه آن بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، و ارائه نقشه راه آینده.

اهداف جزئی: (۱) بازخوانی خلأهای سه‌گانه در پرتو A/73/419؛ (۲) تحلیل حقوقی سازوکار اثر پیمان بر MEAها با تکیه بر سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل A/CN.4/L.682؛ (۳) تحلیل تطبیقی شکست پیمان با شکست ابتکارهای پیشین (سازمان جهانی محیط زیست، دیوان بین‌المللی محیط زیست، میثاق محیط زیست و توسعه)؛ (۴) طراحی راهکار جایگزین پس از شکست.

۵-۱ روش‌شناسی پژوهش

روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و انتقادی است و داده‌ها به‌شیوه کتابخانه‌ای و از اسناد سازمان ملل، معاهدات، رویه قضایی و ادبیات دانشگاهی گردآوری شده‌اند. برای تضمین قابلیت بازتولید، جست‌وجوی منابع در پایگاه‌های HeinOnline، Westlaw و Scopus بر پایه چارچوب PRISMA و با ثبت شفاف عبارات جست‌وجو، فیلترها و بازه زمانی انجام شده است (رجوع به بخش «پایگاه‌های استنادی»).

برای پرسش پیامدهای شکست، از تحلیل خلافِ واقع (counterfactual) و رویکرد آینده‌پژوهی (سناریونگاری تا ۲۰۵۰) استفاده می‌شود تا از تنشِ زمانی ناشی از فعلِ «خواهد داشت» در برابر واقعیتِ شکست ۲۰۲۲ پرهیز شود.

۱-۵-۱ مستندسازیِ روش‌شناسیِ مرورِ نظام‌مند (PRISMA)

از آنجا که رساله به کاربستِ رهیافتِ مرورِ نظام‌مند (PRISMA) اشاره می‌کند، این ادعا با مستنداتِ زیر پشتیبانی می‌شود تا از ارجاعِ صرف به نامِ روش پرهیز شود.

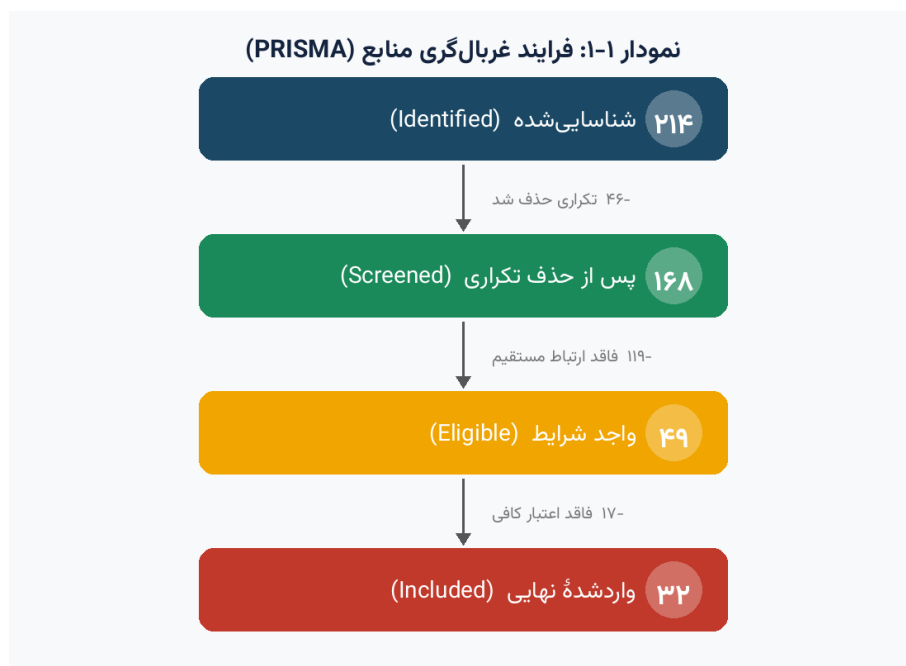
راهبردِ جست‌وجو و پایگاه‌ها: جست‌وجو در سه پایگاه تخصصی انجام شد — اسکوپوس (Scopus) در میدانِ عنوان/چکیده/کلیدواژه، هاین‌آنلاین (HeinOnline) در جست‌وجوی تمام‌متن، و وست‌لا (Westlaw) در بخشِ منابع ثانویه و مجلاتِ حقوقی.

کلیدواژه‌های محوری: «fragmentation of international law»، «Global Pact for the Environment»، «Article 31(3)(c)»، «multilateral environmental agreements»، «systemic integration»، «law»، «VCLT» و معادل‌های ترکیبیِ آن‌ها.

معیارهای ورود: مقالاتِ داوری‌شده و اسنادِ رسمیِ حقوقی مرتبط با پیمان جهانی محیط زیست، پراکندگی و تعاملِ MEAها؛ معیارهای حذف: منابع فاقدِ ارتباطِ مستقیم، تکراری، یا فاقدِ اعتبارِ علمیِ کافی (از جمله پیش‌چاپ‌های داوری‌نشده که تنها با نشانِ ⚠️ و به‌عنوان شاهدِ تکمیلی به‌کار رفته‌اند).

فرایندِ غربال‌گری (نمودارِ PRISMA): شمارِ اولیهٔ نتایج ۲۱۴؛ پس از حذفِ مواردِ تکراری ۱۶۸؛ واجدِ شرایط برای ارزیابیِ کامل ۴۹؛ و منابعِ نهاییِ واردشده به پیکرهٔ استنادی ۳۲ منبع. این اعداد در پایگاه دادهٔ پژوهش (بخشِ داده‌کاوی) مستند و قابلِ بازبینی‌اند.

یادداشتِ صداقتِ روش‌شناختی: اعدادِ مراحلِ میانیِ غربال‌گری برآوردی و مبتنی بر عبارت‌های جست‌وجوی مستندشده‌اند؛ فهرستِ نهاییِ منابع پس از ارزیابیِ ارتباط، اصالت و کیفیتِ علمیِ نهایی شده است.



جدول ۱-۱: فرایند غربال‌گری منابع بر پایه PRISMA

مرحله	شمار
شناسایی شده (Identified)	۲۱۴
پس از حذف تکراری (After de-duplication)	۱۶۸
واجد شرایط (Eligible)	۴۹
واردشده نهایی (Included)	۳۲

۶-۱ پیشینه پژوهش

ادبیات موجود سه جریان دارد: (۱) موافقانِ نظریهٔ سندِ اصولِ عام و اصولِ بنیادین (Aguila & Viñuales 2019؛ Kotzé & French 2018)؛ (۲) منتقدانی که پیمان را فاقد جاه‌طلبیِ هنجاری و ناتوان از پرکردنِ خلأهای مقرراتی می‌دانند (Kotzé & French 2018؛ Tiller 2018)؛ و (۳) جریان حکمرانی

محیط‌زیستی و اصلاح ساختار (Ivanova 2021). خلاً مشهود در ادبیات فارسی، نبود تحلیل منسجم حقوقی از سازوکار اثر پیمان بر MEAها و پیامدهای شکست است که این رساله آن را پر می‌کند.^۳

۷-۱ تعریف مفاهیم و ساختار رساله

مفاهیم کلیدی رساله در «واژه‌نامه مستند» (پیوست) با تعریف و منبع معتبر آمده‌اند: پیمان، جهانی، محیط زیست، موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی (MEA)، الزام‌آوری، پراکندگی، حقوق نرم و سخت، سند اصول عام، گذار هنجاری، و آینده‌پژوهی. تأکید می‌شود که «پیمان برای آینده» (Pact for the Future) هیچ ارتباطی با «پیمان جهانی محیط زیست» ندارد و در سراسر رساله از خلط این دو پرهیز می‌شود.

ساختار رساله در پنج فصل سامان یافته است: چارچوب پژوهش؛ تحول IEL و شکل‌گیری پیمان (۱۹۷۲-۲۰۲۲)؛ از خلأها تا ابتکار پیمان؛ تأثیر بالقوه بر MEAها و پیامدهای شکست با آینده‌پژوهی؛ و نتیجه‌گیری.

Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations, 3 C-EENRG, 2019; Kotzé, L. J. & French, D., 'A Critique of the Global Pact for the Environment', 2018.

فصل ۲: شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست و پیمان جهانی محیط زیست (۱۹۷۲-۲۰۲۲)

متن واقعی پیش‌نویس نگارنده (۵۷ صفحه، ۸۶ پانویس) به صورت ساختارمند و قابل‌ناوبری. روایت‌گذار حقوق نرم به سخت، تاریخچه ابتکارهای ناکام و دیپلماسی فرانسه. نقدها در بخش «نقد و سناریو» آمده است. افزون بر متن واقعی پیش‌نویس، بخش‌های فلسفه IEL و انتروپوسن، خصایص پنج‌گانه، کار کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پراکندگی و نتیجه‌گیری مستقل فصل افزوده شده است.

مقدمه

در دنیای امروز، چالش‌های محیط زیستی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای بشر، ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته‌اند. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به عنوان یک چارچوب حقوقی جامع، به منظور حفاظت از محیط‌زیست و متعاقباً تضمین توسعه پایدار در سطح جهانی شکل گرفته است. از آن جایی که حقوق نرم و حقوق سخت هر کدام نقشی حیاتی در تکوین و اجرای سیاست‌های محیط زیستی ایفا نموده‌اند، در بخش اول، به شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و روند توسعه آن و تکوین حقوق بین‌الملل محیط زیست از گذار حقوق نرم به حقوق سخت خواهیم پرداخت. این شامل نگاهی به مهم‌ترین اسناد حقوق نرم، از جمله اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲، منشور جهانی طبیعت ۱۹۸۲، و دیگر اسناد و نشست‌های مهم می‌باشد که هریک به نوبه خود، به ارتقاء آگاهی جهانی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست کمک کرده‌اند. اسناد حقوق نرم، به عنوان ابزارهایی برای ایجاد توافقات و اصول محیط زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند و پایه‌گذار حقوق سخت و موافقت‌نامه‌های الزام‌آور می‌شوند.

بخش بعدی به شکل‌گیری پیمان جهانی محیط‌زیست می‌پردازد و سیر تاریخی این فرآیند را از ابتکارهای ناکام آغازین تا تلاش‌های دیپلماتیک مؤثر مانند ابتکار فرانسه، گزارش دبیرکل و قطعنامه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهد. این بخش به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از فرایند شکل‌گیری این پیمان و مذاکرات صورت گرفته داشته باشیم. در نهایت، به بررسی مفاهیم کلیدی مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حیطه این رساله خواهیم پرداخت، از جمله پیمان جهانی محیط‌زیست و موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی. با توجه به تحول مستمر این حوزه و

ضرورت آینده‌پژوهی در زمینه تعدیل و بهبود چارچوب‌های موجود، در پایان اشاره ای به تبیین رویکرد آینده پژوهی نیز خواهیم داشت.

۱-۲ شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست

حقوق بین‌الملل محیط زیست را از منظری میتوان محصول ترقی فناوریانه و غلبه انسان بر قدرتهای محیطی قلمداد کرد. انسان سرخوش از پیشرفت صنعتی در سایه دستیابی به فوائد مثبت و غیرقابل انکار صنعت، بیآنکه به لحاظ سایر ابعاد پیشرفت خود بپردازد، روزی به خود آمد که فجایع زیست محیطی در زمینهای مختلف از قبیل آلودگی آب، هوا، مواد زائد جامد و خطرناک به مسئله روز او بدل گشته بود. (سما فرخنده نژاد و دیگران، ۱۳۹۷، ۲۴۸) گویی موهبت طبیعت که روزی، رزق، رونق و رفاه انسان را رقم میزد، با بهره‌کشی بیحد انسان از آن، سعی در یادآوری اناطه حق حیات او و نسلهای بعدش به حفاظت از محیط زیست داشت و با قهر خود خواست تا مهار نفس طغیان گر انسان را به دست آورد تا او را به استفاده صحیح از فناوری و مسئولانه از محیط زیست وادار سازد.

شدت عمل انسانی و آسیبهای شدید محیط زیستی را میتوان عناصر اصلی شکلگیری و توسعه سریع حقوق بین‌الملل محیط زیست نسبت به سایر شاخه‌های حقوقی دانست. گرچه سایر شاخه‌های علم حقوق نیز متأثر از علم و دانش انسانی هستند، ولی حقوق بین‌الملل محیط زیست به گونهای دیگر با آن در ارتباط است. در سایر شاخه‌های حقوق تأثیر علم بر موضوعی و بُعدی از حیات انسان است که به نظم حقوقی درآورده میشود درحالی که تأثیر علم بر محیط زیست از آن رو در حقوق بین‌الملل محیط زیست به نظم در آورده میشود که به طور مستقیم حیات بشری را متأثر میسازد. علاوه بر این، در تعریف فلسفه حقوق بین‌الملل محیط زیست آورده‌اند «نگاه کلی حاکم بر چرایی بایدها و نبایدهای متوجه اعضای حقیقی و حقوقی جامعه در خصوص رعایت مقررات مربوط به مجموعه به هم پیوسته از عوامل بیرونی که رشد و حیات موجودات زنده انسانی و جانوری و گیاهی متأثر از آن است». (عزیزاله فهیمی، ۱۳۸۷، ۱۱۱) توسعه سریع حقوق بین‌الملل محیط زیست از طرفی موازنه سنتی حاکم بر روابط میان دولت‌ها در قالب حقوق بین‌الملل را نیز بر هم زده است. قواعد حقوق بین‌الملل رفتار

دولت‌ها در قبال یکدیگر را به قاعده در آورده و از لحاظ تاریخی به آن‌ها در قلمروهای داخلی و ملیشان آزادی عمل اعطاء میکند. در حالی که پیدایش حقوق بینالملل محیط زیست این موازنه را به هم زده و دولت‌ها را در قبال اقداماتشان در رابطه با محیط‌زیستهای داخلی و محیط زیست جهانی مسئول ساخته است و از این رو فرسایش حاکمیت‌های ملی را سبب گشته و بازتعریف آن را لازم ساخته است. (Agius,1998,269)

۱-۱-۲ حقوق نرم

«حقوق نرم مجموعه تعهدات و پیمان‌هایی است که توسط طرفین مذاکره کننده ایجاد شده است و قانوناً الزام‌آور نیست و به جای باید از شاید استفاده میکند که نشان‌دهنده انعطاف آن در قبال رفتار و عملکرد دولتها است». (جعفری و توتونچیان، ۱۴۰۰، ۲۴۱) در واقع، در حقوق نرم هدف از قواعد مدونه یا مورد قبول، نه الزام تابع بلکه هدایت او است. حقوق نرم تقریباً از هر حیث از این صفت برخوردار است. به عبارت دیگر، مانند منابع کلاسیک حقوق بینالملل نه از تشریفات لازم و طی شونده برای لازمالاجرا شدن برخوردار است، نه الزام‌آور است و نه ضمانت اجرای ناشی از نقض آن مشابه قواعد حقوق سخت است. با این حال وجه اشتراک هر دو دسته از قواعد این است که هر دو منابع حقوق بینالملل را شکل میدهند. ماهیت افقی حقوق بینالملل بیش از هر عنصر دیگری در پدیداری حقوق نرم در ساحت خود مؤثر واقع شده است. به‌طوری که اثر این دسته از قواعد را در شاخه‌های مختلف حقوق بینالملل، در رویهٔ تابعان اصلی آن، در تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی بینالمللی نیز میتوان مورد ملاحظه قرار داد. با این حال محل اصلی طرح حقوق نرم، حوزه قواعد حقوق بین الملل است که متضمن حقها و تعهدات دولتها میباشد. اما از آنجا که گاهی در رابطه با موضوع حقوق و تکالیف دولتها، وجود حق و تکلیف ضروری و مورد توافق قرار می‌گیرد ولی حدود آن گرچه مشخص ولی غیرقابل توافق مینماید، در این موارد حقوق نرم توصیه به اکتفاء به حداقلهای غیرالزام‌آور میکند و با امید نیل به توافق نهایی به انتظار مینشیند. به تعبیری دیگر، حقوق نرم را میتوان این گونه تعریف کرد «هنجارهای بین المللی که عمده‌اً ماهیت غیرالزام آوری دارند اما هم چنان دارای اهمیت حقوقی هستند و به تعبیری مابین حقوق و سیاست قرار دارند. مهم‌ترین مثال‌های آن قطعنامه‌های

سازمان‌های بین المللی، برنامه‌های اقدام و رفتارنامه هاست.» (Birger Skjarseth and others, 2006, 104)

منافع گره‌خورده دولتها به محیط‌زیست و تقلای آنها برای حفظ اریکه قدرت به هر نحو امکان‌پذیر، سبب شده که عرصه حقوق بین‌الملل محیط زیست مملو از اسناد حقوق نرم گردد. فقدان الزام‌آوری در ماهیت این دسته از حقوق، به معنای انتفای هرگونه اثرگذاری آنها نیست. در واقع در حقوق نرم سعی بر جایگزینی قدرت سیاسی به جای قدرت حقوقی است. نمونه‌های بارز در این خصوص اعلامیه ریو ۱۹۹۲ است. به عنوان یک سند حقوق نرم غیرالزام‌آور، امکان تصویب از سوی دولتها را ندارد، با این همه به اثبات رسیده است که در زمره تأثیرگذارترین اسناد در حوزه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌باشد. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۱-۱-۱-۲ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲

در پاسخ به افزایش خطرات زیست محیطی در سطح جهانی، مجمع عمومی ملل متحد به موجب قطعنامه ای^۴ در سال ۱۹۶۸ پیشنهاد تشکیل کنفرانس جهانی درباره محیط زیست انسانی را به منظور بررسی روابط بین مسائل محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی تصویب کرد که حدود ۴ سال بعد در ژوئن ۱۹۷۲، کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در شهر استکهلم، سوئد تشکیل شد. در حالی که ریشه‌های حقوق بین الملل محیط زیست را می‌توان در پایان قرن نوزدهم یافت، تکامل این حوزه تخصصی را به طور جدی می‌توان با این کنفرانس دانست. کنفرانس استکهلم معمولاً به عنوان یک رویداد مهم در نظر گرفته می‌شود که به آغاز دوره جدیدی از دیپلماسی و قانون گذاری فشرده بین المللی محیط زیست کمک کرد. زیرا در آن برای اولین بار مسائل محیط زیستی به طور رسمی در سطح جهانی مطرح شد. اکثریت قریب به اتفاق موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی پس از کنفرانس استکهلم به تصویب رسیده اند. در حال حاضر هر ساله پنجم ژوئن ۱۹۷۲، روز افتتاحیه کنفرانس نامبرده، به عنوان روز جهانی محیط زیست جشن گرفته می‌شود. این اقدام، سرآغاز دوره مدرن حقوق بین الملل محیط زیست قلمداد می‌شود.

در این کنفرانس چند سند مهم به تصویب رسید که از جمله میتوان به اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی^۵ در ۲۶ اصل در راستای حفاظت از محیط زیست و یک برنامه اقدام بلند مدت مشتمل بر ۱۰۹ توصیه در مورد تمهیدات هماهنگ برای مقابله با مشکلات محیط زیستی اشاره کرد. این کنفرانس نتایج دیگری را نیز هم چون تاسیس برنامه محیط زیست ملل متحد و صندوق محیط زیست را به دنبال داشت. اعلامیه استکهلم اولین سند جهانی با اهمیت در خصوص موضوعات محیط زیستی است. اعلامیه استکهلم قبل از هر چیز بر مأموریت و مسئولیت تاریخی بشر برای حفاظت و انتقال زمین به نسل‌های آینده و مناسب برای زندگی تاکید می‌کند. این اعلامیه همچنین برای اولین بار، حق زندگی یک فرد را تحت شرایط محیطی مساعد اعلام می‌کند. مفاد آن به مواردی هم چون موضوعات زیر اشاره نموده و متعاقباً در اسناد بعدی حقوق بین الملل محیط زیست از جمله در موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی نفوذ کردند: منافع نسل حاضر و آینده، منابع تجدیدپذیر در مقابل منابع غیرقابل تجدیدپذیر، اکوسیستم ها، آسیب جدی یا غیرقابل برگشت، توسعه اقتصادی و اجتماعی، انتقال کمک‌های مالی و تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نیاز به ظرفیت سازی، ادغام توسعه و محیط زیست، نیاز به همکاری بین المللی و حق حاکمیتی برای بهره برداری از منابع داخلی. دیوان بین المللی دادگستری بعداً تایید نمود که «حق حاکمیتی برای بهره برداری از منابع داخلی» در قلمرو حقوق بین الملل عرفی صرف نظر از درج این اصل در موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی دیگر قرار دارد. (UNEP,2024,23)

اعلامیه استکهلم توانست ضمن جمع‌آوری برخی از اصول عرفی پراکنده در یک متن حقوقی غیرالزام‌آور، باعث توسعه محتوای حقوق بین الملل محیط زیست در طول دهه‌های گذشته و ظهور شمار زیادی از موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، اصول، مفاهیم و هنجارهای حقوقی شود. برای اولینبار این اعلامیه توانست با صراحت بین محیط‌زیست و حقوق بشر پیوند و ارتباط ناگسستنی ایجاد کند. به گونه‌ای که بدون محیط زیست سالم، حقوق پایه‌ای بشر مثل حق حیات نیز مخدوش و متزلزل خواهد شد. در واقع آنچه محیط زیست در پی آن است این است که انسان‌ها حق دارند که محیط زیست آن‌ها از شرایط مناسب برای زندگی سعادت‌مندانه توأم با امنیت و سلامت برخوردار باشد.

به طور کلی این اعلامیه نگاهی مثبت به فعالیت‌های انسانی برای نیل به توسعه دارد، اما اگر فعالیتی به ضرر سلامت جسمی و روانی بشر و باعث آسیب‌رسانی به محیط زیست از طریق آلوده کردن آب، هوا، خاک و به هم خوردن تعادل اکولوژیکی شود، آن را رد میکند.

۲-۱-۱-۲ منشور جهانی طبیعت ۱۹۸۲

پس از کنفرانس استکهلم و در پی افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت محیط زیست، ایده تدوین یک منشور جهانی برای طبیعت^۶ به وجود آمد. این ایده به منظور ارتقاء اصول اخلاقی و قانونی برای حفاظت از جهان طبیعی و تنوع زیستی شکل گرفت. کشورهای در حال توسعه، و به ویژه کشور زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو فعلی)، نقش کلیدی در تدوین منشور جهانی طبیعت ایفا کردند. رئیس‌جمهور موبوتو از زئیر^۷ در سپتامبر ۱۹۷۵ ایده منشور جهانی طبیعت را به دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت^۸ پیشنهاد داد. پیشنهاد وی در مجمع اتحادیه تایید و پیش نویس منشور در نوامبر ۱۹۷۹ تهیه شد. در ژوئن ۱۹۸۰، کشور زئیر پیش‌نویس منشور جهانی طبیعت را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه نمود. در اکتبر ۱۹۸۰، مجمع عمومی از کشورهای عضو دعوت کرد تا نظرات خود را درباره پیش‌نویس با کمک یک گروه کارشناسی موقت که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل تشکیل شده بود، با یکدیگر به اشتراک بگذارند. مجمع عمومی در نهایت منشور را در اکتبر سال ۱۹۸۲ با ۱۱۱ رأی در برابر ۱ رأی تصویب کرد^۹ که در این رأی‌گیری ایالات متحده تنها رأی مخالف را به خود اختصاص داد. (W.Wood, 1985, 978-979)

منشور جهانی طبیعت شامل چهار بخش مقدمه، اصول کلی، عملکرد و اجرا می‌باشد. نکته قابل توجه در خصوص منشور جهانی طبیعت این است که علی‌رغم اینکه از اسناد حقوق نرم محسوب می‌شود، از همان نخستین نسخه، از عبارت دستوری shall در تنظیم قواعد آن به جای should که ماهیت غیردستوری دارد، استفاده شده است. همین موضوع در زمان تصویب نیز محل بحث بود. گروه کارشناسی موقت زبان الزامی اصلی متن پیش‌نویس را حفظ کرد. گروه در گزارش خود، خاطرنشان

World Charter for Nature 6

President Mobutu of Zaire 7

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) 8

,A/RES/37/7, World Charter for Nature, 28 October 1982 9

کرد که "به‌طور طبیعی"، منشور نمی‌تواند هیچ‌گونه الزام قانونی داشته باشد و علاوه بر این مکانیسم پایبندی به آن متصل نیست. منشور، هرچند که از نظر تأثیر کاملاً غیرالزام‌آور است، ویژگی اعلامیه ای دارد که دولت‌ها باید آن‌ها را رعایت کنند. (Ibid,982) در آن زمان بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل از ادبیات الزامی استفاده می‌کردند، در حالی که اساساً الزام آور نبودند. مثال بارز آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که در آن نیز shall به کاررفته است. در بخش اجرا، منشور به مسئولیت‌های محیط زیستی نه تنها دولت‌ها، بلکه سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌ها، گروه‌ها و حتی افراد پرداخته است. البته این امر مورد انتقاد برخی از کشورها قرار گرفت. اگر منشور را همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر یک آیین نامه اخلاقی^{۱۰} در نظر بگیریم، حوزه به کارگیری آن لزوماً باید گسترده باشد. اهداف منشور برای نوع بشر است و نه صرفاً برای سازوکارهای سیاسی. از این رو همه سازوکارهای انسانی- اجتماعی در قبال آسیب‌های محیط زیستی و پتانسیل بهبود محیط زیست، مسئولیت مشترک دارند. (Ibid,990)

در مقام تحلیل می‌توان گفت، هدف از تدوین منشور جهانی طبیعت در قالب قطعنامه غیرالزام آور مجمع عمومی، ارائه "آرزوها" است. از این منظر نیز می‌توان منشور جهانی طبیعت را با اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه نمود که هر دو شامل چندین بخش آرزومندانه هستند که هیچ‌گاه به‌طور مستقیم اجرا نشده‌اند. منشور، به عنوان یک سند بین‌المللی غیرالزام‌آور، هیچ گونه تعهدی را به کشورهای عضو تحمیل نمی‌کند و بنابراین، تأثیر آن بیشتر براساس پذیرش عمومی و آثار اخلاقی آن در سطح جهانی بوده است. با این حال، با توجه به حمایت گسترده‌ای که از سوی دولت‌ها در زمان تصویب آن صورت گرفت، نمی‌توان آن را صرفاً یک اقدام نمادین دانست. در واقع، منشور جهانی طبیعت به عنوان یک سند حقوق نرم شناخته می‌شود که اصولی را برای حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی تعیین می‌کند، اما اجرای آن بستگی به قوانین و رویه‌های ملی دارد. اگرچه منشور جهانی طبیعت ممکن است آرزوهایی را مطرح کند که تحقق آن‌ها دشوار باشد، اما هدف آن ترویج آگاهی و مسئولیت‌های اخلاقی در قبال محیط زیست است. مفاد آرزومندانه منشور جهانی طبیعت استانداردهایی را تعیین می‌کنند که بسیاری از کشورها هنوز به آن‌ها نرسیده‌اند، اما باید برای

دستیابی به آن‌ها تلاش کنند. این مفاد به‌عنوان راهنمایی برای کشورها عمل می‌کند تا حفاظت از محیط زیست را در برنامه‌های توسعه و فرآیندهای تصمیم‌گیری خود ادغام کنند.

در آن برهه زمانی، منشور جهانی طبیعت به عنوان اولین اعلامیه بین‌المللی در خصوص مسئولیت‌های بشر در قبال طبیعت مستحق توجه رهبران سیاسی، تجاری و اجتماعی زمانه بود. اقدامی هر چند نمادین، اما گام مهمی در جهت حفاظت از منابع طبیعی ارزیابی می‌گردد. «منشور جهانی طبیعت به طور ناگهانی جهان را تغییر نخواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز چنین بود. اما این یک گام بزرگ و رو به جلو است که مقوله حفاظت از طبیعت در میان عالی‌ترین اصول سازمان ملل متحد گنجانده شود.» (Ibid, 991).

۳-۱-۲ برنامه مونته‌ویدئو ۱۹۸۲

برنامه محیط زیست سازمان ملل از سال ۱۹۸۲ مبادرت به اتخاذ فعالیتهای حقوق محیط زیستی براساس برنامه‌های ده ساله متوالی به نام «برنامه مونته‌ویدئو» به منظور توسعه و ارزیابی دوره ای از حقوق محیط زیست نمود. این برنامه، برنامه ای بین دولتی در خصوص ترویج و اجرای حقوق محیط زیست است که برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان دبیرخانه آن عمل می‌کند. این برنامه به واقع در توسعه قوانین محیط زیست داخلی و قواعد بین‌المللی در دهه‌های گذشته نقش اساسی داشته است. برنامه مونته‌ویدئو جامعه بین‌المللی را در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست به گونه ای که سیاست‌های مبتنی بر علم^{۱۱} را به قواعد و استانداردهای مبتنی بر عمل^{۱۲} تبدیل می‌کند، راهبری می‌کند. علاوه بر این، برخی از موافقت‌نامه‌های چند جانبه محیط زیستی، مانند کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزن و کنوانسیون بازل در مورد جابجایی فرامرزی زباله‌های خطرناک، که تحت نظارت برنامه محیط زیست ملل متحد مذاکره شده اند، ریشه‌های خود را در فعالیت‌هایی که براساس برنامه مونته‌ویدئو اتخاذ و تقویت شده اند، پیدا می‌کنند. اهداف کلان برنامه مونته‌ویدئو عبارت است از: حمایت از توسعه قانونگذاری و چارچوب‌های قانونی محیط زیستی کافی و مؤثر در همه سطوح برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی؛ تقویت اجرای مؤثر قوانین محیط زیست در سطح

ملی؛ تقویت ظرفیت سازی برای اثربخشی بیشتر حقوق محیط زیست برای همه ذی نفعان و در همه سطوح؛ حمایت از دولت‌های ملی بنا به درخواست آن‌ها در توسعه و اجرای قوانین محیط زیستی و ارتقاء نقش حقوق محیط زیست در زمینه حکمرانی موثر محیط زیستی؛ اولین، دومین، سومین و چهارمین برنامه مونته ویدئو به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۲، ۱۹۹۳، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ پذیرفته شد. در مارس ۲۰۱۹ مجمع محیط زیست ملل متحد پنجمین برنامه مونته ویدئو را برای بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۰ لغایت دسامبر ۲۰۲۹ با تمرکز بر تغییر اقلیم، تاب آوری در برابر بلایا، اکوسیستم‌های سالم و سازنده، حکمرانی محیط زیست، مواد شیمیایی و زباله و کیفیت هوا و بهره‌وری منابع تصویب نمود. (www.unep.org,14Dec.2024)

۴-۱-۱-۲ اعلامیه ریو ۱۹۹۲

بعد از تصویب اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت به دنبال تدوین اصول لازم برای حفاظت از منابع طبیعی به ابتکار کشورهای در حال توسعه بود. متأسفانه اقدامات بعد تصویب منشور جهانی طبیعت حاکی از عقب نشینی از اهداف منشور جهانی طبیعت بودند. تنها در سال ۱۹۸۷ گزارشی تحت عنوان «آینده مشترک ما» از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه^{۱۳} منتشر شد که این گزارش با نام رئیس وقت کمیسیون خانم گرو هارلم برونډلند^{۱۴} (نخست وزیر سابق نروژ) به گزارش برونډلند معروف شد و به صورت بنیادین اصول راهنمای توسعه پایدار را تدوین نمود و خلاصه‌ای از اصول حقوقی پیشنهادی برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را جمع‌آوری کرد که الهام بخش اعلان رسمی پیشنهادهایی راجع به ساختار حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست گردید. (Canovas,2020,13) گزارش برونډلند نقش قابل توجهی را در تحولات آتی حقوق بین الملل محیط زیست و موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی ایفا نموده است. این گزارش بیان نمود که مشکلات حیاتی محیط زیست جهانی در درجه اول نتیجه فقر عظیم کشورهای جنوب و الگوهای غیرپایدار مصرف و تولید در شمال است. این کمیسیون خواستار راهبردی شد که توسعه و محیط

13 این نهاد در سال ۱۹۸۳ توسط سازمان ملل متحد به منظور شناسایی و ارزیابی چالش‌های محیط زیستی و ارائه پیشنهادات برای سیاست‌گذاری و اقدامات بین‌المللی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ایجاد گردید.

زیست را متحد کند - که با اصطلاح رایج "توسعه پایدار" توصیف می‌شود. براساس گزارش، توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود، برآورده می‌کند. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه پیشنهاد کرد که مجمع عمومی خود را متعهد به تهیه یک اعلامیه جهانی و بعداً کنوانسیون حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار کند. این گزارش در سال ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت و کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه معروف به «نشست زمین»^{۱۵} در ژوئن سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار گردید. (Riath,2018,5) بنابراین، این گزارش مبنای اصلی کنفرانس ریو قرار گرفت و باعث شد که تمرکز کنفرانس از محیط زیست انسانی به موضوعات توسعه ای فراتر رود. کنفرانس ریو پایه ریز مفهوم «توسعه پایدار» در حقوق بین الملل گردید. «نتایج این کنفرانس به شرح زیر می‌باشد: پذیرش اعلامیه ریو در خصوص محیط زیست و توسعه، آغاز فرایند امضا کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم و کنوانسیون تنوع زیستی، تداوم مذاکره در خصوص کنوانسیون سازمان ملل متحد به منظور مقابله با بیابان زایی، پذیرش برنامه اقدام به نام دستور کار ۲۱، بیانیه غیرالزام آور اصول اجماعی در خصوص مدیریت، حفاظت و استفاده پایدار از تمام انواع جنگل‌ها و در نهایت، تاسیس کمیسیون توسعه پایدار» (UNEP,2024,24)

اعلامیه‌های استکهلم و ریو نتیجه کنفرانس‌هایی هستند که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شدند و به عنوان نخستین گام‌ها در جهت توسعه تدریجی حقوق بین الملل محیط‌زیست محسوب می‌شوند. همانطور که از نام آن‌ها پیداست در قالب «اعلامیه» تنظیم شده اند. اساساً محتوای اعلامیه‌ها دارای آثار حقوقی الزام آور همانند سایر اسناد بین المللی نیست و به زعم اکثر آموزه‌های حقوقی مفاد این اسناد جزء حقوق قوام نیافته است. هرچند که این دو اعلامیه جملگی جزء اسناد حقوقی الزام آور محسوب نمی‌شوند ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته و مبنای شکل‌گیری سایر کنوانسیون‌های بین المللی محیط زیستی را شکل داده اند. باید توجه داشت که محتوای اصول مذکور در این دو سند دارای ارزش حقوقی یکسانی نیستند؛ بعضی از

این اصول در بردارنده ماهیتی اعلامی و بعضی در بردارنده تعهدات بین المللی برای دولت‌ها هستند. این موضوع سبب ایجاد رویکردهای دوگانه نسبت به ماهیت و ارزش حقوقی این اعلامیه‌ها در نظام بین المللی گردید. (Bosselmann, 2004, 60-64)

اعلامیه ریو با تأکید بر توسعه پایدار به عنوان یک راه حل موثر برای مشکلات محیط زیستی، شامل ۲۷ اصل جهت پیشبرد اهداف محیط زیستی و اجتماعی و با رویکرد همکاری بین المللی و تعهد کشورهای توسعه یافته در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه و هم چنین پذیرش نیاز به تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست نهایی شد. عمدتاً این سند با اعلامیه استکهلم به عنوان یک سندی که بیشتر جنبه عمومی و اخلاقی داشت و در مقام تمرکز بر حق بشر بر محیط زیست سالم، مخاطب قرار دادن کشورهای توسعه یافته و غفلت از توجه کافی به نیازهای کشورهای در حال توسعه و چالش آن‌ها، پیشگیری، بهبود شرایط زندگی (اشاره به محتوای مفهوم توسعه پایدار)، همکاری بین المللی، آموزش و آگاهی، تحقیق و توسعه فناوری‌های مناسب برای حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی بود، تفاوت‌هایی در اصول مندرج دارد. اعلامیه ریو مبادرت طرح موضوعات نوین هم چون توسعه پایدار، حق توسعه، اهمیت مشارکت عمومی و جوامع مدنی، توجه به وضعیت خاص و نیاز کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اصل تاریخی مسئولیت مشترک اما متفاوت، حمایت از تنوع زیستی به عنوان بخشی از توسعه پایدار، اصل احتیاط، اصل پرداخت آلوده کننده، ارزیابی تأثیرات محیط زیستی و همکاری کشورها در توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه توسعه پایدار نمود. این اصول به طور کلی نشان‌دهنده یک تغییر به سوی رویکردی یکپارچه در حکمرانی محیط زیستی هستند که توسعه اقتصادی را با پایداری اکولوژیکی متوازن می‌کند.

کنفرانس ریو به توسعه حقوق داخلی و بین المللی محیط زیست کمک شایان توجهی کرد. تمرکز بر توسعه پایدار به پل زدن اختلافات دیرینه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمک نمود. حتی قبل از کنفرانس استکهلم، کشورهای در حال توسعه بر نیازهای توسعه ای خود، ظرفیت پایین آنها برای اقدام در جهت حفاظت از محیط زیست و مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه یافته در قبال مشکلات محیط زیست جهانی تأکید کردند. آنها همچنین استدلال می‌کردند که اگر کشورهای

توسعه یافته می‌خواهند کشورهای در حال توسعه استفاده از برخی فناوری‌های آلاینده را کنار بگذارند، باید حمایت مالی و فناوری ارائه کنند. در مجموع، اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ هر دو نقاط عطف مهمی در تاریخ حقوق بین الملل محیط زیست هستند و به نوعی نمایانگر تغییرات اساسی در رویکرد جهانی به مسائل محیط زیستی محسوب می‌شوند.

۵-۱-۱-۲ منشور زمین ۲۰۰۰

متعاقب گزارش برون‌داند، فراخوان شکل‌گیری منشور جدیدی مطرح شد. با برگزاری کنفرانس ریو، زمان مناسبی برای مذاکره در خصوص منشور جدید دیده نشد. تا اینکه در سال ۱۹۹۴ موريس استرانگ (دبیر کل کنفرانس ریو) و میخائیل گورباچف با همکاری برخی از سازمان‌های غیردولتی، ابتکاری را با حمایت دولت هلند به منظور تدوین «منشور زمین»^{۱۶} به عنوان ابتکاری از جانب جامعه مدنی راه اندازی کردند. روند اولیه تهیه پیش نویس و مشاوره‌ها براساس بررسی صدها سند بین المللی موجود صورت گرفت و تلاش‌ها در پی حصول اجماع جهانی بر سر یک سند ادامه داشت. در مارس ۱۹۹۷ اولین پیش نویس منشور زمین منتشر شد. پس از انتشار پیش نویس‌های متعدد و تلاش جهت درج نظرات مردم از تمام مناطق جهان، کمیسیون منشور زمین در خصوص متن نهایی در مارس ۲۰۰۰ به اجماع رسیدند. به صورت رسمی منشور زمین در مراسمی ویژه در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰ در کاخ صلح در لاهه، هلند رونمایی شد. طی پنج سال بعد، بیش از ۲۰۰۰ سازمان غیردولتی اعم از بین المللی و ملی هم چون یونسکو، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و... منشور زمین را تایید کردند. (www.erathcharter.org, 16 Dec. 2024)

منشور زمین سندی با شانزده اصل است که یک جنبش جهانی را تقویت می‌کند. این سند، ارزش‌ها و اصولی را بیان می‌کند که با آنها می‌توان به توسعه پایدار دست یافت و پایه اخلاقی برای اتخاذ اقدامات لازم به منظور ایجاد یک جامعه جهانی عادلانه تر، پایدارتر و صلح آمیزتر در قرن بیست و یکم به حساب می‌آید. این منشور نتیجه یکی از فراگیرترین و مشارکتی‌ترین فرآیندهای مشاوره‌ای است که تاکنون با یک سند بین‌المللی مرتبط بوده است. محصول یک گفتگوی چندساله ی جهانی و

بین فرهنگی در مورد اهداف مشترک و ارزش‌های مشترک است. به عنوان مرجع و سندی در تدوین سیاستها، برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ارائه گردید. این منشور به دنبال الهام‌بخشی به مردم برای احساس وابستگی جهانی و مسئولیت مشترک نسبت به رفاه، خانواده انسانی و جامعه بزرگ‌تر جهانی و چشم‌اندازی از امید و فراخوانی برای اقدام است. سند منشور زمین با مقدمه شروع می‌شود و به دنبال آن چهار ستون «احترام و مراقبت از اجتماع زندگی»، «یکپارچگی محیط زیست»، «عدالت اجتماعی و اقتصادی، دموکراسی، عدم خشونت، و صلح» و با بند «مسیر آینده» به پایان می‌رسد. منشور زمین بر این باور است که حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، توسعه انسانی عادلانه و صلح به طور متقابل وابسته و غیرقابل تفکیک هستند. این سند به عنوان یک راهنما برای تفکر در مورد مسائل جهانی و محلی طراحی شده است و هدف آن ایجاد یک همکاری جهانی در زمان حساسی از تاریخ بشر برای حفاظت از محیط زیست است.

از نظر اصول حقوق بین‌الملل، منشور زمین به‌طور ظاهری یک سند چندجانبه بین‌المللی محسوب می‌شود که علاوه بر سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، چندین دولت نیز آن را تایید نموده‌اند. بیشتر اصول مندرج در این سند، در موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی نیز تکرار شده است. در حال حاضر «ابتکار منشور زمین» در اکثر کشورها به عنوان یک سازوکار غیردولتی با محوریت سند منشور زمین کار خود را ادامه می‌دهد. در خصوص سند منشور زمین، می‌توان گفت اگرچه هنوز به‌عنوان یک سند «حقوق نرم» در میان دولت‌ها شناخته نشده است، اما تمام ویژگی‌های لازم برای نزدیک شدن به این وضعیت را دارد. در فصل آتی به ارتباط نزدیک منشور زمین و پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست خواهیم پرداخت.

۶-۱-۱-۲ اهداف توسعه هزاره ۲۰۰۰

یکی از گردهمایی‌های بزرگ رهبران جهان که نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد توسعه پایدار داشت، نشست هزاره ملل متحد بود. تشکیل این نشست ناشی از تداوم روندی بود که با کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه (نشست زمین) در سال ۱۹۹۲ آغاز شده بود. رهبران جهان در نشست هزاره که از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰ در نیویورک و به دعوت سازمان ملل متحد تشکیل شد،

درمورد مجموعه ای از هدف‌های قابل نیل در زمانی محدود و مشخص و هدف‌هایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بی سواد، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با برخی بیماری‌ها، تضمین محیط زیست پایدار و مشارکت جهانی برای توسعه پایدار معروف به اهداف توسعه هزاره^{۱۷} توافق کردند. نتیجه این اجلاس تصویب اعلامیه هزاره^{۱۸} ملل متحد که سندی راهنما برای سده جدید بود و در آن کشورها متعهد شدند که با یکدیگر در زمینه ارتقاء توسعه و کاهش فقر تا سال ۲۰۱۵ میلادی همکاری نمایند. در این اعلامیه به منظور نیل به توسعه پایدار، هشت آرمان، در قالب ۱۸ هدف، و ۴۸ شاخص تعریف شده است. آرمان هفتم این سند به مقوله «تضمین پایداری محیط زیست» پرداخته است. ذیل این آرمان، در مورد ۴ هدف به شرح زیر توافق گردید: گنجاندن اصول توسعه ی پایدار در بین سیاست‌ها و برنامه‌های کشورها، آغاز روند معکوس اتلاف منابع محیط زیست؛ کاستن از روند کاهش تنوع زیستی، کاهش معنی دار در نرخ تلفات تا سال ۲۰۱۰؛ نصف شدن قسمتی از مردم که دسترسی پایدار به آب سالم آشامیدنی و تاسیسات بهداشتی اولیه ندارند و دست یافتن به بهبود معنی دار و قابل توجه در زندگی حداقل ۱۰۰ میلیون زاغه نشین. (www.un.org, 17Dec.2024)

۷-۱-۱-۲ اعلامیه ژوهانسبورگ ۲۰۰۲

در دسامبر ۲۰۰۰، مجمع عمومی سازمان ملل طی تصویب قطعنامه‌ای تصمیم به بررسی ۱۰ ساله کنفرانس ریو در سال ۲۰۰۲ گرفت.^{۱۹} هدف از این بازنگری پیگیری پیشرفت‌های انجام شده از زمان ریو و برداشتن گام‌هایی برای پیشبرد اقدامات جهانی در زمینه توسعه پایدار عنوان شد. اجلاس جهانی توسعه پایدار^{۲۰} در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی تشکیل شد. این اجلاس تمرکز را از توسعه هنجارهای محیط زیست بین‌المللی به سمت اجرا، با توسعه پایدار و فقرزدایی به عنوان موضوعات اصلی آن تغییر داد. این اجلاس منجر به تصویب اعلامیه سیاسی ژوهانسبورگ در مورد

Millennium Development Goals (MDGs) 17

A/RES/55/2, 18 September 2000, United Nations Millennium Declaration 18

A/RES/55/199, 5 February 2001, Ten-year review of progress achieved in the 19 implementation of the outcome of the United Nations Conference on Environment and ;Development

The World Summit on Sustainable Development (also known as Rio+10) 20

توسعه پایدار شد که در بند ۵، سه رکن توسعه پایدار را تأیید می‌کند: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست. کشورها همچنین برنامه اجرایی ژوهانسبورگ را تصویب کردند که اولویت‌ها و اهدافی را در تعدادی از زمینه‌های مورد توجه تعیین می‌کند. متعاقباً اسناد این نشست طی قطعنامه مجمع عمومی به تصویب رسید.^{۲۱}

۸-۱-۲ کنفرانس توسعه پایدار ۲۰۱۲

در مارس ۲۰۱۰، مجمع عمومی سازمان ملل طی تصویب قطعنامه ای تصمیم به بررسی روند ۲۰ ساله پیشرفت اجرای نتایج اجلاس‌های بزرگ در زمینه توسعه پایدار گرفت.^{۲۲} از این رو، کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار معروف به ریو+۲۰، در سال ۲۰۱۲ در ریودوژانیرو، برزیل با دو هدف اصلی برگزار شد: تضمین تعهد سیاسی مجدد برای توسعه پایدار و ارزیابی خلاءهای باقی مانده در اجرا. نتیجه اصلی این نشست در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «آینده ای که می‌خواهیم» با تأکید بر توسعه، اجرا و لزوم تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد منتشر شد.^{۲۳} کنفرانس همچنین (۱) دستورالعمل‌هایی را در مورد سیاست‌های اقتصاد سبز تصویب کرد و یک فرآیند بین‌دولتی برای تهیه استراتژی به منظور تأمین مالی توسعه پایدار ایجاد کرد؛ (۲) اتخاذ تصمیم در خصوص شماری از حوزه‌های موضوعی که منجر به بیش از ۷۰۰ تعهد داوطلبانه در مورد توسعه پایدار توسط فعالان مختلف گردید؛ و (۳) فرآیندی را برای تدوین اهداف توسعه پایدار، مجموعه‌ای از اهداف و شاخص‌های جهانی برای پیگیری اقدامات بین‌المللی متمرکز و منسجم در مورد توسعه پایدار راه‌اندازی کرد.

در این سند پاراگراف‌های ۸۷ لغایت ۹۰ به عنصر محیط زیستی توسعه پایدار پرداخته است. در بند ۸۷ به لزوم تقویت حکمرانی محیط زیستی بین‌المللی در چارچوب سیستم سازمان ملل و به منظور ارتقاء یکپارچگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه پایدار تأکید می‌کند. در بند

A/RES/57/253, 21 February 2003, World Summit on Sustainable Development 21
A/RES/64/236, 31 March 2010, Implementation of Agenda 21, the Programme for the 22
Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable
Development

;A/RES/66/288, 11 September 2012, The future we want 23

۸۸ در مقام تقویت نقش برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان مرجع محیط زیستی پیشرو جهانی مقرر می‌شود که (۱) عضویت جهانی در شورای حکام برنامه محیط زیست ملل؛ (۲) اختصاص بودجه منظم از منابع مالی سازمان ملل و مشارکت‌های داوطلبانه؛ (۳) تقویت مشارکت برنامه محیط زیست در ارکان اصلی سازمان ملل و توانمندسازی آن برای تدوین استراتژی‌های سیستم سازمان ملل در مورد محیط زیست در دستورکار قرار گیرد. نتیجه تدوین این بند، شکل‌گیری مجمع محیط زیست ملل متحد (یونیا) به عنوان بالاترین سطح تصمیم‌گیری جهان در مورد محیط‌زیست بود. مجمع محیط زیست ملل متحد به عنوان پارلمان بالفعل محیط زیست در جهان با حضور وزرای محیط زیست به صورت دو سالانه به منظور تنظیم دستورکار محیط زیست جهانی، بررسی چالش‌های محیط زیستی حیاتی پیش روی جهان، بررسی موضوعات مهم و نوظهور سیاست‌های محیط زیستی، کمک موثر به راه حل‌های جهانی از طریق توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و ارائه رهنمودهای سیاستی فراگیر در مورد چالش‌های محیط زیستی عمل می‌کند. این مجمع، فعالیت‌ها و سیاست‌های محیط زیستی سازمان ملل را تدوین و هماهنگ می‌کند و حقوق بین الملل محیط زیست را توسعه می‌دهد. این مجمع با عضویت جهانی، همچنان اولین رکن بین المللی در حوزه مسائل محیط زیستی است، به ویژه مواردی که نیاز به اقدام جمعی جهانی دارند. در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها اعضای دارای حق رأی در این مجمع هستند، صدای هزاران نماینده دولت، سازمان‌های بین المللی و جوامع مدنی را در برمی‌گیرد. طی جلسات مجمع قطعنامه‌های زیادی توسط کشورهای عضو پیشنهاد، مذاکره و تصویب می‌شود. گرچه این قطعنامه‌ها الزام آور نیستند، اما روند مسایل کلیدی و جهانی محیط زیست را تعیین و گامی در فراخوان جهانی برای اقدام هماهنگ جمعی محسوب می‌شود.

۹-۱-۲ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار ۲۰۱۵

تدوین اهداف توسعه پایدار بر اساس اهداف توسعه هزاره صورت گرفت. تاریخ مقرر برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سال ۲۰۱۵ تعیین شده بود. در حالی که پیشرفت‌های خوبی در راستای اهداف حاصل شده بود، اما تا سال ۲۰۱۵ همه آن‌ها در سطح جهانی محقق نشدند. در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل نیاز به پیشبرد دستورکار توسعه پس از انقضای اهداف توسعه هزاره را اعلام نمود.

از این رو، در نشست ریو+۲۰ در سال ۲۰۱۲، تداوم کار بر مبنای پیشرفت‌های حاصل شده ناشی از اهداف توسعه هزاره به همراه گسترده نمودن مجموعه اهداف در ارتباط با فقرزدایی، پایداری محیط زیست، صلح و مشارکت همگانی برای توسعه مورد توافق کشورها قرار گرفت. در سپتامبر ۲۰۱۵، نشست توسعه پایدار سازمان ملل، سند «تحول دنیای ما: دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» را به تصویب رساند. این سند طی قطعنامه ۷۰/۱ مجمع عمومی سازمان ملل تایید گردید.^{۲۴} اجرای دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار به صورت سالانه توسط مجمع سیاسی عالی رتبه توسعه پایدار^{۲۵} بررسی می‌گردد. تاریخ مقرر جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ میلادی تعیین گردیده است. اهداف توسعه پایدار شامل ۱۷ آرمان جهانی است که هر یک، شاخص‌های دیگری را - مجموعاً ۱۶۹ هدف- در بر دارد که از طریق ۲۳۱ شاخص جزئی‌تر ارزیابی می‌گردد.

حفاظت از محیط زیست، شامل حفظ و احیاء منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها، برای تحقق اهداف توسعه پایدار اساسی است. این موضوع به طور مستقیم بر آرمان ۱۳ (اقدام اقلیمی)، آرمان (زندگی زیر آب) و آرمان ۱۵ (زندگی در خشکی) تأثیر می‌گذارد، که همگی بر نیاز فوری به کاهش تخریب محیط زیست، حفظ تنوع زیستی و تقویت استفاده پایدار از منابع طبیعی تأکید دارند. علاوه بر این، حفاظت از محیط زیست به طور ذاتی با آرمان ۳ (سلامت و رفاه خوب) مرتبط است، زیرا یک محیط سالم خطرات ناشی از آلودگی و ناقلان بیماری را کاهش می‌دهد. همچنین با آرمان ۶ (آب پاک و بهداشت) و آرمان ۷ (انرژی مقرون به صرفه و پاک) با ترویج منابع آب پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر مرتبط است. علاوه بر این، برای دستیابی به آرمان ۱۲ (مصرف و تولید مسئولانه)، تأکید بر نیاز به مصرف پایدار و الگوهای تولید که آسیب‌های محیط زیستی را محدود می‌کند، ضروری است.

۱۰-۱-۱-۲ کنفرانس استکهلم ۲۰۲۲

پنجاه سال پس از کنفرانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ در مورد محیط زیست انسانی، کشورها بار دیگر در ژوئن ۲۰۲۲ در استکهلم، سوئد گرد هم آمدند تا وضعیت محیط زیست انسانی را

با شعار «استکهلم+۵۰: سیاره ای سالم برای رفاه همه - مسئولیت ما، فرصت ما» بررسی کنند. این نشست که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران سه گانه تغییر اقلیم، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی برگزار شد، در نظر داشت گفتگوی تعاملی سازنده ای با تمرکز بر سه دستورکار اصلی دستیابی به یک سیاره سالم و رفاه برای همه، بهبودی پایدار و فراگیر از همه‌گیری کووید-۱۹ و اجرای بعد محیط زیستی توسعه پایدار به نمایش گذارد. نتیجه نشست استکهلم + ۵۰ مجموعه ای از ده توصیه قابل اجرا "برای تسریع اقدام به سوی یک سیاره سالم برای رفاه همه" بود. سایر نتایج نشست عبارتند از بیانیه وزیران به رهبری سوئد در مورد نسلهای آینده، دادخواست جهانی خطاب به سازمان ملل متحد برای تدوین اعلامیه حقوق مادر زمین، اعلامیه گروه اقدام جوانان و بیانیه مشترک ریاستهای کنوانسیونهای ریو. در فصل آتی به تفصیل به بررسی توصیه‌های نشست خواهیم پرداخت.

۲-۱-۲ حقوق سخت

حقوق سخت همان تعهدات الزام آوری هستند که گاهی اوقات در ارزیابی سختی آنها دو عنصر دیگر نیز در نظر گرفته می‌شود: دقت (عدم ابهام در رابطه با رفتار مورد نیاز، رفتار مجاز یا ممنوع شده) و تفویض اختیار به اشخاص ثالثی به منظور تفسیر و اجرای آن قاعده حقوقی. (C.Shaffer and A.Pollack, 2010, 714) حقوق سخت می‌تواند در قالب موافقت نامه‌های دو و چند جانبه برای اعضا، حقوق بین الملل عرفی به دلیل باور نهفته در آن رویه، آراء محاکم بین المللی هم چون دیوان بین المللی دادگستری برای طرفین دعوا، قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل برای دولت‌های عضو به خصوص کشورهای ذی ربط در موضوع دستورکار متبلور شود. در ادامه با توجه به هدف رساله، فقط موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی بررسی خواهد شد.

۲-۱-۲-۱ موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیست

حقوق بین الملل شکل متمایزی از حقوق است که در سطح بین المللی میان دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی به کار می‌رود. موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی بخشی از حقوق بین الملل و زیرمجموعه تخصصی حقوق بین الملل محیط زیست قرار دارند. موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی نیز به نوبه خود چندین زیرمجموعه تخصصی و بخشی نظیر تغییر اقلیم، تنوع زیستی،

حفاظت از لایه اوزن و... دارد. سازمان ملل متحد نقش مهمی در تکامل موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی به صورت کلی ایفا نموده است. هر چند همه موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی لزوماً در چارچوب سازمان ملل متحد شکل نگرفته اند. به عنوان مثال کنوانسیون راجع به تالاب‌های مهم بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبی^{۲۶} معروف به کنوانسیون رامسر مصوب ۱۹۷۱ و کنوانسیون تجارت بین المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در خطر انقراض^{۲۷} مصوب ۱۹۷۳ در چارچوب اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت تهیه و تصویب گردید.

موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی در سطوح منطقه ای و بین المللی منبع اصلی حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می‌آیند. حسب گزارش دبیرکل تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۵۰۰ موافقت نامه چند جانبه محیط زیستی تصویب شده است. هر موافقت نامه به چالش محیط زیستی خاصی پرداخته است و همین رویکرد بخشی باعث تمایز موافقت نامه‌های محیط زیستی گشته است. روند افزایشی قانون گذاری در حقوق بین الملل محیط زیست به دلیل رویکرد بخشی منجر به تکثر رژیم‌های نظارتی و چارچوب حقوقی بین المللی پراکنده به منظور حفاظت از محیط زیست گردیده است. پراکندگی یکی از پدیده‌های مکرر در حقوق بین‌الملل و یکی از پیامدهای تصمیم گیری‌های چندجانبه می‌باشد. همین ساختار پراکنده حقوق بین الملل محیط زیست و روند فزاینده ایجاد نظام‌های جدید باعث گردیده است که برخی چالش‌های محیط زیستی مورد توجه و برخی دیگر مغفول واقع شود. (A/73/419,2018, para 2)

موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی معمولاً اسناد زنده ای هستند که رژیم حقوقی آن‌ها به طور مداوم در حال تحولند. تکامل آن‌ها معمولاً از طریق جلسات اعضای آن سند^{۲۸} در قالب ارکان حاکم بر آن معاهده صورت می‌پذیرد. منطق چنین رویکرد تکاملی در تصمیم سازی حقوق بین الملل محیط زیست، همگامی با پیشرفت‌های علمی و پاسخگویی به شرایط سیاسی، اقتصادی و فناوری در

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat 26
(known as Ramsar convention)

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (known 27
as CITES)
Conference of Parties 28

حال تحول است. لذا، ماهیت پویا و در حال تحول رژیم‌های موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی اقتضا می‌کند که موضوعات جدید و مهم در دستورکار مذاکره قرار گیرند. نظیر مذاکرات اخیر کشورها جهت شکل‌گیری سند الزام‌آور راجع به آلودگی پلاستیکی.

۳-۱-۲ حقوق بین‌الملل محیط زیست+۵۰

سال ۱۹۷۲ آغاز دوره جدیدی از قانون‌گذاری و دیپلماسی بین‌المللی محیط زیستی به حساب می‌آید. پنجاه سال پس از کنفرانس استکهلم، شاهد گسترش دامنه حقوق بین‌الملل محیط زیست به طور قابل توجهی هستیم. به گونه‌ای که بیش از ۵۰۰ موافقت‌نامه چندجانبه محیط زیستی در قالب کنوانسیون‌های خاص، چارچوبی، پروتکل و... به تهدیدهای جهانی محیط زیستی به عنوان نگرانی مشترک بشریت پرداخته و موضوعات محیط زیستی را عمدتاً به صورت بخشی^{۲۹} نظیر تغییر اقلیم، تنوع زیستی، تخریب لایه اوزن در این اسناد مورد توجه قرار داده‌اند. همکاری‌های بین‌المللی تا حدی پیش رفتند که در مورد چالش‌های مناطقی هم چون قطب جنوب یا جو که قلمرو حاکمیتی هیچ کشوری نیستند، نیز به فکر اقدام جمعی از سوی جامعه بین‌المللی افتادند.

حقوق بین‌الملل محیط زیست از ۱۹۷۲ تاکنون تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. در این بازه زمانی ۵۰ ساله شاهد تلاش‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست و ایجاد چارچوب‌های قانونی موثر برای آن بوده‌ایم. برگزاری کنفرانس استکهلم در ۱۹۷۲ و اعلامیه آن نشست و طی فرایند توافق بر حقوق نرم از ۱۹۷۲ به حصول توافق بر حقوق سخت در دهه ۹۰ میلادی جالب توجه می‌نماید. همین امر سبب گردید تا این بخش از حقوق بین‌الملل به یکی از بخش‌های کلیدی از نظام حقوق بین‌الملل عمومی تبدیل گردد. پیشرفت‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست از ۱۹۷۲ تاکنون را از منظرهای متفاوتی می‌توان بررسی و تحلیل نمود که در این رساله فرصتی برای تحلیل آن‌ها دست نمی‌دهد. امید است بتوان در مقاله‌ی مستقلی آن‌ها را رشته تحریر درآورد. با این حال به اختصار به آن‌ها بدین شرح اشاره می‌کنم: (۱) توسعه موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی مثال اخیر آن تصویب موافقت‌نامه حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت ملی در

مارس ۲۰۲۳ و آغاز فرایند مذاکراتی تدوین سند الزام آور بین المللی در خصوص آلودگی پلاستیکی از جمله در محیط زیست دریایی از ۲۰۲۲ تاکنون؛ ۲) تقویت سازوکارهای نهادی هم چون برنامه محیط زیست ملل متحد به طور خاص با راه اندازی مجمع محیط زیست ملل متحد، ۳) تاسیس صندوق‌های مالی بین المللی برای حفاظت از محیط زیست هم چون صندوق جهانی محیط زیست (۱۹۹۱)، صندوق چندجانبه لایه اوزن (۱۹۹۱)، صندوق سبز اقلیم (۲۰۱۰)، صندوق ضرر و آسیب تغییر اقلیم (۲۰۲۲)، صندوق جهانی چارچوب تنوع زیستی (۲۰۲۳)، برای کمک به کشورهای درحال توسعه به منظور مقابله با چالش‌های محیط زیستی؛ ۴) معرفی ابتکارهای نوآورانه هم چون بازارهای کربن با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اقتصاد چرخشی با هدف بهره وری منابع؛ و ۵) تلفیق موفق حقوق محیط زیست با حوزه‌های دیگری هم چون حقوق بشر و محیط زیست، توسعه پایدار و محیط زیست، فناوری‌های نوین و محیط زیست مثل فناوری‌های سبز و نوآورانه و پاک.

پیشرفت‌های صورت گرفته قابل توجه بوده است اما چالش‌ها و موانع همچنان وجود دارند. با توجه به بحران‌های محیط زیستی جهانی به خصوص بحران سه گانه تغییر اقلیم، از دست دادن تنوع زیستی و آلودگی، چالش‌های کمبود منابع مالی برای کمک به کشورهای در حال توسعه، کمتر توسعه یافته به ویژه کشورهای جزیره ای، اهمیت همکاری‌های بین المللی، تقویت قواعد و تعهدات موجود و هم چنین تقویت سازوکارهای نهادی بین المللی بیشتر احساس می‌شود.

۲-۲ شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست

ابتکار شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست اولین تلاش جهت تدوین چارچوبی فراگیر برای حقوق بین الملل محیط زیست، تدوین اصول حقوق بین الملل محیط زیست در سندی لازم الاجرا و حکمرانی محیط زیست بین المللی نبود. در سال ۲۰۰۰، «منشور زمین» ادامه روند تدوین مجدد اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست را نشان داد. این سند کاملاً توسط جامعه مدنی تهیه شد و از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و تعداد محدودی از دولت‌ها تایید شد. در خصوص منشور زمین نظرات گوناگونی مطرح شده است تا جایی که عده ای آن را به سختی متنی تاثیرگذار در حقوق بین الملل محیط زیست می‌دانند

و عده ای دیگر آن را جامع‌ترین سند بین‌المللی در حوزه محیط زیست در آن برهه ی تاریخی می‌دانند. (Canovas,2020 ,13)

۲-۲-۱ سابقه‌ی ابتکارهای ناکام پیشین

با اذعان به عدم موفقیت سه ابتکار مطرح شده در این قسمت، به نظر می‌رسد که اشاره به آن‌ها خالی از لطف نباشد. نکته مشترک این ابتکارات در این است که مبتکر اصلی آن‌ها جوامع مدنی هستند و اینکه توسط دولت‌های معدودی به عنوان واسطه عرضه شده اند. همین موضوع بسیار آموزنده است و حاکی از تمایل به تغییر فرایند قانونگذاری در حقوق بین‌الملل محیط زیست از دولت‌ها به جوامع مدنی است. البته همین موضوع را می‌توان در تحلیل ناکامی این ابتکارها نیز در نظر داشت. عامل موفقیت ابتکارها از سوی جوامع مدنی، در موفقیت آن‌ها در جلب حمایت سیاسی دولت‌ها نهفته است. لذا، فقدان اراده سیاسی دولت‌ها همواره یکی از موانع جدی تدوین و توسعه مقررات جاه طلبانه در حوزه حفاظت از محیط زیست تلقی می‌گردد.

۲-۲-۱-۱ ایده سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست

در فوریه ۲۰۰۷، ۴۶ کشور در پاریس پیشنهاد مشترکی را برای ارتقاء برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد^{۳۰} به یک آژانس تخصصی در چارچوب سازمان ملل متحد ارائه نمودند. البته بحث در مورد یک آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست به سال ۱۹۷۰ و پیشنهاد جورج کنان^{۳۱} جهت شکل‌گیری یک آژانس بین‌المللی محیط زیست برمی‌گردد. (Charnovitz, 2005,93) علاوه بر او، میخائیل گورباچف، رئیس‌جمهور سابق اتحاد جماهیر شوروی و ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز بر ایجاد یک سازمان جهانی محیط زیست تاکید کرده بودند. نام‌های مختلفی در طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد آژانس جدید استفاده شد، از جمله آژانس بین‌المللی محیط‌زیست^{۳۲}، سازمان جهانی محیط‌زیست^{۳۳}، یا سازمان محیط‌زیست ملل متحد^{۳۴}.

United Nations Environment Programme 30

George Kennan's 31

International Environmental Agency 32

Global Environmental Organization or World Environment Organization 33

United Nations Environment Organization. (UNEO) 34

ابتکار ایجاد سازمان جهانی محیط زیست به دلایلی هم چون تشدید مشکلات محیط زیستی در قرن ۲۱، ناکارآمدی سیستم حکمرانی محیط زیست جهانی، پراکندگی حقوق بین الملل محیط زیست، کمبود اقتدار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مشروعیت ناکافی نظام حقوق بین الملل محیط زیست و ناکامی در ایجاد تعادل میان اولویت‌های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ضروری به نظر می‌آمد. (Esty and Ivanovai, 2001, 5-10) از این رو، ابتکار ایجاد سازمان جهانی محیط زیست با هدف هماهنگی بهتر و ارتقاء حکمرانی محیط زیست جهانی، توسعه و اجرای بهتر حقوق بین الملل محیط زیست، هموارسازی مسیر سیاست‌های محیط زیستی در دستورکار دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های خصوصی، کمک به توسعه ظرفیت‌های سیاست محیط زیست در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین، بهبود انتقال جریان‌های مالی و فناوری به کشورهای جنوب، تقویت ساختار نهادی برای مذاکره ی اسناد و برنامه اقدام‌های جدید و هم چنین اجرا و هماهنگی اسناد موجود ارائه شد. (Biermann, 2007, p.105)

در نهایت، این ابتکار به دلیل منافع ملی و سیاسی بعضاً متضاد کشورها و به عبارتی تعارض منافع کشورهای شمال و جنوب در موضوعات محیط زیستی، نگرانی در خصوص حاکمیت ملی به ویژه از سوی کشورهای در حال توسعه، ابراز تردید در خصوص کارایی چنین سازمانی و در آخر کمبود منابع مالی جهت راه اندازی و مشارکت در سازمانی جدید با شکست رو به رو شد. (Whalley and Zissimos, 2002, p.47) برخی بر این باور بودند که شکل‌گیری سازمان جهانی محیط زیست به نفع سیاست‌های محیط زیستی و به ضرر سایر سیاست‌های در اولویت هم چون توسعه اقتصادی و ریشه کنی فقر می‌گردد. لذا، آن‌ها بر لزوم تقویت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و بهبود حکمرانی محیط زیست جهانی از آن طریق تاکید داشتند. مخالفان استدلال می‌کنند که نه تنها به سازمان بین المللی جدیدی در حوزه محیط زیست نیاز نداریم، بلکه مذاکره در این مورد نیز ما را از اصلاح واقعی ساختارهای موجود نیز باز می‌دارد. آن چه به عنوان بازبینی ساختار مد نظر موافقان است، اصلاحات سازمانی^{۳۵} است. در حالی که آن چه ما به آن نیاز داریم اصلاحات نهادی^{۳۶} است. (Najam, 2001, p.5)

مخالفان شکل گیری سازمان جهانی محیط زیست به این نتیجه رسیدند که تغییر کلیدی نه در جزئیات ساختاری سازمان‌های موجود یا جدید، بلکه در حمایت و اراده سیاسی است که دولت‌های ملی مایل به سرمایه گذاری در این سازمان‌ها هستند. آن‌ها برآنند که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با اختیارات و منابع مالی محدود، دستاوردهای قابل توجهی داشته است. لذا، اصلاحات «نهادی» را در چارچوب برنامه محیط زیست ملل متحد پیشنهاد می‌کند: الف) توانمندسازی برای انجام وظایف، ب) تلاش جهت تحقق توسعه پایدار، ج) مدیریت تکرر موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی، د) حمایت از هماهنگی و مخالفت با تمرکز؛ زیرا در عمل تمرکز کامل امور بین المللی محیط زیست در یک سازمان امکان پذیر نخواهد بود، و ه) متمدن سازی حکمرانی جهانی محیط زیستی؛ (Ibid,p.9)

در نگاه تحلیلی می‌توان گفت، ابتکار سازمان جهانی محیط زیست که با هدف رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی مبرمی که جهان با آن مواجه بود، پیشنهاد شد. علی رغم هدف مطلوب، پسندیده و به موقع، تحقق آن به دلیل چالش‌های ساختاری، سیاسی و عملیاتی به شرح زیر ناکام باقی ماند. در حالی که فوریت مسائل محیط زیستی مستلزم اقدام جمعی است، ماهیت چند وجهی روابط بین‌الملل و اولویت دهی به حاکمیت ملی همچنان مانع تلاش‌ها برای ایجاد یک ساختار مؤثر و منسجم حکمرانی جهانی محیط زیستی می‌شود.

ماهیت پیچیده حکمرانی جهانی مانع مهمی برای ایجاد یک سازمان جهانی محیط زیست ایجاد می‌کند. مسائل محیط زیستی فراتر از مرزهای ملی و نیازمند راه حل‌های مشارکتی است. با این حال، چارچوب‌های بین‌المللی موجود، مانند سازمان ملل متحد، اغلب برای هماهنگی مؤثر بین بسیاری از دولت‌های حاکم تلاش می‌کنند. چارچوب نهادی موجود می‌تواند منجر به ناکارآمدی بوروکراتیک شود و اثربخشی هر سازمان پیشنهادی را کاهش دهد. علاوه بر این، انبوهی از موافقت‌نامه‌ها و معاهدات محیط زیستی منجر به رویکردی پراکنده به حکمرانی محیط زیستی شده است و ایجاد یک سازمان منحصربه‌فرد را که به این موضوعات اختصاص دارد، پیچیده‌تر کرده است.

واگرایی منافع ملی به طور قابل توجهی امکان سنجی شکل گیری سازمان جهانی محیط زیست را تضعیف نمود. کشورها رشد اقتصادی، بهره برداری از منابع و نیازهای خود را در اولویت قرار می دهند و اغلب این اهداف را در تضاد با پایداری محیط زیستی می دانند. کشورهای در حال توسعه، به ویژه، ممکن است در برابر تعهدات الزام آور که ممکن است مانع توسعه اقتصادی یا تشدید نابرابری های موجود شود، مقاومت می کنند. فقدان اجماع در مورد اولویت ها و مسئولیت های محیط زیستی، پتانسیل اقدام مشترک را تضعیف می کند؛ زیرا کشورها ممکن است تصور کنند که سازمان جهانی محیط زیست حاکمیت آنها را نقض می کند یا اولویت های توسعه ای آنها را محدود می کند.

چالش های بودجه و منابع را نمی توان نادیده گرفت. ایجاد و نگهداری یک سازمان جهانی مستلزم تعهدات مالی قابل توجهی است که نیاز به سرمایه گذاری توأمان بخش خصوصی و دولتی دارد. با این حال، در میان اولویت های رقابتی، بسیاری از کشورها تمایلی به تخصیص منابع قابل توجه به طرح های محیط زیستی ندارند. علاوه بر این، فقدان یک چارچوب روشن و قانع کننده برای تامین مالی، پایداری چنین سازمانی را تضعیف می کند و جذب سرمایه گذاری های لازم از سوی ذینفعان مختلف را دشوار می سازد.

۲-۲-۱-۲ ایده میثاق محیط زیست و توسعه

اعلامیه استکهلم در خصوص محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲، منشور جهانی طبیعت در ۱۹۸۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ در خصوص محیط زیست و توسعه هر کدام هنجارهایی در خصوص نحوه مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار عرضه کردند که از آن جایی که این اسناد در طبقه بندی حقوق نرم قرار دارند، هیچ تعهدی را متوجه دولت ها در عرصه جامعه بین المللی نمی ساختند. تا اینکه نیاز به فراتر رفتن از هنجارهای اعلامیه ای و تبدیل به تعهدات الزام آور به منظور تحقق توسعه پایدار در کمیسیون حقوق محیط زیست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت مطرح گردید. علاوه بر آن، توسعه موازی در زمینه حقوق بشر با نگاهی به تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و مقرره های الزام آور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ نیز مد نظر قرار گرفت. تا اینکه، پیش نویس میثاق بین المللی محیط زیست و

توسعه^{۳۷} به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مارس ۱۹۹۵ تسلیم شد. (Hassan, 2006, p.1)

گفتنی است که دومین و سومین نسخه ی ویرایش شده از آن پیش نویس به پنجاه و چهارمین و پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی به ترتیب در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ ارائه گردید. چهارمین نسخه ی ویرایش شده در چارچوب نشست عالی رتبه تنوع زیستی در سال ۲۰۱۰ رو نمایی شد. در نهایت، پنجمین نسخه ی ویرایش شده در جلسات راجع به دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شد. (IUCN Environmental Policy and Law Paper, p.1)

پیش نویس میثاق بین المللی محیط زیست و توسعه- یک ابتکار بلندپروازانه که سال ها در دستور کار جهت مذاکره و ویرایش متن قرار داشت-، به عنوان چارچوبی جامع برای رسیدگی به مسائل مهم جهانی محیط زیست پیشنهاد شده بود، در نهایت نتوانست در صحنه بین المللی مورد توجه قرار گیرد. عوامل متعددی به شرح زیر در این نتیجه دخیل بودند که گویای پویایی سیاسی و اختلافات اساسی بین کشورها بود.

فقدان اجماع بین کشورهای عضو به طور قابل توجهی روند مذاکرات را تضعیف کرد. کشورها اولویتهای متفاوتی را بر اساس شرایط اقتصادی، سیاستهای محیط زیستی و معیارهای توسعه ای خود نشان دادند. در حالی که کشورهای توسعه یافته اغلب بر حفاظت از محیط زیست سختگیرانه تاکید می کردند، کشورهای در حال توسعه از سیاست هایی حمایت می کردند که با رشد اقتصادی و کاهش فقر همسو باشد. این برخورد اساسی منافع دو گروه منجر به عدم دستیابی به شرایط قابل قبول برای دو طرف شد. لذا، منافع ملی متفاوت در سایه اولویتهای اقتصادی و سیاستهای محیط زیستی متفاوت اولین عامل ناکامی این ابتکار می باشد.

پیچیدگی موضوعاتی که میثاق به آنها پرداخته بود، مانعی برای گفتگوی مؤثر بود. درهم تنیدگی نگرانی های توسعه ای و محیط زیستی نیازمند یک رویکرد پیچیده بود. با این حال پیش نویس تلاش می کرد تا بین این اهداف اغلب متناقض تعادل برقرار کند. فقدان چارچوب های روشن و قابل اجرا، باعث کاهش جذابیت و امکان سنجی سند می گردید و امضاکنندگان بالقوه را که نگران دغدغه های

توسعه‌ای بودند را از خود دور کرد. لذا، ماهیت به هم پیوسته مقوله توسعه و حفاظت از محیط زیست مستلزم تدوین رویکردی منسجم‌تر و جامع‌تر به همراه دستورالعمل‌های واضح و قابل اجرا می‌باشد.

فقدان اراده و تعهد سیاسی نقش مهمی در سقوط میثاق داشت. بسیاری از کشورها، که درگیر چالش‌های اقتصادی و بحران‌های داخلی بودند، تمایلی به درگیر شدن با چارچوب‌های حکمرانی محیط زیستی که از نظر آن‌ها به‌عنوان مقوله‌ی سنگین و پرمسئولیتی بود، نداشتند. ناکامی در تشویق دولت‌ها جهت تخصیص منابع مالی لازم و هم‌چنین حساس سازی و جلب توجه لازم دولت‌ها به اهمیت ملاحظات بلند مدت محیط زیستی، فرایند حصول توافق در خصوص سند کلیدی در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست را متوقف کرد.

عدم توازن قدرت در فرایند مذاکراتی این سند به حدی مشهود بود که منتهی به نارضایتی و تشدید مخالفت کشورهای در حال توسعه با نهایی سازی پیش نویس میثاق بعد از ده سال گردید. فرایند شکل گیری مباحث و پیشبرد مذاکرات کاملاً هم سو با منافع کشورهای توسعه یافته بود و این عدم تعادل طرفین مذاکره، عامل دیگری در ناکامی سند گردید.

تاثیر بازیگران غیردولتی بر دولت‌ها مانع دیگری بر سر راه حصول توافق بود. با لحاظ این واقعیت که شرکت‌های چند ملیتی که اغلب منافع اقتصادی خود را بر استانداردهای محیط زیستی ترجیح می‌دهند، بر سیاست‌های ملی محیط زیستی نیز تاثیرات قابل توجهی داشتند. همین نکته باعث می‌شد که دولت ملی اقدامی در راستای تضييع منافع صنایع قدرتمند داخلی خود اتخاذ ننماید.

در نتیجه، شکست پیش‌نویس میثاق بین‌المللی محیط‌زیست و توسعه را می‌توان به تأثیر منافع ملی متفاوت، ماهیت پیچیده پیشنهادات آن و فقدان تعهد سیاسی دولت‌ها نسبت به حفاظت از محیط زیست نسبت داد. (Bekhechi, 1999, 301) همان طور که جامعه جهانی همچنان با بحران‌های محیط زیستی دست و پنجه نرم می‌کند، این درس‌ها بر اهمیت تقویت همکاری و سازش در تلاش‌های آینده با هدف توسعه پایدار تأکید می‌کند.

ابتکار شکل گیری دیوان بین المللی محیط زیست^{۳۸} با هدف رسیدگی به اختلافات حقوقی و شکایات مربوط به مسائل محیط زیستی (با توجه به تعدد موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی) در سطح جهانی به عنوان مرجع مستقل و تخصصی و ابزار موثری در حفاظت از محیط زیست و ضمانت اجرای قوی در رعایت قواعد بین المللی محیط زیستی در دهه ۹۰ میلادی مطرح شد. تصویب اعلامیه استکهلم در ۱۹۷۲ در مورد محیط زیست انسانی، برگزاری اجلاس سران در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو و حصول توافق در خصوص چندین موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی هم چون حفاظت از لایه اوزن، تنوع زیستی و تغییر اقلیم ضرورت و نیاز به سازوکار تخصصی برای حل و فصل اختلافات راجع به حفاظت از محیط زیست را برجسته نمود. علاوه بر آن، سوابق حقوقی موجود در حوزه داوری هم چون trail smelter در سال ۱۹۲۸ و در حوزه قضایی هم چون کانال کورفو در سال ۱۹۴۹ جرقه ای برای راه اندازی مرجع تخصصی حل و فصل اختلافات محیط زیستی بود.

در نظر بود که این دیوان بستری را برای دولت‌ها، بازیگران غیردولتی و افراد فراهم کند تا به دنبال حل اختلافات ناشی از تخریب فرامرزی محیط زیست مانند از دست رفتن تنوع زیستی، تامین عدالت برای آسیب‌های محیط زیستی، اجرای موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی مشابه اجرای قواعد بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری و ترویج انطباق با استانداردهای جهانی محیط زیستی و شناسایی تمهیدات لازم برای ایجاد ظرفیت در کشورها به منظور ایفاء تعهدات بین المللی محیط زیستی فراهم نماید. این ابتکار نیز حاوی رویکرد حقوق بشری بود و به دنبال به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست پایدار به عنوان بخشی از حقوق بشر بود. علاوه بر این، قابلیت ارائه نظرات مشورتی در مسائل حقوق بین الملل محیط زیست به منظور تبیین و تفسیر قواعد بین المللی محیط زیستی و یکسان سازی قواعد حقوق بین الملل محیط زیست برای این دیوان پیش بینی شده بود. این ابتکار نیز همانند دو ابتکار پیشین گرفتار چالش هایی هم چون نگرانی اغلب کشورهای در حال توسعه از مقوله حاکمیت ملی و احساس خطر در این زمینه، ابهام و اختلاف در دامنه صلاحیت دیوان بین المللی محیط زیست، ناتوانی سازوکار پیشنهادی در اجرای احکام در

مقایسه با دیوان بین‌المللی دادگستری، فقدان اراده سیاسی اکثر کشورها، پراکندگی حقوق بین الملل محیط زیست و پیچیدگی این امر، و... شد. علی رغم شکست این ابتکار، ما شاهد این هستیم که سازوکارهای دیگری هم چون دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، سازمان تجارت جهانی، دیوان دائمی داوری، دادگاه‌های فراملی و منطقه ای متعددی هم چون دیوان دادگستری اروپایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و در نهایت دادگاه‌های ملی و داخلی جور جای خالی این نهاد قضایی محیط زیستی را می‌کشند. اما باید در نظر داشت که سازوکارهای ملی، منطقه ای و بین المللی موجود قادر به حل اختلافات بین المللی محیط زیستی به طور موثر و تخصصی نیستند و نمی‌توانند عملکرد موثر و مورد قبولی را برای دولت‌ها داشته باشند. (جلالی، ۱۳۸۸، ۶۵)

در ارزیابی ابتکار مطرح شده می‌توان گفت، از یک سو در وضعیت عدم توجه دولت‌ها به مسئولیت بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست و ایفاء تعهدات خاص در چارچوب موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، تاسیس مرجع مستقل و تخصصی در سطح بین المللی و با ضمانت اجرایی موثر می‌توانست به عنوان راهکاری موثر برای حفاظت از محیط زیست باشد. از سوی دیگر، با توجه به بی توجهی مکانیسم‌های موجود به حقوق بین الملل محیط زیست، محدودیت صلاحیت دادگاه‌ها، اطلاع دادرسی در مراجع قضایی، عدم اعتماد به دادگاه‌ها و مراجع داخلی لذا ایجاد دیوان بین المللی محیط زیست موجه می‌نمود. (نجفی اسفاد و جلالیان، ۱۳۹۱، ۲۳۹-۲۳۶) توجه به افزایش شمار اختلافات مطرح شده در مراجع بین المللی در زمینه محیط‌زیست از منظر قوانین داخلی، موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی و سازوکارهای اقتصادی، چالشهای فراوان در حوزه تعیین مصادیق اختلافات محیط زیستی، فقدان تعریف مشخصی از اختلافات محیط زیستی و پراکندگی حقوق بین الملل محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر، ابتدای حقوق بین الملل محیط زیست بر ارزیابی‌های علمی و اطلاعات فنی، قرارگیری مسائل مربوط به محیط زیست ذیل سایر زمینه‌های حقوق بین الملل نظیر حقوق بین الملل تجارت علی رغم سابقه ی مثبت حقوق بین الملل محیط زیست در پیشرفت (مشهدی و رستگار، ۱۳۹۷، ۱۶۳)، حاکی از این امر است که ابتکار دیوان بین المللی محیط زیست در دهه ۹۰ میلادی ناشی از توجه به موقع مبتکران به اهمیت حقوق بین الملل

محیط زیست و چالش‌های محیط زیستی و عواقب آن در دهه‌های بعدی آن است. قطعاً راه اندازی نهاد قضایی تخصصی برای محیط زیست منتهی به اجرای بهتر قواعد مندرج در موافقت‌نامه‌های چند جانبه محیط زیستی و در سطح کلان حفاظت از محیط زیست می‌گردد.

دکتر جلالی در مقاله خود با عنوان «تاسیس دادگاه بین‌المللی محیط زیست و مشکلات آن» در سال ۱۳۸۸ به خوبی اشاره نموده است که «گرچه جامعه جهانی هنوز آمادگی کامل برای تاسیس دیوان بین‌المللی محیط زیست را ندارد، اما در سطح جهانی ضرورت راه اندازی و دسترسی به چنین دیوانی برای ایجاد وحدت حقوقی و بالابردن امکان دسترسی به اطلاعات محیط زیستی در زمینه مسائل قضائی جهانی احساس می‌شود. با تاسیس این نهاد بین‌المللی می‌توان حمایت گسترده‌ای را از منظر مسئولیت کیفری بین‌المللی و مسئولیت مدنی بین‌المللی اعمال کرد و از شکل‌گیری جرائم محیط زیستی اجتناب و از سازوکارهای بازدارنده در جهت جلوگیری از ارتکاب این جرایم استفاده کرد. تجربه جامعه بین‌المللی در ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری نشان می‌دهد که تاسیس دیوانی برای حفاظت از محیط زیست شدنی است، گرچه سال‌ها به طول بینجامد.»

۲-۲-۲ دیپلماسی فرانسه

پیمان جهانی محیط زیست جدیدترین راه حل پیشنهادی برای رفع خلاءهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط زیست است. این سند نیز همانند ابتکارات پیشین از سوی جامعه غیردولتی‌ها تدوین یافت. در نوامبر ۲۰۱۵، کمیته ی محیط زیست اندیشکده حقوقی فرانسوی به نام Club des Juristes که یک انجمن مستقل برای بررسی روندها و پیشنهادات حقوقی است، گزارشی با عنوان «افزایش اثربخشی حقوق بین‌الملل محیط زیست: وظایف دولت‌ها، حقوق افراد» در خصوص شناسایی ناکارآمدی‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست، چگونگی تقویت حقوق بین‌الملل محیط زیست و راه حل‌های پیشنهادی منتشر کرد. این گزارش در آستانه کنفرانس اعضای تغییر اقلیم در دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس- در حالی که رهبران جهان بر سر دستیابی به توافقی بر سر تغییر اقلیم در حال مذاکره بودند، منتشر شد.

پیشنهاد جدید شامل تصویب متنی بود که اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست را تدوین کند. ایده آنها نوشتن، رسمی کردن و اجرای یک سند کاملاً جدید با بازتاب جهانی با هدف تبدیل شدن به یک معاهده چندجانبه و بین المللی فراگیر و الزام آور برای بهبود کارایی حقوق بین الملل محیط زیست به منظور رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی بود. چنین سندی به طور بالقوه می‌تواند حقوق اساسی محیط زیست را برای بشریت تعریف کند. هدف اصلی اندیشکده در طرح این پیشنهاد این بود که با تعریف اصول از پیش موجود و نوظهور که در آن زمان در طیف وسیعی از موافقت ناهه‌های چند جانبه محیط زیستی، به ویژه در اعلامیه‌های حقوق نرم، پراکنده بودند، به قوام حقوق بین الملل محیط زیست و هماهنگی آن بیفزاید. آن‌ها در نظر داشتند که تدوین این سند باعث برقراری هماهنگی و انسجام موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی و پاسخهای حقوقی برای خلاءهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست گردد.

در حالی که اندیشکده حقوقی از ما حاصل کنفرانس اعضای تغییر اقلیم در پاریس استقبال کردند، آن‌ها هشدار دادند که اقدامات قانونی بیشتری برای محافظت از محیط زیست در برابر بحران فعلی مورد نیاز است. این گزارش نسبت به «شکست مضاعف» در حقوق بین‌الملل محیط زیست هشدار می‌دهد: شکست در تدوین و توسعه آن و شکست در اجرای آن. از نظر اندیشکده فرایند تهیه پیش نویس معاهدات بسیار کند و حتی فلج ارزیابی می‌شود. از آنجایی که دولت‌ها گاهی به تعهدات سخت‌گیرانه‌تر اعتراض می‌کنند، پذیرش موافقت‌نامه‌های غیر الزام‌آور رایج شده است. از این رو، با هدف حصول اجماع، قواعد بین المللی تمایل دارند حداقل استانداردهای اساسی را منعکس کنند و مشکل "مخرج مشترک" را نشان دهند. اجرای حقوق بین الملل محیط زیست نیز ناقص ارزیابی شد. اجرای معاهدات پذیرفته شده به دلیل فقدان مکانیسم‌های پایبندی یا اثربخشی مکانیسم‌های موجود، اغلب ضعیف صورت می‌پذیرد. در نتیجه، حقوق بین الملل محیط زیست قادر به حصول نتایج مورد انتظار نمی‌باشد. اولویت قرار دادن رویکرد همکاری به جای رویکرد تنبیهی و مکانیسم عدم پایبندی، راه اندازی کمیته‌های پایبندی بدون اختیارات تصمیم‌گیری و هم چنین عدم استفاده از سازوکارهای تنبیهی، از عوامل تضعیف اجرای موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی عنوان شده است. یان

آگیلا^{۳۹} یکی از تدوین کنندگان گزارش اندیشکده و حامی اصلی ایده پیمان جهانی محیط زیست اذعان می‌کند که دولت‌ها به دلیل فقدان مکانیزم‌های کنترلی و تحریم‌های موثر تعمداً تصمیم می‌گیرند که به معاهداتی که به آن‌ها پیوسته اند، احترام نگذارند. (Antonia Tigre, 2020, 50- 51)

برای مقابله با شکست مضاعف گزارش اندیشکده ۲۱ توصیه را براساس ۳ عنصر اصلی مطرح کرد: دیوان بین المللی دادگستری، سازمان جهانی محیط زیست و منشور جهانی محیط زیست. ایده پیمان جهانی محیط زیست از پیشنهاد شماره ۲۰ گزارش شکل گرفت که مقرر نموده است: «تصویب منشور جهانی محیط زیست در قالب کنوانسیون بین المللی با ویژگی الزام آوری شامل گنجاندن اصول اساسی حفاظت از سیاره زمین در یک متن بالادستی». در گزارش به محتوای پیشنهاد و مشروح آن اشاره ای نشد. اما بعدها اندیشکده پیشنهاد نمود که متن مورد نظر به حقوق ماهوی و شکلی، ایجاد کمیته پایبندی و حق مراجعه به دادگاه‌های ملی به ویژه توسط جوامع مدنی توجه خاص نماید. در مجموع، کمیته محیط زیست اندیشکده حقوقی معتقد است که باید متنی با دامنه جهانی در مورد مسائل محیط زیستی تصویب شود. این متن سنگ بنای حقوق بین الملل محیط زیست خواهد بود. با تجزیه و تحلیل تنوع و اجرای اصول حقوق بین الملل محیط زیست در زمینه‌های متعدد محیط زیستی، اصول پایه را از همه کنوانسیون‌های محیط زیستی بخشی استخراج کند. همچنین در نظر داشتند که منشور حاوی یک بند تفسیری نهایی باشد تا همه کنوانسیون‌های محیط زیستی بخشی در پرتو اصول اصلی منشور تفسیر شوند.» (Ibid,52) این گزارش تا حد زیادی ایده نفوذ و تاثیرگذاری جامعه مدنی در تعیین دستورکار برای موضوعات محیط زیستی، تاملی بر وضعیت حقوق بین الملل محیط زیست و نقش سایر ذی نفعان در بهبود آن را مطرح کرد و از این طریق نقش فعالان غیردولتی در حکمرانی محیط زیستی و حمایت از حق آن‌ها به منظور مشارکت در مذاکرات محیط زیستی را تقویت نمود. همین نکته بود که پاشنه آشیل تدوین غیرمعارف سند بین المللی الزام آور برای دولت‌ها توسط فعالان غیردولتی گردید.

پیگیری ایده منشور جهانی محیط زیست، با حمایت لوران فابیوس وزیر امور خارجه سابق فرانسه^{۴۰} فوراً شتاب گرفت. آقای فابیوس ریاست مذاکرات موافقت نامه تغییر اقلیم پاریس را برعهده داشت و بعد از آن به عنوان رئیس شورای قانون اساسی فرانسه منصوب شده بود. وی به دنبال ادامه مشارکت در مسائل محیط زیستی در سطح بین المللی بود، از این رو رسماً از ایده منشور جهانی محیط زیست حمایت نمود. سپس، کار حقوقی بر روی سند با راهبری کمیته محیط زیست اندیشکده حقوقی فرانسوی با شکل گیری گروه کارشناسان پیمان^{۴۱} با مشارکت بیش از صد کارشناس، دانشگاهی، قاضی، وکیل و چندین نهاد و شخصیت مهم حقوق بین الملل محیط زیست از بیش از ۴۰ کشور آغاز شد. این گروه متشکل از سیستم‌های حقوقی با دیدگاه‌های حقوقی مختلف بود. در نیمه اول سال ۲۰۱۷، ۵ دور مذاکره در خصوص موضوعات مهمی هم چون نیاز به یک معاهده بین المللی جدید، ساختار کلی سند، محتوا و به طور مشخص تر، تدوین اصول برگزار شد. در نهایت، کمیته محیط زیست اندیشکده حقوقی بر جنبه‌های سازمانی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان و تدوین نهایی پیش نویس سند نظارت نمود. در پایان دور پنجم، سندی تحت عنوان white paper منتشر شد که حاوی اطلاعاتی در خصوص منشاء، زمینه و هدف پیمان جهانی محیط زیست بود. گروه کارشناسان برای پیمان به دنبال تهیه متنی با ارزش افزوده مشخص برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و در عین حال سندی کوتاه، دقیق و قادر به ایجاد اجماع بین کشورها علی رغم اختلافات سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی آنها بودند. آنها به دنبال برقراری تعادلی میان واقع بینی و جاه طلبی به منظور تضمین پذیرش سند جدیدی در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست بودند.

ژوئن ۲۰۱۷، نسخه نخست پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست به عنوان working document منتشر شد و به موقع بحث و گفتگو گذاشته شد. سپس، پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست متشکل از مقدمه، ۲۶ ماده و ۲۰ اصل حاوی حقوق و تکالیف ماهوی و شکلی، اصول دیرینه و نوظهور حقوق بین الملل محیط زیست نهایی شد و به طور رسمی در نشست دانشگاه سوربن از سوی

آقای فابیوس به رئیس جمهور وقت فرانسه، امانوئل مکرون، معرفی شد. در این مراسم شخصیت‌های برجسته ای هم چون بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل، وزیر محیط زیست و شهردار فرانسه و شخصیت‌های سیاسی برجسته، کارشناسان، دیپلمات‌ها و... حضور داشتند. در پایان نشست، مقرر شد که رئیس جمهور فرانسه، شخصاً برای پیشبرد اهداف عالی، سند را به منظور تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم نماید.

رئیس جمهور وقت فرانسه ابتکار پیمان جهانی محیط زیست را در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست حاشیه ای عالی رتبه تحت عنوان «نشست سران در خصوص پیمان جهانی محیط زیست»^{۴۲} در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ به جامعه بین المللی ارائه کرد. وی در سخنرانی خود پیمان جهانی محیط زیست را «مرحله ی بعدی»^{۴۳} در حفاظت از محیط زیست دانست. وی با اشاره به حفاظت از طبیعت به عنوان یک نبرد روزانه برای سازمان ملل متحد و آژانس‌های آن، و ظهور بیانیه ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل هایی که تلاش‌های مشترک در حفاظت از محیط زیست را ترویج می‌کند، گفت که این مسئولیت مشترک ماست که گام بعدی و اقدامات قاطعانه برای حفاظت از محیط زیست برداریم. وی در سخنرانی خود، از سند به عنوان «چارچوب»^{۴۴} یاد نموده است که در بحث مربوطه به آن می‌پردازیم. این نشست و هدف از برگزاری آن مورد استقبال طیف وسیعی از کشورها قرار گرفت و متعاقب معرفی پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست، کنفرانس‌ها و جلسات رسمی متعددی در کشورهای مختلف به منظور بررسی و هم اندیشی در این خصوص برگزار شد و پیمان جهانی محیط زیست به بوته نقد و بررسی گذارده شد. شخصیت‌های حقوقی مهمی نظرات تخصصی و نگرانی‌های خود را راجع به این سند منتشر نمودند که در این رساله به آن‌ها نیز پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که هدف جاه طلبانه رئیس جمهور فرانسه، نهایی کردن مذاکرات در سال ۲۰۲۰ عنوان شد.

از سپتامبر ۲۰۱۷ تا می ۲۰۱۸، دولت‌های عضو سازمان ملل مذاکرات تنگاتنگی جهت تدوین پیش نویس قطعنامه ای در این خصوص داشتند. جلسات غیررسمی متعددی میان هیئت‌های دیپلماتیک به منظور تعیین دامنه قطعنامه ی مورد نظر فرانسه برگزار شد. با توجه به عقب نشینی چند هیئت در حمایت از فرانسه به طور خاص ایالات متحده آمریکا، یک گام به عقب برداشته شد و از منظر فرانسه، قطعنامه ای ضعیف^{۴۵} برای تصویب مجمع عمومی تدوین شد. در طول مذاکرات قطعنامه، ایالات متحده آمریکا استدلال نمود که هنوز کشورش قانع نشده است که پیشنهاد شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست چگونه می‌تواند به نظام محیط زیست کنونی کمک کند و از شکل گیری گروه کاری برای رسیدگی به خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست استقبال نمود. وی با هر گونه اشاره به پیمان جهانی محیط زیست در عنوان قطعنامه و یا هر ادبیاتی که باعث پیش داوری در مورد موضوع مورد بررسی گردد، مخالفت نمود. فیلیپین نیز خواستار فرایند شفاف و مذاکراتی با فرصت کافی برای رایزنی با نهادهای ملی ذی صلاح شد و نسبت به عدم مشورت فرانسه با گروه ۷۷ و چین ابراز نگرانی نمود. فیلیپین رسماً از مخالفان مذاکره در مورد اصول حقوق بین الملل محیط زیست بود. وی معتقد بود که دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار چارچوب یکپارچه ای را برای گرد هم آوردن جامعه جهانی در مورد محیط زیست فراهم کرده است. روسیه نیز اذعان نمود که روند تهیه پیش نویس قطعنامه مشارکتی نبوده و از اضافه شدن نظرات و پیشنهادات در مراحل بعدی خودداری شده است. در طول مذاکرات قطعنامه، برخی از کشورها قائل به تمرکز بر اجرای موافقت نامه‌های موجود به جای مذاکره برای سند جدید بودند. شایان ذکر است، چین یکی از حامیان جدی ابتکار فرانسه بود. در نهایت، بنا به درخواست ایالات متحده آمریکا به دلیل اینکه فرایند مذاکراتی شفاف و باز برای سند جدید محیط زیستی طی نگردیده است، رای گیری بر این قطعنامه صورت پذیرفت.

قطعنامه مورد نظر^{۴۶} با عنوان «به سوی پیمان جهانی محیط زیست»^{۴۷} از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۴۳ رای مثبت، ۵ رای مخالف (فیلیپین، روسیه، سوریه، ترکیه و آمریکا)، ۷ رای ممتنع (بلاروس، ایران، مالزی، نیکاراگوئه، نیجریه، عربستان سعودی و تاجیکستان) و ۳۸ غایب تصویب شد.

در مقام تحلیل می‌توان گفت، قطعنامه ۲۷۷/۷۲، اولین گام تعیین کننده در بسیج جامعه بین المللی به سوی حفاظت از محیط زیست و در عین حال متضمن تعهد دولت‌ها برای بررسی خلاءهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست و راه‌های بالقوه رفع آن‌ها می‌باشد. با این حال، زبان و ادبیات قطعنامه خنثی ارزیابی می‌شود و از پیش نویس پیشنهادی فرانسه بسیار فاصله دارد. به هم دلیل فرانسه این قطعنامه را ضعیف معرفی نمود. علی رغم عنوان قطعنامه، متن آن اشاره ای به پیمان یا پیش نویس فرانسوی پیمان ندارد. تنها به برگزاری نشست عالی رتبه در حاشیه هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی در سال ۲۰۱۷ در بندهای مقدماتی اشاره شده است. از نظر سیاسی، روند بحث در مورد یک موافقت نامه بین المللی جدید که به طور یکجانبه توسط یک دولت پیشنهاد شده بود، در میان کشورها چالش برانگیز ارزیابی شد. از همین رو، برخی از کشورها بلافاصله با این ایده مخالفت کردند.

در بررسی متن قطعنامه در می‌یابیم که، مقدمه قطعنامه به لزوم ادامه رسیدگی به چالش‌های ناشی از تخریب محیط زیست به طور جامع و منسجم اشاره می‌کند. بر این اساس، قطعنامه یک رویکرد روش‌شناختی خطی (ساختارمند و مرحله‌ای) و باز (انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق)^{۴۸} را برای مشکلات و راه‌حل‌های بالقوه در حقوق بین‌الملل محیط زیست تعیین می‌کند. به عنوان اولین قدم، قطعنامه از دبیرکل درخواست می‌نماید تا گزارش فنی و مبتنی بر شواهد را با تمرکز بر شناسایی و

46 قطعنامه از سوی فرانسه و همبانی هایش به شرح زیر تسلیم شد: البانی، اندورا، انگولا، بنگلادش، بلژیک، بنین، بوتان، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، کانادا، جمهوری افریقای مرکزی، چاد، شیلی، کلمبیا، کنگو، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، گینه استوایی، استونی، فنلاند، گابن، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گواتمالا، گینه، گویان، هند، ایرلند، ایتالیا، اردن، لاتویا، لبنان، لیبی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالت، موریش، مکزیک، موناکو، مونته نگرو، موراگو، هلند، نیجر، نروژ، پاراگوئه، پرو، پرتغال، قطر، رومانی، سنگال، سیشل، اسلواکی، اسوانی، اسپانیا، سریلانکا، سورینام، مقدونیه، تونس، ترکمنستان، توالو، امارات متحده عربی و انگلستان.

ارزیابی خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد مرتبط با محیط زیست، البته با نگاهی به تقویت اجرای آن ها، به هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی ارائه دهد. دومین قدم، ایجاد گروه کاری موقتی باز^{۴۹} تحت نظارت مجمع عمومی برای بررسی گزارش دبیرکل و مذاکره در خصوص گزینه‌های احتمالی جهت رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد مرتبط در صورت لزوم می‌باشد. ۳ وظیفه ی گروه کاری به شرح زیر عبارتند از: لحاظ گزارش دبیرکل به عنوان راهنمای مذاکرات، مذاکره در خصوص گزینه‌های احتمالی برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد محیط زیستی مرتبط، در صورت لزوم بررسی دامنه و پارامترها و امکان سنجی سند بین الملل جدید با هدف ارائه توصیه به مجمع عمومی نظیر برگزاری کنفرانس بین الدولی برای تصویب سند جدید، در مهلت مقرر نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی. به موجب این قطعنامه گروه کاری اختیارات کامل جهت پیشبرد مذاکرات را دارد و پیش دآوری در خصوص خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست صورت نخواهد پذیرفت. در صورت شناسایی خلاء، راه احتمالی تعامل با آن کاملاً در اختیار گروه کاری است. نکته قابل توجه این است که قطعنامه، گروه کاری را موظف به مذاکره در خصوص سند الزام آور نمی‌کند و هیچ گونه پیش دآوری در خصوص وظایف گروه کاری و نتایج آن نمی‌کند و این نوع از بی طرفی خصیصه بارز قطعنامه ارزیابی می‌شود. در این قطعنامه مقرر شد که فرایند حاضر نباید اسناد و چارچوب‌های حقوقی موجود و سازوکارهای جهانی، منطقه ای و بخشی مربوطه را تضعیف کند.

۴-۲-۲ گزارش دبیرکل ۷۳/۴۱۹

در نوامبر ۲۰۱۸ گزارش دبیرکل با عنوان «خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد مرتبط محیط زیست: به سوی پیمان جهانی محیط زیست»^{۵۰} منتشر شد و این گزارش به کاستی‌ها در سطوح مختلف، عمدتاً در ارتباط با اصول قابل اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، محتوای هنجاری و نهادی رژیم‌های نظارتی بخشی و هم چنین اشتراک با رژیم‌های مرتبط با محیط زیست،

an ad hoc open ended working group (OEWG) 49
A/73/419, 30 November 2018, Report of the Secretary-General on Gaps in International 50
Environmental Law and Environment-Related Instrumens: Towards a Global Pact for the
Environment

ساختار حکمرانی حقوق بین الملل محیط زیست و اجرای موثر و پایبندی به حقوق بین الملل محیط زیست اشاره گردیده است. باید توجه داشت که نه در قطعنامه ۲۷۷/۷۲ و نه در گزارش دبیرکل، علی رغم عنوان شان، اشاره ای مستقیم به پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست نشده است. در این اسناد، پیشنهاد جدیدی که در دستور کار سازمان ملل برای بررسی قرار گرفته است، صرفاً به عنوان یک گزینه یا امکان به منظور تقویت حقوق بین الملل محیط زیست در نظر گرفته می شود. گزارش دبیرکل شامل ۷ بخش به شرح زیر می باشد: مقدمه، خلاءهای مرتبط با اصول حقوق بین الملل محیط زیست، خلاءهای مرتبط با رژیم های نظارتی موجود، اسناد مرتبط محیط زیستی، خلاءهای مرتبط با ساختار حکمرانی حقوق بین الملل محیط زیست، خلاءهای مرتبط با اجرا و اثربخشی حقوق بین الملل محیط زیست و نتیجه گیری. (این گزارش در فصل آتی به تفصیل بررسی خواهد شد.)

پس از انتشار گزارش دبیرکل، بسیاری از هیئت های دیپلماتیک از گزارش دبیرکل استقبال کردند. با این وجود، انتقادهایی هم بر گزارش دبیرکل وارد شد که گزارش دبیرکل باید محتوای پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست را اطلاع رسانی می نمود یا اینکه پیش نویس پیشنهاد شده را به عنوان یک راه حل معرفی می کرد. البته از نظر دیپلماتیک این انتقاد قابل قبول نیست؛ زیرا دولت ها باید در فرایند تدوین پیش نویس به صورت بین الدولی مشارکت کنند. انتقاد دیگری که وارد شد این بود که گزارش دبیرکل فراتر از مأموریت او بوده است. در این گزارش طیف وسیعی از خلاءها و کاستی هایی که بر اثربخشی حقوق بین الملل محیط زیست تاثیرگذار است، شناسایی شده است. این کاستیها عبارتند از: ۱. نقاط خالی در پوشش موافقتنامه های چندجانبه محیط زیستی؛ ۲. وضعیت و محتوای اصول محیط زیستی؛ ۳. خلاء درون موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی؛ ۴. خلاء میان موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، ۵. خلاء میان موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی و سایر اسناد حقوق بین الملل و ۶. خلاءهای مربوط به اجرای موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی؛ این گزارش علاوه بر شناسایی و ارزیابی رژیم های نظارتی (شکلی و ماهوی) و خلاءهای حکمرانی در حقوق بین الملل محیط زیست، خلاءهای سایر اسناد مرتبط محیط زیستی از جمله تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، مالکیت فکری، حقوق بشر، صلح و امنیت، مهاجرت، مدیریت بلایا و مخاصمات مسلحانه را نیز ارزیابی نموده است.

این گزارش چندین پیشنهاد و توصیه مهم به طور خاص برای شفاف سازی و تقویت اصول حقوق بین الملل ارائه می‌دهد، که همین موضوع باعث انتقاد برخی از کشورها گردید و این امر را فراتر از ماموریت دبیرکل و در چارچوب وظیفه گروه کاری دانسته اند. انتقادهای دیگری نیز بر گزارش دبیرکل وارد شد از جمله، عدم بررسی نحوه اجرای توصیه‌های دستور کار ۲۱، عدم اشاره به دلایل کاستی‌ها به ویژه موقعیت و منافع متفاوت دولت‌ها، بده و بستان کشورها و شکل گیری ضعیف اسناد. برخی از کشورها معتقد بودند که در هم افزایی میان موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، به زیربنای هنجاری برای مدیریت چالش‌های محیط زیستی پرداخته نشده است. در این گزارش عدم اجرای تعهدات به عنوان یکی از خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست آمده است، در حالی که پراکندگی سیستم معاهداتی حقوق بین الملل محیط زیست فی نفسه منتهی به بن بست در حصول نتایج اثربخش می‌گردد.

علی رغم انتقادهای وارد شده، باید اذعان نمود که گزارش دبیرکل نخستین گام به سوی به رسمیت شناختن خلاءهای مهم در حقوق بین الملل محیط زیست به حساب می‌آید. به عنوان اولین گزارش تحلیلی از حقوق بین الملل محیط زیست در سطح سازمان ملل متحد، گامی مثبت ارزیابی می‌شود. این گزارش مبنای خوبی برای مذاکرات کشورها در گروه کاری محسوب می‌شود و می‌توان از آن خلاقانه‌تر بهره مند شد و به سوی جلو قدم نهاد. با توجه به رویکرد بخشی موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، حقوق بین الملل محیط زیست اغلب فاقد نگاه جامع و فراگیر به گذشته و آینده است. از این رو، این گزارش می‌تواند گام‌هایی در پیشرفت حقوق بین الملل محیط زیست با شناسایی چالش‌های پیش رو و پیشنهادهایی جهت رفع آن‌ها تلقی گردد. این گزارش نشان می‌دهد که حقوق بین الملل محیط زیست به شیوه ای واکنشی و حسب الزامات خاص و لذا به صورت بخشی توسعه یافته است. این ماهیت فزاینده و پراکنده، منجر به گسترش رژیم‌های نظارتی عمدتاً بخشی و یک چارچوب حقوقی- بین‌المللی پراکنده برای حفاظت از محیط زیست شده است. پراکندگی^{۵۱}، به نوبه خود، منجر به کاستی در هماهنگی در سطوح قانونگذاری و اجرا و مستلزم انسجام بهتر، حمایت

متقابل و هم افزایی در اجرا می‌باشد. (Antonia Tigre, 2020, 131) (این گزارش خلاءها و کاستی‌ها را در سطوح مختلف و به صورت خلاصه به شرح زیر ارزیابی می‌کند.

اول، هیچ چارچوب هنجاری فراگیر واحدی که بتوان آن را به عنوان قواعد و اصول کاربرد عمومی در حقوق بین‌الملل محیط زیست توصیف کرد، وجود ندارد. وجود چنین اصولی ممکن است به یکپارچگی رویکرد فعلی، رویکرد بخشی حقوق بین‌الملل محیط زیست و به رفع خلاءهای موجود در قواعد مندرج در معاهدات کمک کند. در حالی که برخی از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست از طریق ادغام آن‌ها در موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی به خوبی شناخته شده اند و توسط تعدادی از محاکم و دادگاه‌های بین‌المللی تایید شده اند، سایر اصول از شفافیت و اجماع قضایی در مورد کاربرد آن‌ها و هم چنین شناسایی در اسناد الزام آور بهره مند نیستند. این امر بر پیش بینی پذیری و اجرای رژیم‌های محیط زیستی بخشی تأثیر دارد. (A/73/419, P.1)

دوم، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پراکنده و واکنشی است. مشخصه ی آن پراکندگی و فقدان انسجام و هم افزایی کلی در میان مجموعه بزرگی از چارچوب‌های نظارتی بخشی است. این امر منجر به کاستی مهمی در هماهنگی در سطوح قانون‌گذاری و اجرا می‌شود و مستلزم انسجام بهتر سیاست‌ها، حمایت متقابل و هم افزایی در اجرا می‌باشد. (A/73/419, P.1)

سوم، تعامل بین موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی و سایر اسناد مرتبط با محیط زیست به دلیل فقدان وضوح، محتوا و وضعیت مبهم بسیاری از اصول محیط زیستی، همچنان مشکل ساز است. (A/73/419, P.2)

چهارم، ساختار حکمرانی محیط زیستی بین‌المللی با پراکندگی نهادی و مجموعه‌ای ناهمگون از بازیگران مشخص می‌شود که چالش‌های انسجام و هماهنگی مهمی را آشکار می‌کند. محاکم و دادگاه‌های بین‌المللی اغلب بر عدم اجماع بین‌المللی در مورد اصول محیط زیستی تاکید می‌کنند. (A/73/419, P.2)

پنجم، اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست در هر دو سطح ملی و بین‌المللی چالش برانگیز است. اجرای ملی در بسیاری از کشورها به دلیل فقدان قوانین ملی مناسب، منابع مالی، فناوری‌های

سازگار با محیط زیست و ظرفیت‌های نهادی محدود شده است. در سطح بین‌المللی نیز، اجرا به دلیل عدم وضوح بسیاری از اصول محیط‌زیستی محدود شده است. (A/73/419, P.2)

به موجب این گزارش، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اجرای مؤثر آن را می‌توان از طریق اقداماتی مانند تبیین و تقویت اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تقویت کرد. این امر می‌تواند از طریق یک سند بین‌المللی جامع و متحدکننده که تمام اصول حقوق محیط‌زیست را گردآوری می‌کند، انجام شود. همچنین باید اقدامات موثرتری برای گزارش دهی، بازبینی و راستی‌آزمایی و مکانیسم‌های پایبندی و اجرای قوی وجود داشته باشد. از اینکه کشورهایی که نیاز به حمایت دارند منابع کافی برای اجرای مؤثر تعهدات خود در اختیار داشته باشند، اطمینان کافی حاصل شود و نقش بازیگران غیردولتی باید در سطوح مختلف افزایش یابد. (A/73/419, P.2) علاوه بر این، با تکیه بر رویکردهای خلاقانه‌ای که دولت‌ها تاکنون برای حفاظت از محیط‌زیست اتخاذ کرده‌اند، ضروری است که کشورها و سازمان ملل متحد برای رفع خلاءهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با یکدیگر همکاری کنند. ما باید فرصت استفاده از حقوق بین‌المللی محیط‌زیست را به روش‌های جدید و پویا برای ارائه یک رژیم حکمرانی قوی و مؤثر با هدف حفاظت بهتر از محیط‌زیست برای نسل‌های آینده، غنیمت بشماریم. (A/73/419, P.2)

در پایان می‌توان اینگونه تحلیل نمود که، هدف از انجام این مأموریت و گزارش دهی در این خصوص، تقویت ابزارهای اجرایی موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و پایبندی حداکثری کشورها به رعایت تعهدات مندرج در آن‌ها می‌باشد. گزارش دبیرکل یک گزارش جامع از کلیه سازوکارهای حقوقی محیط‌زیستی اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای است و ضمن بررسی آن‌ها و تبیین کارکرد آن‌ها، به حیطة اجرایی آن و هم‌چنین میزان تاثیرگذاری این سازوکارها نیز می‌پردازد. در مقام تبیین کارکرد موافقت‌نامه‌ها به این موضوع پرداخته شده است که بسیاری از اصول و روش‌های به کار گرفته شده در موافقت‌نامه‌های محیط‌زیستی ناظر بر اصول کلی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستند و از آن‌جا که بیشتر به عرف و رویه دولت‌ها بر می‌گردند، لذا قرار گرفتن آن‌ها در قالب موافقت‌نامه‌ها صرفاً تکرار اصولی است که پیشتر جامعه بین‌المللی به آن عمل می‌کردند و یا حداقل آن را پذیرفته‌اند. لذا روا نیست که اجرای آن ناقص صورت گرفته یا در قالب موافقت‌نامه‌های منطقه

ای، حوزه ی اجرایی کوچکی را شامل گردد. به نظر می‌رسد که گزارش دبیرکل به دنبال یکپارچه سازی تمام اصول پذیرفته شده در حوزه محیط زیست در قالب یک مجموعه جامع و لازم الاجرا است که بتواند در آینده نزدیک موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی را از شکل داوطلبانه و اختیاری خارج نموده و به آن قالبی لازم الاجرا و ضروری بدهد. تا حدی که عدم پذیرش و یا عدم رعایت آن‌ها واکنش جامعه بین المللی را برانگیزد. آن چه که در حال حاضر از آن تحت عنوان تعهدات عام الشمول یاد می‌شود. ارتباط دادن موضوعات محیط زیستی به حوزه‌های حقوق بشر، اقتصاد و تجارت نشان از سرایت تعهدات محیط زیستی به تعهدات و الزامات حقوق بشری و مولفه‌های گفتمان امنیت انسانی دارد که در فصل بعدی به آن خواهیم پرداخت.

۵-۲-۲ گروه کاری موقت باز

یکی از نتایج قطعنامه «به سوی پیمان جهانی محیط زیست»، ایجاد گروه کاری موقت باز تحت نظارت مجمع عمومی با سه مأموریت به شرح زیر بود: ۱. بررسی گزارش دبیرکل به عنوان راهنمای مذاکرات؛ ۲. مذاکره در خصوص گزینه‌های احتمالی برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد محیط زیستی مرتبط و ۳. در صورت لزوم بررسی دامنه و پارامترها و امکان سنجی سند بین الملل جدید با هدف ارائه توصیه به مجمع عمومی نظیر برگزاری کنفرانس بین الدولی برای تصویب سند جدید، در مهلت مقرر نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی.

بعد از پذیرش قطعنامه، یک نشست سازمانی^{۵۲} در مقر سازمان ملل در نیویورک و سه نشست ماهوی^{۵۳} در مقر برنامه محیط زیست سازمان ملل در نایروبی برگزار شد. بند ۶ اجرایی قطعنامه از دبیرکل می‌خواهد که دو رئیس مشترک گروه کاری، یکی از میان کشورهای توسعه یافته و دیگری از میان کشورهای در حال توسعه به منظور نظارت بر مشورت‌های گروه کاری با هماهنگی و مشورت با تمام دولت‌ها، گروه‌های منطقه ای و تمام ذی نفعان تعیین و تاکید می‌کند که فعالیت‌های گروه کاری باید باز، شفاف و جامع باشد. به دنبال مذاکرات صورت گرفته در جلسات، نمایندگان دائم پرتغال و لبنان در نیویورک به عنوان دو رئیس مشترک گروه کاری موقت انتخاب شدند. نمایندگان جوامع

مدنی نیز به منزله ی دموکراتیزه شدن روند مذاکراتی در جلسات ماهوی مشارکت فعال داشتند. در ادامه جلسات ماهوی نایروبی را به ترتیب زمانی بررسی می کنیم.

۱-۵-۲-۲ اولین نشست

اولین نشست ماهوی از ۱۴ لغایت ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ در نایروبی برگزار شد و کشورها به بررسی گزارش دبیرکل و وضعیت فعلی حقوق بینالملل محیطزیست بر مبنای یافتههای آن گزارش پرداختند. هیئتهای دیپلماتیک، نمایندگان ارکان سازمان ملل، دبیرخانه کنوانسیونها، سازمانهای بینالمللی و برخی از سازمانهای غیردولتی مشارکت نمودند. نظرات کشورها در خصوص گزارش دبیرکل متفاوت بود. بسیاری از کشورها ضمن استقبال از آن، آن را مرور جامعی بر خلاءهای موجود در حقوق بینالملل محیطزیست و مبنای مناسبی برای مذاکره ی بیشتر معرفی کردند. برخی آن را فقط به عنوان راهنمای اولیه برای مذاکره ی بیشتر لحاظ نمودند. برخی از کشورها نسبت به محتوای آن ابراز نگرانی نمودند و خواستار اطلاعات بهروزتر و استفاده از شواهد تجربی برای تایید نتایج آن شدند. تعداد معدودی از کشورها معتقد بودند که گزارش میتواندست تحلیل عمیقتر و عینیتز به همراه توجیههای قابل توجهتری برای برخی از یافتههایش ارائه دهد. یکی از مهمترین انتقادهای مطرح شده، درج توصیههایی برای رسیدگی به خلاءهای شناسایی شده در گزارش بود. زیرا قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ مجمع عمومی به طور خاص از گروهکاری موقت خواسته بود که توصیههایی را ارائه دهد. لذا، این اقدام دبیرکل در گزارش، فراتر از ماموریت ارزیابی میشود.

معنا و مفهوم خلاء نکته قابل توجهی در مباحث کشورها بود. نگرانی دیگر، در مورد نتیجه و تاثیر کار گروه کاری موقت بر اسناد موجود، ارکان و فرایندها بود. کشورها خواستار تداوم تعهد و پایبندی به موافقت نامههای محیط زیستی موجود، بدون دوباره کاری و تضعیف جایگاه آنها شدند. آنها بر مذاکرات سازنده، باز، شفاف و جامع تاکید داشتند. دستیابی به نتیجه بر مبنای اجماع که هم عمل گرایانه و هم واقع بینانه باشد، بدون هرگونه پیش داوری در مورد نتیجه نهایی خواسته ضروری کشورها بود. در پایان نشست، خلاصه شفاهی و سپس نسخه کتبی آن در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹ منتشر شد.

دومین نشست ماهوی از ۱۸ لغایت ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ در نایروبی برگزار شد. تمرکز این نشست مشارکت در بحث نتیجه محور در مورد گزینه‌های ممکن برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی موجود در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد محیط زیستی مرتبط از جمله در قسمت اصول حقوق بین الملل محیط زیست، ساختار حکمرانی حقوق بین الملل محیط زیست، اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و رژیم نظارتی خاص یا اسناد محیط زیستی مرتبط با نگاهی به تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست بود. کشورها پیشنهاد‌های متنوعی از تدوین سند جدید الزام آور، غیرالزام آور، اعلامیه عالی رتبه یا در قالب سند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور پاسخ به جاه طلبی فعلی جامعه بین المللی به منظور نوسازی سیستم حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد محیط زیستی مرتبط مطرح ساختند. برخی از کشورها معتقد بودند که در خصوص ماهیت سند می‌توان در مراحل بعد، زمانی که فرایند مذاکراتی تدوین سند جدید آغاز گردد، تصمیم‌گیری نمود. در نهایت، ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ گزارش خلاصه تهیه و منتشر شد.

بعد از پایان نشست دوم، پیش نویس اولیه توصیه‌های گروه کاری موقت در قالب یک بسته تهیه شد. توصیه‌ها در سه گروه قرار داشتند: ۱. عناصر مرتبط با اهداف اطلاع رسانی توصیه‌ها؛ ۲. عناصر مرتبط با توصیه‌های ماهوی؛ و ۳. عناصر مرتبط با فرایندها؛ در این پیش نویس به موارد زیر اشاره گردید: درک وسیعی از خلاءها در حقوق بین الملل محیط زیست، اصول، تفسیر آن‌ها، و سازگاری در به کارگیری آن‌ها، گزینه‌هایی برای یک سند جدید با ماهیت الزام آور یا غیر الزام آور، از جمله یک اعلامیه عالی رتبه و/یا یک سند خلاصه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول حقوق بین الملل محیط زیست، حکمرانی و تقویت همکاری، هم افزایی و هماهنگی موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی موجود، تقویت و بازنگری نقش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مجمع محیط زیست ملل متحد و سایر ارکانی که مسئول افزایش تأثیر و هماهنگی عناصر در چارچوب رژیم موجود حقوق بین الملل محیط زیست هستند، و گزینه‌هایی برای رسیدگی به خلاء اجرایی ناشی از فقدان ظرفیت سازی، تامین مالی، فناوری و اراده سیاسی. مقرر شد نشست سوم و آخر بر مبنای همین پیش نویس برگزار گردد.

سومین نشست ماهوی از ۲۰ لغایت ۲۲ می ۲۰۱۹ در نایروبی متعاقب چندین پیش نشست برگزار شد. در این نشست، کشورها به دنبال جلسات متعدد رسمی و غیررسمی به وظیفه خود عمل نموده و توصیه‌هایی را جهت ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رساندند. توصیه‌های نهایی را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی نمود: ۱. اهداف، از جمله تقویت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های حاضر و آتی و تقویت حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد محیط زیستی مرتبط؛ ۲. توصیه‌های ماهوی و ۳. بررسی کار بیشتر. پیش نویس توصیه‌ها براساس دیدگاه‌های متفاوت کشورها در طول جلسات و با هدف حصول اجماع تدوین گشت. بسیاری از کشورها ضمن استقبال از تدوین سند جدید، نسبت به آغاز کار به منظور یک پارچه سازی اصول حقوق بین الملل محیط زیست اعلام آمادگی کردند. در خصوص ماهیت سند و الزام آوری آن اختلاف نظر جدی وجود داشت. برخی نیز معتقد بودند که توجیه ماهوی برای پیشنهاد شکل‌گیری سند جدید ارائه نشده است. چندین کشور به ضرورت مذاکره بیشتر در خصوص ارزش افزوده شکل‌گیری چنین سندی، اعم از الزام آور یا غیرالزام آور و اینکه تدوین آن چگونه می‌تواند به تقویت حفاظت از محیط زیست بیانجامد، اشاره کردند.

محور سخنرانی کشورمان در سومین نشست به شرح زیر می‌باشد:

لزوم شناسایی خلاء و چالش‌ها در حقوق بین الملل محیط زیست و ترتیبات محیط زیستی مرتبط و اعلام هشدار نسبت به ایجاد سند جدید جامع بدون شناسایی خلاءها؛

معرفی نقص در اجرا، منابع ناکافی، ضعف ابزارهای اجرایی، سیاست‌های نادرست محیط زیستی و جهت‌گیری‌های سیاسی در خصوص محیط زیست به عنوان مهم‌ترین چالش‌های حقوق بین الملل محیط زیست؛

تاکید بر تقویت موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی از طریق رفع موانع اجرای آن و تاکید بر تقویت ابزارهای اجرا به خصوص برای کشورهای در حال توسعه با تقویت ظرفیت‌های ملی، انتقال

تکنولوژی، تبادل دانش و حمایت‌های مالی در جهت اجرای هر چه بهتر تعهدات و به عبارتی خلاقیت در احیای اسناد محیط زیستی موجود؛

تاکید بر اصول حقوق بین الملل محیط زیست به خصوص اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و عدم تضعیف اقدامات و سازوکارهای حقوقی و چارچوب‌های حمایتی فعلی؛

عدم شتابزدگی در ایجاد سازوکارهای جدید و دامن نزدن به تورم و تکثر موجود در موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی فعلی؛

در نظر گرفتن ملاحظات و مقررات ملی کشورها و نیز تاکید بر رویکرد منسجم و فعال با مشارکت تمامی ذی نفعان.

هند به فقدان اجماع بر روی مفهوم خلاء و مصادیق آن اشاره و اظهار نمود که از این روند در صورتی که موجب ارتقاء توسعه پایدار و محیط زیست شود، حمایت می‌نماید. هم چنین اضافه نمود در صورتی که گروه کاری، خلاء در اصول حقوق بین الملل محیط زیست و چالش در حکمرانی محیط زیستی را بپذیرد، می‌بایست اجماع و درک مشترک در خصوص پذیرش خلاءها و راه حل آن حاصل شود و راه حل تعیین شده بتواند یک ارزش به اقدامات فعلی مربوط به حفاظت از محیط زیست بیفزاید. ایالات متحده آمریکا همواره بر موضوع عدم اجماع در خصوص تعریف خلاء و یا هرگونه کاستی در حقوق بین الملل محیط زیست تاکید نموده و بر این اساس پیش داورى در خصوص ایجاد یک خروجی برای ادامه روند کار (منظور بخش سوم- بررسی کار بیشتر) را مورد انتقاد قرار داد. هم چنین، نسبت به گزارش تهیه شده توسط دبیرکل انتقاد کرد و آن را به نفع شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست مغرضانه ارزیابی نمود. مالزی بر اصول برشمرده شده در بیانیه ریو تاکید نمود و اینکه این حق تحفظ را برای خود در نظر می‌گیرد که قائل به ایجاد یک ابزار جدید در حقوق بین الملل محیط زیست نمی‌باشد. عربستان سعودی ضمن استقبال از رسیدن به یک راه حل واقع بینانه و موثر، مخالفت شدید خود را در خصوص روند ایجاد سازوکار جدید یا باز نمودن سازوکارهای قبلی ابراز نمود. چین بر تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و سازوکارهای موجود و لزوم در نظر گرفتن شرایط ملی کشورها در وارد نمودن موضوعات محیط زیستی در برنامه‌ها و سیاست‌های داخلی

و نیز احترام به حق حاکمیت دولت‌ها تاکید نمود. کوبا و جمهوری کره نسبت به پاسخگویی چارچوب فراگیر جدید به طیف وسیعی از مشکلات محیط زیستی ابراز تردید نمودند. روسیه نیز تاکید کرد که وضع چارچوب جدید در حیطه مأموریت گروه کاری موقت نیست. علاوه بر این، کشورها اعلام کردند که در این مرحله توافقی در مورد نتیجه‌ی گزارش که «یک سند بین‌المللی جامع و متحدکننده که تمام اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را روشن می‌کند و به مؤثرتر کردن و تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک کند»، وجود ندارد. متعاقب این مخالفت‌ها، هر گونه اشاره به «توافق راجع به تدوین اصول» در نسخه‌های نهایی توصیه‌ها درج نگردید.

توصیه‌های گروه کاری موقت باز

توصیه‌های نهایی بر مبنای اجماع، شامل سه بخش اهداف، توصیه‌های ماهوی و بررسی کار بیشتر^{۵۴} از سوی گروه کاری موقت باز در قالب سند مجمع عمومی^{۵۵} در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شد که در ادامه بررسی می‌گردد. در بخش اهداف، ۵ هدف زیر راهنمای توصیه‌ها و رافع نگرانی‌های برخی از کشورها در طول مذاکرات قرار گرفت.

تقویت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های حاضر و آینده؛

پایبندی به تعهدات موجود به موجب حقوق بین‌الملل محیط زیست و عدم تضعیف موافقت نامه‌های پیشین؛

تعهد به تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط محیط زیستی؛

حمایت از اجرای کامل دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و هم‌چنین سند نهایی کنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار به نام «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» از جمله بندهای ۸۸ و ۸۹؛
توجه به ساختار حکمرانی حقوق بین‌الملل محیط زیست و عدم تضعیف اسناد و چارچوب‌های حقوقی مرتبط و ارکان جهانی، منطقه‌ای و بخشی مرتبط. (A/AC.289/6/Rev.1,p.9)

objectives, substantive recommendations, and consideration of further work 54
A/AC.289/6/Rev.1, 13 June 2019, Report of the ad hoc open-ended working group 55
;established pursuant to General Assembly resolution 72 /277

این بخش بسیار مهم و سازنده ارزیابی میشود؛ زیرا پنج اصل مورد اشاره به منزله‌ی پایه‌های توصیه‌های این سند عمل و سطح بالاتری از جاه‌طلبی را هدایت و راهبری می‌کنند، زیرا مخاطب توصیه‌ها کشورهای عضو، در داخل سیستم سازمان ملل متحد، و ارکان حاکم موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی هستند. این پنج هدف همچنین برای کمک به مشارکت فعال و معنادار همه ذینفعان مرتبط در همه سطوح برای اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست، اسناد مرتبط با محیط زیست و دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار ضروری هستند.

در بخش توصیه‌های ماهوی، سیزده توصیه به شرح زیر در طول مذاکرات گروه کاری موقت مورد توافق قرار گرفت:

تاکید بر نقش برنامه محیط زیست ملل متحد و مجمع محیط زیست ملل متحد به عنوان مرجع راهبری موضوعات جهانی محیط زیست و تقویت نقش آن‌ها؛

دعوت برای تجدید تلاش‌ها در تمام سطوح برای پیشبرد اجرای تعهدات موجود به موجب حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست، تاکید بر اهمیت بهبود ابزار اجرا^{۵۶} از جمله بسیج تمام انواع و منابع ابزار اجرا، مطابق با دستورکار آدیس آبابا و دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار؛

به رسمیت شناختن نقش مذاکره در خصوص اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست در بهبود اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست و توجه نمودن به کار در حال انجام از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص اصول کلی حقوقی؛

دعوت از جامعه علمی و ارکان علمی، فنی و فناوری موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی برای کار بر روی موضوعات بین بخشی^{۵۷} و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تشویق آنها به تقویت همکاری میان خود؛

دعوت از ارکان حاکم موافقت نامه‌های چند جانبه برای ارتقاء انسجام سیاست‌ها در اسناد محیط زیستی و بررسی و رسیدگی به چالش‌ها در اجرا با نگاه کلان به تقویت اجرا در سطوح ملی و بین المللی در چارچوب حفظ استقلال و وظایف محول؛

تسریع در افزایش همکاری و هماهنگی میان نهادهای حاکم و دبیرخانه‌های موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی با یکدیگر در چارچوب وظایف محول و هم چنین همکاری با برنامه محیط زیست ملل متحد و مجمع محیط زیست ملل متحد؛

تشویق ارکان حاکم موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی و ارکان علمی، فنی و فناوری به تبادل اطلاعات و تجارب با نگاهی به ساده‌سازی فرآیندهای گزارش‌دهی و/یا فرایند نظارت؛

تشویق کشورهای عضو به تصویب موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، در صورتی که قبلاً این کار را نکرده اند، و اجرای آن‌ها به صورت موثر؛

تشویق کشورهای عضو سازمان ملل به تقویت حقوق محیط زیست، سیاست‌ها و چارچوب‌های نظارتی در سطح ملی و همچنین تقویت ظرفیت‌ها در تمام بخش‌ها از جمله بخش‌های اداری و قضایی به منظور اجرای موثر حقوق بین الملل محیط زیست؛

تشویق دولت‌های عضو سازمان ملل به جریان سازی مقوله محیط زیست در سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی خود در تمام سطوح، از جمله در برنامه‌های توسعه ملی و توسعه پایدار، به منظور بهبود اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد مرتبط محیط زیستی قابل اعمال؛

ترویج مشارکت فعال و معنادار تمام ذینفعان در تمام سطوح و در مجامع مختلف مرتبط با اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست؛

بررسی راه‌های بیشتر برای کشورهای عضو به منظور حمایت و استفاده کامل از برنامه پنجم مونته ویدئو- مصوبه چهارمین نشست مجمع محیط زیست ملل متحد، برای تقویت حاکمیت قانون محیط زیستی و پیشبرد اجرای حقوق محیط زیست در تمام سطوح؛

تشویق برنامه محیط‌زیست ملل متحد برای تقویت استراتژیهای کل سیستم سازمان ملل متحد به منظور حمایت از کشورهای عضو در یکپارچه سازی و اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست؛

بخش دوم، با ۱۳ توصیه اساسی، را می‌توان به ۶ زیر گروه تقسیم کرد: در مورد نقش برنامه محیط زیست ملل متحد، ابزار اجرا، اصول حقوق بین الملل محیط زیست، تقویت ارتباط علم و سیاست، حکمرانی و موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی موثر و چالش‌های اجرایی. از نظر کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین نقص سازوکارهای حقوق بین الملل محیط زیست موجود در مقوله اجرا و آن هم نقص در ابزارهای اجرا شامل بحث انتقال تکنولوژی، تبادل دانش فنی، کمک‌های مالی، ظرفیت سازی و... نهفته است. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشورهای در حال توسعه، در چند بند به این مهم توجه شده است. موضوع دیگر بحث تقویت نظارت و پایش اعم از اداری و قضایی بر تعهدات مندرج در موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی است که با تاکید کشورهای در حال توسعه مطابقت با سیستم‌های حقوقی داخلی کشورها به آن اضافه و نهایی گردید.

در بخش بررسی کار بیشتر، به عنوان چالشی‌ترین بحث، در خصوص موارد زیر جهت توصیه گروه کاری به مجمع عمومی توافق حاصل شد:

توزیع و گردش توصیه‌های این سند به دولت‌های عضو سازمان ملل، آژانس‌های تخصصی و ارکان حاکم موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی برای ملاحظه و اقدام مقتضی؛

ارسال توصیه‌های این سند به مجمع محیط زیست ملل متحد برای بررسی و تهیه یک اعلامیه سیاسی برای نشست عالی رتبه سازمان ملل متحد^{۵۸} در چارچوب پنجمین نشست خود در فوریه ۲۰۲۱، با بودجه داوطلبانه و در چارچوب بزرگداشت تاسیس برنامه محیط زیست ملل متحد توسط کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲، با نگاهی به تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، حکمرانی بین المللی محیط زیست در راستای بند ۸۸ سند «آینده ای که می‌خواهیم»؛

گرچه در پایان، توصیه‌ها با اجماع پذیرفته شد، اما بسیاری از کشورها بیانیه‌های خود را تحت عنوان «توضیح موضع»^{۵۹} پس از تصویب، قرائت نمودند. اکثر کشورهای در حال توسعه به عدم توازن میان اقدام و حمایت در بخش ابزار اجرا انتقاد کردند و خواستار افزایش ابزارهای اجرا با استفاده از تمام منابع موجود بر اساس اصل انصاف گردیدند. باید در نظر داشت که توصیه‌های گروه کاری به منزله پیشنهاد تلقی می‌گردد و تعهدی را متوجه دولت‌ها نمی‌کند.

رئیس جمهور فرانسه سال ۲۰۲۰ را به عنوان هدف بلندپروازانه برای تصویب متن پیمان جهانی محیط زیست تعیین کرده بود که با توجه به نتیجه مذاکرات در گروه کاری موقت، ناکام ماند. بسیاری از کشورها از اولین نشست ماهوی به محدودیت زمان کافی برای تهیه و تدوین توصیه‌های لازم به مجمع عمومی اشاره کردند. آن‌ها اذعان کردند که با توجه به جو کنونی چندجانبه گرایی و ریسک همراه با هر تلاشی برای ایجاد اجماع در خصوص هنجار جدیدی، هر بسته‌ی توصیه‌ای که آماده می‌شود، از آن چه برای بازنگری کامل رژیم حقوق بین الملل محیط زیست مورد نیاز است، ناگزیر کوتاه‌تر خواهد بود.

در تحلیل نشست‌های گروه کاری می‌توان گفت که «ترس» نقش قابل توجهی را ایفا کرده و در نهایت نتیجه فعلی را به ارمغان آورده است. ترس از دست دادن حاکمیت، ترس از پیچیده شدن رژیم موافقت نامه‌های چندجانبه موجود، ترس از فتح باب مذاکره بر سر اصول تثبیت شده و کاربردهای متنوع آن‌ها و به طور قابل توجه برای کشورهای در حال توسعه، ترس از متعهد شدن نسبت به اقداماتی که فاقد ظرفیت‌های لازم برای اجرای آن‌ها هستند. در نتیجه این ترس‌ها، گروه کاری موقت توصیه‌ای ضعیف به مجمع عمومی با مهلت زمانی طولانی تری از آن چه در ابتدا پیش بینی شده بود، بدون اشاره به موافقت نامه‌ای الزام آور، تهیه کرد. در خصوص مهلت پیش بینی شده، به نظر می‌رسد که ضرب الاجل جدید معقول‌تر باشد و امکان مذاکرات عمیق در خصوص راه حل‌های بالقوه را فراهم سازد. سه نشست ماهوی گروه کاری موقت فتح بایی بر طرح سوالات، ابهامات و انتظارات کشورها حول محور حقوق بین الملل محیط زیست بود که در فرایند چندجانبه گرایی و تمهید مقدمات لازم جهت حصول توافق بر سر اصول تاثیرگذار خواهد بود. توصیه‌های گروه کاری موقت نقطه عطف مهمی

در جهت دستیابی به چارچوب همکاری میان دولت‌ها و در هماهنگی با سیستم سازمان ملل به منظور تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و حمایت از اجرای کامل دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار ارزیابی می‌شود. پایبندی گروه کاری موقت به محدوده ی وظایف خود به موجب قطعنامه ۷۲/ ۲۷۷ و انجام وظایف محوله در چارچوب زمانی مورد نظر قابل تحسین ارزیابی می‌شود.

در خصوص مسئله مهم اصول حقوق بین الملل محیط زیست با هدف بهبود اجرای حقوق بین الملل محیط زیست ضمن به رسمیت شناختن نقش مذاکره در خصوص اصول، مسیر روشنی در این سند تبیین نشده است. لذا، بحث اصول به طور کلی کنار گذاشته نشده و هنوز درها برای پذیرش احتمالی یک سند جدید باز است. اهمیت توصیه‌های مبتنی بر اجماع - اگرچه هیچ توافقی برای آغاز یک کنفرانس بین‌دولتی برای تصویب یک سند بین‌المللی به منظور تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست حاصل نشد - این است که اجماع اولین گام در فرآیند زیست که منجر به تعهد برای رسیدگی به شیوه ای جامع و منسجم، به چالش‌های ناشی از تخریب محیط زیست در چارچوب توسعه پایدار، می‌باشد. از آنجایی که مشکلات محیط زیستی مرتبط اغلب ماهیت جهانی دارند، راه حل نیز در اقدام جمعی نهفته است.

در میان ارزیابی‌های علمی اخیر، چشم انداز جهانی محیط زیست ۶ اظهار نموده است: "انتظار نمی‌رود اهداف توسعه پایدار و اهداف مورد توافق بین المللی از جمله تغییرات آب و هوا، از دست دادن تنوع زیستی، مواد مغذی، تخریب زمین و اسیدی شدن اقیانوس‌ها به زودی محقق شود. با این حال، توصیه‌ها عمدتاً به «چه چیزی» نیاز است، می‌پردازند و به اندازه کافی «چگونگی» یا «زمان» بررسی یا پیگیری چنین اقدامات و چالش‌هایی را مورد توجه قرار نمی‌دهند.» (Antonia Tigre, 2020,)

(282)

۶-۲-۲ قطعنامه ۷۳/ ۳۳۳

بعد از پذیرش توصیه‌های اجماعی از سوی گروه کاری در ناپروبی، فرایند مذاکره به نیویورک بازگشت و طی نشست غیررسمی توصیه‌های گروه کاری به رئیس وقت مجمع عمومی تسلیم شد. در

این نشست نیز از ماحصل اجماعی مذاکرات نایروبی تقدیر شد. در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۷۳/۳۳۳ را تصویب نمود.^{۶۱} در این قطعنامه، مجمع عمومی از مذاکرات گروه کاری، گزارش جلسه و توصیه‌های مطرح شده استقبال و همه آن‌ها را تایید نمود. (A/RES/73/333, OP 1) در این سند، مقرر گردید دبیرکل اقدامات لازم را در جهت حمایت از فرایند اجرای توصیه‌ها و تسهیل مشارکت نمایندگان کشورها اتخاذ نماید. مقرر شد که هزینه‌های اجرای قطعنامه حاضر و تسهیل مشارکت نمایندگانی از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و جزایر کوچک در حال توسعه در جلسات آتی مرتبط با اجرای توصیه‌های مندرج در گزارش گروه کاری، از محل بودجه‌های داوطلبانه و هم چنین صندوق داوطلبانه خاصی که به موجب قطعنامه ۷۲/۲۷۷ ایجاد شده بود، تامین گردد. در همین بند دولت‌های عضو، موسسات مالی بین المللی، آژانس‌ها، سازمان‌های بین الدولی، سازمان‌های غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی را دعوت می‌کند تا در صندوق داوطلبانه خاص مورد اشاره مشارکت مالی نمایند. (A/RES/73/333, OP2) قطعنامه بدون درخواست رای گیری پذیرفته شد. بعد از تصویب آن، ایالات متحده آمریکا طی توضیح موضع تاکید نمود که ادبیات مندرج در بخش ابزار اجرا در مقام تعهد مالی بیشتر برای کشورش نیست و هم چنین ارکان حاکم در موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، خودشان سیاست‌های مرتبط را تنظیم میکنند. در واقع این سند فاز جدید از ارجاع توصیه‌ها به مجمع محیط زیست ملل متحد برای بررسی و تمهید اعلامیه سیاسی را آغاز نمود.

بررسی مفاهیم

در این قسمت مفاهیم به کار رفته در عنوان پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست، موافقت نامه‌های چند جانبه محیط زیستی، الزام آوری، حقوق نرم و سخت و آینده پژوهی بررسی می‌گردد. بررسی این مفاهیم ما را در درک عمیق تری از اهداف و هم چنین چالش‌های شکل گیری این سند و هم چنین تحلیل و ارزیابی بهتر فرایند مذاکرات، توافقات و نتیجه آن کمک می‌نماید.

A/RES/73/333, 5 September 2019, Follow-up to the report of the ad hoc open-ended 61
;working group established pursuant to General Assembly resolution 72/277

۱-۳-۲ پیمان جهانی محیط زیست

عنوان پیش نویس پیشنهادی به شرح «پیمان جهانی محیط زیست» تفاوت قابل توجهی با اسناد راجع به حقوق بین الملل محیط زیست اعم از اسناد اولیه حقوق نرم و اسناد حقوق سخت دارد. اصطلاح به کاررفته در عنوان سند، ماهیت حقوقی سند را تعریف نمی کند. هدف اولیه این ابتکار ایجاد یک معاهده قانونی الزام آور فراگیر است که شامل اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست شود. از همان ابتدا قرار بود سند رویکرد حقوق بشری داشته باشد و حق بشر در رابطه با محیط زیست را به رسمیت بشناسد. لذا، مقرر بود ادامه دهنده راه میثاقین ۱۹۶۶ باشد. از این رو، ابتدا این سه واژه را از منظر مفهومی بررسی می کنیم.

۱-۱-۳-۲ پیمان

پیام انتخاب عنوان پیمان برای این سند قابل توجه است. تنظیم کنندگان به دنبال اجتناب از عاقبت اعلامیه استکهلم و ریو و انحصار در حقوق نرم و ویژگی غیرالزام آوری بودند. آن ها به دنبال ارائه یک سند بین المللی الزام آور برای تدوین اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست در پاسخ به انتظار جامعه حقوقی از نظام مند شدن مبانی حقوق بین الملل محیط زیست در یک سند واحد در سطح بین المللی بودند. از این رو، به کارگیری واژه پیمان، تعمدی و در مقام یادآوری اصطلاحات مرتبط هم چون منشور و میثاق است که در گذشته در پاسخ به بحران های مشابه به کاررفته است. در منشور، میثاق و پیمان علاوه بر تعهدات حقوقی، تعهدات اخلاقی هم برای اعضا پیش بینی می شود و این نکته خصیصه بارز این سه گونه سند در حقوق بین الملل است. با توجه به ماهیت بده و بستان معاهدات بین المللی، واژه پیمان درکنار واژه منشور با اذعان به اینکه در جامعه بین المللی روش و شکل خاصی برای قانونگذاری صریح وجود ندارد، به دنبال برجسته سازی اهمیت موضوع خاصی هستند. با توجه به اهمیت سیاسی، دیپلماتیک، اخلاقی و حقوقی عنوان پیمان، می توان به استدلال آمریکا بر مخالفت با نامگذاری «اعلامیه ریو» تحت عنوان «منشور» اشاره نمود: «عنوان منشور انتظارات غیرواقعی را در مورد محتوای حقوقی سند مطرح می سازد.» (منبع الزامی ست)

در مقام بررسی سوابق موجود می‌توان گفت که منشور سازمان ملل متحد که نظم جهانی جدیدی را معرفی نمود و همینطور میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ نمونه‌هایی از اسناد الزام آور بین المللی و منشور جهانی طبیعت و منشور زمین از نمونه‌های برجسته حقوق نرم در عرصه بین المللی هستند. پیش از این، واژه پیمان در اسناد مهم و با اهمیتی هم چون پیمان بوگوتا ۱۹۴۸ به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در منطقه اقیانوس آرام و پیمان کلگ - بریاند ۱۹۲۸ به منظور دست کشیدن از جنگ در عرصه روابط بین الملل موجود هستند. اغلب پیمان‌ها به حوزه روابط بین الملل و جنگ‌های جهانی اول و دوم بر می‌گردد. سابقه ای از پیمان در حقوق بین الملل و به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد در دست نیست. به تازگی در اکتبر ۲۰۲۴ برابر با مهر ماه ۱۴۰۳ سندی در مجمع عمومی تحت عنوان «پیمان آینده» به همراه ضمایمی شامل یک پیمان جهانی دیجیتال و یک اعلامیه در مورد نسل‌های آینده^{۶۲} از سوی دولت‌ها با اجماع پذیرفته شد که در قلمرو حقوق نرم قرار دارد.

برخی بر این باورند که نام گذاری پیمان برای این سند به منظور حفاظت از محیط زیست و حکمرانی محیط زیستی از این منظر قابل قبول می‌نماید که تنظیم کنندگان درصدد درج اصول موجود در سایر اسناد و ترکیب آن با مقوله اخلاق و اعطای مشروعیت بیشتری به سند بودند و در این میان منافع دولت‌ها و جامعه مدنی توأمان تامین گردد و هر دو در قبال مراقبت از سیستم زمین متعهد گردند. شواهدی در متن وجود دارد که حاکی از انتخاب آگاهانه پیمان است. ما در این سند شاهد حضور و مشارکت بازیگران غیردولتی و حتی درج این مطلب در پیش نویس - ماده ۱۴ پیش نویس - هستیم. نکته قابل توجه این است که پیش نویس پیمان توسط جامعه مدنی خارج از سیستم تدوین معاهدات دولت محور تدوین و منتشر شده است. لذا، برای مشارکت جامعه مدنی در تعهدات البته نه به صورت رسمی، بلکه به صورت اخلاقی و توجه به نگرانی آن‌ها فراتر از نگرانی دولت‌ها به تنهایی، اقتضا می‌نمود که عنوان سند متفاوت از اسناد دیگر حقوق بین الملل محیط زیست که در آن‌ها فقط دولت‌ها متعهد اصلی هستند و جوامع مدنی به رسمیت شناخته نشده اند، باشد. (منبع الزامی ست)

با در نظر گرفتن دامنه جغرافیایی یا صلاحیتی حقوق، حقوق بین الملل به یک دیدگاه جهانی یا فراملی تبدیل شده است. در این میان، حقوق بین الملل محیط زیست به دلیل خلاءهایش، پراکندگی و متدولوژی بخشی آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این میان، هدف متعالی توافق بر سر یک سند الزام آور برای مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست، انسجام زیرمجموعه‌های حقوق بین الملل محیط زیست را که منتهی به حفاظت از محیط زیست در سطح کلان خواهد شد، تضمین می‌کند. از آن جایی که سند بنیادینی در حقوق بین الملل محیط زیست وجود ندارد، علاقه به اساسی‌گرایی^{۶۳} به منظور مفهوم سازی مجدد حقوق بین الملل محیط زیست و حکمرانی بین المللی محیط زیست مطرح گردید. در مقوله اساسی‌گرایی، توسعه و اجرا و اثربخشی درج حقوق، رویه‌ها و سیاست‌های محیط زیستی در قوانین اساسی سراسر جهان بررسی می‌گردد. از این رو، می‌توان پیمان جهانی محیط زیست را نیروی محرکه بالقوه برای تبدیل به قانون اساسی جهانی محیط زیست دانست. البته این امر ناشی از نیاز به توافق بر سر هنجار محیط زیستی یا هدف مشترک است. (Canovas, 2020, 42) لذا، به نظر می‌رسد واژه «جهانی» نیز با هدف قرار دادن وابستگی متقابل در برابر پراکندگی با تمرد به کار رفته است.

برخی از نویسندگان معتقدند که با توجه به شکست حکمرانی جهانی محیط زیست در راهبری اقدامات اقلیمی، سازماندهی مجدد هرج و مرج ناشی از کثرت هنجارهای مختلف و اغلب متناقض ضروری است. آن‌ها استدلال نموده اند که در فرض تصویب پیمان جهانی محیط زیست، شاهد خواهیم بود که پیمان جهانی محیط زیست با قوانین اساسی ملی پیوند برقرار خواهد کرد و با تقویت و تضمین جایگاه اصول در قوانین داخلی و همچنین تسهیل اجرای جهانی آن از طریق تعهدات قابل اجرا، «به عنوان عنصر قطعی تحول قانون اساسی در سراسر جهان ظاهر خواهد شد». باید در نظر داشت که تقلیل جایگاه پیمان جهانی محیط زیست به سندی در عرصه حقوق نرم، مانع چنین کارایی خواهد شد. (Ibid., 42)

انتخاب واژه «محیط زیست» به عنوان توصیف‌کننده این پیمان، اگرچه به ظاهر بی‌ضرر می‌رسد، اما از دو جنبه مناقشه برانگیز است. نخست، به عنوان یک مسئله مفهومی و ارزشی در تنظیم مقررات، انتقادات بسیاری به ایده «حفاظت از محیط زیست» وارد می‌شود که به طور سنتی شامل جنبه‌های خاصی مانند حفاظت از حیات وحش، کنترل آلودگی و مدیریت پسماند بوده و اغلب به صورت تصادفی هم این موارد را نادیده می‌گیرند. در کنار تلاش‌های معرفت‌شناختی که ما را به بازاندیشی در مورد مشکلات "محیط زیستی" به شیوه‌های جامع‌تر، متقابل و کل‌نگر ترغیب می‌کند، استدلال نموده اند که باید اصطلاح «محیط زیست» (و بار معنایی همراه آن از "توسعه پایدار") را کنار گذاشت، زیرا این اصطلاح تاریخچه‌ای پرچالش دارد و قادر نیست از نظر معنایی، مفهومی و معرفتی به نیازهای کنونی پاسخ دهد. (kotze and French, 2018, 819) برخی از نویسندگان «حقوق سیستم زمین و حاکمیت حقوق اکولوژی» را پیشنهاد می‌دهند. از نظر آن‌ها، دیدگاه «سیستم زمین» تنها به نگرانی‌های محیطی مربوط نمی‌شود، بلکه به طور گسترده به تمام جنبه‌های سیستم زمین مربوط می‌شود، از جمله جنبه‌های اجتماعی-اکولوژیکی پیچیده زمین که انسان‌ها نیز بخشی از آن هستند. از این رو در عنوان و مفاد آن می‌بایستی رویکرد سیستمی به زمین مشخص باشد. باید در نظر داشت که مفاهیم جدید باید بر شکل، محتوا و هدف حقوق بین الملل محیط زیست و حکمرانی جهانی محیط زیست تاثیر بگذارد. (Ibid, 820) به عنوان مثال، گزارش دبیرکل در خصوص هماهنگی با طبیعت مقرر نموده است که «علم سیستم زمین راه را برای حکمرانی سیستم زمین، قوانین مبتنی بر زمین و اقتصاد مبتنی بر زمین هموار نموده است. هر یک از این تغییرات تکاملی، به صورت جداگانه و با هم، مسیر جدیدی را برای ما به منظور تضمین رفاه سیاره و مردمانش نشان می‌دهد.» (A/69/322, 2014, p3) دوم، از منظر اخلاقی و رویکرد انسان محور در حقوق بین الملل محیط زیست، اصطلاح «محیط زیست» اصطلاحی است که در سایر اسناد محیط زیستی هم چون اعلامیه‌های استکهلم و ریو، محور اصلی قرار داشت. این در حالی است که هر دو سند در گسترش مراقبت به دنیای غیرانسانی ناموفق بودند. ناگفته نماند که دولت‌ها تمایل بیشتری به حمایت از اسنادی با محتوایی دور از بوم محور^{۶۴} دارند. برخی از نویسندگان معتقدند که استفاده از کلماتی مانند «طبیعت»

یا «زمین» که در عنوان «منشور جهانی طبیعت» و «منشور زمین» قرار دارد، حس کاملاً جدی‌تری از تقدس و قرارگیری انسان‌ها به عنوان بخشی از سیستم زمین را به آن‌ها القا می‌کند. چنانچه در عنوان پیش نویس این سند به زمین اشاره می‌شد، طی نمودن مسیر رسیدن به هدف مراقبت از سیستم زمین و حفاظت از یکپارچگی این سیستم هموارتر می‌شد. علاوه بر این، انتظار می‌رود که روندهای سیاسی و دیپلماتیک در هماهنگی با هم جلو بروند تا جایی که مجمع عمومی در اولین قطعنامه در خصوص «هماهنگی با طبیعت»، اذعان به پذیرش چارچوب‌های بوم محور⁶⁵ نموده است. (A/RES/64/196, 2010, p.1) از این رو، پیشنهاد «پیمان جهانی برای زمین» یا «پیمان جهانی برای یکپارچگی سیستم زمین» مطرح گردید که حاکی از رویکرد علمی آگاهانه و در عین حال اخلاقی به منظور حل مشکلات اجتماعی-اکولوژیکی و هم چنین مبتنی بر بوم شناسی است و شامل دغدغه‌های انسانی و غیرانسانی می‌شود. (Kotze and French, 2018, 820) ارزیابی برخی بر این است که پیش نویس پیمان حتی از منظر عنوان نیز باعث ناهماهنگی میان آن چه ارائه می‌شود با آن چه که از منظر سیاسی، علمی و دیپلماتیک مورد نیاز است، می‌گردد. از این منظر هیچ پیشرفت قابل توجهی نسبت به اعلامیه‌های استکهلم و ریو صورت نگرفته است. (Ibid, 821) در مقام توجیه می‌توان گفت، از آن جایی که کل ساختار حقوق بین الملل محیط زیست و حکمرانی محیط زیست بر اساس دو عنصر دولت محوری و انسان محوری با توجه به مفهوم توسعه پایدار هدایت می‌شود، به نظر می‌رسد که به کارگیری واژه محیط زیست برای این سند به منظور دوری از جاه طلبی برای دولت و انسان صورت گرفته است.

به عنوان تحلیل نهایی بر عنوان «پیمان جهانی محیط زیست» گفته شده است، در حالی که تاثیر مخرب فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست به طور گسترده تایید شده است و اقدام در راستای

65 منظور از بوم محوری، ترکیبی از «اکو» به معنای محیط زیست و سیستم‌های اکولوژیکی و «سنتریک» به معنای محور می‌باشد که در این مفهوم ارزش ذاتی را به تمام موجودات زنده و محیط‌های طبیعی نسبت می‌دهد و به جای اولویت دادن به منافع بشر، تاکید بر اهمیت و ارزش خود طبیعت می‌گذارد. از این رو، ارزش ذاتی طبیعت، پیوندهای اکولوژیکی، ملاحظات اخلاقی، رویه‌های پایدار و انتقاد از انسان محوری از ویژگی‌های کلیدی بوم محوری است. در این دیدگاه، از یک چشم انداز انسان محور به دیدگاهی که در آن انسان‌ها بخشی از یک جامعه اکولوژیکی بزرگ‌تر هستند، می‌رسد و اذعان می‌کند که سلامت زمین به طور مستقیم با رفاه تمام ساکنان آن در ارتباط مستقیم است.

حفاظت از محیط زیست همواره مورد ترغیب و تشویق قرار دارد، به نظر می‌رسد که پیش نویس فعلی پیمان جهانی محیط زیست بنیان محکمی برای استقرار رژیم حقوقی جدید با هدف تغییر پارادایم‌های مورد نیاز را ایجاد نمی‌کند. صرف به کارگیری کلمه جهانی در عنوان پیمان جهانی محیط زیست باعث پایه گذاری اساسی‌گرایی محیط زیست جهانی با استفاده از هنجارهای متعالی مندرج در آن نمی‌گردد. در حالی که پیمان ممکن است مبین حق بشر به داشتن محیط زیست سالم باشد، اما هم چنان نشانگر آسیب پذیری‌ها و بی عدالتی‌ها در ساختار نهادی اقتصادی - اجتماعی می‌باشد. در حالی که پیمان جهانی محیط زیست برای محیط زیست است، اما عاری از اخلاق طبیعت محوری و مراقبت‌های اجتماعی و اکولوژیکی است. بنابراین هیچ چیز به‌طور چشمگیری متفاوت از آنچه در حال حاضر وجود دارد را نشان نمی‌دهد. لذا، پتانسیل آن به عنوان یک قانون اساسی محیط زیست جهانی به‌طور قطع منتفی است. (Canovas, 2020, 45)

۲-۳-۲ موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی

موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، معاهدات یا توافق نامه هایی هستند که میان چندین دولت مذاکره و شکل گرفته اند و به یک موضوع یا چالش خاص محیط زیستی می‌پردازند و از این رو بخشی^{۶۶} محسوب می‌شوند. این‌ها اسنادی الزام آورند که برای دولت‌ها تعهد حقوقی ایجاد می‌کنند. موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی تحت الشمول حقوق بین الملل معاهدات از منظر شکل گیری، تفسیر، فسخ و... قرار دارند. تعریف کلی از معاهده همان است که در ماده (۱) ۲ کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ بدین شرح مقرر شده است: «معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»

اصطلاحات مختلفی برای نام گذاری آن‌ها به کار می‌رود: توافق نامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پروتکل، معاهده، چارچوب، پیمان و... در حقوق بین الملل محیط زیست، از واژه کنوانسیون بیشتر

استفاده می‌شود، مثل کنوانسیون تالاب‌ها، تنوع زیستی، بیابانزدایی، جیوه، تغییر اقلیم و... یکی از محورهای اساسی توافق کشورها در مذاکرات شکل‌گیری اسناد، همانا توافق بر سر عنوان و قصدشان بر نامگذاری سند می‌باشد. قابل توجه است که اصطلاحات استفاده شده برای تعیین وضعیت حقوقی بین‌المللی یک سند تعیین‌کننده نیست. برای اینکه یک توافق نامه از نظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور باشد، باید قصد روشنی از سوی کشورهایی که سند را مذاکره و تدوین می‌کنند، وجود داشته باشد تا به آن از نظر حقوقی ملزم شوند. تمایل به التزام حقوقی معمولاً به این صورت نشان داده می‌شود که یک سند بین‌المللی شامل مقرراتی در خصوص امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق باشد. علاوه بر این اسناد الزام‌آور شامل مقرراتی در خصوص لازم‌الاجرا شدن و تودیع اسناد تصویب هستند. (UNEP handbook, 2024, p.33) اغلب موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی ساختار و عناصر بالقوه مشابهی دارند، آن چه مهم می‌نماید اهداف، تعهدات اصلی و اقدامات کنترلی^{۶۷} می‌باشد که خاص هر موضوعی خواهد بود. منظور از اقدامات کنترلی، مفادی از معاهده است که به طور خاص قصد پیشگیری، به حداقل رساندن یا جبران مشکلی را دارد که منجر به تدوین و تصویب آن معاهده گردیده است. گزینه‌های احتمالی برای شکل‌گیری موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی به شرح زیر می‌باشند:

۱. کنوانسیون چندجانبه و خاص^{۶۸}، کنوانسیون الزام‌آور با شمول طیف وسیعی از موضوعات مرتبط، با ماهیت تنظیم‌گری، تنظیم قواعد خاص و ایجاد تعهد مشخص و الزامی، دارای سازوکار گزارش دهی و تبادل اطلاعات، مکانیزم نظارتی، سازوکار حل و فصل اختلاف است. تعهدات اصلی و برخی اقدامات کنترلی در بدنه کنوانسیون ظاهر می‌شوند و ممکن است با اقدامات کنترلی اضافی، مانند اطلاعات فنی و جزئیات اساسی موجود در یک یا چند ضمیمه، تکمیل یا تشریح شوند که بخشی جدایی‌ناپذیر از سند محسوب می‌شوند. کنوانسیون از جمله ضمایم آن به عنوان یک سند واحد حقوقی لحاظ می‌گردد. ضمایم ممکن است بعد از تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون بازبینی گردد

و ضامائم جدیدی نیز بعداً پذیرفته شود. به عنوان مثال می‌توان به «کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده‌های آلی پایدار»^{۶۹} و «کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه»^{۷۰} اشاره نمود. (Ibid,p.34)

۲. کنوانسیون چارچوبی^{۷۱}، سند چندجانبه الزام آور با ماهیت سازنده، در مقام ایجاد سیستم کلی در خصوص حکمرانی بین المللی، بیانگر اصول اساسی همکاری‌های بین المللی در آینده از جمله اهداف، اصول کلیدی همکاری و ساختار حاکمیت همان چارچوب همکاری می‌باشد. پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون چارچوبی دارای ماهیت نظارتی و تعهدات جزئی تری هستند که از جنس کنوانسیون‌های خاص می‌باشند. امکان مذاکره هم زمان پروتکل‌ها با کنوانسیون چارچوبی و مذاکره متاخر آن‌ها وجود دارد. در این نوع سند، برخی یا همه اقدامات کنترلی در یک یا چندین سند مجزا در قالب پروتکل ظاهر می‌شود. کنوانسیون چارچوبی و پروتکل هایش از منظر حقوقی اسنادی جدا از هم تلقی می‌شوند که معمولاً نیز در کنفرانس‌های جداگانه پذیرفته می‌شوند. هر یک از این اسناد از نظر حقوقی اسناد جدا و مستقلی هستند. در این نوع سند، اعضای کنوانسیون چارچوبی الزامی به تصویب و الحاق و پذیرش پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون چارچوبی را ندارند. گاهی نیز ممکن است عنوان «کنوانسیون چارچوبی» در اسم کامل سند درج نشده باشد اما با تحلیل محتوای تعهدات و اقدامات کنترلی می‌توان به نوع آن پی برد. ویژگی قابل توجه کنوانسیون چارچوبی رویکرد تدریجی و گام به گام آن است. موفقیت کنوانسیون چارچوبی بسته به تداوم تمایل اعضای کنوانسیون اصلی به پذیرش پروتکل‌های متعاقب آن است. به عنوان مثال می‌توان به «کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل در خصوص تغییر اقلیم و پروتکل کیوتو و موافقت نامه پاریس ۲۰۱۵»^{۷۲} و هم چنین «کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه اوزن و پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه اوزن و اصلاحیه‌های آن»^{۷۳} اشاره نمود. (UNEP/PP/INC.1/4, P1-8)

the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 69

the Minamata Convention on Mercury 70

framework convention 71

,The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 72

The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and The Montreal Protocol 73
on Substances that Deplete the Ozone Layer

۳. چارچوب برای همکاری بین المللی^{۷۴}، چنین سندی در مقام تدوین دستورکار چندجانبه غیرالزام آور برای اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف به منظور بهبود هنجارها و ظرفیت ها، ایجاد اصول و مدالیته‌های همکاری بین المللی و هم چنین فقدان تعهدات حقوقی می‌باشد. مثال آن را می‌توان «چارچوب سندای برای کاهش ریسک بلایا در بازه زمانی ۲۰۱۵ لغایت ۲۰۳۰»^{۷۵} معرفی کرد. (منبع الزامی است)

۳-۲-۳ الزام آوری

تعهدات مندرج در یک موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی خاص فقط برای کشورهایی که طرف موافقت نامه مورد نظر هستند، الزام آور است. هنگامی که یک کشور عضو موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی شد، به طور رسمی در قبال جامعه بین المللی و دیگر کشورها به تعهدات مندرج در سند، متعهد می‌گردد و انتظار می‌رود که قوانین و سیاست‌های ملی خود را به گونه ای توسعه دهد که به آن اجازه دهد تعهدات خودش را به موجب آن موافقت نامه با حسن نیت اجرا و مطابقت دهد. ویژگی الزام آوری موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، نهادینه سازی تعهدات کشورها نسبت به حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را تسهیل می‌کند. این تعهدات نه تنها به مسئولیت پذیری کشورها کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز همکاری‌های بین المللی مؤثر در مقابل چالش‌های جهانی محیط زیست می‌شود. همانطور که پیشتر عنوان شد، برای شکل گیری یک توافق به موجب حقوق بین الملل و به شکل الزام آور، دولت‌ها باید به صورت صریح اراده و قصد خود را اعلام نمایند. در مواردی که دولت‌ها به دنبال تعهدات الزام آوری باشند، مقرره‌های مندرج در متن باید با استفاده از اصطلاحات اجباری مانند shall و must نگارش گردد. (UNEP handbook, 2024, p.34)

۴-۳-۲ حقوق نرم و سخت

در حقوق بین الملل محیط زیست و به طور کلی حقوق بین الملل، اصطلاحات حقوق سخت^{۷۶} و حقوق نرم^{۷۷} به کار می‌رود. حقوق سخت، به تعهداتی اطلاق می‌شود که به موجب حقوق بین الملل الزام آور هستند. لذا، برای توصیف ماهیت الزام آوری موافقت نامه‌ها یا مقرره‌های مختلف به کار می‌رود. این تعهدات در معاهدات، موافقت نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین المللی درج می‌شوند. به عنوان یک قاعده کلی، مقرره‌های معاهده بر تمام اعضای آن سند الزام آور است، مگر اینکه یکی از طرف‌ها نسبت به آن حق شرط اعمال کرده باشد. خاطر نشان می‌گردد، اکثر موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی اعمال حق شرط را ممنوع نموده‌اند. ماده (۱) ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نقش مهمی در تعیین منابع الزام آور حقوق بین الملل از طریق تعریف فهرست منابع حقوق بین الملل که دیوان هنگام حل و فصل پرونده‌های ارجاعی باید در نظر بگیرد، ایفا می‌کند. این فهرست شامل ۳ منبع اصلی معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوق است. البته این فهرست جامع نیست. حسب رویه دیوان بین المللی دادگستری، برخی اعلامیه‌های یک جانبه دولت‌ها نیز از منابع الزام آور حقوق بین الملل به حساب می‌آیند. با این اوصاف، توجه به این نکته مهم است که در حالی که موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی جزء اسناد حقوق سخت هستند، اما می‌توانند هنجارهای نرم با ترکیبی از تعهدات و رویکردهای داوطلبانه را شامل شوند. این امر باعث انعطاف پذیری بیشتر سند در قبال اعضا می‌گردد. این موضوع نیز خود به دلیل تشقت آراء مذاکره کنندگان بر سر درج تعهدی خاص و به طور هم زمان تلاش برای دستیابی به اجماع به وقوع می‌پیوندد.

در خصوص اجرای موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی در قالب حقوق سخت، مکانیسم‌های اجرای آن‌ها عموماً ماهیت تسهیلگرانه دارد، نه اجباری و تنبیهی. این رویکرد نرم در قبال اجرای موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی به منظور تشویق مشارکت گسترده‌تر و اقدام

جمعی، به ویژه در خصوص کنوانسیون‌های چارچوبی، به کار می‌رود؛ چرا که هدف اساسی این اسناد فراهم سازی بستر فراگیری برای گفتگو و تصمیم گیری است. (UNEP handbook,2024,p.36)

در این میان، حقوق نرم را می‌توان به عنوان دسته ای از هنجارها، اصول، موافقت نامه‌ها و رویه‌های بین المللی توصیف کرد که فاقد ماهیت الزام آوری هستند. اسنادی که معمولاً به عنوان حقوق نرم لحاظ می‌شوند شامل اغلب قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی، اعلامیه کنفرانس‌های بین المللی، رفتارنامه‌های داوطلبانه و هم چنین تصمیم‌های ارکان حاکم در کنفرانس اعضای موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی می‌باشند. در حالی که حقوق نرم تعهدات الزام آوری برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کند، اما هم چنان می‌تواند تاثیرات هنجاری و عملی در حقوق بین الملل داشته باشد. دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خود نشان داده است که اسناد حقوق نرم می‌توانند آثار حقوقی داشته باشند. برای مثال ممکن است در تفسیر معاهده به روشن شدن قصد اعضا کمک نماید. اسناد حقوق نرم هم چنین می‌توانند شاهی بر وجود حقوق بین الملل عرفی از نظر رویه دولت و باور حقوقی باشند. (Ibid,p.37-38)

در مقام تحلیل ماهیت حقوق نرم و تاثیر حقوق نرم می‌توان گفت این موضوع، موضوعی پیچیده و در حال تحول در حقوق بین الملل و هم چنان موضوع بحث محققان حقوق بین الملل است. در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق نرم نقش مهمی در توسعه آن داشته است. به عنوان مثال، اسناد غیرالزام آوری نظیر اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو تاثیر عمیقی بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست داشته اند. آن‌ها شامل هنجارهایی هستند که متعاقباً به هنجارهای حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده اند. از این رو، اسناد و هنجارهای حقوق نرم می‌توانند در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست بسیار تاثیرگذار باشند. آن‌ها می‌توانند به عنوان کاتالیزوری برای توسعه هنجارهای الزام آور عمل کنند. چراکه دستیابی به توافق بر سر یک سند حقوق نرم برای کشورها آسان‌تر از حقوق سخت است. حقوق نرم بستری را برای کشورها فراهم می‌کند تا در مورد اهداف و اصول مشترک مرتبط با حفاظت از محیط زیست و پایداری به توافق برسند. اسناد حقوق نرم می‌توانند روند ایجاد اجماع بین کشورها را تسهیل کنند و به رفع خلاءهای موجود در مذاکرات و ایجاد درک مشترکی از چالش‌های محیط زیستی کمک کند. بنابراین، حقوق نرم می‌تواند به عنوان نقطه شروعی

برای مذاکرات رسمی حقوق سخت عمل نماید. به همین دلیل نیز اغلب اسناد حقوق نرم با دقت خاصی مذاکره می‌شوند.

۵-۳-۲ آینده پژوهی

آینده پژوهی^{۷۸} مجموعه تلاش‌هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و روندها به پیش بینی آینده‌های بالقوه و برنامه ریزی برای آن‌ها می‌پردازد. کلمه جمع «آینده‌ها» در این اصطلاح به این دلیل استفاده شده است که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از متدلوژی‌ها و به جای تصور «فقط یک آینده»، به گمانه‌زنی‌های سیستماتیک در مورد «چندین آینده متصور» مبادرت می‌شود. آینده پژوهی پیش‌بینی علمی آینده یا هنر شکل دادن به آینده و شکل بخشیدن به قدرت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌باشد. آینده پژوهی بدون مطالعه وضعیت موجود و پی بردن به ایرادات و کمبودها و نواقص آن وضعیت و نقد آن ممکن نیست. تا حدود زیادی آینده متأثر از افعال و اعمال انسان امروز است. در آینده پژوهی پژوهشگر به مطالعه نظام مند آینده‌های ممکن، محتمل و مرجح (مطلوب) و دیدگاه‌ها و جهان‌بینی‌ها و اسطوره‌های بنیادین هر آینده می‌پردازد. انواع آینده از منظر آینده پژوهی عبارتند از:

آینده‌های ممکن^{۷۹}: تمام آینده‌هایی که می‌تواند محقق شود و درک تمامی آن‌ها متناقض با علم و دانش فعلی بشر است. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن کلیه رویدادها اعم از بد، خوب، محتمل و یا ضعیف الامکان که می‌تواند در آینده اتفاق بیفتد؛

آینده‌های باورکردنی^{۸۰}، با باورهای انسان سازگارند و منطبق با اصول و دانش امروزی ما هستند؛
آینده‌های محتمل^{۸۱} روند محور هستند. بنابراین احتمال وقوع آن‌ها همواره وجود دارد. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن رویدادهایی که بیشترین احتمال را برای وقوع در آینده دارند. این رویدادها میتوانند به صورت بسط روندهای گذشته در آینده به طرق مختلف در نظر گرفته شوند؛

آینده های مطلوب^{۸۲} آن دسته از آینده هایی هستند که برای ما مطلوبند و بر خلاف سه نوع دیگر که دانش شناختی اند^{۸۳}، این ها برانگیزاننده، ارزشی و ذهن گرا^{۸۴} هستند و ماهیت عینی گرا^{۸۵} ندارند؛ (حیدری، ۱۳۹۳، ۸۶)

هدف اصلی در یک بررسی آینده نگر، تبدیل آینده مطلوب به آینده محتمل است که این مهم با تجسم شفاف از آن چه می‌خواهیم خلق کنیم و سپس تخصیص منابع، انرژی، زمان و... در جهت خلق آن میسر خواهد شد. هدف دیگر بررسی آینده نگر، توجه کردن به حالت‌های ممکن برای آینده است که ممکن است محتمل نباشند. این امر هوشیاری بالایی را می‌طلبد. (طباطبایی یزدی و محمودی، ۱۳۸۵، ۲۱) «الگوی رایج آینده پژوهی در مطالعات اجتماعی و از جمله حقوق بین الملل و روابط بین الملل، مطالعه روندها و رویدادهای گذشته و حال و سپس گسترش روندها و رویدادهای موثر در گذشته و حال به آینده ای نزدیک است، چیزی که از آن با عنوان الگوی امتداد حال^{۸۶} یاد می‌شود. امتداد حال، زمان حال را به آینده گسترش می‌دهد. الگوی امتداد حال شیوه ای کاربردی در ترسیم آینده‌های محتمل است و از آن جا که به جای یک پیش بینی محتوم، به ترسیم چند آینده محتمل از میان انبوه آینده‌های ممکن می‌پردازد، تکامل یافته‌تر است. در این الگو، ابتدا با رویکردی استقرائی - جزء به کل - از طیف گسترده آینده‌های ممکن به چند آینده محدود اما محتمل می‌رسند و سپس امکان سناریوسازی از آینده‌های محتمل را فراهم می‌کند.» (موسوی نیا، ۱۳۹۸، ۱۶۶)

در عالم حقوق، اصولاً قواعد حقوقی براساس وضع موجود که حاصل وضع گذشته و حال است، تدوین می‌شوند و ناظر به آینده هستند. یعنی گذشته چراغ راه آینده می‌شود. به بیان دیگر، وضع قاعده در حال بر اساس شرایط موجود و اجرای آن در آینده است. قواعد حقوقی باید آینده نگر و رو به سوی آینده داشته باشند. در عرصه حقوق بین الملل، هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع و یقین آینده آن را پیش بینی کند، آن هم در دوره ای که استفاده از این شاخه از حقوق برای درک روابط بین

الملل روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و در نتیجه، ضریب خطای پیش‌بینی‌ها بالاتر خواهد بود. البته این پیچیدگی‌ها که نتیجه دیدگاه‌های متغیر است، نباید مانع از توجه به تحولات شگرفی شود که حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر تجربه کرده است. قطعاً بررسی و تحلیل چالش‌ها و تغییرات اجتماعی یکی از روش‌های راهبردی توسعه حقوق بین‌الملل است، چرا که حقوق بین‌الملل و ساختار اجتماعی بنیادین آن، به شدت در هم تنیده شده‌اند. حقوق بین‌الملل بارها ثابت کرده است که برای تطبیق با تغییرات، انعطاف کافی دارد. حقوق بین‌الملل تمایل دارد تا خود را با پیشرفت‌ها و تحولات اجتماعی و هنجاری وفق دهد. یکی از نتایج پیچیدگی حقوق بین‌الملل و چالش برانگیز شدن بیشتر آن که نیاز به آینده پژوهی دارد، حرکت این رشته به سمت تخصص‌گرایی بیشتر است. از سوی دیگر پراکندگی مجامع بین‌المللی ضربه بزرگی را بر یکپارچگی نظم حقوقی بین‌المللی وارد کرده است، آن هم در نظامی که در آن هیچ نوع سلسله‌مراتب حقوقی وجود ندارد. تخصص‌گرایی رو به تزاید همراه با پراکندگی و توسعه روز افزون مجامع بین‌المللی، جامعه بین‌المللی را دچار سردرگمی و نگرانی‌هایی را برای حقوقدانان بین‌المللی ایجاد کرده است. فقدان اقتدار مرکزی در حقوق بین‌الملل چالش دیگری است که نیاز به آینده پژوهی دارد، چرا که در یک نظام هنجاری کاملاً پیچیده، بدون یک اقتدار مرکزی مسائلی نظیر عدم هماهنگی و تعارض بین اجزای آن نظام پیش خواهد آمد و راه حل آن‌ها لزوماً و همیشه یکسان نخواهد بود. برخی از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل بر جنبه‌های متنوع ظهور یک نظم اساسی در حقوق بین‌الملل بر مبنای نظریه اساسی سازی^{۸۷} تأکید کرده‌اند و واضح‌ترین نمونه موجود را در این مسیر، تلقی منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی بین‌المللی می‌دانند که به صورت برجسته‌ای تنها سند بین‌المللی است که به مدل یک قانون اساسی شباهت دارد. (ضیائی بیگدلی، ۱۴۰۲، ۵-۱) در خصوص عنوان رساله حاضر نیز، از یک سو، بسیاری از طرفداران شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست به دنبال معرفی آن به عنوان قانون اساسی حقوق بین‌الملل محیط زیست هستند که در فصل مربوطه به آن می‌پردازم. از سوی دیگر، در فصل چهارم، اثرات احتمالی شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست را بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیست با رویکرد آینده پژوهی تجزیه و تحلیل خواهد شد. اهمیت رویکرد آینده پژوهی در این رساله زمانی

مشهودتر است که می‌بینیم که محیط زیست یکی از شاخه‌های اصلی و مورد توجه برای مطالعات آینده ذیل عنوان ارزیابی اثرات محیطی^{۸۸} است. در این روش به بررسی نوع و چگونگی تاثیر پیشرفت‌های انجام شده در زمینه‌های مختلف روی محیط زیست می‌پردازد. هدف در این گرایش، کاهش حداکثری میزان خسارات و آسیب‌های وارده به محیط زیست است.

نتیجه گیری فصل دوم

در مقام تحلیل آن چه تاکنون گذشت می‌توان گفت، طرح این ابتکار و طی این فرایند نشان دهنده مرحله جدیدی در تحول حقوق بین الملل محیط زیست در زمان سالگرد اسناد مهم حقوق بین الملل محیط زیست به حساب می‌آید. از سال ۱۹۷۲، پنج "مگا کنفرانس"^{۸۹} برای مذاکره پیرامون وضعیت فعلی محیط زیست سازماندهی شد. مگا کنفرانس‌های محیط زیستی به خط سیر کلی توسعه انسانی و ارتباط آن با محیط زیست به عنوان یک کل می‌پردازد و مروری کلی بر مسائل پیچیده محیط زیست و توسعه در بازه زمانی طولانی تری دارد. سال‌های بسیاری برای تمهید مقدمات و مذاکرات مقدماتی آن‌ها، جلب مشارکت سران کشورها و هزاران فرد و گروه و همچنین جلب توجه رسانه‌های جهان تلاش شده است. هدف هر مگا کنفرانس بحث در مورد میزان پیشرفت از آن زمان و برنامه ریزی اقدامات بیشتر برای آینده است. ویژگی‌های کلیدی و کارکردهای اصلی کنفرانس‌های بزرگ محیط زیستی همانا مشارکت جهانی، ارائه رهبری جهانی، تسهیل تفکر مشترک، تایید اصول مشترک، تمرکز بر مسائل اساسی، تنظیم دستورکار و برنامه‌های جهانی، مشارکت متخصصان، مذاکره و توافق، ایجاد ظرفیت نهادی و تقویت ظرفیتهای موجود، اطلاع رسانی و در آخر مشروعیت بخشیدن به حکمرانی جهانی از طریق فراگیری می‌باشد. (Antonia Tigre, 2020, 342) کنفرانس‌های بزرگ محیط زیستی بسترهای حیاتی برای شکل‌دادن به سیاست‌های بین‌المللی محیط زیست و ترویج همکاری جهانی هستند. این کنفرانس‌ها نه تنها بر نیاز به اقدام فوری در برابر چالش‌های عمده مانند تغییرات آب و هوایی تأکید می‌کنند، بلکه بر ارتباط بین سیستم‌های اکولوژیکی و جوامع انسانی نیز تأکید دارند. با افزایش پیچیدگی چالش‌های محیط زیستی، نقش این‌گونه کنفرانس‌ها در هدایت

اقدامات جمعی به سمت پایداری و حفظ محیط زیست حیاتی می‌شود. علاوه بر این، ذی نفعان غیردولتی بر این باورند که برگزاری نشست‌ها در یادبود سالگردها حاکی از خواستن نسل جدیدی از اصول، حقوق و وظایف اساسی مرتبط با حفاظت از محیط زیست می‌باشد. در میانه دهه دوم قرن بیست و یکم این باور حاکم بود که فرصتی برای سازماندهی "مگا کنفرانس" دیگری برای ارزیابی وضعیت محیط زیست و تجدید تعهدات سیاسی وجود دارد و کشورها باید از این فرصت استفاده کنند و بر روی نتایج مشخص برای تقویت رژیم بین‌المللی محیط زیستی به توافق برسند، نه اینکه یک نشست جدید را به «تأثیر سیاسی» تقلیل دهند که تنها در مواجهه با چالش محیط زیستی بی‌سابقه، انکار را حفظ کند.

۷-۲ سیر مکاتب فلسفی حاکم بر حقوق بین‌الملل محیط زیست و عصر انترپوسن

برای فهم چرایی شکل‌گیری ایده «پیمان جهانی محیط زیست» به‌مثابه سند اصول عام، نخست باید بستر فلسفی حقوق بین‌الملل محیط زیست را بازخواند. این حوزه از دل گذار تدریجی اندیشه حقوقی از «انسان‌مداری» (anthropocentric) بهره‌بردارانه به‌سوی «بوم‌مداری» (ecocentric) و سپس «حق محوری زیست‌محیطی» سر برآورده است؛ گذاری که تیگره در رساله دکتری خود آن را شالوده به‌رسمیت‌شناختن «حق بر محیط‌زیست سالم» می‌داند.^{۹۰}

در دوره نخست (پیش از استکهلم ۱۹۷۲)، طبیعت عمدتاً ابژه حاکمیت و مالکیت دولت‌ها تلقی می‌شد و حقوق بین‌الملل تنها هنگام «آسیب فرامرزی» واکنش نشان می‌داد؛ همین خصلت واکنشی، ریشه تاریخی پراکندگی امروزین است. اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) با اصل ۲۱ خود، نقطه عطف گذار از این پارادایم به پارادایم «مسئولیت زیست‌محیطی مشترک» بود.

در دوره دوم (ریو ۱۹۹۲ به بعد)، مفاهیم «توسعه پایدار»، «مسئولیت مشترک اما متمایز»، «احتیاط» و «پیشگیری» به‌مثابه اصول راهنما تثبیت شدند؛ اما این اصول عمدتاً در قالب حقوق نرم

Tigre, M. A., The Evolution of International Environmental Law Amidst Political Gridlock: 90 Environmental Rights as a Common Ground, SJD dissertation, Elisabeth Haub School of Law at Pace University, 2022, pp. 15–30

(اعلامیه‌ها و برنامه‌های اقدام) باقی ماندند و همین امر، پرسش «گذار هنجاری از حقوق نرم به سند سخت» را — که به گفته استاد راهنما ایده اصلی طراحان پیمان است — پیش کشید.^{۹۱}

دوره سوم، عصر «انتروپوسن» (Anthropocene) است: دورانی زمین‌شناختی که در آن اثر انسان به نیرویی سیاره‌ای بدل شده و از مرزهای زیستی سیاره (planetary boundaries) عبور کرده است. کیم و بوسلمن استدلال می‌کنند که در این عصر، نظام پراکنده MEAها باید به یک «نظام هدف‌مند و غایت‌محور» بازتنظیم شود؛ و داموآ و همکاران نشان می‌دهند که تکرر صرف معاهدات، بدون انسجام و اجرا، به بهبود وضعیت سیاره نینجامیده است.^{۹۲}

[در دست نگارش — بسط تا حدود ۲۰ صفحه] این بخش با تکیه بر منابع Tigre 2022، Kim & Bosselmann 2013، و Damoah 2026، سیر کامل مکاتب (حقوق طبیعی زیست‌محیطی، فایده‌گرایی منابع، بوم‌مداری، عدالت زیست‌محیطی، و رویکرد حق‌محور) و پیوند هریک با معماری پیشنهادی پیمان را تبیین خواهد کرد.

۸-۲ خصلت واکنشی، بخشی، پراکنده، تدریجی و اجماعی حقوق بین‌الملل محیط زیست

حقوق بین‌الملل محیط زیست پنج خصلت ساختاری دارد که هر راهکار اصلاحی — از جمله پیمان — ناگزیر باید با آن‌ها سازگار باشد؛ نادیده‌گرفتن این خصایص، خود یکی از دلایل ناکامی ابتکارهای بلندپروازانه بوده است.

نخست، خصلت واکنشی (reactive): قواعد عمدتاً پس از بروز بحران یا فاجعه (نظیر نشت نفت، تخریب لایه ازن، یا زوال تنوع زیستی) و در واکنش به آن وضع شده‌اند، نه بر پایه یک طرح پیشگیرانه و نظام‌مند.

91 برای گذار اصول از حقوق نرم به سخت به‌مثابه هدف طراحان پیمان: Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations, C-EENRG, University of Cambridge, 2019

Kim, R. E. & Bosselmann, K., 'International Environmental Law in the Anthropocene: 92 Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements', Transnational Environmental Law, 2(2), 2013, pp. 285–309; Damoah, B. et al., 'Stalemate in the Anthropocene', Preprints, 2026 (پیش‌چاپ داوری‌نشده).

دوم، خصلت بخشی (sectoral): هر معاهده به یک «بخش» (اقلیم، تنوع زیستی، مواد شیمیایی، دریاها) می‌پردازد و نهادها و دبیرخانه‌های جداگانه‌ای دارد؛ همین امر به آنچه کمیسیون حقوق بین‌الملل «نظام‌های خودبسنده (self-contained regimes)» می‌نامد، انجامیده است.^{۹۳}

سوم، خصلت پراکنده (fragmented): کثرت رژیم‌های بخشی کم‌ارتباط، خطر تعارض هنجاری و همپوشانی تعهدات را پدید می‌آورد — موضوعی که در بخش بعد و در فصل چهارم با تکیه بر سند پراکندگی ۲۰۰۶ تحلیل می‌شود.

چهارم و پنجم، خصلت تدریجی (incremental) و اجماعی (consensus-based): توسعه این حقوق گام‌به‌گام و از رهگذر اجماع دولت‌ها پیش می‌رود. چاباسون و اژه نشان می‌دهند که همین سازوکار اجماع‌محور سازمان ملل بود که در نایروبی (۲۰۱۹) به اقلیت مخالف امکان داد تا ایدۀ سند الزام‌آور را متوقف کند.^{۹۴}

۹-۲ کار کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پراکندگی و دلالت آن برای این رساله

کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، گزارشی گروه مطالعاتی خود با عنوان «پراکندگی حقوق بین‌الملل: دشواری‌های ناشی از تنوع‌یابی و گسترش حقوق بین‌الملل» را به تصویب رساند. این سند، مرجع رسمی تعریف پراکندگی و ابزارهای مدیریت آن است و ستون نظری فصل چهارم این رساله را می‌سازد.^{۹۵}

کمیسیون میان دو بُعد پراکندگی تمایز می‌گذارد: بُعد نهادی (تعارض صلاحیت نهادها و مراجع) که آن را کنار می‌نهد، و بُعد ماهوی (تجزیه حقوق به «جعبه‌های» تخصصی مدعی استقلال) که

93 ILC, Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law, 2006 (A/61/10, para. 251), conclusions (11)–(16). «نظام‌های خودبسنده».

94 Chabason, L. & Hege, E., 'Failure of the Global Pact for the Environment: a missed opportunity or a bullet dodged?', IDDRI, 28 May 2019.

95 ILC, Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, adopted at the 58th session, 2006, reproduced in Yearbook of the ILC, 2006, vol. II, Part Two; and the analytical study A/CN.4/L.682 (Koskeniemi).

موضوع اصلی کار است. حقوق بین‌الملل محیط زیست خود در گزارش به‌عنوان نمونه‌ای از یک «رژیم خاص» یاد شده است.

مهم‌تر آنکه کمیسیون، پراکندگی را «اجتناب‌ناپذیر» اما «قابل مدیریت» می‌داند و سه ابزار حقوقی را برای مدیریت آن برمی‌شمارد که مستقیماً جایگزین واژه‌های نامأنوس پیشین در این رساله می‌شوند: (۱) اصل هماهنگ‌سازی (harmonization)؛ (۲) قاعده خاص مقدم (lex specialis)؛ و (۳) یکپارچگی نظام‌مند (systemic integration) بر پایه ماده ۳۱(ج) کنوانسیون وین ۱۹۶۹.^{۹۶}

دلالت این چارچوب برای رساله روشن است: کارکرد حقوقی یک «سند اصول عام» مانند پیمان را باید نه به‌مثابه ادغام نهادی معاهدات، بلکه به‌مثابه تقویت «یکپارچگی نظام‌مند» — یعنی فراهم‌آوردن مجموعه‌ای از اصول عمومی مشترک که در تفسیر و اجرای همه MEAها لحاظ شوند — فهمید. این بازخوانی، همان چیزی است که در فصل چهارم بسط می‌یابد.

۱-۷-۲ رویکرد انسان‌محور و بازتاب حقوقی آن

در رویکرد انسان‌محور، انسان در مرکز نظام ارزشی می‌نشیند و طبیعت عمدتاً از منظر منفعت انسانی ارزش‌گذاری می‌شود؛ حفاظت از محیط زیست تا حد زیادی با حفاظت از رفاه، سلامت و حیات انسان توجیه می‌گردد و در نتیجه، منافع اقتصادی و توسعه‌ای می‌توانند در تعارض با حفاظت قرار گیرند. پرسش حقوقی راهبردی این است که این رویکرد چه ردی بر ساختار تعهدات دولت‌ها می‌گذارد.

بازتاب حقوقی این نگرش را می‌توان در صورت‌بندی اصولی چون «توسعه پایدار» و «بهره‌برداری خردمندانه» بازشناخت؛ اصولی که حفاظت را نه به‌مثابه غایت فی‌نفسه، بلکه در نسبت با نیازهای انسانی تعریف می‌کنند. پیامد آن، تعهداتی عمدتاً «رفتاری» و مشروط به توان اقتصادی است، نه تعهدات نتیجه‌محور سخت‌گیرانه.

96 همان، نتیجه‌گیری‌های (۴) اصل هماهنگی، (۵)-(۱۰) قاعده خاص مقدم، و (۱۷)-(۱۸) یکپارچگی نظام‌مند ذیل ماده ۳۱(ج) کنوانسیون وین.

پرسشِ کانونی برای رساله آن است که آیا پیش‌نویسِ پیمان جهانی محیط زیست از این چارچوبِ انسان‌محور فاصله گرفته است یا خیر؛ به‌ویژه آنجا که کوشیده است «حق بر محیط‌زیستِ سالم» را در کنارِ «تعهدِ مراقبت از طبیعت» بنشانند و بدین‌سان میان منطقِ انسان‌محور و عناصرِ فراانسان‌محور نوعی سازش برقرار سازد.^{۹۷}

۲-۷-۲ رویکردِ بوم‌محور و ارزشِ ذاتی طبیعت

رویکردِ بوم‌محور بر این پرسش استوار است که آیا طبیعت دارای ارزشِ ذاتی است و آیا حمایت از اکوسیستم‌ها مستقل از منفعتِ مستقیمِ انسان قابلِ توجیه است. پاسخِ مثبت به این پرسش، مبنای نظریِ جنبشِ «حقوقِ طبیعت» و شناساییِ شخصیتِ حقوقی برای رودخانه‌ها و اکوسیستم‌ها در برخی نظام‌های داخلی است.

از حیثِ حقوقی، بوم‌محوری با دو اصلِ بنیادین پیوندِ نزدیک دارد: نخست، اصلِ احتیاط که در شرایطِ عدمِ قطعیتِ علمی، بارِ اثبات را جابه‌جا می‌کند و از سکوت به‌نفعِ بهره‌برداری جلوگیری می‌نماید؛ دوم، عدالتِ بین‌نسلی که ارزشِ اکوسیستم را فراتر از نسلِ حاضر امتداد می‌دهد. این دو اصل، پلِ اتصالِ فلسفهٔ بوم‌محور به هنجارِ حقوقی الزام‌آورند.

بااین‌همه باید از مطلق‌انگاری پرهیز کرد: پذیرشِ کاملِ بوم‌محوری در سطحِ معاهدهٔ جهانی با مقاومتِ حاکمیتی دولت‌ها روبه‌رو می‌شود، زیرا ارزشِ ذاتی طبیعت را به محدودیتِ حقِ توسعه ترجمه می‌کند. از همین‌رو، پیش‌نویسِ پیمان به‌جای گزینشِ خالصِ بوم‌محور، رویکردی تلفیقی برگزید که خود یکی از خطوطِ تنشِ مذاکراتی شد.

۲-۷-۳ رویکردِ حق‌محور زیست‌محیطی و تعهداتِ دولت

رویکردِ حق‌محور، حفاظتِ محیط زیست را از دریچهٔ «حق بر محیط‌زیستِ سالم» و پیوندِ آن با حقوقِ بشر، حقوقِ نسل‌های آینده، عدالتِ زیست‌محیطی و توسعهٔ پایدار می‌نگرد. شناساییِ این حق در قطعنامهٔ ۷۶/۳۰۰ مجمعِ عمومی، دلالتی مهم بر بلوغِ این رویکرد دارد.^{۹۸}

97 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «حق بشری بر محیط‌زیستِ پاک، سالم و پایدار»، قطعنامهٔ ۷۶/۳۰۰، ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲.

98 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «حق بشری بر محیط‌زیستِ پاک، سالم و پایدار»، قطعنامهٔ ۷۶/۳۰۰، ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲.

پیامدِ حقوقیِ این رویکرد، پیدایشِ دو دستهٔ تعهد برای دولت‌هاست: تعهداتِ ماهویِ مثبت (تضمینِ کیفیتِ محیطِ زیست) و تعهداتِ رویه‌ای (مشارکتِ عمومی، دسترسی به اطلاعات و دسترسی به عدالت). این تعهداتِ رویه‌ای، همان حلقه‌ای‌اند که پیش‌نویسِ پیمان کوشید در سطحِ جهانی نهادینه کند.

برای پرهیز از فروکاستِ بحث به یک مرورِ صرفِ حقوق بشری، باید ارتباطِ این رویکرد با پرسشِ اصلیِ رساله حفظ شود: حق‌محوری چگونه می‌تواند مبنایی برای تفسیرِ هماهنگِ MEAها و کاهشِ هزینه‌های پراکندگی فراهم آورد؟

۴-۷-۲ زنجیرهٔ استدلالی: از مکتبِ فلسفی تا رژیمِ حقوقی و پیمان

برای آنکه بخشِ فلسفی از سطحِ «مرورِ اندیشه‌ها» به «تحلیلِ حقوقی» ارتقا یابد، هر مکتب باید در یک زنجیرهٔ علّی ردیابی شود: مکتبِ فلسفی ← نگرش به رابطهٔ انسان و طبیعت ← مبانی اخلاقی ← مبانی حقوقی ← اصولِ محیط‌زیستی ← نوعِ تعهداتِ دولت‌ها ← نوعِ رژیمِ حقوقی ← نسبتِ آن با پیمان جهانی محیط زیست.

کاربستِ این زنجیره نشان می‌دهد که پیش‌نویسِ پیمان محصولِ یک مکتبِ واحد نیست، بلکه تلاشی برای هم‌نشین کردنِ سه منطق (انسان‌محور، بوم‌محور و حق‌محور) در یک سند است؛ همین چندمنطقی بودن، هم منبعِ غنای هنجاریِ آن و هم منشأِ ابهام و اختلافِ تفسیریِ آن در مذاکرات بوده است.

نتیجهٔ تحلیلیِ آن است که غنای فلسفیِ پیمان لزوماً به انسجامِ حقوقی نمی‌انجامد؛ این گزاره، پلِ مفهومیِ فصلِ دوم به نقدِ «جامعیت در برابر انسجام» است که در ادامه بسط می‌یابد.

۵-۷-۲ آنتروپوسن و ضرورتِ بازاندیشی در ساختارِ حقوق بین‌الملل محیط زیست

آنتروپوسن صرفاً یک مفهومِ زمین‌شناختی یا مقدمه‌ای برای توصیفِ بحران نیست؛ برای رساله، ارزشِ آن در دلالتِ حقوقیِ آن نهفته است. زنجیرهٔ دلالت چنین است: افزایشِ نقشِ فعالیتِ انسانی در تغییراتِ سیاره‌ای ← سیستمیک و درهم‌تنیده شدنِ بحران‌ها ← فرامرزی شدنِ آثار ← ناکافی شدنِ

پاسخ‌های کاملاً بخشی ← افزایش نیاز به انسجام هنجاری و نهادی ← طرح ایده یک چارچوب اصولی مشترک همچون پیمان.

بدین ترتیب، آنتروپوسن نشان می‌دهد که تقسیم سنتی حقوق محیط زیست به رژیم‌های مجزا (اقلیم، تنوع زیستی، مواد شیمیایی و...) با ماهیت سیستمی مسائل کنونی ناسازگار است؛ اما این ناسازگاری به خودی‌خود اثبات «لزوم یک معاهده واحد» نیست، بلکه اثبات «لزوم سازوکارهای هماهنگ‌کننده» است.

پرسش کنونی این بخش آن است که چرا آنتروپوسن ضرورت بازاندیشی در ساختار — و نه صرفاً افزایش کمیّت قواعد — را ایجاد می‌کند. پاسخ رساله این است که مسئله، کمبود قاعده نیست؛ مسئله، نبود منطق انسجام‌بخش میان قواعد پرشمار موجود است.^{۹۹}

۱-۸-۲ ویژگی واکنشی بودن

منظور از واکنشی بودن آن است که حقوق بین‌الملل محیط زیست غالباً پس از بروز یا تشدید یک بحران مشخص توسعه یافته است، نه پیش از آن؛ نمونه آن، شکل‌گیری رژیم لایه ازن پس از کشف حفره ازن است.

این ویژگی از آن رو شکل گرفته که اجماع سیاسی لازم برای تعهد الزام‌آور معمولاً تنها پس از آشکارشدن زیان ملموس فراهم می‌شود؛ پیش از بحران، هزینه سیاسی تعهد بر منفعت آن می‌چربد. اثر آن بر امکان پیمان جامع دوگانه است: از یک سو پیمان می‌کوشد از منطق واکنشی فراتر رود و اصولی پیشینی بنا نهد؛ از سوی دیگر، همین پیشینی بودن، انگیزه سیاسی دولت‌ها برای پذیرش آن را کاهش می‌دهد و خود می‌تواند عامل ناکامی باشد.

۲-۸-۲ ویژگی بخشی بودن

بخشی بودن یعنی رژیم‌های حقوقی حول موضوعاتِ معین — تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، آلودگی، دریاها، مواد شیمیایی و پسماند — به صورتِ مجزا شکل گرفته‌اند و هر یک نهاد، دبیرخانه و سازوکارِ نظارتیِ خود را دارند.

علتِ آن، هم ماهیتِ تخصصیِ مسائل و هم منطقِ مذاکرهٔ گام‌به‌گام است که توافق بر سرِ یک موضوعِ محدود را آسان‌تر از توافقِ فراگیر می‌سازد.

این ویژگی مستقیماً به پراکندگی (Fragmentation) متصل است و اثرِ آن بر پیمانِ جامع آن است که پیمان باید بر پیکره‌ای از پیش‌بخش‌بندی‌شده افزوده شود؛ یعنی مسئلهٔ «تعاملِ عام و خاص» از همان آغاز مطرح است.

۲-۸-۳ ویژگی تدریجی بودن

تدریجی بودن یعنی قواعد معمولاً مرحله‌ای، مبتنی بر اجماع و در چارچوبِ مذاکراتِ طولانی و از رهگذرِ گذار از حقوق نرم به حقوق سخت توسعه یافته‌اند.

این ویژگی ریشه در ضرورتِ ساختنِ اعتماد و انباشتِ رویه دارد؛ دولت‌ها پیش از تعهدِ سخت، ترجیح می‌دهند از خلالِ ابزارهای غیرالزام‌آور، هزینه و فایده را بسنجند.

برای تبیینِ شکستِ پیمان، این ویژگی کلیدی است: پیمان کوشید مسیرِ تدریجی را با یک جهشِ فراگیر میان‌بر بزند، حال آنکه سرشتِ نظام با گذارِ تدریجی سازگارتر است.

۲-۸-۴ ویژگی پراکنده بودن

پراکنده بودن یعنی نبودِ یک مرکزِ هنجاری و نهادیِ واحد؛ قواعد و نهادها در شبکه‌ای افقی و بدونِ سلسله‌مراتبِ روشن پخش شده‌اند. این بخش، حلقهٔ اتصالِ فصلِ دوم به فصلِ چهارم است.

این ویژگی ساختاری است و عللِ متعدد دارد؛ باید از ادعای ساده‌انگارانهٔ «پراکندگی معلولِ فقدانِ پیمان است» پرهیز کرد. پراکندگی حتی با وجودِ پیمان نیز کمابیش برقرار می‌ماند.

اثر آن بر پیمان آن است که کارکرد واقع‌بینانه پیمان نه «حذف پراکندگی»، بلکه «مدیریت هزینه‌های آن» از طریق مبنای مشترک تفسیری است.^{۱۰۰}

۵-۸-۲ ویژگی اجماعی بودن

اجماعی بودن یعنی تولید قاعده الزام‌آور مستلزم رضایت دولت‌هاست و در عمل به روال تصمیم‌گیری توافقی گرایش دارد؛ همین، به هر بازیگر ناراضی قدرت کارشکنی می‌دهد.

این ویژگی ریشه در اصل حاکمیت برابر دولت‌ها دارد و در نبود یک قانون‌گذار جهانی، تنها راه مشروع تولید تعهد است.

برای پیمان جهانی این ویژگی سرنوشت‌ساز است: هرچه دامنه پیمان گسترده‌تر، تعداد منافع متعارض، هزینه سیاسی و نگرانی حاکمیتی بیشتر و در نتیجه احتمال اجماع کمتر می‌شود. این گزاره، پل تحلیلی به بحث «دامنه به‌مثابه علت شکست» در فصل سوم است.

۱-۹-۲ نکته نظری کانونی: جامعیت لزوماً انسجام نیست

یکی از گزاره‌های نظری محوری رساله آن است که یک معاهده جامع لزوماً نظامی منسجم پدید نمی‌آورد. جامعیت به گستره و شمول موضوعی اشاره دارد، حال آنکه انسجام به سازگاری درونی هنجارها و نبود تعارض تفسیری و نهادی ناظر است.

یک معاهده جامع می‌تواند خود منشأ تعارض‌های تازه شود: پیچیده‌کردن صلاحیت نهادها، ایجاد تفسیرهای متعارض میان سند عام و رژیم‌های خاص، افزایش بار تعهدات دولت‌ها و حتی پیدایش لایه تازه‌ای از پراکندگی. بنابراین باید میان دو مفهوم جامعیت و انسجام تفکیک روشن قائل شد.^{۱۰۱}

100 کمیسیون حقوق بین‌الملل، «نتیجه‌گیری‌های گروه مطالعاتی درباره پراکندگی حقوق بین‌الملل»، سند A/CN.4/L.682. ۲۰۰۶.

101 کمیسیون حقوق بین‌الملل، «نتیجه‌گیری‌های گروه مطالعاتی درباره پراکندگی حقوق بین‌الملل»، سند A/CN.4/L.682. ۲۰۰۶.

این تفکیک، هسته‌ی ترم اصلاح‌شده رساله را می‌سازد: هدف مطلوب «انسجام» است، اما «جامعیت یک‌سندی» تنها یکی از ابزارهای ممکن — و نه لزوماً بهترین ابزار — برای دستیابی به آن است.

۲-۹-۲ بازتعریف پراکندگی: ویژگی ساختاری با کارکردهای دوگانه

رساله نباید پراکندگی را صرفاً یک آسیب معرفی کند. پراکندگی مزایای واقعی نیز دارد: تخصصی‌شدن رژیم‌ها، انعطاف در برابر مسائل خاص، امکان پاسخ سریع‌تر، مشارکت گسترده‌تر بازیگران و توسعه تدریجی و آزمایشی قواعد.

از همین‌رو، صورت‌بندی دقیق ترم رساله چنین است: «پراکندگی بخشی از ویژگی ساختاری حقوق بین‌الملل محیط زیست است؛ مسئله اصلی وجود پراکندگی نیست، بلکه پراکندگی بدون سازوکارهای کافی برای هماهنگی و انسجام است که هزینه‌های حقوقی، تفسیری و نهادی را تشدید می‌کند.» این صورت‌بندی جایگزین گزاره ساده‌انگارانه «فقدان پیمان موجب پراکندگی شده است» می‌شود.^{۱۰۲}

در پرتو این بازتعریف، سند پراکندگی ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل نه به‌مثابه توصیف یک بیماری، بلکه به‌مثابه جعبه‌ابزار مدیریت تنوع هنجاری خوانده می‌شود؛ به‌ویژه از رهگذر مفهوم «یکپارچگی نظام‌مند» و ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین.^{۱۰۳}

۲-۱۰ نتیجه‌گیری فصل دوم

این فصل نشان داد که حقوق بین‌الملل محیط زیست، محصول یک مسیر تکاملی واکنشی، بخشی، پراکنده، تدریجی و اجماعی است و همین خصایص ساختاری، هم زمینه‌ساز طرح ایده «پیمان جهانی محیط زیست» به‌مثابه سند اصول عام الزام‌آور شدند و هم موانع تحقق آن را رقم زدند. گذار فلسفی از انسان‌مداری بهره‌بردارانه به حق‌محوری زیست‌محیطی در عصر انترپوسن، ایده «گذار هنجاری اصول از حقوق نرم به سند سخت» را موجه ساخت؛ اما چارچوب پراکندگی کمیسیون

102 کمیسیون حقوق بین‌الملل، «نتیجه‌گیری‌های گروه مطالعاتی درباره پراکندگی حقوق بین‌الملل»، سند A/CN.4/L.682، ۲۰۰۶.

103 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، ۱۹۶۹، ماده ۳۱(۳)(ج).

حقوق بین‌الملل روشن می‌کند که کارکردِ چنین سندی نه ادغامِ نهادی، بلکه تقویتِ «یکپارچگیِ نظام‌مند» است.

بدین ترتیب، فصلِ حاضر پلِ مفهومیِ لازم را برای فصل سوم (واکاوِیِ خلأها و بررسیِ خودِ ابتکارِ پیمان) و فصل چهارم (تحلیلِ اثرِ آن بر MEAها و پیامدهای شکست) فراهم می‌آورد.

فصل ۳: از واکاوی خلأهای حقوق بین‌الملل محیط زیست تا بررسی ابتکار پیمان جهانی محیط زیست

متن واقعی پیش‌نویس نگارنده (قسمت اول، حول گزارش دبیرکل A/73/419) به‌همراه گفتار دوم کامل تحلیل ابتکار پیمان (ضرورت، اهداف، دامنه، رویکردها، ماهیت، محتوای مواد، ارزش‌افزوده و کاستی‌ها) و نتیجه‌گیری مستقل فصل.

مقدمه

مقدمه هوش

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نیم‌قرن اخیر دستخوش تحولی شگرف شده است. از نخستین کنفرانس استکهلم (۱۹۷۲) تا استکهلم+۵۰ (۲۰۲۲)، مجموعه گسترده‌ای از معاهدات، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و اسناد حقوق نرم پدید آمده است که هر یک به بخشی از بحران‌های زیست‌محیطی جهانی پاسخ گفته‌اند. با این حال، با وجود انبوهی از هنجارها و نهادها، وضعیت محیط‌زیست جهانی نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه شتاب تخریب روزافزون شده است. این پارادوکس آشکار - یعنی همزمانی انباشت هنجارهای محیط‌زیستی با تشدید بحران‌های زیست‌محیطی - خود به‌تنهایی گویای وجود کاستی‌هایی در نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است.

اهمیت فصل حاضر از آنجا ناشی می‌شود که شناسایی دقیق و نظام‌مند خلأهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، پیش‌شرط هرگونه اصلاح و بازنگری در این نظام حقوقی به‌شمار می‌رود. بدون شناخت عمیق از کاستی‌ها، ناهماهنگی‌ها و خلأهای هنجاری، ساختاری و اجرایی، هرگونه تلاش برای اصلاح، اقدامی سلیقه‌ای و ناکارآمد خواهد بود. ازاین‌رو، واکاوی خلأها گامی ضروری برای دستیابی به راهکارهای مؤثر در جهت ارتقاء کارآمدی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است.

آنچه به این واکاوی غنا می‌بخشد، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (A/73/419) با عنوان «خلأهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با آن» است که در سال ۲۰۱۸ به مجمع عمومی ارائه شده است. این سند، برای نخستین بار، کوشیده است تا با نگاهی سیستمی، خلأهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را در همه ابعاد هنجاری، ساختاری و اجرایی شناسایی و دسته‌بندی کند. این گزارش که حاصل مشورت با دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای تخصصی و صاحب‌نظران دانشگاهی است، یکی از جامع‌ترین اسنادی محسوب می‌شود که به‌طور نظام‌مند به

شناسایی خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پرداخته و از همین رو، محور تحلیلی گفتار نخست قرار گرفته است.

گفتار دوم در پی آن است تا ابتکار پیمان جهانی محیط‌زیست را به مثابه یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های پیشنهادی به این خلاءها مورد بررسی قرار دهد. پرسش محوری آن است که این ابتکار تا چه اندازه می‌تواند خلاءهای شناسایی‌شده را مرتفع سازد و چه نسبتی با منابع موجود حقوق بین‌الملل محیط‌زیست برقرار می‌کند. بدین منظور، ضمن تبیین انواع خلاءها و ریشه‌یابی آن‌ها در ساختار کنونی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های پیمان جهانی محیط‌زیست به‌عنوان راهکاری برای تقویت کارآمدی این نظام تحلیل خواهد شد.

بنابراین، دو پرسش اصلی این فصل را می‌توان به این صورت بیان کرد:

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (A/73/419) چه خلاءهایی را در نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست آشکار می‌سازد و سرچشمه‌های اصلی این خلاءها کدامند و گزارش دبیرکل چه راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد می‌دهد؟

آیا رفع خلاءهای شناسایی‌شده در چارچوب حقوق بین‌الملل کنونی امکان‌پذیر است یا تحقق این مهم مستلزم اتخاذ یک ابتکار کلان و تحول‌آفرین نظیر «پیمان جهانی محیط‌زیست» به‌عنوان یک سند چارچوبی جامع با ماهیت الزام‌آور است؟ و به عبارت دقیق‌تر، پیمان جهانی تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی خلاءهای شناسایی‌شده باشد و چه نسبتی با منابع موجود حقوق بین‌الملل محیط‌زیست برقرار می‌کند و مهم‌ترین چالش‌های فراروی آن کدام است؟

۳-۱ واکاوی خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در پرتو گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد

قطعنامه ۷۲/۲۷۷^{۱۰۴} در بند اول اجرایی، ز دبیرکل درخواست مینماید تا گزارش فنی و مبتنی بر شواهد را با تمرکز بر شناسایی و ارزیابی خلاءهای احتمالی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و سایر اسناد مرتبط با محیط‌زیست، البته با نگاهی به تقویت اجرای آن‌ها، به هفتاد و سومین نشست مجمع

عمومی ارائه دهد.^{۱۰۵} به موجب همین قطعنامه گروهکاری موقتی باز^{۱۰۶} تحت نظارت مجمع عمومی برای بررسی گزارش دبیرکل و لحاظ گزارش دبیرکل به عنوان راهنمای مذاکرات و مذاکره در خصوص گزینه‌های احتمالی جهت رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بینالملل محیطزیست و سایر اسناد مرتبط در صورت لزوم ایجاد گردید.

در نوامبر ۲۰۱۸ گزارش دبیرکل با عنوان «خلاءهای حقوق بینالملل محیطزیست و اسناد مرتبط محیطزیست: به سوی پیمان جهانی محیطزیست»^{۱۰۷} منتشر شد. در این گزارش به کاستیها در سطوح مختلف و عمدتاً در ارتباط با اصول قابل اجرای حقوق بینالملل محیطزیست، محتوای هنجاری و نهادی رژیمهای مقرراتی بخشی^{۱۰۸} و همچنین اشتراک با رژیمهای مرتبط با محیطزیست، ساختار حکمرانی حقوق بینالملل محیطزیست و اجرای موثر و پایبندی به حقوق بینالملل محیطزیست اشاره گردیده است. باید توجه داشت که نه در قطعنامه ۲۷۷/۷۲ علیرغم عنوان و نه در گزارش دبیرکل، اشاره مستقیم به پیشنهاد پیمان جهانی محیطزیست نشده است. در این اسناد، پیشنهاد جدیدی که در دستورکار سازمان ملل برای بررسی قرار گرفته است، صرفاً بهعنوان یک گزینه بهمنظور تقویت حقوق بینالملل محیطزیست در نظر گرفته میشود.

توسعه پرشتاب و بخشی‌نگر منابع حقوق بینالملل محیطزیست در پاسخ به بحرانهای محیطزیستی نوظهور، به نظامی انجامیده که علی‌رغم گستردگی، با ناهماهنگی، عدم شفافیت و ضعف در اجرا مواجه است. اینجاست که پرسش از «خلاءها» در وضعیت فعلی منابع حقوق بینالملل محیطزیست اهمیت می‌یابد. بررسی انتقادی منابع موجود نشان می‌دهد که خلاءها صرفاً به نبود مقرر در موضوعی خاص محدود نمی‌شوند، بلکه ابعاد متنوعی از جمله ابهام در محتوا و جایگاه اصول

UN Doc A/RES/72/277 , para 1:Requests the Secretary-General to submit to the General 105 Assembly at its seventy-third session in 2018 a technical and evidence-based report that identifies and assesses possible gaps in international environmental law and environment-related instruments with a view to strengthening their implementation

an ad hoc open ended working group (OEWG) 106

A/73/419, 30 November 2018, Report of the Secretary-General on Gaps in International 107 Environmental Law and Environment-Related Instrumens: Towards a Global Pact for the Environment 108

حقوقی، فقدان هماهنگی میان رژیم‌های معاهده‌ای متعدد، ضعف سازوکارهای اجرایی و عدم ارتباط مؤثر با اسناد مرتبط در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و حقوق بشر را دربرمی‌گیرند. به بیان دیگر، خلاءها نه تنها در فقدان قاعده، که در ناکارآمدی ساختار موجود برای پاسخ‌دهی به چالش‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته محیط‌زیستی ریشه دارند. شناسایی این خلاءها، دریچه‌ای نو به سوی تقویت بنیان‌های هنجاری و ارتقاء کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌گشاید.

گزارش دبیرکل نه تنها به منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اشاره دارد، بلکه تحلیل خود را بر پایه شناخت این منابع و تعامل میان آن‌ها بنا نهاده است. گزارش با اتکا به منابع سنتی حقوق بین‌الملل (معاهدات، عرف و اصول)، به واکاوی خلاءها پرداخته و در نهایت، تدوین یک سند بین‌المللی جامع و وحدت‌بخش را به‌عنوان راهکاری برای رفع برخی از این خلاءها، به‌ویژه در حوزه اصول حقوقی، پیشنهاد می‌دهد.

گفتار پیشرو با اتکا به یک سند رسمی و معتبر یعنی گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌کوشد تا ضمن شناسایی خلاءهای نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، بستر لازم را جهت بررسی ضرورت یا عدم ضرورت اتخاذ یک ابتکار کلان مانند پیمان جهانی محیط‌زیست فراهم نماید و از این رهگذر، گامی مؤثر در جهت تدوین یک چارچوب تحلیلی جامع برای اصلاح و ارتقاء نظام حقوقی محیط‌زیست جهانی بردارد.

۳-۱-۱ منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در وضعیت فعلی آن از منظر گزارش دبیرکل

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که به تنظیم روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست می‌پردازد. این حوزه حقوقی بر پایه قواعد و اصول کلی حقوق بین‌الملل عمومی استوار است و از منابع سنتی حقوق بین‌الملل، که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر شده‌اند، استفاده می‌کند. این منابع اصلی شامل معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوقی هستند و مجموعه بزرگی از تعهدات حقوقی بین‌المللی را که هدف اصلی آنها حفاظت از محیط‌زیست و استفاده پایدار از منابع طبیعی است، به

ارمغان آورده‌اند.^{۱۰۹} لذا، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌صورت مجزا عمل نمی‌کند، بلکه در چارچوب قواعد و اصول کلی حقوق بین‌الملل عمومی قرار دارد. این تعامل به این معناست که اصولی مانند حاکمیت دولت‌ها، مسئولیت بین‌المللی و همکاری بین‌المللی، پایه‌های حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را تشکیل می‌دهند.

۱-۱-۳ موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی

موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی^{۱۱۰} به‌عنوان بخشی از و زیرمجموعه تخصصی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، در سطح منطقه‌ای و جهانی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست شناخته می‌شوند. این موافقتنامه‌ها با هدف مقابله با چالش‌های خاص محیط‌زیستی، مانند تغییرات آب‌وهوایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی‌های فرامرزی و... تدوین شده‌اند. سازمان ملل متحد نقش مهمی در تکامل موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی ایفا نموده است. هر چند همه موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی لزوماً در چارچوب سازمان ملل متحد شکل نگرفته‌اند. به‌عنوان مثال کنوانسیون تالاب‌های مهم بین‌المللی به‌ویژه زیستگاه پرندگان آبی معروف به کنوانسیون رامسر مصوب ۱۹۷۱^{۱۱۱} و کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در خطر انقراض مصوب ۱۹۷۳^{۱۱۲} در چارچوب اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت^{۱۱۳} تهیه و تصویب گردیده است.

موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی معمولاً اسناد زنده‌ای هستند که رژیم حقوقی آنها در حال تحولند. تکامل آنها معمولاً از طریق جلسات اعضای آن سند و در قالب ارکان حاکم بر آن معاهده صورت می‌پذیرد.^{۱۱۴} منطق چنین رویکرد تکاملی در تصمیم‌سازی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، همگامی با

A/73/419, Para 1 109

Multilateral Environment Agreements (MEAs) 110

Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl 111

Habitat

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 112

(CITES)

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 113

Annecoos Wiersema, The New International Law-Makers? Conferences of the Parties to 114

Multilateral Environmental Agreements Multilateral Environmental Agreement, Michigan

Journal of International Law, volume 31, issue 1, 2009, 231-287, 247

پیشرفتهای علمی و پاسخگویی به شرایط سیاسی، اقتصادی و فناوری در حال تحول است. لذا، ماهیت پویا و در حال تحول رژیمهای موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی اقتضا میکند که موضوعات جدید و مهم در دستورکار مذاکره قرار گیرند، نظیر مذاکرات اخیر کشورها از سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون جهت شکلگیری سند الزام‌آوری راجع به آلودگی پلاستیکی. به قطعنامه یونپ اشاره شود.

گزارش دبیرکل، معاهدات بین‌المللی را منبع غالب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست معرفی می‌کند. به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۵۰۰ موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی به تصویب رسیده است. هر موافقتنامه نیز به‌صورت جداگانه و در پاسخ به بحران خاص محیط‌زیستی توسعه یافته‌اند و از نظر تعهدات حقوقی و نهادی و همچنین مکانیسم‌های اجرایی و نظارتی مستقل از سایر موافقتنامه‌ها عمل می‌کند.^{۱۱۵} این ویژگی باعث شده است که هر موافقتنامه به‌صورت مجزا و بدون ارتباط مستقیم با سایر موافقتنامه‌ها و بدون ایجاد یک چارچوب جامع و یکپارچه برای حفاظت از محیط‌زیست توسعه یابند. به‌عنوان مثال، اولین موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی که همانا کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ می‌باشد با هدف حفاظت از تالابهای مهم بین‌المللی به‌ویژه زیستگاه‌های پرندگان آبی شکل گرفت. سپس، شاهد شکلگیری موافقتنامه‌های چندجانبه متعدد با موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بودیم. این درحال است که گرمایش جهانی یکی از عوامل تهدید کننده بقای تالابهای مهم بین‌المللی و زیستگاه‌های پرندگان آبی است. لذا، ماهیت فزاینده و پراکنده قانونگذاری بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست منجر به گسترش رژیمهای مقرراتی عمدتاً بخشی^{۱۱۶} و یک چارچوب حقوقی بین‌المللی پراکنده برای حفاظت از محیط‌زیست شده است.^{۱۱۷} گرچه این نوع ماهیت به توسعه سریعتر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست کمک کرده اما اجرای موثر آن را دشوار ساخته است.

پراکندگی^{۱۱۸} به عنوان یکی از پیامدهای تصمیم‌گیری چندجانبه در حقوق بین‌الملل، به وضعیتی اشاره دارد که در آن قواعد و سازوکارهای حقوقی متعدد و گاه متضاد در یک حوزه خاص وجود داشته‌باشد. در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، این پراکندگی ناشی از تعدد موافقتنامه‌های چندجانبه

A/73/419, para 2 115

sectoral regulatory regimes 116

A/73/419 , para 2 117

Fragmentation 118

محیط‌زیستی و رژیم‌های مقرراتی است که هر یک به صورت مستقل عمل می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به تعارض در قواعد، همپوشانی در تعهدات، دشواری در اجرای مؤثر حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست و همچنین ضعف در هماهنگی که باعث کاهش اثربخشی اقدامات بین‌المللی برای حفاظت از محیط‌زیست می‌گردد، منجر شود.^{۱۱۹}

بنابراین، در حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست هیچ چارچوب هنجاری فراگیر واحدی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان قواعد و اصول کاربردی کلی مشخص کرد. این در حالیست که، بسیاری از حوزه‌های حقوق‌بین‌الملل دارای کنوانسیون‌های چارچوبی^{۱۲۰} الزام‌آوری هستند که به بیان قواعد کلی پرداخته و دامنه آنها به اندازه کافی گسترده است تا قواعد و اصول خاصتری را در اسناد بخشی یا منطق‌های پوشش دهد و حد خاصی از هماهنگی و انسجام را فراهم کند. به عنوان مثال میتوان به میثاقین حقوق بشر، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل دریا اشاره کرد. در بیشتر این حوزه‌ها، کنوانسیون‌های چارچوبی، هنجارهای عرفی موجود را مدون کرده‌اند و در بیشتر موارد، نه لزوماً همه، پیش از تدوین کنوانسیون‌های خاص^{۱۲۱} تهیه شده‌اند. لذا، ساختار پراکنده حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست و روند فزاینده آن، ناگزیر به وضعیتی منجر می‌شود که برخی از چالش‌های محیط‌زیستی مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که برخی دیگر نه.

در گزارش دبیرکل رویکردهای انتقادی نسبت به موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی مطرح شده است. نظیر تکامل واکنشی و تدریجی موافقت‌نامه‌ها، پراکندگی آنها، شکاف در پوشش موضوعات

Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). International Law and the Environment. 119 Oxford University Press صفحه

120 منظور از کنوانسیون چارچوبی، سند چندجانبه الزام‌آور با ماهیت سازنده، در مقام ایجاد سیستم کلی در خصوص حکمرانی بین‌المللی، بیانگر اصول اساسی همکاری‌های بین‌المللی در آینده از جمله اهداف، اصول کلیدی همکاری و ساختار حاکمیت همان چارچوب همکاری می‌باشد. مثال: کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل در خصوص تغییر آب و هوایی framework convention

121 منظور از کنوانسیون چندجانبه و خاص، کنوانسیونی الزام‌آور با شمول طیف وسیعی از موضوعات مرتبط، تنظیم قواعد خاص و ایجاد تعهد مشخص و الزامی، دارای سازوکار گزارش دهی و تبادل اطلاعات، مکانیزم نظارتی، سازوکار حل و فصل اختلاف است. تعهدات اصلی و برخی اقدامات کنترلی در بدنه کنوانسیون ظاهر می‌شوند و ممکن است با اقدامات کنترلی اضافی، مانند اطلاعات فنی و جزئیات اساسی موجود در یک یا چند ضمیمه، تکمیل یا تشریح شوند که بخشی جدایی‌ناپذیر از سند محسوب می‌شوند. مثال: کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه specific convention

به گونه‌ای که برخی موضوعات مهم مانند حفاظت از خاک، آلودگی پلاستیکی دریاها، جنگل‌ها و نانومواد فاقد مقررات الزام‌آور هستند^{۱۲۲} (بند ۴۱) و تعامل پیچیده موافقتنامه‌ها شامل هم‌پوشانی و تداخل میان معاهدات مختلف که چالش‌هایی را در حوزه تغییرات اقلیمی، لایه اوزن و تنوع زیستی ایجاد کرده است.^{۱۲۳} (بند ۲۹).

برخی معتقدند که «توسعه یک معاهده جامع و واحد از هنجارهای بنیادین محیط‌زیستی می‌تواند راهحلی برای مقابله با پراکندگی و ایجاد شفافیت در مورد وضعیت حقوقی مفاهیم مختلف باشد. چنین توافق جامعی ممکن است یک چارچوب حقوقی برای حمایت از ادغام بیشتر جنبه‌های گوناگون توسعه پایدار را ایجاد کند و توافق جمعی در هنجارهای بنیادین حقوقی را به لحاظ داخلی و بین‌المللی تقویت نماید. بنابراین، این موضوع می‌تواند مجموعه واحدی از مفاهیم بنیادین را برای راهنمایی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و افراد به وجود آورد. این چنین توافق جامعی می‌تواند بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده اما پراکنده را که در متون غیرالزام‌آور در مورد محیط‌زیست و توسعه پایدار آمده‌اند را تحکیم و مدون کند و خلاءهای حقوق موجود را پر کند. همچنین موجب تسهیل پیوندهای نهادین ما بین معاهدات موجود و اجرای آنها گردد و در تصمیمات داوری و قضایی، مذاکرات اسناد جدید بین‌المللی و قانونگذاری داخلی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرند.»^{۱۲۴}

۲-۱-۱-۳ عرف

حقوق بین‌الملل عرفی به قواعدی اشاره دارد که از طریق رویه عمومی^{۱۲۵} و پذیرش آن به عنوان الزام حقوقی^{۱۲۶} توسط کشورها شکل می‌گیرد. در حوزه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، قواعد عرفی کمتر توسعه یافته‌اند و شناسایی آن‌ها با چالش‌های متعددی همراه است. این امر ناشی از ماهیت پیچیده، چندوجهی و فرامرزی مسائل محیط‌زیستی و تفاوت در رویکرد کشورها به این مسائل است.^{۱۲۷} در حوزه

A/73/419 , para 41 122

A/73/419 , para 29 123

124 کتاب مبانی حقوق بین‌الملل محیط زیست، ص ۹۸

State Practice 125

Opinio Juris 126

Bodansky, D. (2011). The Art and Craft of International Environmental Law. Harvard 127

University Press صفحه

حقوق بین‌الملل محیط زیست، اثبات آن دو رکن به دلیل تفاوت بین اظهارات و اقدامات عملی کشورها دشوار است. به عنوان مثال، ممکن است کشورها در سطح بین‌المللی از اصول محیط زیستی حمایت کنند، اما در عمل به دلیل منافع ملی یا محدودیتهای داخلی به تعهدات خود پایبند نباشند. این تفاوت، باعث میشود که اثبات رویه عمومی و باور به الزام حقوقی دشوار شود. با این وجود، برخی از قواعد عرفی موجود در حقوق بین‌الملل محیط زیست در موافقتنامههای چندجانبه محیط زیستی به صورت پراکنده تدوین شده‌اند. به عنوان مثال، اصل پیشگیری از آسیب‌های محیط زیستی فرامرزی و اصل انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان قواعد عرفی شناخته شده در کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون تنوع زیستی گنجانده شده‌اند.^{۱۲۸} این امر باعث گردیده که حقوق بین‌الملل محیط زیست عرفی موجود نیز دچار پراکندگی گردد. شایان ذکر است، دادگاه و محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری وجود قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه حفاظت از محیط زیست را تأیید کرده‌اند. به عنوان مثال، در پرونده کارخانه خمیر کاغذ بین آرژانتین و اروگوئه، دیوان بر لزوم انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان یک قاعده فی نفسه عرفی تأکید کرد.^{۱۲۹}

گزارش دبیرکل تصریح می‌کند که «حقوق بین‌الملل عرفی محیط زیست پراکنده و محدود است» (بند ۴ گزارش دبیرکل). گزارش به چالش برانگیز بودن شناسایی قواعد عرفی در این حوزه اشاره می‌کند، به ویژه به دلیل شکاف میان گفتار و رفتار دولت‌ها. (بند ۴). با این حال، گزارش چند قاعده عرفی را تأیید شده می‌داند: تعهد به جلوگیری از آسیب‌های فرامرزی (بند ۱۱) انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی (بند ۱۱) وظیفه همکاری و اعلام هشدار در موارد اضطراری (بند ۱۷) و از سوی دیگر اذعان می‌کند که اصولی مانند اصل احتیاط همچنان محل بحث و اختلاف نظرند و وضعیت عرفی آنها مشخص نیست (بند ۱۲).

حقوق ب محیط زیست عرفی نیز پراکنده است. وجود یک قاعده حقوق ب عرفی مستلزم آن است که یک رویه ثابت همراه با باور حقوقی دولت‌ها وجود داشته باشد (اعتقاد به اینکه یک رویه به

Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). Principles of International Environmental Law. Cambridge University Press صفحه 128

129 موسوی، سید فضل اله و سید حسین موسوی فر، اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگوئه (۲۰۱۰)؛ تبیین برخی مباحث و اصول، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، ماره ۴، زمستان ۱۳۹۴: ۶۰۸-۵۸۹، ص ۶۰۱

دلیل وجود یک قاعده حقوقی که آن را ایجاب می‌کند، الزامی می‌شود.) با توجه به هنجارهای محیط زیستی بین المللی، شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی یک کار چالش برانگیز است، به ویژه در شرایطی که بین آنچه دولت‌ها می‌گویند و آنچه واقعا انجام می‌دهند، فاصله وجود دارد. با این وجود، قواعد عرفی موجود در حقوق محیط زیست از قبل در معاهدات تدوین شده است. علاوه بر این، دادگاه و محاکم بین المللی وجود قواعد حقوق بین الملل عرفی در زمینه حفاظت از محیط زیست را تأیید کرده اند. پارا ۴

۳-۱-۱-۳ اصول کلی حقوقی

«اصول کلی حقوقی یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که دارای قلمرو جهانی بوده و پیش از اینکه ناشی از اراده دولتها باشد، بیانگر وجدان حقوقی نوع بشر است. این اصول دارای ویژگی عینی است و کل نظام حقوق بین‌الملل باید در پرتو این اصول، تفسیر و اعمال شوند.»^{۱۳۰} هم چنین، «اصول کلی حقوقی، اصول مشترکی هستند که هم در سیستم حقوقی بین‌المللی و هم در بسیاری از سیستمهای حقوقی داخلی کشورها معمول می‌باشند. دیوان بین‌المللی دادگستری برخی اوقات اصول حقوق داخلی را به‌منظور توسعه یک قاعده مناسب حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌دهد.»^{۱۳۱} «اصول کلی حقوقی از طرق مختلفی همچون رویه دولتها، درج در اسناد حقوقی بین‌المللی، درج آنها در قوانین و مقررات داخلی و از طریق احکام دادگاهها و مراجع قضایی مورد شناسایی قرار می‌گیرند.»^{۱۳۲} «تقریباً، تمام اسناد بین‌المللی محیط‌زیستی الزام‌آور و غیرالزام‌آور شامل این اصول هستند و یا به آنها ارجاع می‌دهند و در واقع این اصول موتورهای تکامل حقوق محیط‌زیست هستند.»^{۱۳۳}

130 الهویی نظری، حمید، جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، فصلنامه حقوق، مجله حقوق و علوم

سیاسی، دوره ۴۳، شماره ۴، ۱۳۹۲، صص ۵۵-۳۷، ص. ۵۲

131 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۶۰

132 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۹۷

133 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست صص ۹۵ و ۹۶

«برخی از اصول به طور خاص در اسناد الزامآور منطقه‌ای و جهانی بیان میشوند، در حالی که برخی دیگر غالباً مبنایی در حقوق عرفی دارند. در بسیاری از موارد تعیین مولفه‌های دقیق یا وضعیت حقوقی یک اصل خاص مشکل است. روشی که برای هر اصل در ارتباط با یک فعالیت یا حادثه خاص به کار میرود، نسبت به واقعیات و اوضاع و احوال آن مورد خاص در نظر گرفته میشود و عوامل گوناگون از قبیل منابع و سیاق متنی، زبان، فعالیتها و اوضاع و احوال مرتبط با آن از جمله بازیگران و منطقه جغرافیایی و هم چنین اثر حقوقی اصول که ممکن است از یک سیستم حقوقی به سیستم حقوقی دیگر تغییر کند را مورد توجه قرار میدهد.»^{۱۳۴}

در جامعه جهانی دو دسته اصول کلی حقوقی مجزا وجود دارد: الف) اصول کلی حقوق بینالملل که از رهگذر استدلال و استنباط از قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل به دست می‌آیند، همانند اصل تساوی حاکمیت دولتها و ب) اصولی که به شاخه خاصی از حقوق بینالملل نظیر حقوق دریاهای، حقوق محیط‌زیست و... اختصاص دارد.^{۱۳۵} این اصول معیارهای کلی حقوقی هستند که پیکره کلی حقوق حاکم بر یک حوزه موضوعی خاص را تحت پوشش خود قرار میدهند. هر دو نوع این اصول دو کارکرد مهم دارند. نخستین کارکرد، پرکردن خلاءهای احتمالی در قواعد عرفی و قراردادی و اجتناب تا حد ممکن از ابهام است. دومین کارکرد نیز انتخاب بین دو یا چند تفسیر متعارض از یک قاعده عرفی یا قراردادی است.^{۱۳۶} این دو کارکرد، تضمینی بر حفظ انسجام نظم حقوقی بینالمللی خواهد بود.

گسترده‌گی دامنه اصول از یک سو و ارتباط متقابل اصول کلی با سایر منابع حقوق بینالملل (معاهده و عرف) از سوی دیگر، موجب تنوع نقش اصول شده است. با در نظر گرفتن نقشهای مختلفی که اصول کلی در ساخت، مدیریت، توسعه و بسط حقوق بینالملل ایفا میکند، میتوان آن را در چهار

134 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۹۷

135 البته در زمینه اصول کلی حقوقی تقسیم کلیتر دیگری نیز از منظر خاستگاه اصول مطرح بوده است. به این ترتیب که کمیسیون حقوق بینالملل در نخستین گزارش گزارشگر بر موضوع اصول کلی حقوقی اظهار نموده است «اصول کلی شامل دو دسته اند: اصولی که از نظامهای حقوقی برگرفته شده‌اند و اصولی که در داخل نظام حقوقی بینالمللی شکل میگیرند.» جهت مطالعه بیشتر در این خصوص رک به: عابدینی، عبدالله، رویکرد ایران به طرح اصول کلی حقوق در کمیسیون حقوق بینالملل، فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۶، شماره ۸۳، تابستان ۱۴۰۳، ۳۲-۱، ص ۱۱

136 کتاب دکتر شریفی طرازکوهی حقوق بین الملل صص ۲۸۰ تا ۲۸۲

دسته اصلی شامل اصول کلی بنیادین^{۱۳۷}، راهنما^{۱۳۸}، مکمل^{۱۳۹} و تفسیری^{۱۴۰} تقسیمبندی کرد.^{۱۴۱} اصول کلی راهنما در روند ایجاد قواعد جدید برای حوزه‌های جدید حقوق بین‌الملل نقش به‌سزایی دارند. اصولی همچون پیشگیری، احتیاط، مسئولیت مشترک اما متفاوت و پرداخت آلوده‌ساز که همگی از مصادیق اصول راهنما در حوزه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستند. در این حوزه نسبتاً جدید، نمونه‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد اصول کلی، هدایتگر واضعان در وضع قواعد حقوقی جدید بوده‌اند. برای مثال، اصل احتیاط به عنوان اصلی جدید برای هدایت فعالیت‌های بشر و جلوگیری از صدمه به محیط‌زیست و حفظ سلامت انسان در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پدیدار شده و بعد از پذیرش اعلامیه ریو (۱۹۹۲) در اغلب موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی به‌صورت صریح یا ضمنی درج شده است. روند روبه رشد اصول کلی راهنما می‌تواند دولتها را به وضع مقررات بین‌المللی الزام‌آور در حوزه‌های جدید تشویق کند.^{۱۴۲} نقش مهم اصول مکمل (آنچه در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آمده است) شفافسازی و جلوگیری از ابهام است. طبیعتاً به هر میزان که حوزه‌های جدیدتر باشد (مثلاً حقوق بین‌الملل محیط‌زیست) خلاءهای حقوقیاش نیز بیشتر است و در نتیجه، اصول مکمل ماهوی می‌توانند نقش پررنگ‌تر و موثرتری داشته باشد. اعمال اصول یادشده، علاوه بر رفع خلاءها، سبب توسعه حقوق بین‌الملل در این بخش‌ها شده و نهایتاً بر رابطه میان شاخه‌های جدید با سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل، تاثیر مثبت خواهد گذاشت.^{۱۴۳}

«توسعه حقوق محیط‌زیست در طی دهه‌های اخیر منجر به شکل‌گیری شمار زیادی از مفاهیم، اصول و هنجارها شده است. دلیل اینکه چرا این اصول از چنین نقش‌های مهمی برخوردارند، در واقع به توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست باز می‌گردد. حقوق محیط‌زیست عمدتاً به صورت یک مدل مقطعی

Substantial principles 137

Guiding Principles 138

Supplementary Principles 139

Interpretative Principles 140

141 محمودی کردی، زهرا، ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره

۵۸، بهار-تابستان ۱۳۹۷، ۳۶۴-۳۲۹، ص ۳۴۵

142 مقاله خانم زهرا کردی صص ۳۴۹-۳۴۸

143 مقاله خانم زهرا کردی ص ۳۵۲

توسعه یافته است نه در یک مسیر ساختاری منظم و در واقع این توسعه در قالب پاسخهای موضعی و موقتی به چالشها و تهدیدهای محیطزیستی بوده است. از این رو، اصول و مفاهیم در بسیاری از معاهدات و یا اسناد غیرالزامآور تکرار شدهاند یا به آنها ارجاع شده است. گنجاندن مکرر این اصول در اسناد بینالمللی موجب تقویت آنها میشود و به همراه رویه دولتها در ایجاد یک چارچوب جهانی برای حقوقبینالملل محیطزیست مشارکت میکنند.^{۱۴۴}

در رویه معاصر، ابهام و دشواری در بهکارگیری این اصول دیده میشود. برخی این اصول را ابزاری برای ارزیابی نوآورانه پدیدههای اجتماعی با تاکید کمتر بر حاکمیت سنتی دولتها میدانند، در حالی که برخی دیگر که حامیان دیدگاه کلاسیک هستند، ترجیح میدهند که حاکمیت دولتها را همچنان در اولویت قرار دهند.^{۱۴۵} نکته متقن در این است که «دولتها نسبت به اصول کلی با احتیاط عمل میکنند، چون میترسند بیجهت آزادی عمل خود را محدود سازند. در نتیجه به ندرت از این اصول استفاده مینمایند، جز زمانی که فکر میکنند استفاده از این اصول در برابر دولت دیگر، به نفع آنهاست و بر این باورند که برخی اصول موجود، حاکمیت آنها را محدود میسازد.»^{۱۴۶} در رویه نیز تعیین و تشخیص اصول در خلاءهای هنجاری و در نتیجه توسعه و تقویت پیکره کلی حقوقبینالملل بر عهده محاکم و دادگاههای بینالمللی بوده است.^{۱۴۷} رویه محاکم نیز نخست، رجوع به اصول مختص یک شاخه خاص از حقوقبینالملل و سپس در مقام شناسایی اصول کلی حقوقبینالملل میباشد.^{۱۴۸} اساساً اصول کلی حقوقی در حوزههای جدید حقوقبینالملل که هنوز در مرحله تکوین، مملو از خلاء یا دارای قاعدهای مبهم هستند، منبعی مفید فایده ارزیابی میگردد.

نکته قابل توجه در حوزه حقوقبینالملل محیطزیست این است که این حوزه از حقوق، دوره دیپلماسی و قانونگذاری فشرده بینالمللی خود را با کنفرانسملل متحد در مورد محیطزیست انسانی،

144 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۹۶

Tagwadin, Danil Akbar, *Intentional Environmental Law: Development, Principles and Mechanism*, Aceh's Legal Studies, 2014, 1- 16, p.9

146 کتاب شریفی ص ۲۸۰

147 کتاب شریفی ص ۲۸۰

148 کتاب شریفی ص. ۲۹۴

معروف به کنفرانس استکهلم^{۱۴۹} در سال ۱۹۷۲ آغاز نمود. در همان گام که برای اولین بار مسائل محیط‌زیستی به طور رسمی در سطح جهانی مطرح گردید، دولتهای حاضر در کنفرانس، موفق به توافق بر سر ۲۶ اصل در راستای حفاظت از محیط‌زیست در قالب اعلامیه استکهلم شدند. این اعلامیه توانست ضمن جمع‌آوری برخی از اصول عرفی پراکنده در یک متن حقوقی غیرالزام‌آور، باعث توسعه محتوای حقوق‌بینالملل محیط‌زیست در طول دهه‌های گذشته و ظهور شمار زیادی از موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، اصول، مفاهیم و هنجارهای حقوقی شود.^{۱۵۰} ۲۰ سال بعد، کنفرانس سازمانمل در مورد محیط‌زیست و توسعه معروف به نشست زمین^{۱۵۱} در سال ۱۹۹۲، منتهی به پذیرش اعلامیه ریو و طرح ۲۷ اصل همچون اصل توسعه پایدار گردید. هرچند که این دو اعلامیه جزء اسناد حقوقی الزام‌آور محسوب نمی‌شوند ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولتها مورد توجه قرار گرفته و مبنای شکلگیری سایر کنوانسیونهای بینالمللی محیط‌زیستی و شالوده حقوق‌بینالملل محیط‌زیست قرار گرفته‌اند.^{۱۵۲}

در گزارش دبیرکل، اصول حقوق بینالملل محیط‌زیست را به عنوان «بلوک‌های ساختمانی»^{۱۵۳} معرفی می‌کنند (بند ۹). این اصول در منابع مختلف (معاهدات، اسناد غیرالزام‌آور و رویه قضایی) پراکنده‌اند. گزارش به صورت منتقدانه اشاره میکند که در مورد بسیاری از اصول، شفافیتی در مورد ماهیت، محتوا و جایگاه حقوقی آنها وجود ندارد. همچنین در خصوص قابلیت اجرای بسیاری از اصول، اجماع قضایی شکل نگرفته است. عدم شناسایی در اسناد حقوقی الزام‌آور نیز قابل ذکر است. این وضعیت اصول تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر پیش‌بینی پذیری و اجرای رژیمهای محیط‌زیستی بخشی دارد. در پایان بند، گزارش بر آن است که تدوین این اصول در یک سند جامع و وحدت‌بخش می‌تواند به هماهنگی، پیش‌بینی‌پذیری و اجرای مؤثرتر آنها کمک کند (بند ۱۰۲).

United Nations Conference on the Human Environment , also known as the Stockholm 149
Conference

UNEP handbook, 2024,p.23 150

United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio 151
Earth Summit

Bosselmann, Klaus, IN SEARCH OF GLOBAL LAW: THE SIGNIFICANCE OF THE 152
EARTH CHARTER, Worldviews Environment Culture Religion 8(1), 2004, pp 62-75, p.71
building block 153

در مجموع، اصول کلی حقوقی نقش حیاتی در شکل‌گیری، تفسیر، توسعه و تحکیم قواعد حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست ایفا می‌کنند. این اصول نه تنها به‌عنوان ابزاری برای پرکردن خلأهای قانونی^{۱۵۴} و تفسیر قواعد موجود^{۱۵۵} عمل می‌کنند، بلکه به‌عنوان چارچوبی برای هدایت توسعه حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست^{۱۵۶} نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، چالش‌هایی مانند ابهام در تعریف و نحوه اجرای این اصول و تضاد احتمالی با منافع ملی، نیازمند توجه و درک دقیق از نظریه‌های حقوقی و رویه تاریخی هستند. «اغلب اصول کلی محیط زیست به صورت مبهم و کلی و بدون تعهدات خاص یا اهداف کمی تدوین شده‌اند. بنابراین، اجرا و اثربخشی این اصول منحصرأ به اراده سیاسی کشورها و ظرفیت مالی و فنی آنها بستگی دارد.»^{۱۵۷} با توجه به پویایی حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست به دلیل تغییرات مداوم چالش‌های محیط‌زیستی، استفاده از اصول کلی حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست در شکل دادن به پاسخ‌های موثر و منصفانه به مسائل محیط‌زیستی جهانی، حیاتی تلقی می‌شود. پویایی حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست ثابت نموده است که گرچه برخی اصول کلی حقوقی محصول گذشته‌اند، اما محصور به گذشته نیستند. در نهایت این مهم را باید در نظر داشت که حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست بخش جداناپذیری از حقوق بین‌الملل عمومی است. بنابراین اصول حقوق‌بین‌الملل عمومی می‌تواند به طور کلی بر تکامل اصول حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست موثر باشد. (همان)

۴-۱-۱-۳ رویه قضایی و دکترین

منبع چهارمی که در بند یک ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر شده است، رویه قضایی و آموزه‌های برجسته‌ترین صاحب نظران حقوق‌بین‌الملل کشورهای مختلف جهان، در حد ابزاری

154 به عنوان مثال، توسل به اصل احتیاط در استفاده از فناوریهای نوین به‌عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری و تنظیم مقررات لازم

155 شناخت اصول جاری و رو به رشد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌تواند راهنمای تفسیر هنجارها و مقررات حقوقی در این زمینه باشد. به‌عنوان مثال، توسل به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان ابزاری برای فهم بهتر اهداف و مقاصد موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی

156 به‌عنوان مثال، توجه به نقش اصل توسعه پایدار در شکل‌گیری معاهدات و سیاست‌های محیط‌زیستی در سطوح جهانی و منطق‌های و برقراری تعادل در میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی

کمکی برای تعیین حد و حدود قواعد حقوقی شایسته می‌باشد. از تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیگر مراجع بین‌المللی و نوشته‌های صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل پیداست که در صورتی که، معاهداتی در مورد مسئله چالش برانگیز خاص در حقوق بین‌الملل وجود نداشته باشد، قاعده عرفی حقوق بین‌المللی و هیچ قاعده قابل اجرایی از اصول کلی حقوقی در ارتباط با آن موضوع خاص وجود نداشته باشد، رویه قضایی و دکتین به عنوان منبع استفاده می‌شود.

در گزارش دبیرکل تصمیمات دیوان ب دادگستری بررسی شود.

شایان ذکر است که ماده ۳۸ اساسنامه، در نظر ندارد تا یک فهرست جامعی از منابع حقوق بین‌الملل را فراهم کند. «منابع احتمالی دیگری نیز وجود دارد که دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است بر آنها برای کمک به بررسی‌های جهت اتخاذ تصمیم اتکا کند که میتوان به اعمال سازمانهای بین‌المللی و منطقهای، قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقررات و تصمیمات و دستورالعملهای اتحادیه اروپا اشاره کرد. همچنین تصمیمات کنفرانس اعضای یک موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی، بیانی‌ها و اعلامیه‌های کنفرانسها نیز میتوانند در توسعه حقوق بین‌الملل نقش داشته باشند.»^{۱۵۸}

۵-۱-۱-۳ جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

گزارش دبیرکل با عنوان «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با محیط‌زیست: به سوی پیمان جهانی برای محیط‌زیست» (نوامبر ۲۰۱۸) به عنوان نخستین سند سازمان ملل در این سطح، جایگاه ویژه‌ای را به تحلیل اسناد غیرالزام‌آور یا «حقوق نرم» اختصاص داده است. این گزارش با نگاهی انتقادی و در عین حال کاربردی، نقش این اسناد را در ساختار حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و نسبت آن با خلاءهای موجود بررسی می‌کند. در ادامه، واکاوی دقیق این گزارش از حیث حقوق نرم ارائه می‌شود.

با توجه به چالش‌های حیاتی ناشی از مسائل محیط زیستی و همچنین فوریت اقدام و مشکلات ناشی از حصول توافق در خصوص اسناد بین‌المللی الزام‌آور، در نتیجه، مجموعه مهمی از اسناد

غیرالزام‌آور نظیر اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌ها - در حقوق بین‌الملل محیط زیست پدیدار شده است. نمونه‌های قابل توجه عبارتند از اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی (اعلامیه استکهلم) و اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه. چنین اسناد غیرالزام‌آوری به عنوان راهنمای مهم برای اقدامات ملی و بین‌المللی عمل می‌کنند و اغلب به عنوان پیشگامی برای توسعه بعدی و پذیرش اسناد الزام‌آور عمل می‌کنند. آنها معمولاً در چارچوب موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی برای تبیین معنای مقرره‌ی خاص نیز استفاده می‌شوند. پارا ۵ گزارش دبیرکل

گزارش در بند ۵ به روشنی به نقش اسناد غیرالزام‌آور اشاره کرده و آن‌ها را چنین معرفی می‌کند: به دلیل چالش‌های بحرانی ناشی از مسائل محیط‌زیستی و نیز فوریت اقدام و دشواری‌های ذاتی در دستیابی به توافق بر روی اسناد الزام‌آور بین‌المللی، مجموعه مهمی از اسناد غیرالزام‌آور - اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها، رهنمودها و توصیه‌ها - در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پدید آمده است. (بند ۵) گزارش با این بیان، دو کارکرد مهم حقوق نرم را برجسته می‌کند. نخست پاسخ به فوریت، در شرایطی که دستیابی به توافق الزام‌آور زمان‌بر و دشوار است، اسناد غیرالزام‌آور امکان واکنش سریع‌تر به بحران‌ها را فراهم می‌کنند. سپس، تنوع شکلی، حقوق نرم طیف وسیعی از اعلامیه‌های سیاسی تا رهنمودهای فنی را شامل می‌شود.

گزارش در بند ۵ این اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ را به عنوان «نمونه‌های قابل توجه» اسناد غیرالزام‌آور معرفی می‌کند. ارجاعات متعدد به این دو سند در سراسر گزارش نشان‌دهنده اهمیت بنیادین آن‌ها به عنوان منابع الهام‌بخش و جهت‌دهنده به حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. که از آن‌ها می‌توان به عنوان نقاط عطف در تحولات حقوق بین‌الملل محیط زیست یاد کرد

کارکرد حقوق نرم در گزارش دبیرکل به شرح ذیلند. بند ۵ گزارش به نقش حیاتی اسناد غیرالزام‌آور اشاره کرده و آن‌ها را به عنوان راهنمای مهمی برای اقدام ملی و بین‌المللی معرفی می‌کنند. این کارکرد به ویژه در شرایطی که قواعد الزام‌آور مبهم یا ناقص هستند، برجسته می‌شود. شکلگیری حقوق نرم اغلب پیش‌درآمدی برای تدوین و تصویب معاهدات الزام‌آور بعدی هستند و این

امر حاکی از نقش تکاملی حقوق نرم در فرآیند شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اذعان می‌کند. حقوق نرم، در چارچوب موافقتنامه‌ها برای شفاف‌سازی مفاد آن‌ها استفاده می‌شوند. این بدان معناست که حقوق نرم حتی پس از شکل‌گیری معاهدات الزام‌آور نیز نقش خود را به عنوان ابزاری برای تفسیر و اجرای بهتر آن‌ها حفظ می‌کند. گزارش در بخش‌های متعدد (از جمله بندهای ۱۰ و ۱۰۶) به کارکرد پرکننده خلاءها اشاره کرده است. برای نمونه، در بحث حفاظت از منابع آب شیرین (بند ۱۰۶) آمده: «اصول محیط‌زیستی می‌توانند خلاءهای هنجاری و نهادی ناشی از این ابزارها را پر کنند و ممکن است به هماهنگ‌سازی کاربرد آن‌ها کمک نمایند.» گزارش به رهنمودهای فنی سازمان‌های بین‌المللی به عنوان بخشی از حقوق نرم نظیر فائو و OECD اشاره می‌کند. این اشاره نشان می‌دهد که حقوق نرم صرفاً به اعلامیه‌های سیاسی سطح بالا محدود نمی‌شود، بلکه شامل رهنمودهای فنی و تخصصی نیز می‌گردد.

مهم‌ترین یافته گزارش در مورد حقوق نرم، ارتباط آن با خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. حقوق نرم گاهی به عنوان پاسخ به خلاء هنجاری به کار می‌رود. در مواردی که امکان دستیابی به توافق الزام‌آور وجود ندارد (مانند برخی مسائل نوظهور)، حقوق نرم به عنوان راهکاری موقت یا مکمل برای پر کردن خلاء هنجاری عمل می‌کند. حقوق نرم گاهی خود منبع خلاء می‌گردد. گزارش در بند ۱۴، عدم تقارن جغرافیایی در توسعه حقوق نرم را خود «یک خلاء قابل توجه» معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، پراکندگی و ناهماهنگی در اسناد غیرالزام‌آور نیز می‌تواند منجر به ایجاد خلاء شود. ابهام در جایگاه حقوق نرم نیز قابل توجه است. بند ۲۰ در مورد توسعه پایدار نشان می‌دهد که عدم شفافیت در الزام‌آور بودن یا نبودن برخی اصول (که عمدتاً در اسناد نرم بیان شده‌اند) خود یک خلاء محسوب می‌شود.

گزارش دبیرکل تصویری دوگانه اما واقع‌بینانه از حقوق نرم در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ارائه می‌دهد. نقش حیاتی اما مکمل، حقوق نرم نمی‌تواند جایگزین تعهدات الزام‌آور شود، اما در فرآیند شکل‌گیری، تفسیر و اجرای آن‌ها نقشی بی‌بدیل دارد. گزارش در بند ۱۰۲ اذعان می‌کند که «یک سند بین‌المللی جامع و وحدت‌بخش که تمامی اصول حقوق محیط‌زیست را گرد آورد، می‌تواند هماهنگی، پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت بهتری را فراهم آورد.» این دقیقاً اشاره به ضرورت تبدیل حقوق

نرم پراکنده به یک سند الزام‌آور (یا دست‌کم منسجم) است. در مجموع، گزارش دبیرکل با واکاوی دقیق حقوق نرم، آن را نه در تقابل با حقوق سخت، بلکه در یک طیف تکاملی و با کارکردهای مکمل می‌بیند و بر ضرورت شفاف‌سازی، هماهنگ‌سازی و نهایتاً تدوین تدریجی آن‌ها در اسناد الزام‌آور تأکید می‌کند.

۶-۱-۱-۳ جمع‌بندی و ارزیابی کلی از وضعیت منابع

پراکندگی هنجاری و نهادی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و رویکرد بخشی به مقررات محیط‌زیستی در طول سال‌ها منجر به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش انسجام و هماهنگی حکمرانی جهانی محیط‌زیست شده است. از جمله پیشنهادات موفقیت‌آمیز برای تقویت هماهنگی میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی خاص، و پیشنهادات کمتر موفق برای ایجاد سازمان جهانی محیط‌زیست یا تصویب میثاق بین‌المللی محیط‌زیست و توسعه. اخیراً نیز ایده شکل‌گیری پیمان جهانی محیط‌زیست که اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را در یک سند ترکیب و تدوین کند، مطرح شد.

پارا ۶

گزارش دبیرکل در نتیجه‌گیری خود (بندهای ۱۰۰ تا ۱۱۳) وضعیت منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را چنین جمع‌بندی می‌کند:

منابع موجود با وجود گستردگی، دچار کاستی‌های بنیادین هستند. این کاستی‌ها در سطوح مختلف از جمله محتوا و جایگاه اصول حقوقی، هماهنگی میان معاهدات، ساختار حکمرانی و اجرا مشاهده می‌شود.

چندپارگی یک ویژگی ذاتی اما چالش‌زا است. اگرچه چندپارگی ناشی از ماهیت تدریجی و واکنشی این رشته حقوقی است، اما برای افزایش کارآمدی نیازمند تلاش‌های آگاهانه برای ایجاد هماهنگی و همافزایی است.

شکاف در پوشش موضوعی و رویکرد بخشی‌نگر موجب شده برخی موضوعات مهم محیط‌زیستی همچنان فاقد مقررات الزام‌آور بمانند.

گزارش در نهایت پیشنهاد می‌کند که تدوین اصول پراکنده در یک سند جامع بین‌المللی می‌تواند به رفع ابهامات، ایجاد هماهنگی و تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست کمک کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحث «پیمان جهانی محیط‌زیست» را به عنوان راهکاری برای ساماندهی منابع موجود مطرح می‌سازد.

۲-۱-۳ مفهوم‌شناسی خلاء: تعریف، تشخیص و انواع آن

مفهوم‌شناسی خلاء گامی اساسی و نقطه‌شروع واکاوی خلاءها حقوق بین‌الملل محیط‌زیست محسوب می‌شود. بدون این مفهوم‌شناسی، نه تنها نمی‌توان خلاءهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص داد، بلکه هر گونه راهکار اصلاحی نیز به جای ریشه‌یابی دقیق، به امری سطحی و ناکارآمد بدل خواهد شد. از این‌رو، بخش حاضر با تمرکز بر تبیین تعریف، شاخص‌های تشخیص و انواع خلاء، بستر تحلیلی لازم را برای واکاوی تفصیلی خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فراهم می‌آورد.

۱-۲-۱-۳ تعریف و تشخیص خلاء

در قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ مجمع‌عمومی که به دبیرکل ماموریت داده شده تا «خلاءهای احتمالی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با محیط‌زیست» را شناسایی و ارزیابی کند، تعریفی از خلاء ارائه نشده است. قطعنامه سازمان‌ملل از عبارت «خلاءهای احتمالی»^{۱۵۹} استفاده کرده است. این ابهام، تعمدی و برای جلب حمایت گسترده‌تر کشورها به‌کاررفته است. چراکه در فرایندهای بین‌الدولی، هرگونه پیشداوری و قضاوت زود هنگام نسبت به موضوع مورد مذاکره قبیح شمرده می‌شود. برخی از صاحب‌نظران، زبان قطعنامه در مورد خلاء را «پیشرو» و در عین حال برخی آن را «از نظر مفهومی نامنسجم» توصیف نموده‌اند. زیرا از یک سو، خلاء فی نفسه دارای پیچیدگیهای زبانی و مفهومی است و از سوی دیگر، شناسایی خلاءها را با مقوله اجرای آنها مرتبط دانسته است.^{۱۶۰} علاوه بر این، پروفیسور بودانسکی با طرح این سوال که آیا میتوان «خلاءها» را به شیوه‌های «فنی و مبتنی بر شواهد» آنطور که در قطعنامه قید گردیده است، شناسایی و ارزیابی نمود؟ ماموریت محوله به دبیرکل از سوی

مجمععمومی را زیر سوال میبرد.^{۱۶۱} این سوال حاکی از چالش روششناختی در فرایند شناسایی خلاءهاست. وی به این نکته اشاره می‌کند که درخواست مجمععمومی سازمانملل برای تهیه یک گزارش «فنی و مبتنی بر شواهد» درباره خلاءها، ممکن است غیرواقع‌بینانه باشد. او استدلال می‌کند که شناسایی خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بیشتر به دیدگاه‌های سیاسی و اخلاقی بستگی دارد تا به شواهد عینی. بنابراین، این گزارش نمی‌تواند کاملاً بی‌طرفانه و علمی باشد.^{۱۶۲}

دبیرکل در گزارش خود در سال ۲۰۱۸ در پاراگراف هفتم، به عنوان یک موضوع مقدماتی خلاء را مستفاد از یک فرهنگ لغت حقوقی به عنوان «شکاف، نقص، عیب یا کمبود»^{۱۶۳} تعریف می‌کند. تعریف ارائه شده در گزارش دبیرکل به جای ارائه پاسخ روشن، سوالات بیشتری را قابل طرح می‌سازد. خلاء چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ این سؤال اساسی نشان‌دهنده فقدان تعریف دقیق و مورد توافق از مفهوم خلاء در چارچوب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. تعریف ارائه‌شده در گزارش دبیرکل، اگرچه مختصر و مفید است، اما ممکن است به اندازه کافی برای همه ذینفعان قانع‌کننده نباشد. آیا خلاءهای شناسایی‌شده توسط دبیرکل واقعاً خلاء محسوب می‌شوند؟ این سؤال به ماهیت خلاءهای شناسایی‌شده اشاره دارد. آیا این خلاءها ناشی از کمبودها یا نقص‌های واقعی و ناخواسته در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستند، یا نتیجه تصمیمات سیاستی آگاهانه و عمدی کشورها در فرایند مذاکره بوده‌اند؟ این موضوع اهمیت تمایز بین «خلاءهای ناخواسته» و «خلاءهای برنامه‌ریزی‌شده» را نشان می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که فرآیند شناسایی و رفع خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با چالش‌های مفهومی و عملی مواجه است. لذا، تعریف و تشخیص «خلاء» در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌تواند پیچیده و مورد اختلاف باشد و به دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف کشورها بستگی پیدا کند.

در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست گاهی اوقات شاهد خلاءهای عمدی، آگاهانه و حسابشده^{۱۶۴} در چارچوب موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی هستیم. این امر لزوماً نشان‌دهنده نقص یا کمبود در

161 همان کتاب خلاص ۲۲۰

162 همان

163 “gap” is defined as a lacuna, void, defect or deficiency

164 Intentional, conscious and deliberate gaps

نظام حقوقی نیست، بلکه بازتابی از مصالحه سیاسی^{۱۶۵} و انتخاب آگاهانه مذاکره‌کنندگان به منظور حصول توافق است و به خلاء ضروری^{۱۶۶} تعبیر شده‌است.^{۱۶۷} این امر حاکی از وجود فضای تعاملی برای تحقق توافق می‌باشد. «ایالات متحده امریکا معتقد است که چنین وضعیتی را نباید به عنوان خلاء در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی تلقی کرد»^{۱۶۸}. این بدین معناست که چنین رویکردی بخشی از روند توافق حاصل شده به حساب می‌آید. به عنوان مثال، تدوین مقرره‌های غیرالزام‌آور، لحاظ استثناءهایی بر قاعده کلی، امکان انصراف از تعهد خاص، فقدان سازوکارهای نظارتی و اجرایی چنین خلاءهایی تحت تاثیر ملاحظات مختلفی مانند ماهیت موضوع، زمینه‌های سیاسی و جلب مشارکت کشورها قرار دارد.^{۱۶۹} بنابراین به نظر می‌رسد این حالت را نمیتوان نقص یا کمبود در نظام حقوقی بدانیم، بلکه آنها بخشی از طراحی مذاکره هستند. رویکردهای حقوقی و سیاستی برای حل این خلاءها باید با در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها و تعادل‌ها طراحی شوند و در چارچوب همان سند و سازوکارهای موجود در آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرند. این امر ریشه در ذات بخشی‌بودن حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دارد.

منظور از بررسی خلاء، «خلاء در یک سیستم است، نه تفاوتها در تعهدات فردی دولتها».^{۱۷۰} اگر متن یک توافق محیط زیستی به نظر برسد که موضوعی را به طور کامل پوشش می‌دهد، اما به آن مسئله در عمل به صورت رضایت بخشی پرداخته نشود، آیا این یک خلاء است؟ برعکس، اگر یک توافق از نظر حقوقی ناقص به نظر برسد، با این حال مسئله زیست محیطی در عمل به طور کافی پرداخته شود، آیا آن یک خلاء است؟ اینجاست که مسائل مربوط به آستانه^{۱۷۱} در مورد میزان وجود «خلاءها» در حقوق بین‌الملل محیط زیست اهمیت خواهد داشت.^{۱۷۲}

political compromises 165

necessary gaps 166

167 کتاب خلاص ۲۲۳

168 متاب خلاص ۲۲۶

169 کتاب خلاص ۲۲۳

170 مقاله فرنچ ص ۴

threshold issues 171

Susan Biniaz, The UNGA Resolution on a 'Global Pact for the Environment': A chance to
put the horse before the cart, RECIEL, Vol. 28, Issue 1, 2019, pp.1-7. P.3

در جلسات مذاکره قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ موضوع بررسی مفهوم خلاء از موضوعات جدی مذاکرات واقع شد. برخی از هیئت‌های نمایندگی استدلال کردند که مفهوم «خلاء» باید به صورت محدود و در چارچوب خلاء هنجاری^{۱۷۳} (این نوع خلاء زمانی وجود دارد که هیچ توافقی در مورد لزوم رسیدگی به یک موضوع خاص وجود ندارد). تفسیر شود. بر اساس این دیدگاه، خلاءهای مرتبط با اجرا نباید به عنوان خلاء در نظر گرفته شوند، بلکه صرفاً به عنوان «چالش» طبقه‌بندی شوند. آنها معتقد بودند که پرداختن به کمبودهای اجرایی و چالش‌های مرتبط، کار در مراحل بعدی (مذاکرات در گروه کاری) را پیچیده می‌کند و بنابراین در این مرحله نباید مورد بحث قرار گیرد. با این حال، این تفسیر محدود از مفهوم خلاء با استقبال مواجه نشد، زیرا بسیاری از هیئت‌های نمایندگی بر این موضوع تأکید داشتند که ابزارهای اجرا^{۱۷۴} یکی از نگرانی‌های اصلی آنها است و بدون توجه به چالش‌های اجرایی، نمی‌توان به طور مؤثر به خلاءهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پرداخت. این کشورها معتقد بودند که کمبودهای مالی، فنی، نهادی و سیاسی به عنوان موانع اصلی در اجرای تعهدات محیط‌زیستی باید در فرآیند شناسایی و رفع خلاءها مورد توجه قرار گیرند. لذا، آنها طرفدار مفهوم موسع خلاء شامل خلاءهای هنجاری، نهادی و اجرایی بودند.^{۱۷۵} در نهایت، گزارش دبیرکل تفسیر موسع خلاء را در نظر گرفت. بنابراین در پاراگراف هفتم گزارش دبیرکل مقرر شده است، «با توجه به اهداف این گزارش، خلاءهای مقرراتی^{۱۷۶} به معنای خلاءهای ماهوی/هنجاری^{۱۷۷} (ازجمله رویه ای و نهادی^{۱۷۸}) و خلاءهای حکمرانی^{۱۷۹} به معنای خلاءهای اجرایی در چارچوب حقوقی بین‌المللی^{۱۸۰} خواهد بود.»^{۱۸۱} گزارش خود در پاراگراف ۷ اظهار نموده است که، خلاء میتواند در شکلهای مختلف ظاهر شود:

Normative gaps	173
means of implementation	174
کتاب خلاص	175
regulatory gaps	176
Substantive/ normative gaps	177
procedural and institutional	178
governance gaps	179
implementation gaps in the international legal framework	180
پاراگراف ۷ گزارش دبیرکل	181

خلاء در یک موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی؛ در این حالت، خلاء میتواند در رابطه با محتوای آن موافقتنامه یا ناتوانی آن در تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده صورت پذیرد. به عبارت دیگر، ممکن است موافقتنامه از نظر محتوایی کامل نباشد یا نهادهای لازم برای اجرای موثر آن وجود نداشته باشد.

خلاء در میان چارچوبهای حقوقی؛ این نوع از خلاء به شکل همپوشانی، تناقض و تعارضهای ماهوی یا رویهای بین موافقتنامه‌های مختلف بروز میکند.

جایی که اصلاً مقرراتی وجود ندارد؛ در برخی موارد ممکن است هیچ مقرراتی در مورد یک موضوع خاص وجود نداشته باشد. این میتواند ناشی از محدودیتهای ماهوی، نهادی (فقدان نهادهای لازم برای نظارت و اجرا) یا جغرافیایی (عدم پوشش همه مناطق جهان).^{۱۸۲}

اختلاف نظرها در مورد تعریف خلاء یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند مذاکرات OEWG گروه کاری موقت نیز بوده است. در خصوص وجود خلاء، میان کشورها اختلاف نظر جدی برقرار بود. عده ای معتقد بودند که در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هیچ خلاءای وجود ندارد. آن چه هست در وهله نخست، پراکندگی است که خصیصه ذاتی حوزه محیط‌زیست است که موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی مختلفی برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت طراحی و تدوین شود. در وهله دوم، خلاءهای موجود در نتیجه انتخاب آگاهانه کشورهاست. برخی دیگر با خلاءهای گزارش شده توسط دبیرکل موافقت، اما با طبقه بندی آنها مخالفند. گروهی دیگر نیز با پذیرش وجود خلاء، قائل به خلاءهایی متفاوت از آن چه در گزارش آمده است، هستند. ترکیه در مذاکرات اذعان نمود که گاهی یک خلاء دوژوره بر روی کاغذ ممکن است به صورت دو فاکتو خلاء نباشد و برعکس.^{۱۸۳} این بدین معناست که نباید فقط خلاء را در بحث هنجار محدود نمود، اجرا و سازوکارهای اجرایی نیز حایز اهمیت‌اند.

عدم اجماع در مورد تعریف و شناسایی خلاء یکی از چالشهای اصلی این حوزه بوده است. عدهای طرفدار تفسیر مضیق و محدود شدن آن به خلاء هنجاری و عدهای طرفدار تفسیر موسع و مبتنی بر فرایند علمی که شامل خلاءهای هنجاری، نهادی، اجرایی گردیدند. دبیرخانه مستفاد از مذاکرات صورت گرفته در نشست دوم گروهکاری، به این نتیجه رسید که خلاء باید به صورت موسع تفسیر گردد تا شامل کمبود و نقص و چالش نیز بشود و تعریف صورت گرفته در گزارش دبیرکل را تایید می‌نماید. درنهایت، این اختلاف نظرها نه تنها بر روند کار تأثیر گذاشت، بلکه بر نتیجه‌گیری‌های نهایی نیز تأثیر مستقیمی داشت. برخی از کشورها با پررنگ سازی عدم اجماع در خصوص خلاء سعی در اجتناب از نهایی سازی نتیجه مذاکرات (ارائه توصیه‌های لازم به مجمعمعوم) بودند. تلاش‌هایی مانند پیشنهاد «منوی راه‌حل‌های عملی»^{۱۸۴} توسط ژاپن و کانادا نشان‌دهنده تمایل به عبور از اختلاف نظرها و تمرکز بر اقدامات عملی است. این رویکرد می‌توانست به عنوان یک راه‌حل موقت برای پیشرفت در مذاکرات در شرایطی که اجماع وجود ندارد، در نظر گرفته شود. اختلاف نظرها در مورد تعریف و تشخیص خلاءها به حدی جدی بود که امکان توافق بر سر استفاده از این واژه وجود نداشت. در نهایت، حذف واژه «خلاء» از توصیه‌های نهایی نیز نشان‌دهنده این است که گاهی اوقات برای پیشبرد مذاکرات، لازم است از ذکر مفاهیم بحث‌برانگیز اجتناب شود و به جای آن بر مفاهیم کلی‌تر یا اقدامات عملی تمرکز کرد.

بنابراین، تعریف و شناسایی خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که نیازمند درک مشترک بین کشورها است. زیرا اختلاف نظرها در مورد وجود یا فقدان خلاءها، تعریف، ماهیت آنها و نحوه رسیدگی به آنها نشان‌دهنده تفاوت در اولویت‌ها و دیدگاه‌های کشورها است. باید در نظر گرفت که خلاءها لزوماً نشان‌دهنده نقص در نظام حقوقی نیستند، چراکه اغلب نتیجه تصمیمات سیاستی، مصالحه‌های سیاسی و طراحی‌های آگاهانه هستند.

۲-۱-۳ انواع خلاء

باید توجه نمود که در گزارش دبیرکل، دستهبندی خلاءها در گزارش نهایی به صورت دقیق منعکس نشده‌اند و گزارش به چارچوب کلی برای تحلیل مفهوم خلاء بسنده نموده است. چراکه، مخاطبان بین‌الدولی ترجیح می‌دهند به جای جزئیات فنی، به یک تحلیل کلی و جامع قناعت کنند. این رویکرد نشان‌دهنده تعادل بین دقت مفهومی و نیازهای عملی در فرآیندهای بین‌الدولی است. سایر نویسندگان، خلاء در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را به گونه‌های مختلفی تقسیم بندی نموده‌اند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

پروفسور بودانسکی در مقالهای خلاء را به توصیفی^{۱۸۵} و هنجاری^{۱۸۶} تقسیم می‌کند. از منظر توصیفی، خلاء صرفاً یک ناپیوستگی^{۱۸۷} است. از نظر هنجاری، خلاء چیزی است که وجود ندارد و نیاز به پر شدن دارد، نقص یا کمبود است. وی توضیح می‌دهد که «خلاء حقوقی در معنای توصیفی به ندرت وجود دارد»^{۱۸۸}. زیرا فقدان یک قاعده حقوقی در مورد موضوعی (به عنوان مثال آلودگی پلاستیکی)، لزوماً به معنای خلاء نیست. بلکه به این معناست که کشورها از نظر حقوقی آزادند به هر نحوی که مایلند عمل کنند. این یک ناپیوستگی است، نه یک نقص که نیاز به رفع داشته باشد.^{۱۸۹} لذا، منبع ناپیوستگی، فقدان قاعده حقوقی در مورد یک موضوع خاص است و لزوماً به معنای نقص نیست. این نوع از خلاء، مشابه تعریف نویسندگان از خلاءهای فنی و واقعی است که بدانها اشاره خواهیم کرد. بودانسکی تأکید می‌کند که شناسایی این خلاءها یک فرآیند فنی، عینی و مبتنی بر شواهد نیست، بلکه یک فرآیند ذهنی و ارزش‌محور است که به قضاوت‌های سیاسی و اخلاقی بستگی دارد.^{۱۹۰} برخی دیگر از منابع^{۱۹۱}، خلاء را به دو دسته کلی واقعی و هنجاری به شرح زیر تقسیم می‌کنند.

descriptive 185

normative 186

discontinuity 187

188 یعنی مواردی که عملی نه ممنوع اعلام شده و نه مجاز

189 کتاب خلا ۲۲۴

Online , Global Perspectives on a Global Pact for the Environment 190

191 گزارش فوریه ۲۰۱۹ شورای وزیران نوردیک در خصوص «حکمرانی محیط زیستی بین المللی در چارچوب پیمان جهانی

محیط زیست و گزارش دبیرکل»

«خلاءهای واقعی»^{۱۹۲} شامل:

خلاءهای ماهوی^{۱۹۳}: زمانی که یک موضوع خاص تحت پوشش موافقتنامه‌های موجود قرار ندارد. (بالاترین سطح خلاء، زمانی است که یک موضوع محیط‌زیستی به طور کامل نادیده گرفته شده یا به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. مثال بارز آن آلودگی پلاستیکی در محیط‌زیست دریایی) خلاءهای حقوقی^{۱۹۴}: مربوط به ماهیت حقوقی است. زمانی که دستورالعمل‌ها وجود دارند، اما از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند.

خلاءهای مرتبط با عضویت^{۱۹۵}: زمانی که برخی از اعضای موافقتنامه از تمام یا برخی تعهدات مستثنی شده‌اند.

خلاءهای جغرافیایی^{۱۹۶}: زمانی که یک سند حقوقی بر همه مناطق جهان اعمال نمی‌شود. خلاءهای نهادی^{۱۹۷}: زمانی که نهاد، سازمان یا سازوکاری برای انجام وظایف خاص وجود ندارد. خلاءهای مرتبط با اجرا و پایبندی^{۱۹۸}: زمانی که موافقتنامه و تعهدات مرتبط وجود دارد، اما مکانیسم‌های اجرایی و پایبندی وجود ندارد یا بسیار ضعیف هستند.

خلاءهای هنجاری^{۱۹۹}: این نوع خلاء زمانی وجود دارد که هیچ توافقی در مورد لزوم رسیدگی به یک موضوع خاص وجود ندارد. برای مثال، ممکن است همه توافق داشته باشند که سند حقوقی خاصی برای یک موضوع وجود ندارد (خلاء ماهوی)، اما در مورد ضرورت ایجاد چنین سندی اختلاف نظر وجود داشته باشد.^{۲۰۰}

Factual Gaps 192

substantive 193

legal 194

Membership-related 195

geographic 196

institutional 197

Compliance/enforcement - related 198

Normative Gaps 199

200 کتاب خلا ۲۲۲

برخی دیگری از منابع، خلاء را به سه دسته واقعی، فنی و هنجاری تقسیم میکنند که با توجه به اهمیت تبیین آن، در ادامه بررسی خواهد شد. شایان ذکر است، اکثر نویسندگان تأکید می‌کنند که این دسته‌بندی‌ها ممکن است با هم همپوشانی داشته باشند. برای مثال، یک خلاء واقعی ممکن است به شناسایی یک خلاء هنجاری نیز منجر شود.

۱-۲-۲-۱ خلاءهای واقعی

خلاءهای واقعی به مواردی اشاره دارند که در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به اندازه کافی پوشش داده نشده‌اند و به نظر می‌رسد باید تنظیم شوند. شناسایی یک خلاء واقعی اولین مرحله برای احراز وجود خلاء هنجاری است، اگرچه این دو متمایز هستند. خلاء هنجاری به این موضوع اشاره دارد که آیا یک مشکل خاص نیاز به پاسخ حقوقی دارد یا خیر. این نوع خلاءها مستقل از خلاءهای واقعی هستند و ممکن است حتی اگر مشکلی پذیرفته شده باشد، لزوماً نیاز به پاسخ حقوقی نداشته باشد.^{۲۰۱} بهترین مثال برای این موضوع، مقوله آلودگی پلاستیکی در محیط‌زیست دریایی است. در ابتدا این موضوع به عنوان یک خلاء واقعی شناسایی شده است. در این خصوص اجماع گسترده، اگر نه جهانی، وجود دارد که باید اقدامی صورت پذیرد. اما این که آیا این اقدام باید شامل یک پاسخ حقوقی باشد، یا اگر باشد، ماهیت و شکل پاسخ چگونه باشد، در حال مذاکره می‌باشد. در این حوزه چارچوب کلی و گسترده‌ای از قواعد عمومی وجود دارد، اما آیا وجود قواعد چارچوبی کلی^{۲۰۲} برای اعلام فقدان خلاء اعم از واقعی یا هنجاری کافی است؟ در پاسخ «این دیدگاه عمومی وجود دارد که مؤثرترین شکل تنظیم حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، تصویب قواعد دقیق در چارچوب رژیم‌های خاص معاهده‌ای^{۲۰۳} است. تجمیع اصول کلی و هنجارهای فراگیر به ندرت به عنوان جایگزین در نظر گرفته می‌شوند، اگرچه می‌توانند چارچوبی مفید برای تنظیم مقرره‌های بیشتر فراهم کنند.»^{۲۰۴} نمونه‌ای از موفقیت این رویکرد، موضوع حفاظت از لایه اوزن می‌باشد که در ابتدا کنوانسیون چارچوبی حفاظت از لایه اوزن به بیان اهداف، تعهدات کلی و هنجارهای فراگیر پرداخته، سپس تعهدات جزئی و دقیق در قالب

201 مقاله فرنچ ص ۳

generalized framework rules 202

specific treaty regimes 203

204 مقاله فرنچ ص ۳

پروتکل مونترال (اسم پروتکل) و اصلاحیه‌های مکرر (آخرین اصلاحیه: اصلاحیه کیگالی ۲۰۱۶) درج گردید.

«با این حال، همه مسائل به راحتی به اجماع جهانی کافی دست نمی‌یابند تا بتوان گفت که یک خلاء واقعی وجود دارد و در نتیجه نیاز فوری به تنظیم این نگرانی‌ها از طریق رژیم‌های دقیق و جزئیتر احساس می‌شود (خلاء هنجاری). به عنوان مثال در خصوص زباله‌های فضایی و رفاه حیوانات بسیاری از محققان این موارد را نگرانی‌های حیاتی می‌دانند که به خودی خود مستحق تنظیم مقرره‌های جهانی هستند. اما به نظر نمی‌رسد (هنوز) اجماع سیاسی کافی در مورد این که آیا این‌ها "مشکلات محیط‌زیستی" هستند که نیاز به تنظیم مقررات بین‌المللی دارند یا حتی اگر هستند، ماهیت و شکلی که چنین مقررات بین‌المللی باید داشته باشد، وجود داشته باشد.»^{۲۰۵} به عبارتی، برای پرکردن خلاءهای هنجاری، ابتدا باید خلاءهای واقعی را به‌درستی درک کرد و سپس اجماع سیاسی برای اقدام لازم ایجاد نمود. در مورد تثبیت گازهای گلخانه‌ای در سطح ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن، شاهد اجماع در عین اختلافات سیاسی به‌دلیل درک آسیب‌های مخرب گازهای گلخانه‌ای برای محیط‌زیست جهانی بوده‌ایم. گرچه هنوز در عرصه محیط‌زیست، آسیب‌های ناشناخته بسیاری وجود دارد که هنوز به طور کامل آنها را درک نمی‌کنیم یا هنوز نمی‌دانیم که باعث آنها هستیم. در نتیجه، ما به سادگی یا خطرات را به اندازه کافی درک نمی‌کنیم یا هنوز از نظر سیاسی آماده اقدام متناسب نیستیم.

۲-۲-۱-۳ خلاءهای فنی

نوع دوم خلاء، خلاءهای فنی^{۲۰۶} است که با توجه به محتوای قطعنامه ۲۷۷/۷۲ مجمع‌عمومی، حول‌محور مقوله اجرا تفسیر می‌گردد. منظور از اجرا در این قطعنامه اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با محیط‌زیست می‌باشد. این موضوع سؤالات مهمی را درباره هدف از شناسایی خلاءها و سپس، بررسی گزینه‌های ممکن برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی مطرح می‌سازد. بنابراین، این نوع از خلاء به طور خاص به چگونگی تقویت اجرای تعهدات کشورها و بهبود

اثر بخشی حقوق بین الملل محیط زیست مربوط می شوند. بدون شک فاصله های بین تعهداتی که کشورها می پذیرند و اجرای کامل آنها وجود دارد و فاصله بزرگ تری بین این تعهدات، وضعیت فعلی محیط زیست و وضعیت مطلوب وجود دارد. از این رو، برخی کشورها مانند فدراسیون روسیه معتقدند که تمرکز اصلی باید بر اجرای مؤثر تعهدات موجود باشد، نه ایجاد سندها یا معاهدات جدید.^{۲۰۷} از نظر سیاسی، مسئله اجرا یکی از مسایل محوری در حقوق بین الملل محیط زیست است. این سوال مطرح گردیده است که با توجه به چالشهای اجرایی در حقوق بین الملل محیط زیست از جمله فاصله موجود میان تعهد و اجرا، آیا به هنجارها و سند جدیدی نیاز داریم یا خیر؟ این سوال در چارچوب قطعنامه ۲۷/ ۲۷۷ مجمعمعمومی با توجه به هدف غایی آن که تدوین پیمان جهانی محیط زیست بود، مطرح گردید. از همان ابتدا یکی از نگرانی های اصلی این بود که «گسترش هنجاری»^{۲۰۸} ممکن است منجر به تورم معاهدات^{۲۰۹} گردد و به جای حل مشکل باعث تشدید پراکندگی در نظام حقوقی و حکمرانی جهانی محیط زیست شود.^{۲۱۰} شایان ذکر است، این مسئله با هدف "تقویت انسجام حکمرانی جهانی محیط زیست" که در قطعنامه مورد اشاره آمده است، در تضاد است.

مسئله اجرا در حقوق بین الملل محیط زیست به شدت سیاسی و ماحصل مذاکرات طولانی مدت است. علاوه بر این، مسئله اجرا با اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت^{۲۱۱} و توانایی های مربوطه مرتبط است. این اصل به طور خاص در روابط بین کشورهای توسعه یافته (شمال) و کشورهای در حال توسعه (جنوب) مطرح می شود و نشان دهنده اختلافات عمیق در اولویت ها و توانایی های این کشورها است. همچنین جنبه دوم (مرتبط اما مجزا) در مفهوم خلاء های فنی مربوط به وجود خلاء در داده های فنی، علمی و اجتماعی-اقتصادی^{۲۱۲} است که برای درک چالش های محیط زیستی به منظور توسعه هنجارهای استراتژیک و متمرکز ضروری است و در نهایت بستری را برای اجرای بهتر تعهدات

AM Lebada, 'UNGA Adopts Resolution on Global Environment Pact' (24 May 2017) <http://sdg.iisd.org/news/unga-adopts-resolution-on-global-environment-pact> <2018>.

Normative Expansion 208

Treaty Congestion 209

210 مقاله فرنچ ص ۴

Common but Differentiated Responsibilities- CBDR 211

technical, scientific and socio-economic data 212

بینالمللی فراهم می‌کنند.^{۲۱۳} باید در نظر داشته باشیم که شناسایی چنین خلاءهایی یک موضوع است، در حالی که ارزیابی آن‌ها و اقدام جهت رفع آن موضوع دیگری است. به‌عنوان مثال، چالش انتقال فناوری به عنوان یکی از نمونه‌های کلیدی خلاء فنی، به‌طور گسترده در نظام‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته است، اما پیشرفت چندانی در حل آن حاصل نشده است. زیرا برای اصلاح آن به اراده سیاسی بیشتر و منابع قابل توجهی نیاز بوده که تاکنون محقق نگردیده است.

۳-۲-۲-۳ خلاءهای هنجاری

همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، خلاء هنجاری زمانی ایجاد می‌شود که هیچ توافقی در مورد لزوم رسیدگی یا پاسخ حقوقی به یک موضوع خاص وجود ندارد. از آن جایی که حقوق بین‌الملل محیط‌زیست از طیف گسترده‌ای از منابع، از جمله قواعد معاهده‌ای، قواعد عرفی، رویه قضایی، حقوق‌نرم و تصمیمات کنفرانس‌های اعضای موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی بهره‌مند است، این تنوع باعث می‌شود که تعیین خلاءهای هنجاری پیچیده‌تر شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که هنگامی که از خلاءهای هنجاری صحبت می‌کنیم منظور فقط قواعد الزام‌آور است یا قواعد غیرالزام‌آور را هم شامل می‌شود؟ پاسخ به این سوال به دیدگاه غالب نسبت به سیستم حقوق بین‌الملل و نحوه نگرش هر دیدگاه به جایگاه و نقش این قواعد در حقوق بین‌الملل بستگی دارد.

سه دیدگاه نسبت به سیستم حقوق بین‌الملل وجود دارد: بسته، کامل و باز.^{۲۱۴} برخی معتقدند که حقوق بین‌الملل یک سیستم بسته است و براساس فرضیه لوتوس^{۲۱۵}، هر آنچه ممنوع نشده است، مجاز است. براین اساس، تنها قواعد الزام‌آور دارای اعتبار هستند و قواعد غیرالزام‌آور فاقد اثر حقوقی هستند. لذا، خلاء هنجاری در این سیستم، به‌معنای فقدان قواعد الزام‌آور است. این دیدگاه ممکن است مانع از توسعه حقوق بین‌الملل شود. زیرا خلاءهای هنجاری را به‌عنوان مجوزی برای آزادی عمل دولتها تفسیر میکند. با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است که نیازمند تعریف دقیق مفاهیم، تعیین استانداردهای رفتاری و انعطاف‌پذیری در مواجهه با تفاوت‌های بین

کشورهای شمال و جنوب هستند، به نظر میرسد که فرضیه لوتوس، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست باشد و به‌عنوان یک اصل راهنما در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پذیرفته شود.

برخی دیگر معتقدند که حقوق بین‌الملل یک سیستم کامل است که اگرچه ممکن است خلاءهایی داشته باشد، اما روش‌هایی برای رفع آن خلاءها مانند تفسیر قواعد موجود یا استفاده از اصول کلی حقوقی و حتی استناد به قواعد غیرالزام‌آور به‌عنوان ابزاری برای تفسیر یا تکمیل قواعد الزام‌آور وجود دارد. در این سیستم از یکسو شاهد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به‌جهت استفاده از قواعد موجود و پرکردن خلاءها با استفاده از اصول کلی حقوقی و از سوی دیگر شاهد محدودیت در توسعه قواعد و در نتیجه عدم انعطاف‌پذیری در مواجهه با مسائل جدید و پیچیده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستیم.

دیدگاه سوم این است که حقوق بین‌الملل یک سیستم باز است و ممکن است در مورد برخی مسائل سکوت کند. این دیدگاه توسط قاضی برونو سیما، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری^{۲۱۶}، نیز تأیید شده است.^{۲۱۷} براساس این دیدگاه، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست میتواند با توجه به تحولات جدید و نیازهای روز توسعه یابد. در نتیجه میتوانیم شاهد انعطاف‌پذیری، توسعه‌پذیری و هماهنگی با واقعیتهای بین‌المللی (تفاوت‌های بین کشورهای شمال و جنوب) باشیم. به نظر میرسد، با توجه به پویایی و پیچیدگی مسائل محیط‌زیستی، سیستم باز گزینه مناسب‌تری برای مواجهه با خلاءهای هنجاری و تحولات بین‌المللی است. چراکه در این سیستم، قواعد غیرالزام‌آور نه تنها در پرکردن خلاء هنجاری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توسعه و تکامل حقوق بین‌الملل تاثیرگذارند.

به‌عنوان آخرین نکته ذیل خلاءهای هنجاری «باید به آن قواعد و اصولی توجه داشته باشیم که هنوز توسط جامعه بین‌المللی مورد توافق قرار نگرفته‌اند. این قواعد و اصول مشابه خلاءهای هنجاری

216 «بی‌طرفی حقوق بین‌الملل... [که] به سادگی نشان می‌دهد حوزه‌هایی وجود دارند که حقوق بین‌الملل هنوز به تنظیم آن‌ها نپرداخته است، یا حتی هرگز به تنظیم آن‌ها نخواهد پرداخت.»

هستند، اما از آن‌ها متمایزند. زیرا این اصول بیشتر آرمان‌گرایانه و رادیکال در ماهیت^{۲۱۸} هستند و منشأ آن‌ها به جای گفتمان اصلی حقوق بین‌الملل، از منابع دیگری مانند روبه قضایی، رویکردهای فلسفی و اخلاقی به حفاظت از محیط زیست، آموزه‌های مذهبی یا صرفاً ایده‌های جدید نشأت می‌گیرند. به این نوع از خلاء، «خلاءهای ناگفتنی»^{۲۱۹} می‌گویند، زیرا هنوز بخشی از گفتمان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شوند یا اگر هم گنجانده شوند، معمولاً به صورت مقدمه‌ای و غیرالزام‌آور هستند. برخی از نمونه‌های آن شامل حقوق طبیعت^{۲۲۰}، دموکراسی اکولوژیک^{۲۲۱}، حکمرانی و حقوق سیستم‌زمین^{۲۲۲}، یکپارچگی سیستم زمین^{۲۲۳}، اصل تردید به نفع طبیعت^{۲۲۴} و حاکمیت قانون اکولوژیک^{۲۲۵} می‌شوند.^{۲۲۶} این اصول پتانسیل ایجاد یک چارچوب هنجاری متفاوت و بلندپروازانه‌تر را دارند تا بتواند چالش‌های سیستماتیک ذاتی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حکمرانی جهانی محیط‌زیست را برطرف کند و علاوه‌بر آن، دامنه، قدرت و تأثیر هنجارهایی را افزایش دهند که در نهایت باید به مقابله با انسان‌محوری نئولیبرال^{۲۲۷} و بهره‌برداری از سیستم زمین بپردازند. شایان ذکر است، برخی از این اصول قبلاً در قوانین داخلی و حتی در اسناد بین‌المللی غیرالزام‌آور مانند منشور جهانی طبیعت مصوب ۱۹۸۲ درج گردیده‌اند و پتانسیل قابل توجهی برای شکلهی به بنیان یک پارادایم حقوقی جدید برای عصر آنتروپوسن (دوران جدید زمین‌شناسی که تحت تأثیر فعالیت‌های

218 منظور از رویکرد رادیکال در حقوق بین‌الملل محیط زیست، تلاش برای ایجاد تغییرات عمیق و ساختاری در قواعد و سیاست‌های جهانی است تا از محیط زیست به طور مؤثرتری محافظت شود. اتخاذ این رویکرد معمولاً با چالش‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری مواجه است، اما هدف آن رسیدن به راه‌حل‌های پایدار و عادلانه برای بحران‌های محیط زیستی است.

Unmentionable Gaps 219

220 حقوق طبیعت: به رسمیت شناختن حقوق طبیعت به عنوان یک موجودیت مستقل

221 دموکراسی اکولوژیک: مشارکت گسترده‌تر جوامع در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی

222 حکمرانی و حقوق سیستم زمین: ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای مدیریت سیستم‌های پیچیده زمین

223 یکپارچگی سیستم زمین: حفاظت از یکپارچگی اکولوژیکی سیستم‌های زمین

224 در موارد تردید، تصمیم‌ها باید به نفع طبیعت گرفته شوند

225 حاکمیت قانون اکولوژیک: ادغام اصول اکولوژیک در سیستم‌های حقوقی

226 مقاله فرنچ ص ۷

227 انسان‌محوری نئولیبرال به رویکردی اشاره دارد که در آن انسان و منافع اقتصادی او بدون توجه به محدودیت‌های طبیعی و پیامدهای محیط زیستی به عنوان محور اصلی لحاظ می‌شود. این رویکرد منجر به تخریب گسترده محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی می‌گردد.

انسانی است) ^{۲۲۸} دارند؛ پارادایمی که هنوز محورها و محتوای دقیق آن مشخص نیست. ^{۲۲۹} گزارش خلاء دبیرکل می‌توانست فرصتی برای طرح بحث در خصوص این نوع از خلاء و گنجاندن چنین مقرراتی در سند الزام‌آور «پیمان جهانی محیط زیست» باشد، اما چالش‌های سیاسی و محدودیت‌های گزارش دبیرکل به دلیل ماهیت فنی و مبتنی بر شواهد آن مانع از این امر گردید. از آن گذشته این نوع از خلاء نیز در پیش‌نویس پیمان جهانی محیط‌زیست مورد توجه قرار نگرفته است.

مفهوم «خلاء» در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست - مانند اکثر حوزه‌های حقوق بین‌الملل - مفهومی است که اگرچه در سطح زبانی به راحتی قابل درک است، از نظر مفهومی پیچیدگی‌های اساسی را ایجاد می‌کند. ^{۲۳۰} از اینرو، تعریف و شناسایی خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست یک مسئله پیچیده، چندبعدی ^{۲۳۱}، ساختاری ^{۲۳۲} و پویا ^{۲۳۳} است که رسیدن به اجماع در مورد چیستی خلاء را یک چالش اساسی نموده است. زیرا اختلاف نظرها در مورد وجود یا فقدان خلاء، تعریف، ماهیت، انواع و نحوه رسیدگی به آنها نشان‌دهنده تفاوت در اولویت‌ها و دیدگاه‌های کشورها است. «آنچه برای یک کشور یک خلاء تلقی می‌شود، ممکن است برای دیگری یک انتخاب طراحی عمدی ناشی از مصالحه‌های سیاسی در مذاکرات باشد.» ^{۲۳۴} این عبارت نشان‌دهنده این نکته است که خلاءها لزوماً نشان‌دهنده نقص در نظام حقوقی نیستند، چراکه اغلب نتیجه تصمیمات سیاستی، مصالحه‌های سیاسی و طراحی‌های آگاهانه هستند و رسیدگی به آن مستلزم راه‌حل‌های ترکیبی است. رفع خلاءها صرفاً از طریق معاهدات جدید ممکن نیست و نیازمند ترکیبی از راهکارهای حقوقی، نهادی و مشارکتی است.

Lex Anthropocenae 228

229 مقاله فرنچ ص ۷

230 مقاله فرنچ ص ۲

231 صرفاً به نبود قانون محدود نمی‌شود، بلکه شامل ناکارآمدی قوانین موجود، ضعف اجرا، ابهام در صلاحیت و ناهماهنگی نهادی نیز می‌شود.

232 بسیاری از تحلیلگران، خلاءها را نه نقص‌های تصادفی، بلکه ویژگی‌های برآمده از ساختار دولت-محور حقوق بین‌الملل می‌دانند که برای جهانی با مقیاس متفاوت طراحی شده است.

233 با شناسایی تهدیدات جدید (مانند نانومواد، مهندسی زمین‌شناسی، پلاستیک‌ها) و پیشرفت علم (چارچوب مرزهای سیاره‌ای)، ابعاد جدیدی از خلاءها آشکار می‌شود.

Global Perspectives on a Global Pact for the Environment by Tiffany Challe|Published 234
September 20, 2018- susan beniaz

۳-۱-۳ خلاءهای مرتبط با اصول حقوق بین الملل محیط زیست وامکان سنجی رفع آن ها

اصول کلی حقوقی، به عنوان یکی از منابع رسمی حقوق بین الملل، در حوزه محیط زیست از جایگاهی دوگانه و تا حدودی متزلزل برخوردارند. گزارش دبیرکل، اصول را «بلوک های ساختمانی مهم» حقوق بین الملل محیط زیست توصیف می کند که نقش های چندگانه ای از جمله راهنمایی تفسیر معاهدات، تکمیل قواعد خاص و یکپارچه سازی رویکرد بخشی را ایفا می کنند. با این حال، همین گزارش به صراحت اعلام می کند که حقوق بین الملل محیط زیست فاقد «چارچوب هنجاری فراگیری» است که اصول و قواعد با کاربرد عمومی را تعیین کند. فقدان چنین چارچوبی، یکی از مهم ترین خلاءهای ساختاری محسوب می شود که بر شفافیت، پیش بینی پذیری و اجرای اصول تأثیر منفی گذاشته است.

گزارش دبیرکل در این بند حول محور دامنه اصول^{۲۳۵} با هدف بررسی ماهیت و جایگاه اصول در حقوق بین الملل محیط زیست و سپس وضعیت اصول^{۲۳۶} با تبیین برخی از اصول محیط زیستی و وضعیت حقوقی آنها در حقوق بین الملل تدوین یافته است.

۳-۱-۳-۱ دامنه اصول

به رسمیت شناختن اصول حقوق بین الملل محیط زیست ریشه در کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی دارد که منتهی به اعلامیه استکهلم گردید. برای اینکه تصویب اصول به توسعه مترقی حقوق بین الملل منجر گردد، چنین اصولی نیازمند تبدیل شدن به تعهدات الزام آور هستند.^{۲۳۷}

گزارش دبیرکل در اولین گام، تصویری روشن از جایگاه دوگانه و کارکردهای چندلایه «اصول» در سیستم حقوق بین الملل محیط زیست ترسیم می کند که خود می تواند سرآغاز ایجاد «خلاء» در نظام حقوقی باشد. بسیاری از اصول بنیادین در اسناد غیرالزام آور سیاسی یا اعلامیه های محیط زیستی (مانند اعلامیه ریو) ظهور یافته اند. این اصول اگرچه الزام آور نیستند، اما به عنوان «بلوک های

Scope of the principles 235

Status of the principles 236

237 نوت بر گزارش دبیرکل ص. ۹۰:

ساختمانی»^{۲۳۸} و منابع تفسیری و الهام‌بخش برای توسعه معاهدات آتی عمل می‌کنند. برخی اصول در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی گنجانده شده‌اند. اما یک «خلاء» بالقوه در اینجا وجود دارد و آن دامنه شمول محدود است.^{۲۳۹} اصول تنها در چارچوب آن سند خاص الزام‌آور است و لزوماً قابل تسری به کل نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست نیست. با این حال، گزارش دبیرکل تصریح می‌کند که «آن دسته از اصولی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی گنجانده نشده‌اند، نیز نقش مهمی در هدایت تفسیر و توسعه بیشتر آن موافقت‌نامه‌ها دارند»^{۲۴۰} این اصول در مقام «پرکردن خلاء»^{۲۴۱} و نیز به‌عنوان معیاری برای تفسیر پویا مفاد موافقت‌نامه‌های موجود عمل می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معاهده در برابر پدیده‌ای نوین (مثلاً تغییرات اقلیمی یا تکنولوژی‌های نوظهور) ساکت است یا هنجار صریحی ندارد، اصول کلی حقوقی به روزآمدی و انطباق آن معاهده با شرایط جدید کمک می‌کنند.

یکی از نکات مهم مورد اشاره در گزارش دبیرکل، خلاءهای ناشی از کاربست منابع حقوقی متفاوت^{۲۴۲} است. تعدد منابع گاهی به تعارض یا عدم انسجام منجر می‌شود. این گزارش تصریح می‌کند که «اصول همچنین با توجه به خلأهای بالقوه ناشی از استفاده از منابع حقوقی مختلف نقش ایفا می‌کنند» و «حمایت متقابل در حقوق بین‌الملل معاصر، فراتر از پارادایم پرکردن خلأ توسط اصول حقوقی است و در عوض، ترکیب منابع حقوق بین‌الملل را در یک موقعیت معین ایجاب می‌کند»^{۲۴۳}. گزارش با ظرافت از پارادایم سنتی «پرکردن خلاء» فراتر رفته و مفهوم حمایت متقابل/هم‌افزایی^{۲۴۴} را مطرح می‌کند. ریشه‌های حمایت متقابل در عرصه بین‌المللی را باید در دستور کار ۲۱، سند کلیدی

building blocks 238

239 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۹.

240 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۹.

gap-filling function 241

different legal sources 242

243 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۱۰.

mutual supportiveness 244

که توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیطزیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ تصویب شد، جستجو کرد. این دستور کار تصریح می‌کند که «اقتصاد بین‌الملل باید با... حمایت متقابل تجارت و محیطزیست، فضایی بین‌المللی و حمایتی برای دستیابی به اهداف محیطزیستی و توسعه فراهم کند»^{۲۴۵} در این پارادایم نوین، اصول صرفاً برای پرکردن نقطه‌ای کور به کار نمی‌روند، بلکه هدف، ترکیب و تلفیق^{۲۴۶} منابع حقوقی گوناگون برای رسیدن به یک راه‌حل منسجم و هماهنگ است. اینجاست که نقش اصول به عنوان عناصر وحدت‌بخش، پررنگ‌تر از همیشه می‌شود.

در بند ۱۰ گزارش دبیرکل، به شکل ظریفی به کارکرد یکپارچه‌سازی رویکرد بخشی حقوق بین‌الملل محیطزیست اشاره شده است. این رویکرد بخشی، که ناشی از شکل‌گیری معاهده‌محور و تدریجی این شاخه از حقوق است، موجب پراکندگی هنجارها و نبود انسجام در نظام حقوقی گردیده است. در این میان، اصول حقوقی می‌توانند با ارائه یک زبان و منطق مشترک، این رویکرد بخشی را تعدیل کرده و نظام را به سمت یک کل بههم پیوسته سوق دهند. گزارش، خلاء نهایی را نه در درون اصول، بلکه در نبود یک «چارچوب مادر» می‌بیند.^{۲۴۷} پراکندگی موجود اصول در اسناد متعدد با درجات مختلف الزام‌آوری، موجب کاهش کارایی^{۲۴۸} و اجرای ناقص این اصول شده است. از این رو، گزارش به صراحت بر ضرورت تدوین یک سند جامع و یکپارچه‌کننده بین‌المللی^{۲۵۰} تأکید می‌کند که تمامی اصول حقوق محیطزیست را به‌صورت شفاف و منسجم گرد هم‌آورد. چنین سندی نه تنها خلاءهای اجرایی را کاهش می‌دهد، بلکه با تثبیت جایگاه اصول، نقش آنها را در ایجاد انسجام و هم‌افزایی در کل نظام حقوق بین‌الملل نهادینه می‌سازد.

Riccardo Pavoni, Mutual Supportiveness as a Principle of Interpretation and Law-Making: 245
A Watershed for the 'WTO-and-Competing Regimes' Debate? The European Journal of
International Law, 21(3), (2010), 649–679, p/651
synthesis 246

247 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک
پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۱۰.

effectiveness 248

implementation 249

comprehensive and unifying international instrument 250

در مقام ارزیابی می‌توان اذعان نمود که اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حال گذار از نقشی صرفاً تکمیلی به نقشی ساختاری و بنیادین هستند. خلاءهای موجود در این نظام حقوقی که ناشی از دامنه محدود معاهدات، پراکندگی منابع حقوقی و رویکرد واکنشی و بخشی به مسائل محیط‌زیستی است، نه تنها مانعی بر سر راه کارآمدی این اصول محسوب نمی‌شود، بلکه اهمیت راهبردی آنها را دوچندان می‌کند. زیرا دقیقاً در مواجهه با این خلاءهاست که قابلیت اصول در پرکردن خلاء، تفسیر یکپارچه و ایجاد انسجام میان رژیم‌های حقوقی پراکنده آشکار می‌گردد. با این حال، کارآمدی نهایی این اصول، در گروی حرکت جامعه بین‌المللی به سمت تدوین و توسعه تدریجی آنها در قالب یک سند جامع و الزام‌آور است. چنین سندی می‌تواند با تجمیع اصول پراکنده، رفع ابهامات موجود در مورد ماهیت و دامنه آنها و تثبیت جایگاه هنجاری‌شان، زمینه را برای اجرای مؤثر و یکپارچه این اصول در سراسر نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فراهم آورد.

۲-۳-۱-۳ وضعیت اصول

در خصوص وضعیت اصول، گزارش به بررسی مختصر ۹ اصل محیط‌زیستی^{۲۵۱} پرداخته است که صرفاً توصیفی از اصول ارزیابی نمیشود، بلکه بیانگر چالش هنجاری اصول و چالش موجود میان نقش آرمان‌گرایانه اصول و واقعیت حقوقی موجود است. مستفاد از توضیح مختصر از هر اصل میتوان دریافت که گزارش در مقام بیان نکات زیر است. نخست، عدم شفافیت در محتوا و دامنه شمول برخی اصول از جمله تعریف دقیق، محتوای مشخص و حدود کاربرد اصول در اسناد بین‌المللی نظیر حق بر محیط‌زیست پاک و سالم است. دوم، تنوع تفسیری برخی از اصول همچون توسعه پایدار یا مسئولیت مشترک اما متفاوت نیز به دلیل ذات پویا و منعطف، موجب می‌گردد که اسناد بین‌المللی مختلف به شکل‌های گوناگون تفسیر و اجرا شوند و در نهایت منتهی به عدم وحدت‌رویه گردد. البته این ویژگی را میتوان هم نقطه قوتی برای انعطاف‌پذیری و هم نقطه ضعفی برای قابلیت پیشبینی اصول ارزیابی کرد. سوم، وضعیت اصول نوظهوری همچون عدم پسرفت^{۲۵۲}، که هنوز در اسناد محدودی مانند موافقتنامه

251 پیشگیری، احتیاط، پرداخت آلوده ساز، دموکراسی محیط زیستی، همکاری، حق محیط زیست تمیز و سالم، توسعه پایدار،

مسئولین مشترک اما متفاوت و عدم پسرفت

پاریس ظهور یافته‌اند و در حقوق بین‌الملل عرفی یا معاهده‌های نهاده‌نشده‌اند، وضعیت بلا تکلیف و در حالهای از ابهام ارزیابی میشود.

گزارش دبیرکل به‌صورت ضمنی به «عدم قطعیت حقوقی» و «ابهام در جایگاه حقوقی» برخی از اصول به دلایلی همچون درج در اسناد غیرالزام‌آور مانند اصل حق بر محیط‌زیست پاک و سالم^{۲۵۳}، فقدان اجماع قضایی در خصوص برخی اصول مانند اصل احتیاط^{۲۵۴} و فقدان کاربرد جهانی برخی اصول مانند اجرای اصل پرداخت آلوده‌کننده^{۲۵۵} می‌پردازد. در مقوله اجرا نیز گزارش نشان می‌دهد که برخی اصول در غیاب سازوکارهای نظارتی قدرتمند با چالش مواجه هستند. به‌عنوان مثال، رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در خصوص اجرای اصل احتیاط ملاحظاتی دارد.^{۲۵۶}

براساس بندهای ۸ الی ۲۲ گزارش دبیرکل در می‌یابیم که اصول کلی حقوق محیط‌زیست دارای سه کارکرد اساسی هستند. اول، به‌عنوان مبنایی برای تفسیر مقررات معاهدات محیط‌زیستی عمل می‌کنند، دوم، خلاءهای حقوقی موجود در نظام‌های موضوعی را پر می‌کنند و سوم، امکان تعامل نظام‌های حقوقی مختلف را فراهم می‌آورند. در مقام ارزیابی میتوان گفت، اول، تنوع تفسیری برخی از اصول به‌دلیل ذات پویا و منعطف، موجب می‌گردد که اسناد بین‌المللی مختلف به‌شکلهای گوناگون تفسیر و اجرا شوند. دوم، علیرغم اینکه اصول محیط‌زیستی اغلب خلاءهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را رفع میکند، اما خود این اصول نیز دچار یک سری خلاءهایی در تعریف و اجرا هستند. روح گزارش حاکی از عملکرد دوگانه اصول است: آنها هم ابزاری برای پرکردن خلاء هستند و هم منشأ

Hélène Tigroudja, FROM THE "GREEN TURN" TO THE RECOGNITION OF AN AUTONOMOUS RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES IN THE PRACTICE OF UN TREATY BODIES, AJIL Unbound, Volume 117, 2023, pp. 179 – 183, p.183

Marco Bocchi, The Reshaping of the Precautionary Principle by International Courts: Judicial Dialogue or Parallel Monologues? , Geneva Jean Monnet Working Paper 02/2016, p. 21

ALAN BOYLE. (2021). "Polluter Pays." In Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press.341-346. p. 345

Nicolas de Sadeleer, Chapter VI.43 The precautionary principle in WTO law, in Elgar Encyclopedia of Environmental Law, Edited by Michael Faure, Edward Elgar Publishing, 2018, 599–610, p. 601

خودِ خلاء. این پارادوکس قابل توجه است. بهعنوان مثال، اصول قرار است انسجام فراهم کنند، اما محتوا و جایگاه نامشخص خود آنها به ناسازگاری می‌انجامد. این عدم قطعیت حقوقی تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر قابلیت پیش‌بینی و اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دارد. سوم، در کاربرد فرارژیمی اصول، تعامل اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با نظام‌های حقوقی دیگر همچون تجارت، سرمایه‌گذاری و حقوق بشر، با موانعی مواجه می‌شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

در نتیجه، چالش محوری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست معاصر، کمبود هنجارها نیست، بلکه بحرانی از مرجعیت هنجاری، یکپارچگی و کارکرد است. فقدان یک چارچوب فراگیر و یکپارچه که اصول را به‌صورت منسجم و جهانشمول بیان کند، یکی از مهمترین خلاءهای ساختاری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست محسوب می‌شود. فارغ از آن، عدم شفافیت در دامنه و وضعیت اصول، باعث ایجاد اختلال در همکاری بین کشورها و نهادهای بین‌المللی و همین‌طور ممانعت از شکل‌گیری رویه قضایی یکپارچه و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل عرفی محیط‌زیست می‌شود. بنابراین، حرکت به سمت یکپارچگی هنجاری، شفافیت حقوقی و تقویت سازوکارهای اجرایی را به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مطرح می‌کند.

۳-۱-۴ خلاءهای مرتبط با رژیم‌های مقرراتی بخشی موجود

از زمان شکل‌گیری مدرن حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در دهه ۱۹۶۰، این نظام حقوقی با سه چالش اساسی روبه‌رو بوده است: توجیه نیاز به تنظیم بین‌المللی مسائل محیط‌زیستی (مشروعیت)^{۲۵۷}؛ یافتن سازوکارهایی برای تضمین اجرا و پایبندی با حقوق بین‌الملل محیط‌زیست (کارایی)^{۲۵۸}؛ و توزیع عادلانه منافع و هزینه‌های حفاظت از محیط‌زیست (انصاف)^{۲۵۹}. اگرچه امروزه می‌توان گفت که نیاز به تنظیم «بین‌المللی» برخی از مسائل محیط‌زیستی دیگر محل تردید نیست، اما چالش‌های دوم و سوم هرگز به اندازه امروز فوری و حیاتی نبوده‌اند. این امر به ویژه در زمینه بازطراحی نظام حقوق بین‌الملل

محیط‌زیست صادق است، زیرا ممکن است راهکارهای رفع چالش‌های دوم و سوم با یکدیگر در تعارض باشند.^{۲۶۰}

گزارش دبیرکل ذیل عنوان خلاءهای مرتبط با رژیمهای مقرراتی بخشی موجود^{۲۶۱} به‌صورت ضمنی به یک تنش ساختاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اشاره می‌کند: از یک سو، ماهیت جهانی تهدیدات محیط زیستی، «اقدام جمعی» و «مشارکت حداکثری» را ایجاب می‌کند.^{۲۶۲} از سوی دیگر، ضرورت جذب بازیگران با «شرایط و اولویت‌های ملی متنوع»، به «سازش‌های سیاسی» منجر می‌شود.^{۲۶۳} چالش ایجاد تعهدات بلندپروازانه در مقابل فراگیری سند، قابل اجرا بودن تعهدات و پایبندی در طراحی موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و غلبه مصلحت‌اندیشی سیاسی مشهود است. چگونه می‌توان موافقت‌نامه‌ای طراحی کرد که همزمان مشارکت حداکثری کشورها را جلب کند و تعهدات کافی برای حل مؤثر بحران‌های جهانی ایجاد نماید. تاجایی که گزارش اعلام میدارد که " مشارکت گسترده همچنین به مفاهیم عملی از انصاف^{۲۶۴}، از جمله تقسیم عادلانه بار^{۲۶۵} و اشتراک مسئولیت^{۲۶۶}، وابسته است." این جمله به این نکته اشاره دارد که برای جلب همکاری و مشارکت گسترده کشورها در توافق‌های بین‌المللی، لازم است که اصل انصاف در نظر گرفته شود.

موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی اغلب حاوی مقرراتی هستند که شرایط مختلف کشورها را در نظر می‌گیرند. برایناساس، گروه‌های خاصی از دولت‌ها، اغلب کشورهای درحالتوسعه، مشمول

Viñuales, Jorge E, Balancing effectiveness and fairness in the redesign of the climate 260 change regime, Leiden journal of international law. - Cambridge. - Volume 24(2011), no. 1, pages 223-252, p.224

Gaps relating to existing regulatory regimes 261

262 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۳.

263 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۴.

fairness 264

Equitable Burden 265

Effort-Sharing 266

267 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۵.

تعهدات «نرم‌تر» هستند، به‌عنوان مثال دوره‌های طولانی‌تر حذف تدریجی یا اهداف انعطاف‌پذیرتر، درحالی که کشورهای توسعه‌یافته مشمول تعهداتی برای ارائه حمایت‌های مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی برای کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای درحال‌گذار هستند.^{۲۶۸} وجود این رویکرد در مذاکرات بین‌المللی محیط‌زیست حاکی از لحاظ انصاف به مثابه شرط مشارکت جهانی است. در نتیجه، موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی محصول سازش‌های سیاسی بین کشورهای با منافع، ظرفیت‌ها و اولویت‌های اقتصادی-اجتماعی متفاوت هستند. این سازش‌ها منجر به ابهامات به تعبیری سازنده و خلاءهای اغلب عمده در متن موافقت‌نامه‌ها می‌شوند و در بلندمدت می‌تواند به کاهش شفافیت، تفسیرهای متفاوت، و ضعف در اجرا بینجامد.^{۲۶۹} لذا، «ابهام سازنده»^{۲۷۰} یک راهبرد عمده در مذاکرات چندجانبه محیط‌زیستی است که به بهای کاهش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی، امکان حصول توافق را فراهم می‌کند. ساختار مبتنی بر مصالحه باعث تقابل کارایی و انصاف می‌گردد و در نهایت، کارایی نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست قربانی مقبولیت و مشروعیت آن می‌گردد.

گزارش در همین بخش اذعان دارد که آینده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست نه به سمت یکنواخت‌سازی تعهدات، بلکه به سوی تفکیک و انعطاف بیشتر خواهد رفت.^{۲۷۱} این امر قاعدتا به دلیل تغییرات مداوم در شرایط ملی کشورها، ظهور بازیگران جدید بین‌المللی با اولویت‌های متفاوت و نیاز به پاسخگویی به بحران‌های نوظهور خواهد بود.

در ادامه توضیحات فوق، گزارش دبیرکل به جای ارائه یک فهرست ساده‌ای از خلاءهای موجود در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی از حیث مقررات، با طبقه‌بندی اسناد در ۵ گروه حفاظت از اتمسفر، تنوع‌زیستی، منابع آب شیرین، اقیانوسها و دریاها، مواد، پسماندها و فعالیتهای خطرناک و

268 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۵.

Enam Korkor Antonio, The Effect of Constructive Ambiguity on Differentiation in the 269 Climate Change Regime: Mitigation and Climate Justice, Loyola University Chicago International Law Review, Volume 21, Issue 2, 2025, 76-98, p. 95

Constructive Ambiguity 270

271 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۵.

توضیحات کافی در خصوص آنها، خلاءهایی را در سطح هنجارسازی، نهادی، اجرایی شناسایی میکند. در ادامه براساس بندهای ۲۶ الی ۷۰ گزارش، فهرستی از خلاءها تدوین میشود.

۱. پراکندگی هنجاری و فقدان چارچوب حاکم^{۲۷۲}: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فاقد یک چارچوب حاکم یکپارچه و فرابخشی است و به جای آن، از مجموعه‌ای پراکنده از هنجارهای بخشی تشکیل شده است که در قالب بیش از ۵۰۰ موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی شکل گرفته‌اند. «اصطلاح «پراکندگی»^{۲۷۳} در مورد حقوق بین‌الملل هم به عنوان یک اصطلاح توصیفی و هم - به طور رایج‌تر - به عنوان ابراز تأسف به کار می‌رود. پراکندگی که با «ظهور قواعد یا مجموعه‌قواعد تخصصی و (نسبتاً) خودمختار، نهادهای حقوقی و حوزه‌های رویه قضایی» مشخص می‌شود، بر انزوا و گسست میان رژیم‌ها و نهادها تأکید دارد. پراکندگی موجود در حقوق بین‌الملل محیط زیست منجر به تکالیف حقوقی و سیاستی همپوشان و گاه متعارض می‌شود.^{۲۷۴} پراکندگی از نوع هنجاری نیز منجر به ناهماهنگی، همپوشانی تعارض‌آمیز و فقدان شفافیت و انسجام در قواعد می‌شود. به‌عنوان مثال، در بخش حفاظت از اتمسفر^{۲۷۵} چهار رژیم جداگانه برای تغییرات اقلیم، لایه اوزون، جیوه و آلودگی هوای فرامرزی وجود دارد که گزارش دبیرکل مثالهایی از همپوشانی و گاه تعارض در تعهدات، گزارش‌دهی و اجرا را نقل میکند. در حوزه تغییرات اقلیم نیز سه سند با اعضا متفاوت و تعهدات با گذار از تعهدات سخت به تعهدات نرم تحت مصلحت اندیشی سیاسی وجود دارد که مصداق دیگری از پراکندگی هنجاری است. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌جای یک نظام منسجم، بیشتر به مجموعه‌ای واکنشی از رژیم‌های جداگانه شباهت دارد که پاسخگویی مؤثر به چالش‌های پیچیده، به‌هم‌پیوسته و سیستمی مانند تغییرات اقلیمی یا تخریب تنوع زیستی را دشوار می‌سازد. پراکندگی هنجاری موجود، کارایی، انسجام و در نهایت مشروعیت این شاخه از حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است.

۲. کمبود قواعد الزام‌آور در حوزه‌های کلیدی: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در بسیاری از حوزه‌های حیاتی با کمبود قواعد الزام‌آور دقیق و قابل اجرا مواجه است. حفاظت از خاک تقریباً فاقد هرگونه تعهد الزام‌آور جهانی است.^{۲۷۶} حفاظت از جنگل‌ها عمدتاً مبتنی بر هنجارهای نرم بوده^{۲۷۷} و انتقاد اصلی به آن، «کارایی محدود» است. تنوع زیستی فراسوی صلاحیت ملی^{۲۷۸} تا پیش از معاهده تنوع‌زیستی فراسوی صلاحیت ملی (۲۰۲۳)^{۲۷۹} هیچ چارچوب الزام‌آوری نداشت.^{۲۸۰} حتی در حوزه خطرناک‌ترین فعالیت‌ها مانند انرژی هسته‌ای، کنوانسیون ایمنی هسته‌ای (۱۹۹۴) پس از فاجعه فوکوشیما ناکارآمدی خود را نشان داد و اعلامیه وین ۲۰۱۵ در مورد ایمنی هسته‌ای ناظر بر طراحی، مکان‌یابی و ارزیابی ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای نیز فاقد قدرت الزام‌آور است.^{۲۸۱} این اتکاء گسترده به هنجارهای نرم، داوطلبانه و غیرالزام‌آور، فضای مانور گسترده‌ای برای دولت‌ها باقی می‌گذارد و اجرای مؤثر، نظارت دقیق و پاسخگویی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. در نتیجه، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نقاط کلیدی خود بیشتر تابلوهای راهنمایی ارائه می‌دهد تا قواعد سخت الزام‌آور، که این امر دستیابی به اهداف حفاظت محیط‌زیست در مقیاس جهانی را نامطمئن و شکننده می‌کند.

276 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۸.

277 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۱۰۴.

278 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۲.

Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) 279

280 پس از ۱۵ سال مذاکره برای ایجاد چارچوب حقوقی حفاظت از تنوع زیستی در آب‌های بین‌المللی، کشورهای عضو سازمان

ملل متحد معاهده تنوع زیستی فراسوی صلاحیت ملی (BBNJ) را تحت نظارت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق

دریاها (UNCLOS) در سال ۲۰۲۳ به تصویب رساندند. تا پیش از آن، آب‌های بین‌المللی - که ۶۴ درصد از اقیانوس‌ها و

نزدیک به نیمی از سطح سیاره را پوشش می‌دهند - هیچ چارچوب الزام‌آوری برای حفاظت از تنوع زیستی نداشتند. برخلاف

آب‌های تحت صلاحیت ملی، آب‌های بین‌المللی فضایی آزاد باقی مانده بودند که به طور گسترده مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت،

اما به خوبی محافظت نمی‌شد. معاهده تنوع زیستی فراسوی صلاحیت ملی (BBNJ) در مارس ۲۰۲۳ برای پر کردن این خلأ

حقوقی ایجاد شد.

281 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۶۸.

۳. ضعف در سازوکارهای نظارتی، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی^{۲۸۲}: حتی در نظام‌های پیشرو و موافقی چون پروتکل مونترآل در حفاظت از لایه اوزون - که علیرغم شهرت‌اش، همچنان از کنترل برخی مواد مخرب از جمله برخی از آلاینده‌های شیمیایی کوتاه‌مدت و اکسید نیتروژن عاجز است و فاقد هرگونه مکانیزم راستی‌آزمایی دوره‌ای برای حصول اطمینان از استمرار حذف مواد مخرب توسط دولت‌های عضو می‌باشد،^{۲۸۳} سازوکارهای عدم‌پایبندی به طور سیستماتیک از آستانه اقدامات تنبیهی فراتر نرفته و بر تعاملات تسهیل‌گرانه و غیرتنبیهی تکیه دارند.^{۲۸۴} دبیرخانه و کمیته اجرایی رویه عدم‌پایبندی، مأموریتی برای راستی‌آزمایی گزارش‌های سالانه اعضا در زمینه تولید و مصرف مواد کنترل‌شده مخرب اوزون ندارند؛^{۲۸۵} همچنین هیچ اختیاری برای تحقیق یا احراز صحت تجارت غیرقانونی این مواد به آنها اعطا نشده است.^{۲۸۶} این وضعیت، نشان‌دهنده الگوی غالب در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیست است: اتکای افراطی به خوداظهاری دولتی و غیاب راستی‌آزمایی مستقل داده‌ها. چنین الگویی خلاء نظارتی عمیقی پدید می‌آورد که ارزیابی واقعی از پیشرفت و میزان پایبندی را ناممکن می‌سازد و کارآمدی حقوق بین‌الملل محیط زیست را در معرض تردید جدی قرار می‌دهد.

۴. کمبود سازوکارهای مسئولیتی و جبران‌خسارت: سازوکارهای مسئولیت و جبران خسارت در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی علیرغم ضرورت انکارناپذیرشان، در وضعیتی ناقص، پراکنده و غالباً غیرفعال باقی مانده‌اند و نتوانسته‌اند با گسترش چالش‌های پیچیده محیط‌زیستی همگام شوند. در حوزه تغییرات اقلیم، «مسئولیت و جبران خسارت‌های اقلیمی به‌صراحت از نظام موافقت‌نامه پاریس

Monitoring, Reporting, Verification – MRV 282

283 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۰.

Tejas Rao, Non-Compliance Procedures. Yearbook of International Environmental Law, 284
2025, 35(1), 1–5, p.5

285 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۱.

286 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۲.

مستثنی شده است و برخی معتقدند که چنین مستثنی شدنی نشان‌دهنده یک خلاء مهم است.^{۲۸۷} مطابق با بند ۵۱ تصمیم پذیرش موافقت نامه پاریس، اعضا «موافقت می‌کند که ماده ۸ موافقت‌نامه هیچ گونه مسئولیت یا جبران خسارتی را در بر ندارد یا مبنایی برای آن فراهم نمی‌کند؛»^{۲۸۸} این استثناء صریح، حاکی از فقدان اراده سیاسی لازم برای ایجاد نظام مسئولیت‌پذیری جمعی در قبال یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات محیط‌زیستی عصر حاضر است. در حوزه پسماندهای خطرناک نیز وضعیت مشابه و حتی حادث‌تر است. پروتکل مسئولیت و جبران خسارت کنوانسیون بازل مصوب ۱۹۹۹، علیرغم تصویب، هیچ‌گاه لازم‌الاجرا نشده است.^{۲۸۹} علیرغم تلاش‌های چندین‌ساله و بررسی‌های حقوقی دقیق، به دلیل «مخالفت سیاسی قابل توجه» و عدم تمایل دولت‌ها، این پروتکل کماکان در وضعیت عدم اجرا باقی مانده است.^{۲۹۰} این وضعیت که مقررات صریح مسئولیت و جبران خسارت برای خسارات ناشی از جابجایی فرامرزی پسماندهای خطرناک، نه توسط خود کنوانسیون بازل و نه توسط سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است، یک خلاء بزرگ در نظام بین‌المللی مسئولیت برای خسارات فرامرزی ناشی از جابجایی پسماندهای خطرناک محسوب می‌شود و نبود یک نظام جامع مسئولیت، اجرای مؤثر تعهدات بین‌المللی را تضعیف می‌کند.^{۲۹۱} این دو مثال نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در یکی از حساسترین و ضروری‌ترین ابعاد خود یعنی پاسخگویی و جبران خسارت دچار ضعف ساختاری و فقدان کاربست جهانی است.

287 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۸.

FCCC/CP/2015/10/Add.1, Decision 1/CP.21, Adoption of the Paris Agreement, 29 January 2016

289 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۶۶.

290 این پروتکل که در دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب رسید، تا به امروز تنها ۱۲ عضو دارد در حالی که برای لازم‌الاجرا شدن به ۲۰ سند تصویب نیاز دارد. United Nations Treaty Collection (2026). "Chapter XXVII-3-b: Basel Protocol. on Liability and Compensation".

Jan Albers, The 1999 Basel Protocol on Liability and Compensation, in: Responsibility and liability in the context of transboundary movement of hazardous wastes by sea - Existing rules and the 1999 Liability Protocol to the Basel Convention." Springer Science, 2015, pp.203-304.

۵. چالش‌های هماهنگی و تعامل: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با چالش نظام‌مند نبودن هماهنگی در دو سطح درون‌بخشی (میان معاهدات و نهادهای محیط‌زیستی) و بین‌بخشی (با حوزه‌های دیگر حقوق بین‌الملل) مواجه است. این پراکندگی که آن را «انزوا و گسست میان رژیم‌ها و نهادهای» توصیف می‌کنند،^{۲۹۲} گرچه اجتناب ناپذیر و قابل بازگشت نیست، اما می‌توان آن را مدیریت کرد. در صورت عدم مدیریت، نه تنها کارایی نظام حقوق محیط‌زیست را کاهش می‌دهد، بلکه قابلیت آن را برای پاسخ‌گویی یکپارچه به چالش‌های فراگیر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تضعیف می‌سازد.^{۲۹۳} در سطح درون‌بخشی، نظام تغییراقلیم مصداق بارز ناهماهنگی است. سه سند بنیادین این نظام - کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیم ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و موافقت‌نامه پاریس ۲۰۱۵ - هر یک با منطق حقوقی متمایزی طراحی شده‌اند و با عضویت‌های متفاوت، تعهدات گاه متداخل، تعدد نهادهای تخصصی علمی و اجرایی و نظام‌های جداگانه گزارش‌دهی و نظارت، چالش‌های اجرایی و نظارتی مضاعفی را ایجاد کرده است.^{۲۹۴} و عملاً هماهنگی و ارزیابی یکپارچه از پیشرفت نظام تغییراقلیم را با مانع مواجه ساخته است.

در سطح بین‌بخشی، تعارضات هنجاری و نهادی آشکارتری به چشم می‌خورد. در تعامل حقوق محیط زیست و مالکیت فکری، کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ناگویا، اصول «دسترسی عادلانه» و «اشتراک منافع» را بنیان نهاده و افشای منشاء منابع ژنتیکی و دانش سنتی را الزامی می‌سازد. در نقطه مقابل، موافقت‌نامه تریپس در چارچوب سازمان تجارت جهانی با منطق انحصارگرایی و خصوصی‌سازی دانش، در صدد تسهیل ثبت اختراع بر نوآوری‌های زیست‌فناوری است.^{۲۹۵} این دو نظام «مقدماتی اساساً ناسازگار» را تجسم می‌بخشند. معاهده همکاری ثبت اختراع^{۲۹۶} سازمان جهانی

KAREN N SCOTT, "International Environmental Governance: Managing Fragmentation 292 Through Institutional Connection." *Melbourne Journal of International Law*, 12(1), 2011, pp. 223 – 252, p.224

Ibid, p.251 293

294 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۹.

295 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۴.

Patent Cooperation Treaty 296

مالکیت فکری نیز فرآیندهای اداری را برای کسب انحصار بر دانش سنتی و منابع ژنتیکی تسهیل می‌کند. به موازات این، در حوزه تجارت و محیط زیست، اصل «حمایت متقابل»^{۲۹۷} که در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و اسناد راهبردی آن تصریح شده، در رویه قضایی نهاد تجدیدنظر آن سازمان با تفسیری مضیق مواجه شده و محاکم آن سازمان در عمل از به کارگیری اصول محیط زیستی (مانند اصل احتیاط) به عنوان هنجارهای ماهوی خودداری کرده‌اند. این امر «شکاف فزاینده میان دو نظام هنجاری» را آشکار ساخته است. این موضوع‌ها در بخش خلاءهای مرتبط با اسناد مرتبط با محیط زیست بیشتر بررسی خواهد شد.

از منظر نهادی نیز تعدد دبیرخانه‌های موافقت‌نامه‌های محیط‌زیستی، پراکندگی جغرافیایی دبیرخانه‌ها در شهرهای مختلف جهان، فقدان یک مرجع واحد برای هماهنگی سیاست‌گذاری، و اشتراک ناکافی اطلاعات میان نهاده، به موازی‌کاری، تکرار تلاش‌ها و ناهماهنگی در اجرا دامن زده است. این در حالی است که تلاش‌های اصلاحی مانند پیشنهادی مکزیک تحت عنوان «تقویت نقش مقر برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد در نایروبی برای رسیدگی به چالش‌های محیط‌زیستی و افزایش همکاری‌های چندجانبه برای رسیدگی به حکمرانی چندجانبه مؤثر»^{۲۹۸} در چارچوب هفتمین نشست مجمع محیط‌زیست سازمان ملل متحد^{۲۹۹} در دسامبر ۲۰۲۵ به منظور انتقال دبیرخانه موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی به نایروبی با مخالفت یا بیتوجهی برخی دولت‌ها روبرو شده است.^{۳۰۰}

۶. کمبود مقررات در حوزه‌های نوظهور و فناوری‌های جدید: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست که عمدتاً ماهیتی واکنشی و بخشی دارد، در مواجهه با چالش‌های نوظهور و فناوری‌های جدید که ذاتاً فرابخشی، پیچیده و علم‌محور هستند، با خلاءهای مقرراتی جدی روبرو است. به طور مشخص، دو

mutual supportiveness 297

Strengthening the role of the United Nations Environment Programme Headquarters in 298
Nairobi to address environmental challenges and enhance multilateral cooperation to address
effective multilateral governance

7th Session of the United Nations Environment Assembly, UNEA-7 299

<https://enb.iisd.org/unea7-oepr7-summary> 300

حوزه نانومواد و فرایندهای ژئو-مهندسی^{۳۰۱}، علیرغم پتانسیل بالای ایجاد اثرات گسترده بر تنوع زیستی، فاقد هرگونه چارچوب حقوقی بین‌المللی هستند.^{۳۰۲} همچنین، آلودگی‌های ناشی از پسماندهای پلاستیکی و زباله‌های دریایی، اگرچه به‌عنوان تهدیدی جدی شناسایی شده‌اند، اما تنها توسط برخی برنامه‌های اقدام منطقه‌ای پوشش داده می‌شوند و معاهده‌ای اختصاصی و الزام‌آور در سطح جهانی برای آنها وجود ندارد.^{۳۰۳} لازم به ذکر است، مذاکرات جهت تدوین سند بین‌المللی الزام‌آور در خصوص آلودگی پلاستیکی در چارچوب قطعنامه پنجمین نشست مجمع محیط‌زیست سازمان ملل متحد^{۳۰۴} در جریان است. در نتیجه، فاصله چشمگیر میان سرعت پیشرفت علمی- فناورانه و سرعت توسعه هنجاری، به ایجاد خلاء هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست منجر شده و فرصت‌های استفاده مسئولانه از فناوری برای اهداف محیط‌زیستی را نیز تضعیف می‌کند.

۷. محدودیت‌های جغرافیایی و پوشش ناکافی: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌طور ساختاری از محدودیت جغرافیایی و پوشش ناکافی موافقت‌نامه‌های چندجانبه خود رنج می‌برد که کارایی آن‌ها را در مقابله با چالش‌های جهانی به‌شدت تضعیف می‌کند. نماد این ناکارآمدی، کنوانسیون آلودگی هوای فرامرزی دوربرد^{۳۰۵} است. اگرچه این کنوانسیون در کاهش آلودگی فرامرزی در منطقه اروپا و آمریکای شمالی موفق بوده، اما دامنه اجرایی آن به همین مناطق محدود مانده است.^{۳۰۶} این در حالی است که بحران آلودگی هوا در قاره‌های آسیا و آفریقا به ابعادی فرامرزی و فراگیر رسیده و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده، اما هیچ نظام حقوقی الزام‌آوری برای مدیریت آن وجود ندارد. چنین محدودیت جغرافیایی، توانایی حقوق بین‌الملل را برای ارائه پاسخی یکپارچه، عادلانه و مؤثر به مسائل

nanomaterials and some geo-engineering processes 301

302 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۱.

303 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۶۱.

304 UNEP/EA.5/Res.14, End plastic pollution: towards an international legally binding instrument, 7 March 2022

The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 305

306 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۶.

محیط‌زیستی که ذاتاً فرامرزی و جهانی هستند، به شدت تضعیف می‌کند و شکاف عمیقی میان موفقیت‌های منطقه‌ای و نیازهای جهانی ایجاد می‌نماید.

گزارش دبیرکل به‌خوبی نشان می‌دهد که پراکندگی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست صرفاً محدود به ابعاد موضوعی و هنجاری نیست، بلکه در سطوح اجرا و نظارت، مسئولیت و جبران خسارت و نیز پوشش جغرافیایی نیز به روشنی قابل مشاهده است. شایان ذکر است که فحوای گزارش دبیرکل در این بخش هم‌سو با یافته‌های مطالعاتی الینور اوستروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد (۲۰۰۹)، است،^{۳۰۷} هرچند گزارش در استناد به آن رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. نظریه «اقدام جمعی و حکمرانی منابع مشترک» اوستروم نشان می‌دهد که توافق بر سر قواعد روشن و شفاف، زمینه‌ساز همکاری مؤثر برای حفاظت از منابع مشترک می‌شود. این چارچوب نظری نه تنها در حصول اجماع بر سر اهداف توسعه پایدار، بلکه در فرآیند مذاکره برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی در مناطق فراتر از صلاحیت ملی نیز کاربرد داشته است.^{۳۰۸} رویه موفق دولت‌ها در چارچوب پروتکل مونترآل برای حفاظت از لایه اوزون نیز به‌عنوان یکی از مصادیق برجسته عینی، مؤید یافته‌های اوستروم است.

۵-۱-۳ خلاءهای مرتبط با اسناد مرتبط با محیط زیست

گزارش دبیرکل در بند ۷ منظور از اسناد مرتبط با محیط‌زیست را به شرح زیر بیان میکند. «اصطلاح "اسناد مرتبط با محیط‌زیست"^{۳۰۹} در بند ۱ قطعنامه ۲۷۷/۷۲ مجمع‌عمومی، به آن دسته از اسناد حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود که منحصراً در قلمرو محیط‌زیست قرار نمی‌گیرند یا هدف اصلی آنها حمایت از محیط‌زیست نیست. در این رابطه قابل توجه است که دغدغه‌های محیط‌زیستی به تدریج در چارچوب‌های مقرراتی بین‌المللی دیگر نفوذ کرده‌اند، از جمله چارچوب‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت‌فکری، حقوق بشر، صلح و امنیت، مهاجرت و مدیریت بلایا.»^{۳۱۰}

307 مقاله اوستروم ص ۱۷

308 نوت بر گزارش دبیرکل ص ۱۳

Environment-related instruments 309

310 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷.

این توضیحات بیانگر تفسیر موسع و فراتر از اسناد صرفاً محیط‌زیستی و اتخاذ رویکردی بینابینی^{۳۱۱} و کل‌نگر^{۳۱۲} گزارش است. این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که حفاظت از محیط‌زیست دیگر منحصر به معاهدات تخصصی نیست، بلکه به یک مقوله فرابخشی تبدیل شده‌است. علاوه‌براین، مبین محیط‌زیستی‌شدن^{۳۱۳} حقوق‌بین‌الملل به‌دلیل نفوذ دغدغه‌های محیط‌زیستی به سایر حوزه‌های حقوقی می‌باشد. این نشان از یک تحول پارادایمی دارد که در آن شاهد شروط محیط‌زیستی در قراردادهای تجاری، ملاحظات محیط‌زیستی در آرای داور و قضائی، ظهور «حق بر محیط‌زیست سالم» به عنوان نسل سوم حقوق‌بشر، دغدغه حفاظت از محیط‌زیست در زمان درگیری‌های مسلحانه و... هستیم. از این رو میتوان قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ را قطعنامه پیشگامانه‌ای دانست که منجر به تدوین گزارش دبیرکل شد. چرا که این تعریف گسترده، مبنای حقوقی برای گفت‌وگوهای بین‌حوزه‌ای و هماهنگی سیاستی را فراهم میکند و قطعنامه با این نگاه، در پی تقویت همبستگی حقوقی و پرهیز از رویکردهای جزیره‌ای در مواجهه با چالش‌های پیچیده محیط‌زیستی است. گزارش دبیرکل عدم انسجام و هم‌افزایی بین اسناد مرتبط با محیط‌زیست - به طور خاص در مورد تجارت، سرمایه‌گذاری، مالکیت فکری و حقوق بشر - را ارزیابی می‌کند تا نتیجه بگیرد که «پیوند بین موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و اسناد مرتبط با محیط زیست به دلیل عدم وضوح بسیاری از اصول محیط‌زیستی، از منظر محتوا و جایگاه، همچنان مشکل‌ساز باقی مانده است.»^{۳۱۴}

۱-۵-۳ اسناد تجاری

گزارش دبیرکل، به نقش محوری سازمان جهانی تجارت در گفتمان تجارت و محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل و شکاف فزاینده بین این دو رژیم هنجاری در اثر فقدان اجماع بر سر اجرای حمایت متقابل^{۳۱۵} اشاره دارد. این امر گویای خلاء بنیادین در موازنه قدرت میان دو حوزه تجارت و

Intersectional 311

Holistic 312

Environmentalization 313

314 نوت بر گزارش ص ۱۴

315 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۱.

محیط‌زیست در ساختار نهادی است. در نتیجه، مکانیسم حل‌وفصل اختلافات قوی و عضویت جهانی آن، جایگاه بی‌بدیلی در تبیین رابطه این دو حوزه را دارد. اما رویکرد محتاطانه، تجارت‌محور و مبتنی بر اصولی مانند «منع تبعیض» در آن سازمان، موجب گردیده است که هیئت تجدیدنظر آن سازمان در مواجهه با اختلافات مرتبط با اقدامات تجاری و لزوم رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، تمایلی به استناد و اعمال اصول حقوق‌محیط‌زیست (مانند اصل احتیاط) برای توجیه اقدامات مغایر با تعهدات تجاری نداشته، مگر آنکه صراحتاً در موافقتنامه مربوطه ذکر شده‌باشد.^{۳۱۶} این گزاره مبین خلاء تفسیری و فقدان جایگاه هنجاری اصول محیط‌زیستی در حل‌وفصل اختلافات نزد سازمان جهانی تجارت و موقعیت ثانوی و تبعی حقوق محیط‌زیست در برابر حقوق تجارت می‌باشد.

گزارش به مفهوم حمایت متقابل / هم‌افزایی^{۳۱۷} تجارت و محیط‌زیست اشاره میکند.^{۳۱۸} این مفهوم در تئوری بیانگر همکاری و تقویت متقابل دو حوزه است. این امر در معاهدات محیط‌زیستی که رویکرد تجاری دارند، مثل کنوانسیون میناماتا در خصوص جیوه^{۳۱۹} منعکس شده است. به‌عبارتی معاهدات محیط‌زیستی، تعهدات تجاری را به رسمیت می‌شناسند و سعی در هماهنگی با آنها دارند، اما این رابطه متقابل نیست. در چارچوب دور دوحه سازمان جهانی تجارت که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، یک جلسه ویژه از کمیته تجارت و محیط‌زیست مأموریت یافت تا درباره «رابطه میان قواعد موجود سازمان جهانی تجارت و تعهدات تجاری خاص مقرر شده در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی» مذاکره کند. مقرر بود مذاکرات دور دوحه «با هدف افزایش حمایت متقابل/هم‌افزایی تجارت و محیط‌زیست» انجام شود.^{۳۲۰} مذاکره در این خصوص با بنیست مواجه شد. در نتیجه، ناتوانی در تدوین قواعد شفاف

316 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۱.

mutual supportiveness 317

318 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۱.

319 در مقدمه کنوانسیون

Stephanie Switzer, The World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism, p.139, 320 in: The Environment Through the Lens of International Courts and Tribunals, edited by Edgardo Sobenes, Sarah Mead, Benjamin Samson, Published by t.m.c. assers press, The Hague, The Netherlands, 2022

برای حمایت متقابل/ همافزایی و اجرای آن، باعث واگرایی و دور شدن حقوق تجارت و حقوق محیط‌زیست می‌گردد و عملاً به معنای حاکمیت قواعد تجاری بر ملاحظات محیط‌زیستی در موارد سکوت یا ابهام است. از اینرو، مجموعه منسجمی از اصول حقوق محیط‌زیست نه تنها می‌توانند، بلکه ضرورتاً باید برای حل تعارضات و ایجاد هماهنگی بین نظام‌های حقوق تجارت و محیط زیست به کار گرفته شوند. این اصول به عنوان ابزاری برای تفسیر قواعد و پرکردن خلأهای هنجاری عمل می‌کنند. به عبارتی، «اصول محیط‌زیستی می‌توانند در آشتی دادن حقوق بین‌الملل با حقوق تجارت، و ایجاد تعادل بین تجارت با منافع محیط‌زیستی نقش ایفا کنند.»^{۳۲۱}

۲-۵-۱-۳ اسناد سرمایه‌گذاری

گزارش دبیرکل در بند ۷۲ تصویری از جایگاه ملاحظات محیط‌زیستی در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ترسیم می‌کند. این تصویر حاکی از تعاملی پیچیده و در حال تحول، هنوز ناکافی، میان دو رژیم حقوقی بین‌المللی حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق محیط‌زیست است. نخست، گزارش به دوگانگی چندجانبه‌گرایی و دوجانبه‌گرایی می‌پردازد. «وجود بندهای مربوط به محیط‌زیست در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه نادرند، در حالی که این بندها در موافقتنامه‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری، رایج‌ترند.»^{۳۲۲} گزارش تفاوت مهمی بین موافقتنامه‌های چندجانبه و دوجانبه قائل می‌شود. این امر نشان‌دهنده آن است که رویکردهای جمعی و چندذینفعی بهتر می‌توانند ملاحظات عمومی جهانی مانند محیط‌زیست را ادغام کنند.^{۳۲۳} در مقابل، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، بیشتر منعکس‌کننده رابطه قدرت و اولویت‌های تجاری خاص بین دو کشور هستند و محیط‌زیست اغلب در حاشیه قرار می‌گیرد.

321 نوت بر گزارش دبیرکل ص ۱۴

322 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۲.

323 Thomas Waelde and Abba Kolo, Environmental Regulation, Investment Protection and 'Regulatory Taking' in International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Oct., 2001, Vol. 50, No. 4 (Oct., 2001), pp. 811-848, P.814

گزارش دبیرکل سه دسته‌بندی مهم از رفتار دولتها را شناسایی می‌کند. بسیاری از کشورها بندهای محیط‌زیستی را در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خود قرار نمی‌دهند، در حالی که چند کشور توسعه‌یافته محدود به‌طور سیستماتیک این بندها را در تمامی موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خود گنجانده‌اند. همچنین، برخی کشورها اجازه می‌دهند که بندهای محیط‌زیستی در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهایی که تمایل به گنجاندن آنها دارند، لحاظ شود. در بدو امر شاهد فقدان یک استاندارد حداقلی جهانی که الزام به درج شروط محیط‌زیستی را در کلیه موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مقرر کند، و فقدان چارچوبی هماهنگ برای محتوای این شروط هستیم. این امر باعث ناهمگونی شدید در دامنه تعهدات محیط‌زیستی در موافقت‌نامه‌های مختلف شده است. «همان‌گونه که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) اذعان کرده‌است، چارچوب کنونی سرمایه‌گذاری بین‌المللی متشکل از رژیم‌پراکنده و گسترده با بیش از ۲۶۰۰ معاهده است که اکثر آنها بیش از سه دهه پیش و با کمترین توجه به حفاظت از محیط‌زیست مذاکره شده‌اند. درحالی که موافقت‌نامه‌های جدیدتر پس از سال ۲۰۱۰ بهبودی نسبی نشان داده‌اند، با این حال هم موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی قدیمی و هم جدیدترین آنها همچنان فاقد مقررات هدفمندی برای حفاظت از محیط‌زیست و اقدامات اقلیمی هستند.»^{۳۲۴}

با تبدیل شدن توسعه پایدار به یک ضرورت جهانی، آفریقا نیز رویه و دستور کار خود را بر آن قرار داد. مروری بر روندهای اخیر نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به‌عنوان ابزارهای مهمی برای توسعه پایدار پذیرفته‌اند. از این امر به‌عنوان «آفریقایی‌سازی» حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی یاد می‌شود، جایی که کشورهای آفریقایی با درج تعهدات محیط‌زیستی مستقیم برای سرمایه‌گذاران، پیشگام اصلاحات هستند.^{۳۲۵} از اینرو گزارش دبیرکل به پارادوکس رویه آفریقا در مقابل روند جهانی اشاره میکند، به گونه‌ای که موافقت‌نامه‌های جدید سرمایه‌گذاری به‌ویژه در منطقه آفریقا به طور فزاینده‌ای شامل بندهای محیط‌زیستی هستند اما از

324 <https://investmentpolicy.unctad.org/news/hub/1781/20251117-a-policy-and-legal-roadblock-to-net-zero-reforming-investment-agreements-for-climate-action>
325 Mmiselo Freedom Qumba, Incorporating Sustainable Development Principles in Africa's Investment Treaty Making. *Journal of Comparative Law in Africa*, 11(2), 2024, , pp. 43-79. , p.44-45

منظر جهانی، در سال‌های اخیر فراوانی رویکردهایی که به مسائل محیط‌زیستی در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری اشاره می‌کنند، کاهش یافته است.^{۳۲۶} کاهش استفاده از بندهای محیط‌زیستی در توافقات جدید می‌تواند به فقدان اراده سیاسی برای مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی جهانی و عدم تمایل به تغییرات ساختاری در نظام حقوقی سرمایه‌گذاری اشاره داشته باشد.

گزارش اذعان دارد که «خلاءهای هنجاری به این دلیل به وجود می‌آیند که نگرانی‌های محیط‌زیستی خاصی که به صراحت در این موافقت‌نامه‌ها به آنها اشاره شده است، محدود هستند و عموماً شامل نگرانی‌های جدیدتری مانند تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی نشده‌اند».^{۳۲۷} این گزاره مبین دو نکته است. اول، محدود بودن دامنه مسائل محیط‌زیستی مورد اشاره در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری که حاکی از تمرکز سنتی موافقت‌نامه‌ها بر مسائل کلی و کلاسیک محیط‌زیستی بدون تصریح به چالش‌های نوظهور می‌باشد. این امر، خلاء تفسیری جدی ایجاد می‌کند که آیا موضوعات کلی محیط‌زیستی، می‌توانند اقدامات ضروری دولت‌ها را در برابر چالش‌های نوظهور پوشش دهند؟ عدم تصریح، فضای مانور وسیعی برای داوری‌های سرمایه‌گذاری باقی می‌گذارد و ممکن است مشروعیت و قابلیت پیش‌بینی اقدامات محیط‌زیستی پراهمیت را تضعیف کند. دوم، ایستایی و کندی نظام موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در برابر تحولات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. در حالی که اسناد بین‌المللی محیط‌زیستی به سرعت در حال توسعه و عینی‌تر شدن تعهدات هستند، نظام موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت ذاتاً دوجانبه‌اش، در انعکاس هنجارهای نوین، کند عمل می‌کند. این خلاء را اگر بتوان خلاء تکاملی و یا تاخیر هنجاری نامید، باعث می‌شود چارچوب حاکم بر سرمایه‌گذاری، از تحولات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست عقب بماند و فاصله میان نظام حقوقی سرمایه‌گذاری و ضرورت‌های محیط‌زیستی افزایش یابد.

326 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۲.

327 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۲.

در مقام ارزیابی میتوان اظهار نمود که اگرچه گفتمان ادغام محیطزیست در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری در حال پیشروی است، به‌ویژه در سطح منطقه‌ای و در رویه برخی کشورهای توسعه‌یافته، اما این روند با فوریت چالش‌های محیطزیستی جهانی همگام نیست. لذا گنجاندن شروط محیطزیستی صریح، پویا و هماهنگ در کلیه موافقتنامه‌ها و تضمین همسویی این شروط و تفسیر آنها با تعهدات محیطزیستی دولتها ضرورتی برای مشروعیت‌بخشی به رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزیابی میگردد. از سوی دیگر، تدوین مجموعه‌ای منسجم از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌تواند مبنایی برای تفسیر نظاممند و هماهنگ تعهدات محیطزیستی در داورهای سرمایه‌گذاری فراهم آورد. افزون براین، برخی از اصول می‌توانند پویایی لازم را به نظام سرمایه‌گذاری ببخشند و تضمین کنند که موافقتنامه‌ها با تحولات سریع حقوق محیطزیست همگام شوند.

۳-۵-۱-۳ اسناد مالکیت فکری

بر اساس بند ۷۳ گزارش، حقوق مالکیتفکری اگرچه می‌تواند مشوق توسعه فناوری‌های محیطزیستی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و محصولات مقاوم به تغییرات اقلیم باشند، اما در عمل گسست‌های معناداری با اهداف و هنجارهای محیطزیستی دارد. رابطه میان حقوق مالکیتفکری و حقوق بین‌الملل محیطزیست به‌عنوان دو شاخه به ظاهر متمایز، امروزه در نقطه‌ای حساس از تلاقی منافع اقتصادی، نوآوری فناورانه و ضرورت‌های اکولوژیک قرار گرفته‌اند. به‌گونه‌ای که حقوق مالکیتفکری، با بنیان‌گذاری بر اصول انحصارگرایی و پاداش به نوآوری فردی، به دنبال پیشرفت علمی و فناوری از طریق تضمین حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندگان و مخترعان و مشوق خصوصی‌سازی دانش است. در سوی دیگر، حقوق بین‌الملل محیطزیست، با اتکا بر اصول خود در پی حفاظت از محیطزیست در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی برای نسل‌های حاضر و آینده است و دغدغه‌های تنوع‌زیستی همچون دسترسی عادلانه به منابع ژنتیکی، حفاظت از دانش سنتی جوامع محلی و بومی، اشتراک منافع حاصل از بهره‌برداری از این منابع، و تضمین انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست را دارد.

به‌طور مشخص، منطق انحصارسازی و خصوصی‌سازی اطلاعات ژنتیکی حاکم بر اسناد حقوق مالکیتفکری از جمله موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیتفکری (تریپس)^{۳۲۸} و نظام ثبت اختراع، با روح دسترسی عادلانه و اشتراک منافع مندرج در کنوانسیون تنوع‌زیستی^{۳۲۹} و پروتکل ناگویا در خصوص «دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها»^{۳۳۰} در تناقض است. دلیل اصلی شکلگیری این تناقض وقوع خطای هستی‌شناختی بنیادین در نحوه درک منابع ژنتیکی به عنوان کالای ملموس حتی با وجود اذعان به ماهیت مبتنی بر اطلاعات آنها است.^{۳۳۱} علاوه بر آن، فقدان چارچوب یکپارچه برای حفاظت از منابع ژنتیکی به‌عنوان خلاء هنجاری و همین‌طور فقدان انسجام هنجاری از سایر دلایل این تناقض می‌باشد. نتیجه این تعارض نیز تضعیف کارآمدی هر دو نظام حقوقی است.

تمرکز بخش پایانی این بند بر فقدان قواعد الزام‌آور برای افشاء منشأ منابع ژنتیکی و دانش سنتی در فرایندهای ثبت اختراع، نشان‌دهنده آن است که چارچوب‌های فعلی نتوانسته‌اند میان انگیزه‌های نوآورانه خصوصی و الزامات عدالت محیط‌زیستی و حفاظت از حقوق جوامع محلی و بومی، تعادل ایجاد کنند. لذا، تدوین چارچوب‌های هنجاری مشترک، که بتواند بین اهداف نوآوری فناورانه و ضرورت‌های حفاظت از محیط زیست از جمله حفاظت از تنوع زیستی و حقوق جوامع بومی و محلی و دسترسی عادلانه و تسهیم منافع به منظور حصول تعادلی پایدار ضروری مینماید.

بررسی تقابل بنیادین میان نظام حقوق مالکیت فکری و نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست نشان می‌دهد که این دو رژیم حقوقی دچار گسست هنجاری عمیقی شده‌اند. این گسست، کارآمدی هر دو نظام را تضعیف کرده و زمینه‌ساز پدیده‌هایی هم چون سرقت علمی از منابع ژنتیکی و دانش سنتی گردیده است. معاهده وایپو مصوب ۲۰۲۴ در خصوص مالکیت فکری، منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط، نخستین سند الزام‌آوری است که به «خلأ هنجاری» افشای منشأ منابع ژنتیکی در

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights known as TRIPS 328

Convention on Biological Diversity 329

The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing 330

Pallavi Mishra, he TRIPS-CBD conflict: how global trade regimes undermine access and 331 benefit-sharing and perpetuate biopiracy against biodiversity-rich nations, Biodiversity and Conservation (2026), 1-40, P.22

فرایند ثبت اختراع پاسخ می‌دهد.^{۳۳۲} این معاهده که حاصل ۲۵ سال مذاکره است، با ایجاد «الزام به افشا» (ماده ۳) و شناسایی حقوق مردمان بومی، گامی عملی در جهت ایجاد «انسجام هنجاری» میان نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تدوین مجموعه‌ای جامع از اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ضرورتی انکارناپذیر برای حل پایدار تعارضات هنجاری میان این دو نظام حقوقی ارزیابی می‌شود.

۴-۵-۱-۳ اسناد حقوق‌بشر

بند ۷۴ گزارش دبیرکل، تخریب محیط‌زیست را به‌مثابه یک مانع در مسیر تحقق حقوق‌بشر معرفی می‌کند. آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و نابودی اکوسیستم‌ها، صرفاً مشکلاتی فنی یا محیط‌زیستی نیستند، بلکه در به‌رهمندی از برخی از حقوق نظیر حق دسترسی به مسکن، آب سالم، غذا، بهداشت و استانداردهای مناسب زندگی و... اختلال ایجاد می‌کند.^{۳۳۳} در این چارچوب، تکلیف دولت‌ها، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در خصوص آسیب‌های قابل پیش‌بینی ناشی از وضعیت محیط‌زیست می‌باشد. در نتیجه، ما شاهد همگرایی اصولی میان دو حوزه به ظاهر مجزای حقوق‌بشر و حقوق محیط‌زیست، همچون اصل پاسخگویی، شفافیت، احتیاط و... هستیم. از آنجایی که اسناد حقوق‌بشری و حقوق محیط‌زیستی عمده‌تاً به صورت جداگانه و بدون هماهنگی توسعه یافته‌اند، گزارش به راههای پیوند حقوق محیط‌زیست و حقوق‌بشر اشاره می‌کند.

نخست، در خصوص تصریح به مسائل محیط‌زیستی در معاهدات حقوق‌بشری^{۳۳۴} میتوان به ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق‌کودک اشاره نمود که به آلودگی محیط‌زیست و بهداشت محیطی به‌عنوان موضوعاتی اشاره می‌کند که باید برای تضمین حق بر سلامتی مورد توجه قرار گیرند. علاوه‌بر آن، ماده

WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, Adopted at Geneva on May 24, 2024
A/HRC/31/52, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, 1 February 2016, para 9

334 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۵.

۲۹ نیز موضوع آموزش کودکان به منظور احترام به محیط زیست طبیعی را مطرح می‌سازد.^{۳۳۵} «در میان نه معاهده اصلی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر، تنها کنوانسیون حقوق کودک دارای مقرری اختصاصی است که به حمایت در برابر خطرات و مخاطرات آلودگی محیط زیست» و همچنین حق بر آموزشی که «معطوف به... ایجاد احترام به محیط زیست طبیعی باشد، می‌پردازد. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور غیرمستقیم به حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از گام‌های تدریجی اشاره می‌کند که دولت‌ها برای دستیابی به تحقق کامل حق بر سلامت باید بردارند. به این منظور، این میثاق بهبود همه جنبه‌های بهداشت محیطی و صنعتی را پیش‌بینی می‌کند. سایر معاهدات، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به مسائل محیط‌زیستی نمی‌پردازند.»^{۳۳۶} ناگفته نماند که مواد ۲۴ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک برای زمان خود نوآوری هنجاری محسوب می‌شوند، که حفاظت از محیط زیست را به عنوان بستر ضروری تحقق حقوق بشر به رسمیت شناخته‌اند و با گره زدن محیط زیست به حقوقی که اجماع جهانی دارند مانند حق کودک بر سلامت و آموزش، مقاومت سیاسی دولت‌ها را کاهش می‌دهد و راهی عملی برای ادغام ملاحظات محیط‌زیستی در حقوق بشر باز می‌کند.

دوم، به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم در برخی از اسناد حقوق بشری منطقه‌ای^{۳۳۷} که امکان حصول اجماع سیاسی در آن بیشتر است، مانند منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم^{۳۳۸} و دو سند آمریکای لاتین^{۳۳۹}، رویکردی جسورانه و تحول‌آفرین است که گامی فراتر از ادغام

CRC/C/GC/26, General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, 335 with a special focus on climate change, 22 August 2023, para 9

Hélène Tigroudja, FROM THE "GREEN TURN" TO THE RECOGNITION OF AN 336 AUTONOMOUS RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES IN THE PRACTICE OF UN TREATY BODIES, AJIL Unbound, Volume 117, 2023, pp. 179 – 183, p.179

337 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۵.

African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter) adopted June 27, 1981, 338 article 24

PROTOCOL OF SAN SALVADOR, ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AMERICAN 339 CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN THE AREA OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, adopted November 17, 1988, Article 11 and Regional Agreement on

موضوعی و به سوی نهادینه‌سازی یک حق مستقل، چارچوب مفهومی منسجم‌تر و ادعای حقوقی قوی‌تری محسوب می‌شود. گرچه این امر با چالش فقدان تعریف واحد و تعیین حد و آستانه روبه‌رو است.^{۳۴۰} که موضوع این نگاره نمی‌باشد.

سوم، استخراج برخی حقوق مرتبط با محیط‌زیست در زمان سکوت اسناد حقوق‌بشری و با اتکا به اقدامات ارکان معاهده‌های و رویه‌های خاص حقوق بشری باعث ایجاد پویایی در توسعه حقوق گردیده است که ظرفیت نظام حقوق بشر را برای پاسخگویی به چالش‌های نوظهور محیط‌زیستی، که خود تهدیدی بنیادین برای کرامت انسانی هستند، به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیچ اشاره صریحی به حق بر آب و بهداشت ندارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستفاد از مواد ۱۱ (حق بر استاندارد زندگی مناسب) و ۱۲ (حق بر سلامت) میثاق، مبادرت به صدور نظریه عمومی شماره ۱۵ (۲۰۰۲) راجع به حق بر آب و بهداشت نموده است.^{۳۴۱} شایان ذکر است، ارکان معاهده‌های در بررسی گزارش‌های ادواری دولتها در قالب ملاحظات نهایی^{۳۴۲} با اشاره مستقیم به سیاست‌های محیط‌زیستی دولت، کاربرد عینی تعهدات حقوق‌بشری را در زمینه محیط‌زیست منعکس می‌کنند.^{۳۴۳} علاوه‌براین، ما شاهد ایجاد پست گزارشگرهای ویژه نزد شورای حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی سالم و بهداشت^{۳۴۴} در سال ۲۰۰۸، محیط زیست پاک، سالم و پایدار^{۳۴۵} در سال ۲۰۱۲ و حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در زمینه تغییر اقلیم^{۳۴۶} در سال ۲۰۲۱، صدور بیانیه‌ها و نظریه‌های عمومی توسط ارکان معاهده‌های، انتشار گزارشها و صدور قطعنامه‌های سالانه حقوق‌بشری در شورای حقوق‌بشر و مجمعمعمومی سازمان‌الملل متحد

Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, known as Escazú Agreement, 4 March 2018, article 4(1)

Morne van der Linde and Lirette Louw, "The right to a satisfactory environment and the 340 African Commission", African Human Rights Law Journal, Vol. 3, 2003, p. 175

341 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۵.

concluding observations 342

Sumudu Atapattu, UN Human Rights Institutions and the Environment Synergies, 343 Challenges, Trajectories, Routledge Explorations in Environmental Studies, 2023, p.18

Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation 344

Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment 345

هستیم. از این میان، مهمترین اقدام صورت گرفته، شناسایی حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار به عنوان یک حق بشری توسط شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۱^{۳۴۷} و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲^{۳۴۸} میباشد. منطق اصلی در شناسایی این حق بر پایه سه محور کلیدی استوار است: پیش شرط اساسی برای احقاق سایر حقوق بشر، پاسخ به بحران های محیط زیستی فزاینده و رفع خلاء موجود در ساختار هنجاری حقوق بشر. این اقدامات در چارچوب توسعه تدریجی حقوق بین الملل، نقاط پراکنده میان حقوق بشر و محیط زیست را به هم متصل کرده و تلاشی برای تلفیق نظام مند از طریق فعالیت های نهادی محسوب می شوند. این اقدامات ماهیتاً نشان دهنده آگاهی فزاینده از ضرورت ادغام ملاحظات حقوق بشری در حکمرانی محیط زیستی و ضرورت مقابله همه جانبه با بحران های محیط زیستی بوده اند.

چهارم، اشاره به نقش دادگاه های منطقه ای حقوق بشر به عنوان بازیگران توانمند در جریانسازی و اجرای عملی پیوند حقوق محیط زیست و حقوق بشر است. پارگراف ۷۶ گزارش دبیرکل به نظر مشورتی پیشگامانه دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ مبنی بر تکلیف دولت ها برای جلوگیری از آسیب محیط زیستی قابل توجه، حتی فراتر از مرزهای سرزمینی خود اشاره کرده است. این نظر مشورتی مبین تغییر پارادایم در حقوق بین الملل محیط زیست و نوآوری قضایی در سه حوزه شناسایی حق مستقل برخورداری از محیط زیست سالم، صلاحیت فراسرزمینی برای خسارت محیط زیستی فرامرزی و مسئولیت دولت در قبال خسارات محیط زیستی در داخل و فراتر از مرزهای دولت است.^{۳۴۹} این امر نشان می دهد که مراجع قضایی می توانند خلاءهای موجود در اسناد جهانی را با ایجاد رویه قضایی پرکنند و قاعده ای را تثبیت نمایند که مسئولیت دولت ها در قبال آثار فرامرزی

Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of 346
climate change

A/HRC/RES/48/13, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, 18 347
October 2021, OP 1

A/RES/76/300, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, 1 August 348
2022, OP 1

Maria Antonia Tigre and Natalia Urzola, the 2017 Inter-American Court's Advisory 349
Opinion: changing the paradigm for international environmental law in the Anthropocene,
Journal of Human Rights and the Environment, 2021, vol. 12, issue 1, pp. 24-50, p.24

تخریب محیط‌زیست بر حقوق افراد را به رسمیت بشناسد. اما این رویکرد نظاممند و در میان محاکم قضایی یکسان نیست. به‌عنوان مثال، دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر در نظریه مشورتی ۲۰۲۵ برای نخستین بار در تاریخ حقوق بین‌الملل، تعهد به عدم وارد کردن خسارت جبران‌ناپذیر به اقلیم و محیط‌زیست را دارای ماهیت قاعده‌آمره^{۳۵۰} اعلام کرد.^{۳۵۱} این در حالی است که اندکی بعد دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص تعهدات دولتها در رابطه با تغییر اقلیم اعلام نمود که «تعهدات مربوط به حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای انسانی، تعهدات عامل‌شمول^{۳۵۲} هستند.»^{۳۵۳} عدم یکسانی رویکرد میان محاکم قضایی بین‌المللی در زمینه پیوند حقوق بشر و محیط‌زیست با تکیه بر رویکرد مبتنی بر عمل^{۳۵۴}، ریشه در تفاوت‌های بنیادین در منطق تأسیس و فرهنگ‌های حقوقی آنها دارد. دادگاه‌هایی با منطق قربانی‌محور مانند دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری رویکردی جسورانه‌تر و نوآورانه‌تر اتخاذ می‌کنند، در حالی که دادگاه‌هایی با منطق دولت‌محور مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری رویکردی محتاطانه‌تر و محدودتر دارند.^{۳۵۵}

با توجه به توضیحات فوق، شاهد شکلگیری یک چرخه تکاملی هستیم. به گونه‌ای که قطعنامه‌های نهادهای بین‌المللی به تفسیرهای ارکان معاهده‌های مشروعیت می‌دهند، تفسیرهای ارکان معاهده‌های مواد خام حقوقی را برای محاکم بین‌المللی فراهم می‌کنند و آرای نوآورانه محاکم به نوبه خود، دستورکار نهادهای بین‌المللی را غنی‌تر می‌کنند.

Jus Cogens 350
inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion AO-32/25 of May 29, 2025: 351
Climate Emergency and Human Rights*, paras. 287-294
Erga Omnes 352
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, ADVISORY OPINION on obligations of 353
States in respect of climate change, 23 JULY 2025, p. 6
practice-based approach 354
Ezgi Yildiz, Enduring Practices in Changing Circumstances: A Comparison of the 355
European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, November
2020, Temple International and Comparative Law Journal 34(2):309-338, p. 335

در مقام ارزیابی میتوان اظهارنظر نمود که که حقوق بین‌الملل در تقاطع حقوق محیط‌زیست و حقوق بشر با خلاءهایی از نوع هنجاری، نهادی و انسجام روبه‌رو است و وجود مسیرهای موازی در راستای پیوند حقوق‌بشر و حقوق محیط‌زیست منجر به پراکندگی هنجاری و نهادی گردیده است. عدم شناسایی صریح حق بر محیط‌زیست سالم در اسناد جهانی حقوق بشر بر خلاف برخی اسناد منطقه‌ای، فقدان تعریف مشخص و واحد از حق بر محیط‌زیست سالم، سطح حمایت متفاوت در مناطق مختلف جهان، مکانیسم‌های اجرایی ناهمگون، چالش مشروعیت هنجارهای مذاکره نشده توسط دولت‌ها^{۳۵۶}، رسیدگی موردی سازوکارهای بین‌المللی حوزه حقوق‌بشر به موضوعات محیط‌زیستی نظیر تغییر اقلیم و مغفول ماندن سایر موضوعات محیط‌زیستی، فقدان مکانیسم‌های تعامل نظام‌مند میان حقوق‌بشر و حقوق محیط‌زیست نمونه‌هایی از خلاءهای موجودند. این خلاءها نه تنها اثربخشی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را تضعیف می‌کنند، بلکه تحقق حقوق‌بشر را نیز به مخاطره می‌اندازند. رفع این خلاءها نیازمند اراده سیاسی، رویکرد یکپارچه و مشارکت همه ذی‌نفعان در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. تدوین چارچوب حقوقی منسجم و الزام‌آور، همراه با تقویت مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی، می‌تواند گامی اساسی در جهت تحقق حقوق محیط‌زیستی و حقوق‌بشری برای نسل‌های حاضر و آینده باشد.

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

MANAGING FRAGMENTATION THROUGH

INSTITUTIONAL CONNECTION

۳-۱-۶ خلاءهای مرتبط با ساختار حکمرانی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

در حالی که وحدت، درهم‌تنیدگی و وابستگی متقابل اکوسیستم زمین یک اصل علمی بنیادین است، ساختار حقوقی پاسخگو به آن، به شدت پراکنده، موضوع-محور و مجزا است. از این رو، ساختار حکمرانی بین‌المللی محیط‌زیست در میانه یک تناقض بنیادین گرفتار شده است: از یک سو، ماهیت

356 هنجارهای مذاکره‌نشده، به قواعدی گفته می‌شود که توسط مراجع قضایی بین‌المللی (مانند دیوان بین‌المللی دادگستری) یا ارکان معاهده‌ای (مانند کمیته حقوق کودک سازمان ملل) شناسایی، تفسیر و حتی «خلق» می‌شوند، بدون اینکه دولت‌ها مستقیماً در شکلگیری آن‌ها مشارکت داشته باشند

یکپارچه و به هم پیوسته بحران‌های محیط‌زیستی نیازمند پاسخ‌هایی منسجم، جامع و مبتنی بر همکاری است؛ از سوی دیگر، معماری نهادی پاسخگو به این بحران‌ها به شدت تکه‌تکه، پراکنده و فاقد مکانیسم‌های هماهنگی مؤثر است.

در حال حاضر بیش از ۵۰۰ موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی (جهانی و منطقه‌ای) لازم‌الاجراست. اگرچه این شمار، تا حدی نشان‌دهنده موفقیت جامعه بین‌المللی در پاسخ به تخریب محیط‌زیست است، اما در عین حال به انتقادی جدی دامن زده است: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست از «ازدحام معاهداتی» و «پراکندگی»^{۳۵۷} رنج می‌برد. پراکندگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست؛ برخی آن را مایه ناکارآمدی، فقدان هم‌افزایی، و تناقض در استانداردها می‌دانند، و برخی دیگر آن را نشانه «گسترش هنجاری و نهادی بی‌سابقه» و پویایی حقوق بین‌الملل تلقی می‌کنند. اما صرف‌نظر از ارزیابی، این پراکندگی - که ناشی از ایجاد رژیم‌ها و نهادهای متعدد با حوزه‌های مأموریتی همپوشان است - خطر تکرار، واگرایی و حتی تعارض میان تعهدات محیط‌زیستی را به وجود آورده است. برای نمونه، پروتکل مونترآل در خصوص مواد کاهنده لایه اوزن (۱۹۸۷) با محدود کردن تولید کلروفلوئوروکربن‌ها، به تولید گسترده جایگزین‌هایی مانند هیدروکلروفلوئوروکربن‌ها انجامید که خود ۱۰۰۰۰ برابر قوی‌تر از دی‌اکسیدکربن به عنوان گاز گلخانه‌ای عمل می‌کنند و بدین ترتیب اهداف پروتکل کیوتو را تضعیف کردند. از سوی دیگر، همپوشانی مأموریت موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی می‌تواند بستری برای هم‌افزایی و حمایت متقابل و اجرای موثرتر فراهم آورند؛ چنان‌که اقدامات تجاری CITES از اهداف حفاظتی کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون گونه‌های مهاجر (CMS) پشتیبانی می‌کنند. بنابراین، موضوع اصلی حذف پراکندگی نیست، بلکه مدیریت خطرات و بهره‌گیری از فرصت‌های آن است. رویکرد قابل دفاع، بر توسعه سازوکارهای حکمرانی تکیه دارد تا هم تعارضات را مدیریت کند و هم مزایای ناشی از همپوشانی حوزه‌های مأموریتی را به حداکثر برساند.^{۳۵۸} این کنایه‌آمیز است که فرآیند بازنگری حکمرانی بین‌المللی محیط‌زیست به اندازه نظام حکمرانی مورد

بازنگری، پراکنده است!^{۳۵۹} در ادامه، این بخش به بررسی سه خلاء عمده در ساختار حکمرانی حقوق بینالملل محیطزیست می‌پردازد: خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی، خلاء حکمرانی در تعامل با دیگر رژیم‌های حقوقی بین‌المللی و خلاء مشروعیتی ناشی از محدودیت‌های مشارکت بازیگران غیردولتی. به نظر می‌رسد که رفع این خلاءها نیازمند عبور از راهکارهای فنی-اداری صرف و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در راستای ایجاد یک «حکمرانی شبکه‌ای یکپارچه» است.

۱-۶-۳ خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی

وجود بیش از ۵۰۰ موافقتنامه چندجانبه محیطزیستی و حدود ۲۰۰ نهاد تاسیس شده در چارچوب این موافقتنامه‌ها مانند کنفرانس اعضا و دبیرخانه‌ها^{۳۶۰}، نماد بارز این پراکندگی است. هر یک از این رژیم‌های معاهده‌ای، اهداف، اعضاء، قواعد مالی و مکانیسم‌های اجرایی خاص خود را دارند که همکاری و ایجاد رویکرد یکپارچه را دشوار می‌سازد. این امر منجر به پراکندگی نهادی^{۳۶۱} و در نتیجه خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی گردیده است که حقوق بینالملل محیطزیست را با چالشهای زیر روبرو می‌سازد.

تعدد مکانیسم‌های موازی منجر به ناهماهنگی سیاستی، جایی که اهداف یک معاهده ممکن است به طور ناخواسته اهداف معاهده‌ای دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، تحمیل بار مالی و اداری سنگین برای دولت‌ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به دلیل الزام به حضور در نشست‌های متعدد و ارائه گزارش‌های متنوع و کاهش ظرفیت آنان برای اجرای مؤثر هر یک از تعهدات، عدم یکپارچگی در نظارت بر تعهدات و کاهش پاسخگویی^{۳۶۲} به دلیل دشواری ردیابی مسئولیت‌ها در شبکه‌ای از نهادهای موازی می‌گردد.^{۳۶۳} خاطر نشان می‌گردد، تخصصی‌شدن هر معاهده حول یک موضوع خاص، اغلب مانع از درک و پرداختن جامع به پیوندهای سیستمی بین این موضوعها می‌شود.

Ibid, p.6 359

360 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۹.

Institutional Fragmentation 361

Accountability 362

چالش دیگر ذیل این خلاء، ضعف نهاد هماهنگکننده است. با وجود تأکید اسناد سازمان ملل بر نقش برنامه محیط‌زیست ملل متحد^{۳۶۴} به عنوان «مرجع پیشرو جهانی محیط‌زیست»^{۳۶۵}، این نهاد با محدودیت‌های ساختاری از جمله عدم اختیارات اجرایی قوی و منابع کافی، چالش در انسجام‌بخشی و ارتقاء ظاهری بدون تقویت عملی مواجه است. با گسترش مسئولیت‌های محیط‌زیستی در نهادهای مختلف ملل متحد و برخی سازمان‌های تخصصی^{۳۶۶}، UNEP فاقد اختیارات لازم برای هماهنگی مؤثر با آنها نمود پیدا کرد. اگرچه ارتقاء UNEP با شکل‌گیری مجمع محیط‌زیست ملل متحد^{۳۶۷} با عضویت جهانی گامی مثبت بود، اما این تغییر نتوانسته اختیارات نظارتی یا بودجه کافی را برای ایفای نقش رهبری فراهم کند. درنهایت، این امر منجر به عدم انسجام در بعد محیط‌زیستی توسعه پایدار در سیستم ملل متحد می‌شود. مکانیسم‌های هماهنگ‌کننده داخل سیستم سازمان ملل متحد مانند گروه مدیریت محیط زیست^{۳۶۸} و هیئت اجرایی ارشد سیستم سازمان ملل متحد برای هماهنگی^{۳۶۹} نیز نتوانسته‌اند این خلاء را پر کنند.^{۳۷۰}

نکته قابل توجه این است که در بحث سیر تحول بازنگری حکمرانی محیط‌زیست جهانی به پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل، یو تانت، اوایل سال ۱۹۶۹ و در طول فرآیند مقدماتی کنفرانس

363 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۸۰.

unep 364

the leading global environmental authority, the authoritative advocate for the global 365 environment

366 بسیاری از نهادهای دیگر سیستم سازمان ملل متحد از زمان تأسیس UNEP مسئولیت‌های زیست محیطی قابل توجهی را به دست آورده‌اند. اینها شامل برنامه‌ها و صندوق‌های سازمان ملل متحد مانند توسعه سازمان ملل متحد و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) و همچنین آژانس‌های تخصصی مانند ILO، FAO، IMO، IAEA، ICAO و ILO است. علاوه بر این، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای موارد پورتفولیوهای محیط زیستی قابل توجهی را ایجاد کرده‌اند. بند ۷۸ گزارش دبیرکل

UNEA 367

the Environment Management Group 368

United Nations System Chief Executives Board for Coordination 369

370 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۸۱.

استکهلم در مورد محیط زیست انسانی، تحت عنوان تأسیس یک «ابر آژانس»^{۳۷۱} برای محیط‌زیست می‌رسیم. در طول سه سال بعد، زمینه برای بحث در مورد شکل و عملکرد یک ترتیب نهادی برای حکمرانی محیط‌زیستی جهانی فراهم شد. جلسات مشورتی متعددی توسط دبیرخانه کنفرانس تشکیل شد و در نهایت به تأسیس یونپ ختم شد.^{۳۷۲}

گزارش دبیرکل در ادامه راهکارهایی اداری-اجرایی و حقوقی جهت مدیریت «پراکندگی نهادی و هماهنگی ضعیف بین معاهدات» به شرح زیر مطرح می‌سازد. «ایجاد خوشه‌ها و هم‌افزایی بین کنوانسیون‌ها؛ فهرست برداری از برنامه‌های اقدام جهانی و منطقه‌ای موجود و موافقت نامه‌ها برای ایجاد یک نمای کلی از پوشش و شناسایی پیوندهای متقابل؛ اجتناب از دوباره کاری در فرآیندهای گزارش دهی و/یا نظارت با استفاده از کانال‌های گزارش دهی یکسان و عدم ایجاد بار اضافی» ("گزارش یکپارچه")؛ به اشتراک گذاشتن درس‌های آموخته شده و بهترین رویه‌ها؛ تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی؛ و به اشتراک گذاری اطلاعات بین ارکان علمی مختلف که از کار موافقت‌نامه‌های محیط زیستی چندجانبه مرتبط حمایت می‌کنند. تضادهای احتمالی بین رژیم‌های معاهده را می‌توان با استفاده از ابزارهای حقوقی، از جمله شرطهای تعارض، حمایت متقابل یا اعمال قاعده کلی تفسیر معاهده مندرج در بند ۳ (ج) ماده ۳۱ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، مدیریت کرد.^{۳۷۳}

راهکارهای پیشنهادی عمدتاً بر بهینه‌سازی فرآیندهای موجود متمرکزند و اگرچه مفیدند، اما ماهیتی داوطلبانه و فاقد ضمانت اجرا دارند و به تنهایی قادر به حل تعارضات ماهوی یا ایجاد همگرایی عمیق نیستند.

توضیح یاز خوشه سازی که لازم اما کافی نیست

super agency 371
Maria Ivanova, International Environmental Governance Reform: Options and 372
Implications, Chatham House, 2007, p.4
373 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک
پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۸۳.

۳-۱-۶-۲ خلاء حاکمیتی در تعامل با دیگر رژیم‌های حقوق بین الملل

بند ۸۲ گزارش خلاء دوم را در خصوص خلاء حاکمیتی در تعامل با دیگر رژیم‌های حقوق بین الملل یا به تعبیری جدایی حاکمیتی بین رژیم حقوق بین الملل محیط‌زیست و دیگر رژیم‌های قدرتمند و غالباً اقتصادی حقوق بین‌الملل، مانند حقوق سازمان تجارت جهانی، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حقوق مالکیت فکری معرفی میکند. فقدان مکانیسم‌های ادغامی قوی در این سطح، حاکمیت محیط‌زیست جهانی را در موضعی ضعیف قرار می‌دهد و پیشرفت در معاهدات محیط‌زیستی را می‌تواند با اقدامات در دیگر حوزه‌ها خنثی یا تضعیف کند. باید در نظر داشت که آنچنان که پیداست نهادهای اقتصادی عموماً از اهرم اجرایی و سیاسی قوی‌تری نسبت به نهادهای محیط‌زیستی برخوردارند.

۳-۱-۶-۳ خلا مشروعبیتی ناشی از محدودیتهای مشارکت بازیگران غیردولتی

مشخصه بارز ساختار حکمرانی بین‌المللی محیط زیستی پراکندگی نهادی و مجموعه ای ناهمگون از بازیگران است. گرچه دولت‌ها بازیگران اصلی باقی می‌مانند، حکمرانی بین‌المللی محیط زیستی یک سیستم حکمرانی چند بازیگری است که شامل نهادهای بین‌المللی، ارکان معاهده ای، سازمان‌های غیردولتی، جامعه علمی و بخش خصوصی می‌باشد. پارا ۷۷

گزارش در بند ۸۴ به خلاء سومی در خصوص خلا مشروعبیتی ناشی از محدودیتهای مشارکت بازیگران غیردولتی و ناتوانی در نهادینه سازی حکمرانی چندذینفعی در حاکمیت حقوق بین الملل محیط زیست اشاره می‌کند. مستفاد از بند ۷۷ گزارش می‌توان دریافت که، حاکمیت محیط‌زیست جهانی نه بر پایه‌ی یک ساختار سلسله‌مراتبی منسجم، بلکه مبتنی بر شبکه‌ای پیچیده و افقی از بازیگران دولتی و غیردولتی است. حقوق بین الملل محیط زیست به طور نظری بر مشارکت گسترده ذی‌نفعان تأکید دارد (به عنوان مثال اصل ۱۰ اعلامیه ریو)، اما در عمل با شکاف بزرگی در نهادینه‌سازی این مشارکت مواجه است (بند ۸۴). فقدان چارچوب‌های مشخص برای مشارکت مؤثر در حالت حاکمیت چندبازیگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت، ظرفیت‌های موجود برای افزایش شفافیت و کارایی را تضعیف می‌کند.

محدود کردن مشارکت بازیگران غیردولتی به وضعیت «ناظر»^{۳۷۴} در کنفرانس اعضا، آن‌ها را به شنوندگان منفعل یا در بهترین حالت مشاوران موردی تبدیل می‌کند. این نوع از مشارکت سه مشکل ایجاد می‌کند. (الف) حذف آنها از فرآیندهای مذاکره غیررسمی و مؤثر، (ب) فقدان تضمین تأثیرگذاری آنها بر خروجی مذاکرات، (ج) محرومیت از مشارکت آنها در مکانیسم‌های حیاتی نظارتی مانند پروسه‌های عدم انطباق.

در ادامه، گزارش به الگوهای مترقی به مثابه استثناء اشاره می‌کند. کنوانسیون آرهوس و موافقتنامه اسکازو با اعطای حقوق رویه ای و امکان مشارکت در مکانیسم عدم انطباق به بازیگران غیردولتی، نشان می‌دهند که نهادهای سازی مشارکت آنها ممکن و مؤثر است. همچنین، پیوند ساختاری جامعه علمی با رژیم‌هایی مانند تغییر اقلیم از طریق هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم، الگویی موفق از حکمرانی مبتنی بر علم ارائه می‌دهد. در مقایسه با سازوکارهای حقوق بشر که در آن مشارکت سازمان‌های غیردولتی نهادهای قاعده‌مند شده، حقوق محیط‌زیست از نظر تضمین مشارکت مؤثر غیردولتی‌ها به طور قابل توجهی عقب است.^{۳۷۵}

در مقام ارزیابی این بخش می‌توان گفت ساختار حاکمیت بین‌المللی محیط‌زیست در میانه یک تناقض بنیادین گرفتار شده است: از یک سو، ماهیت یکپارچه و به هم‌پیوسته بحران‌های محیط زیستی نیازمند پاسخ‌هایی منسجم، جامع و مبتنی بر همکاری است؛ از سوی دیگر، ساختار پاسخگو به این بحران‌ها دچار خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی، خلاء حاکمیتی در تعامل با دیگر رژیم‌های حقوقی بین‌المللی و خلاء مشروعیتی ناشی از محدودیت‌های مشارکت بازیگران غیردولتی گردیده است. به نظر می‌رسد که رفع این خلاءها مستلزم عبور از راهکارهای اداری- اجرایی، حقوقی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در راستای ایجاد یک «حکمرانی شبکه‌ای یکپارچه» است. ناگفته نماند که غلبه بر این خلاءها نیازمند اراده سیاسی دولتها برای بازاندیشی در ساختار حکمرانی جهانی است؛ حرکتی از یک شبکه پراکنده و واکنش‌محور به

سمت یک حکمرانی شبکه‌ای یکپارچه، پاسخگو و مبتنی بر علم که بازتاب‌دهنده وحدت ذاتی چالش پیش روی بشریت باشد.

اضافی: راهکارهای عملیاتی مانند «خوشه‌بندی معاهدات» و فرایند هم‌افزایی اگرچه مفیدند، اما ماهیتی داوطلبانه و فاقد ضمانت اجرا دارند و به تنهایی قادر به حل تعارضات ماهوی یا ایجاد همگرایی عمیق نیستند. بند ۸۰

بند ۸۱ نقص جدی در ساختار نهادی موجود را تأیید می‌کند. هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد در مورد انسجام گسترده سیستم سازمان ملل در زمینه‌های توسعه، کمک‌های بشردوستانه و محیط زیست^{۳۷۶}، بر این واقعیت تأکید دارد که «ساختارهای نهادی پراکنده موجب چارچوب عملیاتی برای رسیدگی به مسائل جهانی نمی‌گردد.»^{۳۷۷} وجود نهادهایی برای هماهنگی در داخل سیستم سازمان ملل متحد مانند گروه مدیریت محیط زیست^{۳۷۸} و هیئت اجرایی ارشد سیستم سازمان ملل متحد برای هماهنگی^{۳۷۹} نشان‌دهنده شناسایی مشکل است، اما عملکرد محدود آن‌ها خود گواهی بر عمق فقدان هماهنگی است. این ناکارآمدی را می‌توان به عوامل ذیل نسبت داد. این نهادها فاقد اختیارات تصمیم‌گیری الزام‌آور نسبت به نهادهای تخصصی مستقل مانند سازمان خواربار و کشاورزی یا سازمان بین‌المللی دریانوردی یا ارکان معاهده ای برای وادار کردن آنها به همسویی کامل هستند. نقش آن‌ها عمدتاً مشورتی، تشویقی و داوطلبانه است. فعالیت این مکانیسم‌ها غالباً در پاسخ به بحران‌ها یا درخواست‌های خاص شکل می‌گیرد، نه بر اساس یک چارچوب پیش‌بینانه و استراتژیک برای ادغام سیاست‌ها.

بند ۸۰ به اقدامات امیدوارکننده‌ای جهت حمایت متقابل میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی در متون به شرح ذیل اشاره می‌کند: ارجاعات متقابل موافقت‌نامه‌ها از طریق تصمیم‌ها و/یا قطعنامه در مورد هماهنگی و همکاری بین یکدیگر؛ خوشه‌بندی^{۳۸۰} موافقت‌نامه‌های چندجانبه

the High-level Panel on United Nations System-wide Coherence in the Areas of 376
Development, Humanitarian Assistance and the Environment
A/61/583, para. 35 377
the Environment Management Group 378
United Nations System Chief Executives Board for Coordination 379
clustering 380

زیست‌محیطی مرتبط، به‌عنوان مثال آن‌هایی که با جو، یا تنوع زیستی سروکار دارند و "فرآیند هم‌افزایی"^{۳۸۱} که توسط کنفرانس‌های اعضای کنوانسیون بازل، روتردام و استکهلم و پروژه UNEP برای تنوع زیستی راه‌اندازی شد. این ابتکارات گرچه ستودنی و گامی ضروری به جلو هستند، اما یک راه‌حل ساختاری جامع نیستند. ادغام اداری دبیرخانه‌ها یا هماهنگی نشست‌ها و ارجاعات متقابل، لزوماً به همگرایی عمیق سیاست‌ها و اهداف منجر نمی‌شود. هر رژیم معاهده‌ای همچنان حاکمیت نهادی خود را حفظ می‌کند. خوشه‌بندی موضوعی گرچه ضروری است، اما چالش تعاملات بین‌خوشه‌ای پیچیده‌تر مانند پیوندهای تغییر اقلیم و تنوع زیستی را به اندازه کافی پوشش نمی‌دهد. موفقیت این ابتکارها به شدت به اراده سیاسی لحظه‌ای کشورهای عضو وابسته است و ممکن است در مواجهه با منافع ملی متعارض متوقف شود. کاملاً پیداست که این تلاش‌ها در ساختار پراکنده موجود به منزله اصلاحات حداقلی در حاشیه هستند، نه بازنگری بنیادین در معماری کلان.

این راهکارها عمدتاً بر بهینه‌سازی فرآیندهای موجود متمرکزند و باوجود مفید بودن، ماهیتی تکنوکراتیک و غیرالزام‌آور دارند. برای نمونه گزارش دهی یکپارچه و خوشه‌بندی، اگرچه از بار اداری کشورها می‌کاهد، اما به خودی خود تضمینی برای همگرایی سیاستی ایجاد نمی‌کند. تسهیم اطلاعات و بهترین روش‌ها، ضروری اما ناکافی است، چرا که فقدان یک چارچوب نهادی الزام‌آور برای تبدیل این اطلاعات به اقدامات هماهنگ، اثربخشی آن را محدود می‌سازد. تمرکز این راهکارها بر هماهنگی اداری و کاهش تداخل است، در حالی که چالش اصلی گاه تعارض ماهوی اهداف است. راهکارهایی هم‌چون «گزارش‌دهی یکپارچه» به خودی خود قادر به حل چنین تعارضاتی نیستند.

اشاره به ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین (تفسیر معاهدات با توجه به سایر قواعد بین‌المللی قابل اعمال) حاوی یک بینش حقوقی مهم است. این ماده دادگاه‌ها و نهادهای تفسیرکننده را ملزم می‌کند تا "هر قاعده مرتبط حقوق بین‌الملل قابل اعمال در روابط طرفین" را در تفسیر یک معاهده لحاظ کنند. این ماده می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تفسیر هماهنگ‌ساز باشد و از انزوای هنجاری معاهدات محیط‌زیستی بکاهد و به دادگاه‌ها و نهادهای تفسیرکننده دستور دهد تا معاهدات محیط‌زیستی را نه به صورت منفک، بلکه در چارچوب کلی نظام حقوق بین‌الملل تفسیر کنند. با این حال، کاربست موفق

آن منوط به اراده نهادهای قضایی و داوری برای پذیرش یک نگرش کل نگر به حقوق بین الملل است، که در رویه قضایی بین المللی چندان رایج نیست.

انزوای حقوق محیط زیست از دیگر رژیم های حقوق بین الملل یک شکاف خطرناک، جدایی و گاه تعارض حقوق محیط زیست با دیگر رژیم های قدرتمند حقوق بین الملل، به ویژه حقوق تجارت، سرمایه گذاری و مالکیت فکری است (بند ۸۲). قواعد این رژیم ها که توسط نهادهای مجزا و با اهداف متفاوت تفسیر و اجرا می شوند، می توانند اقدامات محیط زیستی دول ها را محدود یا خنثی کنند. فقدان مکانیسم های ادغامی قوی در این سطح، حاکمیت محیط زیست را در موضعی ضعیف قرار می دهد.

۱. مهم ترین مذاکرات اغلب در جلسات غیررسمی اتفاق می افتد که دسترسی ناظران به آن ها محدود یا ممنوع است. بنابراین آنها از فرایندهای واقعی و موثر مذاکره حذف می شوند. ۲. هیچ سازوکار شفافی وجود ندارد که اطمینان دهد اطلاعات تخصصی یا دیدگاه های ارائه شده توسط جوامع غیردولتی در پیش نویس متون یا تصمیمات نهایی مؤثر واقع می شود. ۳. محرومیت از مشارکت مؤثر در مکانیسم های بررسی عدم انطباق، شفافیت و پاسخگویی این مکانیسم های حیاتی را تضعیف می کند.

در ادامه، گزارش به الگوهای مترقی به مثابه استثناء اشاره می کند که خلاء موجود را پررنگ تر می سازد. نخست، به کنوانسیون آرهوس^{۳۸۲} و موافقتنامه اسکارو^{۳۸۳} اشاره میکند. این رژیم ها با اعطای حقوق رویه ای^{۳۸۴} به بازیگران غیردولتی و مشارکت آنها در مکانیسم عدم انطباق، یک پارادایم جدید حکمرانی مشارکتی را تعریف می کنند. آنها نشان می دهند که نهادینه سازی مشارکت عمومی نه تنها ممکن است، بلکه به افزایش مشروعیت و اثربخشی رژیم بین المللی می انجامد. سپس، به وجود مکانیسم های نهادی اختصاصی مانند هیئت بین دولتی تغییر اقلیم^{۳۸۵} و اوزون^{۳۸۶} اشاره می کند که در

The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and 382
Access to Justice in Environmental Matters (the Aarhus Convention) of 1998
the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in 383
Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (the Escazú Agreement) of 2018
procedural rights 384
IPCC 385
OZONE 386

آن جامعه علمی با ارائه اطلاعات مستقل و معتبر به توسعه سیاست‌ها کمک می‌کنند. از این رو، حکمرانی مبتنی بر علم زمانی محقق می‌شود که ارتباط بین نهاد علمی و نهاد سیاست‌گذار، ساختاری، دائم و از پیش تعریف‌شده باشد، نه موردی و دلبخواه.

پراکندگی نهادی، مشارکت مؤثر ذی‌نفعان را پیچیده و پرهزینه می‌سازد. چگونه یک سازمان مردمی می‌تواند در صدها رژیم مجزا مشارکت مؤثر داشته باشد؟ از سوی دیگر، نبود مشارکت گسترده و ساختاریافته، فشار سیاسی لازم برای ایجاد اصلاحات ساختاری عمیق‌تر و هماهنگی واقعی را تضعیف می‌کند. راه برون‌رفت، پیگیری همزمان دو مسیر است: تدوین قواعد حداقلی الزام‌آور در سطح جهانی که مشارکت مؤثر غیردولتی‌ها در تمام مراحل شکل‌گیری، اجرا و نظارت بر معاهدات محیط‌زیستی را تضمین کند. استفاده از راهکارهای فنی بند ۸۳ نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت یک حکمرانی شفاف و پاسخگو.

اشاره پایانی به سازوکارهای حقوق بشر، نکته‌ای کلیدی است. در آن حوزه، مشارکت سازمان‌های غیردولتی و افراد در فرآیندهای گزارش‌دهی، بررسی و حتی برخی شکایت‌ها تا حد زیادی نهادینه و قاعده‌مند شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که مقاومت در برابر دمکراتیک‌سازی حکمرانی محیط‌زیست، یک مانع سیاسی-ساختاری است، نه یک محدودیت ذاتی این حوزه.

این وضعیت اگرچه موجب مشارکت گسترده شده، اما به هم‌پوشانی مأموریت‌ها، رقابت بر سر منابع و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری انجامیده است. در بدو امر، شاهد فقدان ساختارمند سازی در ۳ مشکل مشارکت هستیم.

نوت بر گزارش دبیرکل:

ص. ۱۵ حقوق بین‌الملل محیط زیست در چهار دهه گذشته نسبتاً سریع تکامل یافته است. کشورهای در حال توسعه نقش پیشرو در طراحی و اجرای حقوق محیط زیست جدید ایفا کرده‌اند، زیرا شواهد واقعی آسیب زیست‌محیطی را دیده‌اند.^{۶۷} این موافقت‌نامه‌ها عموماً موضوع محور یا معطوف به شرایط در مناطق جغرافیایی خاص هستند. همان‌طور که در بالا ذکر شد،

این امر به این حوزه ظاهر تکه‌تکه شدن را می‌دهد. یک مجموعه اصول فراگیر توافق شده بین‌المللی به ایجاد وحدت در اسناد با دامنه و ماهیت حقوقی متفاوت کمک می‌کند.

شفافیت و ثبات در تعریف این اصول بنیادین، در یک سند حقوقی، کار پیچیده عملیاتی‌سازی موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی را ساده می‌کند. تکرار موافقت‌نامه‌ها، تأمین کارمندان دولتی و دیپلمات‌های کافی برای شرکت در تمام رژیم‌های بین‌المللی را برای دولت‌ها دشوار کرده است. همچنین منجر به نگرانی‌هایی در مورد بی‌ثباتی حقوقی و پراکندگی نهادی و عدم قطعیت حقوقی شده است.^{۶۸} محققان در سراسر جهان به طور گسترده به این وضعیت اشاره کرده‌اند.^{۶۹} یک «نیاز فوری برای تقویت نهادها و چارچوب حاکمیتی زیست‌محیطی سازمان ملل» وجود دارد.^{۷۰}

ص. ۱۶: بیش از ۵۰۰ موافقت‌نامه بین‌المللی محیط زیست وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست مربوط می‌شوند. این تنوع اسناد هنجاری طیف متنوعی از مسائل، مانند کاهش تنوع زیستی، آلودگی جو، تخریب اقیانوس‌ها یا خاک، یا مشکل جنگل‌زدایی، در میان بسیاری دیگر را پوشش می‌دهند. به این فراوانی هنجارها، انبوهی از ارگان‌های سیاست‌گذاری باید اضافه شود تا ناهمگونی غالب تکمیل شود. در واقع، موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی مجموعه نهادی خاص خود را (مانند کنفرانس اعضا، دبیرخانه‌ها و غیره) برای اطمینان از عملکرد صحیح موافقت‌نامه‌ها ایجاد کرده‌اند. شدت وضعیت محیط زیست ناشی از فشارهای انسانی بر زمین، نیاز حیاتی به اصلاح در این چارچوب نهادی را نشان می‌دهد.^{۷۱}

در میان نهادهای جهانی و منطقه‌ای متعدد، UNEP قرار بود «مرجع پیشرو زیست‌محیطی در سیستم سازمان ملل متحد» باشد.^{۷۲} از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۷۲، UNEP سعی کرده است استانداردها و شیوه‌های زیست‌محیطی قوی را تثبیت کند و در عین حال پایبندی با آنها را تضمین کند. با این حال، با مشکلات بسیاری مواجه شده است، که عمدتاً به دلیل ساختار سازمانی خود و عدم تأمین مالی مناسب است، که منجر به تلاش‌های مختلف بازسازی شده است.^{۷۳}

پیشنهادهای مختلفی برای ارائه نظارت منسجم‌تر بر حاکمیت/حکمرانی بین‌المللی برای سیستم‌های زیست‌محیطی زمین به دولت‌ها ارائه شده است. از جمله پیشنهادها برای بهبود اثربخشی حاکمیت/حکمرانی زیست‌محیطی بین‌المللی، ایجاد یک سازمان جهانی محیط زیست (WEO) به عنوان یک آژانس تخصصی سازمان ملل به جای یک برنامه سازمان ملل است.^{۷۴} WEO سازمان جهانی محیط زیست به عنوان یک نهاد متمرکزتر تصور می‌شود که فرآیندهای تصمیم‌گیری، اجرا و هماهنگی در حاکمیت زیست‌محیطی بین‌المللی را بهبود می‌بخشد. پیشنهادهای دیگر UNDP و UNEP را ادغام می‌کنند و یک برنامه پایداری سازمان ملل un sustainability programme را تشکیل می‌دهند. این برنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گزارش می‌دهد، که به عنوان یک شورای بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کند. به طور جایگزین، بهارات اچ. دسای، عضو ICEL، خواستار واگذاری نظارت به یک شورای قیمومت «زیست‌محیطی» سازمان ملل شده است ص. ۱۷.^{۷۵} در حال حاضر، مجمع محیط زیست سازمان ملل و کمیته دوم مجمع عمومی مسئول نظارت بر حاکمیت و سیاست زیست‌محیطی جهانی هستند. مجمع عمومی سازمان ملل مجمع سیاسی عالی رتبه را در ژوئیه هر سال راه‌اندازی کرد تا اجرای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را ارزیابی کند. یک راه کارآمد برای دستیابی به انسجام جهانی می‌تواند با تصویب مجموعه مشترکی از اصول توافق‌شده فراهم شود.

هر رویکرد حاکمیتی/حکمرانی که ممکن است در نظر گرفته شود، به رسمیت شناختن فزاینده نقش بازیگران غیردولتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست وجود دارد، با اذعان به اینکه روابط بین‌الملل فراتر از دولت‌ها و «مدل وستفالیایی» حاکمیت دولت تکامل یافته است. بازیگران غیردولتی به طور فزاینده‌ای در مذاکرات بین‌المللی زیست‌محیطی شرکت می‌کنند، هرچند اغلب به شیوه‌ای غیررسمی، بدون قواعد مشخص در مورد دامنه مشارکت آنها. در دنیای رسانه‌های اجتماعی، امکان مشارکت جوامع محلی در بحث‌های مربوط به آینده زیست‌محیطی آنها نیز وجود دارد. سیستم‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست باید چگونگی رعایت اصل ۱۰ اعلامیه ریو، در مورد «مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی» را بیشتر بررسی کنند.^{۷۶}

اجماع گسترده‌ای در حمایت از هماهنگی مؤثرتر بین اسناد و نهادهای بین‌المللی محیط زیست وجود دارد. گزارش ویژه IPCC «گرمایش جهانی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد» پیش‌بینی می‌کند که دولت‌ها فقط ده سال فرصت دارند تا هماهنگی را بهبود بخشند، قبل از اینکه آسیب‌ها غیرقابل تحمل شوند. گرمایش شتابان جو زمین هیچ ممانعتی را مجاز نمی‌دارد. تقویت سیستم‌های حقوقی بین‌المللی محیط زیست برای دستیابی به دستور کار ۲۰۳۰ در مورد توسعه پایدار ضروری است. دولت‌ها از داشتن نهادهای قوی‌تری که بتوانند به طور مؤثرتری به مشکلات زیست‌محیطی آنها پاسخ دهند، سود می‌برند. تدوین مجموعه‌ای از اصول، همکاری بین‌المللی را به سمت ساختارهای حاکمیتی جدیدی تحریک می‌کند/سوق می‌دهد که به تدریج خلاهای موجود در سیستم حقوق بین‌الملل محیط زیست را «...به عنوان پایه حقوقی برای عدالت زیست‌محیطی، یکپارچگی بوم‌شناختی جهانی، و آینده‌ای پایدار برای همه.»^{۷۷} پر خواهند کرد،

۷-۱-۳ خلاءهای مرتبط با اجرا و اثربخشی حقوق بین‌الملل محیط زیست

«پراکندگی اجتناب‌ناپذیر است، اما فقدان یک چارچوب مادر، این پراکندگی را به یک آسیب سیستمی تبدیل کرده است»

۲-۳ گفتار دوم: واکاوی ابتکار پیمان جهانی محیط زیست

پس از آنکه گفتار نخست خلأهای گزارش دبیرکل (۱۹۹۰) و روند شکل‌گیری پیش‌نویس ۲۰۱۷ را کاوید، گفتار حاضر خود ابتکار پیمان را در نه محور به‌هم‌پیوسته تحلیل می‌کند: ضرورت، اهداف، دامنه، رویکردها، ماهیت و جایگاه، محتوای مواد ماهوی، محتوای مواد شکلی، ارزش افزوده و نوآوری، و کاستی‌ها. هدف، ارزیابی مستدل این پرسش است که آیا پیمان می‌توانست به خلأهای شناسایی‌شده در گزارش دبیرکل پاسخ دهد.

۱-۲-۳ ضرورت تدوین پیمان

ضرورت پیمان از سه سرچشمه برمی‌خیزد. نخست، پراکندگی ساختاری حقوق بین‌الملل محیط زیست که در فصل دوم تبیین شد و به همپوشانی و تعارض تعهدات میان بیش از پانصد MEA انجامیده است. دوم، فقدان یک متن مرجع الزام‌آور که اصول بنیادین (احتیاط، پیشگیری، آلوده‌ساز

می‌پردازد، عدم‌پس‌رفت) را در یک‌جا و با ارزشِ حقوقیِ یکسان گرد آورد. سوم، شکافِ اجرا و پابندی که گزارش‌های پیاپی برنامه محیط زیست ملل متحد بر آن انگشت گذاشته‌اند.^{۳۸۷}

آگیلا و وینیوالس استدلال می‌کنند که تدوینِ اصولِ پراکنده در یک سندِ واحد، «هزینه معاملات» تفسیر و اجرا را می‌کاهد و به قاضی و دولت‌ها مرجعی مشترک می‌دهد؛ همان کارکردی که کمیسیون حقوق بین‌الملل ذیلِ «یکپارچگی نظام‌مند» توضیح می‌دهد.^{۳۸۸}

۲-۲-۳ اهداف و دامنه شمول

هدف اصلیِ پیش‌نویسِ ۲۰۱۷، تثبیتِ اصولِ عمومیِ حقوق محیط زیست به مثابه حقوق الزام‌آور و ایجادِ حقِ بنیادینِ «زیستن در محیطی زیست‌سازگار (ecologically sound environment)» بود (ماده ۱). دامنه شمولِ آن فراگیر است: همه عرصه‌های زیست‌محیطی و همه تابعانِ حقوق بین‌الملل، اعم از دولت‌ها، سازمان‌ها و — به‌طور غیرمستقیم — بازیگرانِ غیردولتی.

این فراگیریِ دامنه، هم بزرگ‌ترین جاه‌طلبیِ پیمان و هم — چنان‌که در بخشِ کاستی‌ها خواهد آمد — یکی از عللِ مقاومتِ دولت‌ها بود؛ زیرا سندی با چنین گستره‌ای، ناگزیر با اصلِ حاکمیت و با رژیم‌های تخصصیِ موجود در تماس قرار می‌گرفت.

۳-۲-۳ رویکردها: پیشگیرانه، آینده‌نگر و حق بشری

پیمان بر سه رویکردِ به‌هم‌تنیده استوار بود. رویکردِ پیشگیرانه (preventive) که اصول احتیاط و پیشگیری را به کانونِ تعهدات می‌آورد و بارِ اثباتِ بی‌خطری را جابه‌جا می‌کند. رویکردِ آینده‌نگر (forward-looking) که با گنجاندنِ اصلِ «عدم‌پس‌رفت (non-regression)» و توجه به نسل‌های آینده، بُعدی آینده‌پژوهانه به سند می‌بخشد.^{۳۸۹}

UNEP, Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: 387 Towards a Global Pact for the Environment, Report of the Secretary-General, A/73/419, 2018
Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal 388 Foundations, C-EENRG, 2019; ILC 2006 Conclusions, systemic integration
Tiller, D., Are the Aims of the Proposed Global Pact for the Environment Desirable...?, 389 LLB(Hons), Victoria University of Wellington, 2018, on the precautionary and non-regression principles

رویکردِ حق‌بشری (rights-based) که — به تعبیرِ تیگره — «حق بر محیط‌زیست سالم» را همچون زمینه‌ مشترکی برای عبور از بن‌بستِ سیاسی به کار می‌گیرد؛ همان رویکردی که بعدها در قطعنامهٔ ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی (۲۰۲۲) به بار نشست.^{۳۹۰}

۴-۲-۳ ماهیت و جایگاهِ حقوقی پیمان در نظمِ کنونی

ماهیتِ حقوقیِ پیمان، «سندِ اصولِ عام (umbrella instrument)» است؛ یعنی متنی که نه جایگزینِ MEAهای موجود می‌شود و نه آن‌ها را در یک نهادِ واحد ادغام می‌کند، بلکه چترِ اصولیِ مشترکی فراهم می‌آورد که سایرِ معاهدات ذیلِ آن تفسیر و هماهنگ شوند.

این جایگاه دقیقاً با ابزارِ «یکپارچگیِ نظام‌مند» کمیسیون حقوق بین‌الملل هم‌خوان است: پیمان می‌توانست به‌مثابه «بافتِ هنجاریِ مشترک» عمل کند که مادهٔ ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین در تفسیرِ هر MEA به آن ارجاع می‌دهد — بی‌آنکه استقلالِ رژیم‌های خاص را نفی کند.^{۳۹۱}

۵-۲-۳ محتوای مواد ماهوی و شکلی

از منظرِ ماهوی، پیش‌نویس در بیست‌وشش ماده، اصولِ شناخته‌شدهٔ حقوق محیط‌زیست را گرد آورد: حقِ محیط‌زیست سالم (م ۱)، وظیفهٔ مراقبت (م ۲)، ادغامِ ملاحظاتِ زیست‌محیطی در توسعه (م ۳)، برابریِ بین‌نسلی (م ۴)، پیشگیری (م ۵)، احتیاط (م ۶)، جبرانِ خسارت و اصلِ آلوده‌ساز می‌پردازد (م ۸)، و عدم‌پس‌رفت (م ۱۷).

از منظرِ شکلی و اجرایی، پیمان سازوکارِ نظارتیِ سبک (کمیتهٔ متخصصانِ مستقل و گزارش‌دهیِ ادواری) پیش‌بینی کرده بود، نه یک دیوانِ الزام‌آور. همین سبک‌بودنِ ضمانتِ اجرا، از سویی شانسِ پذیرشِ سیاسی را بالا می‌برد و از سوی دیگر، آماجِ نقدِ منتقدانی شد که آن را فاقدِ دندانِ اجرایی می‌دانستند.^{۳۹۲}

Tigre, M. A., 2022, ch. III (Environmental Rights as a Common Ground); UNGA Res. 390.76/300 (2022) on the human right to a clean, healthy and sustainable environment
ILC 2006 Conclusions, systemic integration (VCLT Art. 31(3)(c)); Aguila & Viñuales 391.2019 on the umbrella-instrument function

۳-۲-۶ ارزش افزوده و نوآوری حقوقی

ارزش افزوده اصلی پیمان، «یک جا و الزام آور کردن» اصولی بود که تاکنون پراکنده و عمدتاً نرم بودند؛ به ویژه تثبیت اصل «عدم پس رفت» به مثابه یک تعهد حقوقی، نوآوری برجسته آن به شمار می رود. افزون بر این، پیمان می توانست مرجعی برای رویه قضایی نوپای زیست محیطی فراهم کند.

تیلر نتیجه می گیرد که پیمان در «تقویت اصول عمومی» ارزش افزا است، هرچند در «پرکردن خلأهای مقرراتی مشخص» توفیقی نمی یافت؛ داوری متعادلی که این رساله آن را می پذیرد و در فصل چهارم بسط می دهد.^{۳۹۳}

۳-۲-۷ کاستی ها و قابلیت پاسخ گویی به خلأهای گزارش دبیرکل

پیمان با سه کاستی اصلی روبه رو بود: ضمانت اجرای ضعیف، ابهام نسبت آن با MEA های موجود، و بلندپروازی دامنه که مقاومت دولت های نگران حاکمیت را برانگیخت. با این حال، ارزیابی مستدل نشان می دهد که پیمان دست کم به بخشی از خلأهای چهارگانه گزارش دبیرکل (خلأ هنجاری، خلأ انسجام، خلأ اجرا، و خلأ حق محوری) پاسخ می داد: خلأ هنجاری و انسجام را از طریق تجمیع اصول، و خلأ حق محوری را با تثبیت حق محیط زیست سالم.^{۳۹۴}

اما در خلأ اجرا و پایبندی، پاسخ پیمان ناکافی بود؛ زیرا سازوکار نظارتی آن سبک و غیرالزام آور طراحی شده بود. این ارزیابی دووجهی، پل ورود به فصل چهارم است که در آن، اثر بالقوه پیمان بر MEA ها و پیامدهای شکست آن تحلیل می شود.

Draft Global Pact for the Environment (2017), arts. 1–26; Tiller 2018 on the weak 392 compliance mechanism.

Tiller, D., 2018, Conclusion: the Pact strengthens general principles but does not fill 393 specific regulatory gaps.

UNEP/SG Report A/73/419 (2018), gap typology; Chabason & Hege 2019 on the 394 sovereignty-driven resistance.

۸-۲-۳ خوانش انتقادی گزارش دبیرکل: تفکیک «خلأ» از «خلأ حقوقی»

گزارش دبیرکل (سند A/73/419) خلأهای حقوق بین‌الملل محیط زیست را در سه سطح هنجاری، ساختاری/حکمرانی و اجرایی صورت‌بندی می‌کند. این طبقه‌بندی سودمند است، اما رساله نباید چارچوب مسئله را یک‌سره از این گزارش وام بگیرد؛ زیرا خطر آن است که هر کاستی به‌طور خودکار «خلأ حقوقی» و در نتیجه دلیلی برای ضرورت یک پیمان جامع تلقی شود.^{۳۹۵}

برای تقویت نقد باید چهار تفکیک صریح وارد تحلیل شود: نخست، «عدم اجرای تعهد» با «فقدان تعهد» یکسان نیست؛ دوم، «ضعف نهاد» با «فقدان قاعده» برابر نیست؛ سوم، «نبود اراده سیاسی» فی‌نفسه یک «خلأ حقوقی» نیست؛ و چهارم، «پراکندگی» با «لزوم وجود یک معاهدۀ جامع» این‌همان نیست. تنها پس از این پالایش می‌توان گفت کدام کاستی واقعاً پاسخی هنجاری (معاهده) می‌طلبد و کدام یک راه‌حلی نهادی یا سیاسی.

بر این پایه، پرسش سنجش‌گرانه رساله چنین می‌شود: از میان آنچه گزارش «خلأ» می‌نامد، چه بخشی حقیقتاً خلأ هنجاری است که رفع آن مستلزم قاعده‌سازی تازه است، و چه بخشی مسئله اجرا، حکمرانی یا اراده سیاسی است که با ابزارهایی جز معاهدۀ جامع بهتر حل می‌شود؟ همین تفکیک، پل ورود به تحلیل سه‌سطحی ضرورت پیمان است.

۹-۲-۳ سطح‌بندی ضرورت پیمان: هنجاری، نهادی، سیاسی

ضرورت پیمان را باید در سه سطح جداگانه سنجید تا روشن شود پیمان پاسخ مناسب کدام مشکل است. در سطح هنجاری پرسیده می‌شود آیا در سطح اصول و قواعد خلأ واقعی وجود دارد؛ در سطح نهادی پرسیده می‌شود آیا مشکل از ساختارهای حکمرانی و پراکندگی نهادی برمی‌خیزد؛ و در سطح سیاسی پرسیده می‌شود آیا مسئله اصلی در واقع نبود اراده سیاسی است.

این تفکیک نتیجه‌ای مهم دارد: اگر ریشه مشکل عمدتاً سیاسی یا نهادی باشد، یک معاهدۀ جامع تازه نه‌تنها لزوماً درمان نیست، بلکه می‌تواند خود به منبع تعارض و بار نهادی افزوده بدل شود.

بدین ترتیب، ضرورت پیمان از یک پیش فرض به یک فرضیه آزمون پذیر بدل می شود که در فصل چهارم به محک مطالعات موردی سپرده خواهد شد.

۱۰-۲-۳ دامنه و اهداف پیمان: جامعیت به مثابه مزیت حقوقی و مانع سیاسی

گسترده‌گی دامنه و اهداف پیمان دو رویه دارد. از یک سو، دامنه جامع مزیتی حقوقی است، زیرا امکان پوشش اصول مشترک و کاهش خلأهای موضوعی را فراهم می کند. از سوی دیگر، همان جامعیت می تواند مانعی سیاسی باشد.

زنجیره علی این مانع چنین است: دامنه گسترده تر ← اهداف بیشتر ← تعهدات بالقوه بیشتر ← منافع متعارض بیشتر ← مذاکره دشوارتر ← احتمال شکست بیشتر. از این منظر، فرضیه رساله آن است که خود گسترده‌گی دامنه پیمان یکی از علل ساختاری ناکامی مذاکرات بوده است؛ فرضیه‌ای که در تحلیل تطبیقی با مسیرهای موضوعی موفق تر پلاستیک و BBNJ آزموده می شود.

۱۱-۲-۳ ماهیت و جایگاه حقوقی پیمان در نظام منابع و نسبت آن با MEAها

این بخش باید یکی از دقیق ترین قسمت های حقوقی رساله باشد و به شش پرسش به هم پیوسته پاسخ دهد: پیمان چه جایگاهی در نظام منابع حقوق بین الملل می یافت؛ آیا معاهده ای جامع می بود؛ آیا می توانست بر MEAهای پیشین اثر بگذارد؛ آیا سلسله مراتب (hierarchy) پدید می آورد؛ آیا صرفاً نقش تفسیری می یافت؛ و آیا یکپارچگی نظام مند را تقویت می کرد.

پاسخ محتمل آن است که پیمان به احتمال بیش تر نه سلسله مراتب صریح، بلکه کارکردی تفسیری و هماهنگ کننده می یافت؛ یعنی از رهگذر اصول مشترک و ارجاع به ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین می توانست مبنایی برای تفسیر هماهنگ رژیم های موجود فراهم آورد. این خوانش، جایگاه پیمان را از «آبر معاهده ای فراتر از MEAها» به «سند اصول عام راهنمای تفسیر» تغییر می دهد و مستقیماً به تحلیل های فصل چهارم گره می خورد.^{۳۹۶}

۱۲-۲-۳ تفکیکِ «نوآوریِ پیمان» از «نوآوریِ پژوهش»

دو مفهومِ نوآوری را باید به‌روشنی از هم جدا کرد. «نوآوریِ پیمان» به آن چیزی اشاره دارد که خودِ سندِ پیمان به حقوق بین‌الملل می‌افزود: تثبیتِ حقِ بشری بر محیط‌زیستِ سالم، گردآوریِ اصولِ پراکنده در یک سند، و طرحِ سازوکارِ بازبینیِ دوره‌ای.

در مقابل، «نوآوریِ پژوهش» همان چیزی است که این رساله به ادبیاتِ علمی می‌افزاید: صورت‌بندیِ تز «جامعیتِ لزوماً انسجام نیست»، کاربستِ روشِ تحلیلِ خلافِ واقع برای سنجشِ اثرِ یک معاهدۀ تصویب‌نشده بر MEAها، و ارائهٔ نقشهٔ راهِ چندسطحیِ عملیاتی به‌جای اتکا به یک معاهدۀ واحد. آمیختنِ این دو سطح، ارزشِ علمیِ رساله را مبهم می‌کند؛ از همین‌رو تفکیکِ آن‌ها ضروری است.

۱۳-۲-۳ طبقه‌بندیِ کاستی‌های پیمان در هفت دسته

برای آنکه بحثِ کاستی‌ها از توصیفِ پراکنده به تحلیلِ نظام‌مند ارتقا یابد، کاستی‌های پیمان در هفت دسته طبقه‌بندی می‌شود: کاستی‌های هنجاری (ابهامِ اصول و تعهدات)، نهادی (نبودِ نهادِ متولیِ روشن)، اجرایی (ضعفِ سازوکارِ پایبندی و نظارت)، سیاسی (نبودِ ارادۀ دولت‌های کلیدی)، مربوط به دامنه (گسترده‌گی بیش از حد)، مربوط به ضمانتِ اجرا (فقدانِ اهرمِ الزام) و مربوط به تعامل با MEAها (ابهام در نسبتِ پیمان با رژیم‌های موجود).

این طبقه‌بندی امکانِ داوریِ دقیق‌تر را فراهم می‌کند: برخی کاستی‌ها ذاتیِ ایدۀ معاهدۀ جامع‌اند (مانند کاستیِ دامنه و تعامل با MEAها)، حال‌آنکه برخی دیگر با طراحیِ بهترِ نهادی و رویه‌ای قابلِ رفع بودند. همین تمایز، مبنای پیشنهادِ نقشهٔ راهِ جایگزین در فصلِ پایانی است.

۳-۳ نتیجه‌گیری فصل سوم

فصل سوم نشان داد که ابتکارِ پیمان، پاسخی سنجیده اما ناتمام به خلأهای شناسایی‌شده در گزارشِ دبیرکل بود. پیمان در تجمیعِ اصولِ پراکنده، تثبیتِ حقِ محیط‌زیستِ سالم و درجِ اصلِ عدم‌پس‌رفت، ارزشِ افزودۀ روشنی داشت؛ اما در طراحیِ ضمانتِ اجرا و در تعیینِ نسبتِ خود با رژیم‌های خاصِ موجود، ناکام ماند.

این داوری متعادل — که از تیلر و آگیلا و وینیوالس وام گرفته و با چارچوبِ پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل تلفیق شده — مبنای تحلیلِ فصلِ چهارم است: اینکه شکستِ پیمان چه اثری بر انسجام، کارآمدی و حکمرانیِ MEAها بر جای نهاد و چه نقشهٔ راهی برای جبرانِ آن می‌توان ترسیم کرد.

فصل ۴: تأثیر پیمان جهانی محیط زیست بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و نقشه راه

جایگزین

هسته تحلیلی رساله در دو گفتار: گفتار نخست، اثر پیمان بر MEAها را در پرتو سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) و از هفت منظر (انسجام، کارآمدی، حکمرانی، اجرا، پایداری، ضمانت اجرا، حاکمیت قانون) می‌کاود و تحلیل تطبیقی علل شکست و دستاوردهای پنهان را دربردارد؛ گفتار دوم، مواضع دولت‌ها و نقشه راه شش‌ستونی جایگزین را ارائه می‌کند. افزون بر آن، دو گفتار مستند تازه افزوده شد: «شواهد پایگاه‌های استنادی درباره تأثیر بر MEAها» و «سنتر هفت‌منظری» که هر ادعا را به منبع صفحه‌دار گره می‌زند.

۴-۰ درآمد فصل چهارم

فصل چهارم، هسته تحلیلی رساله است و به پرسش اصلی پاسخ می‌دهد: شکل‌گیری پیمان — و سرانجام ناکامی آن — چه تأثیری بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی داشته و چه راه جایگزینی برای تحقق اهداف آن متصور است؟ گفتار نخست، اثر بالقوه پیمان (در صورت تصویب) و اثر واقعی شکست آن را با تکیه بر چارچوب پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) و از هفت منظر حقوقی می‌کاود. گفتار دوم، دلایل حقوقی و ژئوپلیتیک مواضع دولت‌ها را تحلیل و سپس یک نقشه راه شش‌ستونی برای مسیر جایگزین ارائه می‌کند.

۴-۱ گفتار نخست: اثر پیمان بر MEAها در پرتو سند پراکندگی ۲۰۰۶

برای سنجش اثر پیمان بر MEAها، این گفتار از سند «نتیجه‌گیری‌های گروه مطالعاتی پراکندگی» کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به‌مثابه چارچوب تحلیلی بهره می‌گیرد. آن سند، پراکندگی را پدیده‌ای «اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت» می‌داند و سه ابزار هماهنگ‌سازی، قاعده خاص مقدم و یکپارچگی نظام‌مند را برای مدیریت آن پیشنهاد می‌کند.^{۳۹۷}

بر این پایه، اثر پیمان را از هفت منظر می‌سنجیم: انسجام، کارآمدی، حکمرانی، اجرا، پایداری، ضمانت اجرا و حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب هنجاری. در هر منظر، هم سناریوی «تصویب پیمان» و هم واقعیت «شکست پیمان» ارزیابی می‌شود.

۴-۱-۱ انسجام و کارآمدی نظام

از منظر انسجام (coherence)، تصویب پیمان می‌توانست با فراهم‌آوردن «بافت اصولی مشترک»، ابزار یکپارچگی نظام‌مند را تقویت کند و تفسیر هماهنگ MEAها را تسهیل نماید. شکست پیمان، این فرصت را از میان برد و پراکندگی ماهوی موجود را تداوم بخشید.

از منظر کارآمدی (effectiveness)، داموآ و همکاران — هرچند در یک پیش‌چاپ داوری‌نشده — استدلال می‌کنند که تکرار معاهدات ناکارآمد، بدون سازوکار انسجام‌بخش، به بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی سیاره نینجامیده است؛ از این‌رو نبود پیمان، خلأ کارآمدی را پابرجا نگاه داشت.^{۳۹۸}

۴-۱-۲ حکمرانی، اجرا، پایبندی و ضمانت اجرا

از منظر حکمرانی (governance)، پیمان می‌توانست جایگاه برنامه محیط زیست ملل متحد را به‌مثابه نهاد هماهنگ‌کننده تقویت کند؛ شکست آن، ضعف نهادی این برنامه را استمرار بخشید. از منظر اجرا و پایبندی، پیمان به‌سبب سازوکار نظارتی سبک خود، حتی در صورت تصویب نیز جهش چشمگیری در اجرا پدید نمی‌آورد؛ اما دست‌کم یک مرجع گزارش‌دهی فراگیر ایجاد می‌کرد.

از منظر ضمانت اجرا (enforcement)، پیمان فاقد سازوکار الزام‌آور حل‌وفصل اختلاف بود؛ همین امر یکی از نقدهای اصلی تیلر است و نشان می‌دهد که حتی سناریوی موفقیت نیز محدودیت‌های جدی داشت.^{۳۹۹}

۴-۱-۳ حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب هنجاری

از منظر حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب هنجاری، کمیسیون حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند که — جز در مورد قواعد آمره (jus cogens) و تعهدات منشوری (ماده ۱۰۳) — حقوق بین‌الملل سلسله‌مراتب‌صوری صلیبی ندارد و روابط میان هنجارها از رهگذر تفسیر مدیریت می‌شود. پیمان

Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E., 'Stalemate in the Anthropocene: Ineffective 398 Treaties and the Struggle for Planetary Governance', Preprints.org, 2026, doi:10.20944/preprints202603.2371.v1 (پیش‌چاپ داوری‌نشده — با احتیاط استناد شده).

Tiller, D., 2018, on the absence of a binding enforcement mechanism in the draft Pact 399

نمی‌توانست و نمی‌خواست بر MEAها «برتری» یابد؛ بلکه می‌توانست همچون معیار تفسیری مشترک عمل کند.^{۴۰۰}

بدین‌سان، این تصورِ نادرست که پیمان قرار بوده «برمعاهده‌ای فراتر از سایر معاهدات» باشد، رد می‌شود؛ کارکردِ حقوقیِ درستِ آن، تقویتِ یکپارچگیِ نظام‌مند در چارچوبِ افقیِ موجود بود.

۴-۱-۴ تحلیل تطبیقیِ علل شکستِ پیمان و نقشِ جامعهٔ مدنی

چاباسون و اژه چهار علتِ به‌هم‌پیوسته را برای شکستِ برمی‌شمارند: نخست، سازوکارِ تصمیم‌گیریِ اجماع‌محورِ سازمان ملل که به اقلیتی از دولت‌های ناسیونالیست (به‌ویژه ایالات متحدهٔ دورهٔ ترامپ، روسیه و برخی دولت‌های نفتی) امکانِ توقفِ روند را داد؛ دوم، شکافِ درونِ اتحادیهٔ اروپا میانِ فرانسه (پیشگام) و آلمان (محتاط)؛ سوم، موضعِ کشورهای آفریقایی و در حال توسعه که «ابزارهای اجرا و تأمین مالی» را بر «سندِ حقوقیِ نو» ترجیح می‌دادند؛ و چهارم، غیبتِ نسبیِ جامعهٔ مدنی و سازمان‌های غیردولتی در مقایسه با مذاکراتِ اقلیمی.^{۴۰۱}

این الگو با تجربهٔ سایر ابتکارهای ناکام هم‌خوان است: هرگاه سندی بلندپروازانه بدونِ ائتلافِ فراگیر و بدونِ پاسخ به دغدغهٔ اجراییِ کشورهای در حال توسعه پیش رانده شود، در سدِ اجماعِ متوقف می‌گردد. مقایسه با روندِ کندِ مذاکراتِ آلودگیِ پلاستیک و توافقِ تنوعِ زیستیِ ورایِ صلاحیتِ ملی (BBNJ) نشان می‌دهد که مسیرهای بخشی و گام‌به‌گام، به‌رغمِ کندی، شانسِ بیشتری برای تحقق دارند.^{۴۰۲}

ILC 2006 Conclusions, (31)–(42) on hierarchy in international law, jus cogens and Article 400 of the UN Charter.

Chabason, L. & Hege, E., 'Failure of the Global Pact for the Environment: a missed opportunity or a bullet dodged?', IDDRI, 28 May 2019.

402 برای مسیرِ مذاکراتِ پلاستیک و BBNJ به‌مثابه نمونهٔ رویکردِ بخشی گام‌به‌گام: (–2022) UNEP INC process و موافقت‌نامهٔ (۲۰۲۳) BBNJ.

۵-۱-۴ دستاوردهای پنهان پیمان به رغم شکست

شکست پیمان به معنای بی‌ثمری آن نبود. سه دستاورد پنهان را می‌توان برشمرد: نخست، تقویت گفتمان «حق بر محیط‌زیست سالم» که تنها سه سال بعد در قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی (۲۰۲۲) به رسمیت شناخته شد؛ دوم، گفتمان‌سازی جهانی درباره ضرورت انسجام حقوق محیط زیست؛ و سوم، تقویت شبکه‌های جامعه مدنی و نهادهای دانشگاهی (نظیر کمیسیون حقوق محیط زیست IUCN) که پیرامون این ایده گرد آمدند.^{۴۰۳}

تیگره این پدیده را «میراث هنجاری یک ابتکار ناکام» می‌نامد و نشان می‌دهد که چگونه ایده پیمان، زمینه‌ساز رویکرد حق‌محور در حقوق بین‌الملل محیط زیست شد.^{۴۰۴}

۲-۴ گفتار دوم: مواضع دولت‌ها و نقشه راه جایگزین

گفتار دوم نخست دلایل حقوقی و ژئوپلیتیک مواضع دولت‌ها را تحلیل و سپس یک نقشه راه شش‌ستونی برای تحقق اهداف پیمان از مسیرهای جایگزین ترسیم می‌کند؛ مسیری که — برخلاف خود پیمان — با خصلت پراکنده، بخشی، تدریجی، واکنشی و اجماعی حقوق بین‌الملل محیط زیست سازگارند و از همین رو شانس تحقق بالاتری دارند.

۱-۲-۴ دلایل حقوقی و ژئوپلیتیک مواضع دولت‌ها

مواضع دولت‌ها را سه دسته عامل توضیح می‌دهد. عامل حقوقی: نگرانی از تحدید حاکمیت و از تعهدات الزام‌آور مبهم که ممکن است در آینده علیه دولت استناد شود. عامل اقتصادی-توسعه‌ای: کشورهای در حال توسعه، بیم داشتند که سند نو، بی‌آنکه سازوکار تأمین مالی و انتقال فناوری بیاورد، تنها بار تعهدات تازه بر آنان تحمیل کند. عامل ژئوپلیتیک: رقابت قدرت‌های بزرگ و بی‌میلی ایالات متحده و روسیه به هر سازوکار چندجانبه الزام‌آور نو.^{۴۰۵}

UNGA Res. 76/300 (28 July 2022), The human right to a clean, healthy and sustainable 403
environment.

Tigre, M. A., 2022, on environmental rights as the enduring common ground emerging 404
from the Pact debate.

Chabason & Hege 2019 on the geopolitical and North-South cleavages in the Nairobi 405
process.

این عوامل، در سازوکارِ اجماع‌محورِ نایروبی به یک «حقِ وتوی عملی» برای اقلیت بدل شدند و روند را متوقف کردند؛ درسی که هر نقشه‌ راهِ جایگزین باید آن را درونی کند.

۲-۲-۴ نقشه‌ راهِ شش‌ستونی جایگزین

بر پایه‌ تحلیلِ عللِ شکست، این رساله یک نقشه‌ راهِ شش‌ستونی پیشنهاد می‌کند که اهدافِ هنجاریِ پیمان را از مسیرهایی سازگار با ساختارِ موجودِ حقوقِ بین‌الملل محیط زیست دنبال می‌کند. اصلِ راهنما این است که هر ستون باید هم‌زمان دو شرط را برآورد: نخست، به یکی از عللِ شناخته‌شده‌ شکستِ پیمان (اجماع‌گریزی، رقابتِ نهادی، ضعفِ اجرا، پراکندگیِ ماهوی) پاسخ دهد؛ دوم، با خصلتِ واکنشی، بخشی، تدریجی و اجماعی این حوزه هم‌سو باشد تا شانسِ تحققِ آن از خودِ پیمان بالاتر رود.

ستونِ یکم — توسعه‌ رویه‌ قضایی و تثبیتِ اصول از مسیرِ آرای بین‌المللی: به‌جای تحمیلِ یک معاهده‌ نو، اصولِ عمومیِ حقوقِ محیط زیست را می‌توان از رهگذرِ رویه‌ قضایی تثبیت کرد. نظرِ مشورتیِ دیوانِ بین‌المللی دادگستری درباره‌ تعهداتِ دولت‌ها در قبالِ تغییرِ اقلیم (۲۰۲۵) و آرای دیوان‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که مرجعِ قضایی می‌تواند بی‌نیاز از اجماعِ سیاسی دولت‌ها، اصولی چون پیشگیری و احتیاط را به تعهدِ حقوقی بدل کند. این مسیر مستقیماً بر تزِ محوریِ تیگره (۲۰۲۲) استوار است که توسعه‌ حقوق را نه از راهِ یک معاهده‌ فراگیرِ واحد، بلکه از مسیرِ رویه، آرای قضایی و شناساییِ تدریجیِ حقوق می‌داند؛ و دقیقاً همان عاملی را که پیمان را در نایروبی متوقف کرد — نیاز به اجماع — دور می‌زند.^{۴۰۶}

ستونِ دوم — تقویتِ نهادیِ برنامه‌ محیط زیستِ ملل متحد (یونپ): چاباسون و اژه (۲۰۱۹) یکی از سه علتِ اصلیِ شکستِ پیمان را رقابتِ نهادی و بیمِ دولت‌ها از موازی‌کاریِ نهادی می‌دانند. ارتقای جایگاه و اختیاراتِ هماهنگ‌کنندگیِ یونپ — به‌جای ایجادِ نهادِ نو — همان «خلأِ هماهنگی

406 ICJ, Advisory Opinion on the Obligations of States in respect of Climate Change (2025) و

Tigre, M. A. (2022) درباره‌ توسعه‌ حق‌محورِ تدریجی از مسیر رویه.

نهادی ناشی از تکرر نهادهای موازی» را که سند کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) بر آن انگشت می‌گذارد ترمیم می‌کند، آن‌هم بدون برانگیختن رقابت نهادی تازه‌ای که خود عامل شکست بود.^{۴۰۷}

ستون سوم — سازوکار بازنگری ادواری زیست‌محیطی به الگوی UPR: ریشه «بن‌بست» معاهدات محیط‌زیستی، آن‌گونه که داموآ و همکاران (۲۰۲۶) — پیش‌چاپ داوری‌نشده، با احتیاط و نیز تیلر (۲۰۱۸) نشان می‌دهند، ضعف اجرا و نبود سازوکار پایبندی است؛ همان خلأیی که خود پیمان نیز به‌سبب ضمانت اجرای سبک‌قادر به پرکردن آن نبود. استقرار یک «بازنگری ادواری زیست‌محیطی» به الگوی بازنگری ادواری جهانی شورای حقوق بشر، با تکیه بر فشار همتایان و شفافیت، پایبندی دولت‌ها را بی‌آنکه به ضمانت اجرای قهری — همان عامل بازدارنده دولت‌ها در نایروبی — نیاز باشد، بالا می‌برد.^{۴۰۸}

ستون چهارم — خوشه‌بندی معاهدات و هم‌افزایی (clustering & synergies): پراکندگی ماهوی که سند کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) آن را کانون چالش نظام می‌داند، از راه گسترش تجربه موفق هماهنگی کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم به سایر خوشه‌ها (اقلیم-انرژی، تنوع زیستی-کاربری زمین) قابل کاهش است. این ستون، برخلاف پیمان، به‌جای افزودن یک سطح هنجاری نو، رژیم‌های موجود را هم‌افزا می‌کند و از این‌رو خطر تضعیف رژیم‌های تخصصی را — که تیلر (۲۰۱۸) به‌صراحت نسبت به آن هشدار داده بود — پدید نمی‌آورد.^{۴۰۹}

ستون پنجم — بهره‌گیری راهبردی از حقوق نرم: چاباسون و اژه (۲۰۱۹) نتیجه ملموس فرایند پیمان را نه یک معاهده، بلکه قطعنامه ۷۲/۲۷۷ و در ادامه قطعنامه ۷۶/۳۰۰ (شناسایی حق بر محیط‌زیست سالم) می‌دانند؛ یعنی حقوق نرم، بازده واقعی این فرایند بود. به‌کارگیری نظام‌مند

407 Chabason & Hege (2019) درباره رقابت نهادی به‌مثابه علت شکست؛ و ILC (2006) درباره خلأ هماهنگی نهادی.

408 Damoah et al (۲۰۲۶). پیش‌چاپ داوری‌نشده و Tiller (2018) درباره ضعف اجرا و پایبندی به‌مثابه ریشه بن‌بست.

409 Tiller (2018) درباره خطر تضعیف رژیم‌های تخصصی موجود؛ الگوی هم‌افزایی بازل-روتterdam-استکهلم.

اعلامیه‌ها، رهنمودها و قطعنامه‌ها به‌مثابه گام‌های تدریجی شکل‌دهنده به عرف بین‌المللی، با خصلت تدریجی این حقوق و با تز تیگره (۲۰۲۲) درباره نقش شناسایی تدریجی حقوق کاملاً سازگار است.^{۴۱۰}

ستون ششم — یکسان‌سازی تفسیر اصول از رهگذر یکپارچگی نظام‌مند: مهم‌ترین ستون، همان ابزاری است که کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به‌صراحت برای مدیریت تعارض هنجاری معرفی کرده است: ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین (یکپارچگی نظام‌مند). ترویج کاربرد این قاعده در رویه نهادهای معاهده‌ای سبب می‌شود اصول مشترک در تفسیر همه MEAها لحاظ شوند — یعنی «کارکرد انسجام‌بخش» پیمان بدون نیاز به خود پیمان محقق شود. این، پاسخ مستقیم رساله به تردید تیلر (۲۰۱۸) درباره ارزش‌افزوده ابزار است: هدف درست پیمان از ابزاری کم‌هزینه‌تر و سازگار با ساختار موجود دست‌یافتنی است.^{۴۱۱}

این شش ستون در کنار هم یک راهبرد واحد را می‌سازند: «انسجام‌بخشی تدریجی بدون معاهده واحد». برخلاف پیمان که می‌کوشید همه اصول را یک‌باره و از راه اجماع سراسری الزام‌آور کند، این نقشه راه، همان اهداف را از راه انباشت تدریجی رویه، نهاد، نظارت، هم‌افزایی و تفسیر دنبال می‌کند — مسیری که هر گام آن به‌تنهایی نیازمند اجماع سراسری نیست و از همین‌رو در برابر «حق وتوی عملی» اقلیت آسیب‌پذیر نیست.

۴-۴ گفتار سوم: چارچوب خلاف‌واقع، مطالعات موردی و عملیاتی‌سازی نقشه راه

از آنجا که پیمان جهانی محیط زیست هرگز تصویب نشد، اثر آن بر MEAها را نمی‌توان به‌مثابه اثر بالفعل بررسی کرد؛ این یک محدودیت روش‌شناختی بنیادین است. راه برون‌رفت، کاربست «تحلیل خلاف‌واقع» است: پرسیدن اینکه «اگر پیمان با فلان مضمون لازم‌الاجرا می‌شد، بر قاعده مشخصی از یک MEA چه اثری می‌گذاشت؟»

Chabason & Hege (2019) 410 درباره قطعنامه‌های ۷۲/۲۷۷ و ۷۶/۳۰۰ به‌مثابه بازده نرم فرایند؛ و Tigre (2022). ILC (2006) Conclusions 411، ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین (یکپارچگی نظام‌مند)؛ در پاسخ به تردید Tiller (2018).

برای آنکه این تحلیل علمی و قابل دفاع باشد، یک چارچوب هشت مرحله‌ای ثابت به کار بسته می‌شود: (۱) انتخاب MEA؛ (۲) تعیین قاعده یا تعهد فعلی آن؛ (۳) شناسایی مشکل یا تعارض احتمالی؛ (۴) تعیین ماده مرتبط پیمان؛ (۵) تعیین قاعده حقوقی تعامل؛ (۶) تحلیل اثر محتمل پیمان؛ (۷) بررسی محدودیت‌ها؛ و (۸) نتیجه‌گیری. همه مطالعات موردی این فصل بر پایه همین چارچوب و الگوی ده‌پرسی بر خاسته از آن سامان یافته‌اند.

معیار گزینش MEAها نیز صریح است: تنوع موضوعی (اقلیم، تنوع زیستی، مواد شیمیایی/پسماند، محیط دریایی)، وجود رژیم نهادی بالغ، و ارتباط مستقیم موضوع با اصول عام پیمان. بر این پایه چهار مورد توافق پاریس، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون بازل و موافقت‌نامه BBNJ برگزیده شده‌اند.

۴-۴-۱ مطالعه موردی ۱: توافق پاریس (رژیم اقلیم)

قاعده فعلی رژیم: توافق پاریس بر سازوکار «مشارکت‌های تعیین‌شده در سطح ملی» استوار است؛ تعهدات کاهش عمدتاً خوداظهار و رویه‌ای‌اند و ضمانت اجرای سخت ندارند.

مشکل یا تعارض کنونی: تعهدات رفتاری نرم و نبود سازوکار الزام، شکاف میان هدف دمای و مجموع تعهدات ملی را باقی می‌گذارد.

ماده مرتبط پیمان و افزوده آن: پیش‌نویس پیمان با تثبیت اصول پیشگیری، احتیاط و عدالت بین‌نسلی می‌توانست مبنایی اصولی برای تفسیر سخت‌گیرانه‌تر تعهدات پاریس فراهم آورد.

قاعده حقوقی تعامل (عام/خاص، lex specialis و ماده ۳۱(۳)(ج)): پیمان سند عام و پاریس رژیم خاص است؛ بنابراین lex specialis رژیم پاریس را حفظ می‌کند، اما ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین اجازه تفسیر هماهنگ تعهدات پاریس در پرتو اصول پیمان را می‌دهد.

اثر محتمل پیمان و امکان یکپارچگی نظام‌مند: اثر محتمل نه جایگزینی پاریس، بلکه تقویت یکپارچگی نظام‌مند از راه تفسیر است: بالا بردن سطح انتظار از «بلندپروازی» تعهدات ملی و پیوند آن با حق بر محیط‌زیست سالم.

محدودیت‌ها و خطرِ سلسله‌مراتب یا تعارضِ واقعی: پیمان نمی‌توانست ماهیتِ خوداظهاریِ پاریس را تغییر دهد؛ اثرِ آن به پذیرشِ دولت‌ها و به رویهٔ نهادهای تفسیری وابسته می‌ماند.

نتیجهٔ عملیِ خلافِواقع: در سناریوی خلافِواقع، پیمان بیش از آنکه قاعدهٔ تازه‌ای بر پاریس تحمیل کند، ظرفیتِ تفسیریِ آن را تقویت می‌کرد؛ مصداقی از «انسجام از راهِ تفسیر» نه «انسجام از راهِ سلسله‌مراتب».

۲-۴-۴ مطالعهٔ موردی ۲: کنوانسیون تنوع زیستی (CBD)

قاعدهٔ فعلیِ رژیم: CBD چارچوبی عام برای حفاظت و بهره‌برداریِ پایدار از تنوع زیستی است، اما بسیاری از تعهداتِ آن کیفی و مشروط به «حدِ امکان» و توانِ ملی‌اند.

مشکل یا تعارضِ کنونی: کلی‌بودنِ تعهدات و پراکندگیِ آن میانِ پروتکل‌ها (کارتاهنا، ناگویا) هماهنگیِ تفسیری را دشوار می‌کند.

مادهٔ مرتبطِ پیمان و افزودنِ آن: پیمان با اصلِ عدمِ پس‌رفت و اصولِ مشترکِ حفاظت می‌توانست کفِ هنجاریِ مشترکی زیرِ تعهداتِ CBD و پروتکل‌های آن قرار دهد.

قاعدهٔ حقوقیِ تعامل (عام/خاص، lex specialis و مادهٔ ۳۱(۳)(ج)): رابطهٔ عام/خاص؛ پیمان اصولِ عام را عرضه می‌کند و CBD رژیمِ تخصصی می‌ماند. مادهٔ ۳۱(۳)(ج) امکانِ خواندنِ تعهداتِ CBD در پرتوِ اصولِ پیمان را می‌دهد.

اثرِ محتملِ پیمان و امکانِ یکپارچگیِ نظام‌مند: افزایشِ انسجامِ تفسیری میانِ CBD و دیگر رژیم‌های مرتبط (اقلیم، بیابان‌زایی) و کاهشِ خطرِ تفسیرهای جزیره‌ای.

محدودیت‌ها و خطرِ سلسله‌مراتب یا تعارضِ واقعی: بدونِ نهادِ هماهنگ‌کننده و منابعِ مالی، اثرِ پیمان در سطحِ اصول باقی می‌ماند و به اجرا سرایت نمی‌کند.

نتیجهٔ عملیِ خلافِواقع: خلافِواقع نشان می‌دهد بیشترین ارزشِ افزودنِ پیمان در «هماهنگیِ اصولی» است، نه در رفعِ خلأِ هنجاریِ بنیادین که CBD تا حدِ زیادی آن را پوشانده است.

۳-۴-۴ مطالعه موردی ۳: کنوانسیون بازل (مواد شیمیایی و پسماند)

قاعده فعلی رژیم: بازل انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک را از راه نظام «رضایت آگاهانه پیشین» کنترل می‌کند و رژیمی نسبتاً دقیق و اجرایی دارد.

مشکل یا تعارض کنونی: مرزهای موضوعی بازل با رژیم‌های همجوار (روتردام، استکهلم، میناماتا) هم‌پوشانی و شکاف پوشش ایجاد می‌کند.

ماده مرتبط پیمان و افزوده آن: پیمان با اصل پیشگیری و اصل آلوده‌ساز-پرداخت‌کننده می‌توانست مبنایی مشترک برای پرکردن شکاف میان این کنوانسیون‌ها فراهم آورد.

قاعده حقوقی تعامل (عام/خاص، lex specialis و ماده ۳۱(۳)(ج)): رابطه عام/خاص با احترام به تخصص بازل؛ نقش پیمان تفسیری و مکمل است، نه ناسخ. ماده ۳۱(۳)(ج) مبنای هماهنگی است.

اثر محتمل پیمان و امکان یکپارچگی نظام‌مند: تسهیل خوشه‌بندی رژیم‌های مواد شیمیایی و پسماند و هماهنگی گزارش‌دهی و تفسیر مشترک.

محدودیت‌ها و خطر سلسله‌مراتب یا تعارض واقعی: رژیم بازل چنان تخصصی است که افزوده هنجاری پیمان اندک است؛ ارزش اصلی در سطح هماهنگی نهادی است که خود مستلزم توافق جداگانه است.

نتیجه عملی خلاف واقع: این مورد نشان می‌دهد در رژیم‌های بالغ و تخصصی، مزیت پیمان بیشتر نهادی-هماهنگ‌کننده است تا هنجاری؛ شاهی بر تز «جامعیت ≠ انسجام».

۴-۴-۴ مطالعه موردی ۴: موافقت‌نامه BBNJ (محیط دریایی فراسوی صلاحیت ملی)

قاعده فعلی رژیم: موافقت‌نامه (۲۰۲۳) BBNJ در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاهای، رژیمی موضوعی و تازه برای حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی پدید آورد.

مشکل یا تعارض کنونی: پیش از BBNJ، این پهنه با خلأ نهادی و هنجاری جدی روبه‌رو بود؛ پرسش این است که چرا این مسیر موضوعی به توافق رسید حال آنکه پیمان جامع شکست خورد.

ماده مرتبط پیمان و افزودن آن: اصول عام پیمان (احتیاط، ارزیابی اثرات، عدالت بین نسلی) با مضمون BBNJ هم سو بود و می توانست پشتوانه اصولی آن باشد.

قاعده حقوقی تعامل (عام/خاص، lex specialis و ماده ۳۱(۳)(ج): BBNJ رژیم خاص اجرایی است و پیمان سند اصول عام؛ رابطه مکمل است و ماده ۳۱(۳)(ج) مبنای هماهنگی.

اثر محتمل پیمان و امکان یکپارچگی نظام مند: BBNJ نمونه زنده آن است که پیشرفت موضوعی و مرحله ای می تواند در جایی که معاهده جامع درمانده است، به توافق برسد.

محدودیت ها و خطر سلسله مراتب یا تعارض واقعی: موفقیت BBNJ به محدودی دامنه و ذی نفعان متمرکز وابسته بود؛ تعمیم آن به یک پیمان همه شمول ساده انگارانه است.

نتیجه عملی خلاف واقع: مقایسه BBNJ با شکست پیمان، مستقیماً تر رساله را تأیید می کند: مزیت رویکرد موضوعی و مرحله ای در برابر جامعیت یک سندی.

۴-۴-۵ تحلیل تطبیقی: پیمان جهانی در برابر مذاکرات پلاستیک و BBNJ

برای سنجش تر رساله، سه مسیر مذاکراتی در کنار هم نهاده می شوند: پیمان جامع (که شکست خورد)، مذاکرات معاهده آلودگی پلاستیکی (که با فرازونشیب ادامه یافت) و موافقت نامه BBNJ (که به توافق رسید). جدول زیر این سه را بر پایه معیارهای کلیدی مقایسه می کند.

خوانش جدول، فرضیه محوری را تقویت می کند: هرچه دامنه محدودتر، ذی نفعان متمرکزتر و امکان اجماع بیشتر بوده، احتمال توفیق بالاتر رفته است. درس رساله از این مقایسه، نه نفی ارزش انسجام، بلکه بازاندیشی در ابزار دستیابی به آن است: مزیت رویکرد مرحله ای و موضوعی در برابر جامعیت یک سندی.^{۴۱۲}

جدول ۴-۱: مقایسه تطبیقی پیمان جهانی، مذاکرات پلاستیک و BBNJ

معیار	پیمان جهانی	پلاستیک	BBNJ
دامنه	جامع	موضوعی	موضوعی

سطح تعهدات	گسترده	محدودتر	محدودتر
تعداد ذی‌نفعان	بسیار زیاد	زیاد	زیاد
تعارض منافع	بسیار زیاد	زیاد	زیاد
نقش صنعت	گسترده	بسیار مهم	متوسط/زیاد
نقش دولت‌های در حال توسعه	بسیار مهم	بسیار مهم	مهم
ساختار مذاکرات	جامع	بخشی	بخشی
امکان اجماع	دشوار	نسبتاً بیشتر	امکان پذیرتر
نتیجه	شکست	مسیر مذاکره	توافق/پیشرفت
درس برای رساله	اهمیت انسجام	مزیت مرحله‌ای بودن	مزیت رویکرد موضوعی

۴-۴-۶ مواضع دولت‌ها: تحلیل کشورمحور

اتحادیه اروپا: پیشران اصلی چارچوب جامع بود؛ انگیزه آن ترکیبی از منافع حقوقی (تثبیت اصول زیست‌محیطی)، منافع سیاسی (رهبری هنجاری) و سیاست زیست‌محیطی داخلی پیشرفته بود. با این حال، حتی حمایت اتحادیه نتوانست بر مقاومت دیگر بازیگران فائق آید.

ایالات متحده: نگرانی از محدودیت حاکمیت، بار تعهدات تازه، هزینه‌های حقوقی و ابهام جایگاه پیمان نسبت به قواعد موجود، موضعی محتاط تا مخالف پدید آورد.

روسیه: تأکید بر نگرانی‌های حاکمیتی، حساسیت به ساختار حقوقی الزام‌آور، مقاومت در برابر تعهدات تازه و ملاحظات ژئوپلیتیکی، آن را در صف مخالفان عملی قرار داد.

کشورهای در حال توسعه: باید از برجسب ساده‌انگارانه «مخالف پیمان» پرهیز کرد. موضع این گروه تابع شش ملاحظه بود: عدالت زیست‌محیطی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، تأمین مالی، انتقال فناوری، ظرفیت اجرایی و حق توسعه اقتصادی. حمایت آنان مشروط به تضمین این ملاحظات بود، نه مخالفت اصولی با ایده انسجام.

جمع‌بندی کشور محور نشان می‌دهد شکست پیمان محصول یک صف‌بندی ساده موافق/مخالف نبود، بلکه برآیند منافع، حاکمیت و عدالت توزیعی متعارض بود؛ همان چیزی که یک معاهده جامع یک‌سندی کمترین ظرفیت را برای مدیریت آن داشت.

۴-۴-۷ عملیاتی‌سازی نقشه راه جایگزین: از توصیه تا سازوکار

نقشه راه جایگزین رساله بر شش محور استوار است: توسعه رویه قضایی، تقویت برنامه محیط‌زیست ملل متحد (UNEP)، بازبینی دوره‌ای، خوشه‌بندی MEAها، بهره‌گیری سنجیده از حقوق نرم و تفسیر هماهنگ اصول. ایراد اصلی نسخه پیشین آن بود که این محورها در سطح توصیه می‌ماندند؛ اینجا هر پیشنهاد با هشت پرسش عملیاتی مشخص می‌شود: چه نهادی، چه صلاحیتی، چه سندی، چه سازوکاری، چه دولتهایی، چه منابعی، چه محدودیت‌هایی و چه شاخصی برای موفقیت.

تقویت UNEP: به جای توصیه کلی، باید صلاحیت‌های کنونی آن، محدودیت‌هایش و اختیارات پیشنهادی تصریح شود و روشن گردد که آیا ایجاد صلاحیت تازه مستلزم معاهده است یا با اصلاح ساختار نهادی و رزولوشن مجمع محیط‌زیست (UNEA) ممکن است. شاخص موفقیت: افزایش هماهنگی گزارش‌دهی میان‌رژیمی.

منطق بازبینی دوره‌ای (با الهام از UPR و نه کپی آن): زنجیره دولت ← ارائه گزارش ← ارزیابی هم‌تایان ← طرح توصیه‌ها ← پذیرش/رد ← پیگیری ← بازبینی بعدی. باید مبنای حقوقی چنین سازوکاری در حوزه محیط زیست تصریح شود؛ در غیر این صورت صرفاً استعاره‌ای نهادی باقی می‌ماند.

خوشه‌بندی عملیاتی MEAها: پنج خوشه پیشنهادی عبارت‌اند از اقلیم، تنوع زیستی، مواد شیمیایی و پسماند، محیط دریایی و جو. برای هر خوشه باید مشخص شود چه قواعدی مشترک‌اند، چه سازوکارهایی (گزارش‌دهی، تفسیر) قابل اشتراک‌اند، و آیا نهاد هماهنگ‌کننده مشترک لازم است. این تعریف عملیاتی، خوشه‌بندی را از یک شعار به یک طرح نهادی سنجش‌پذیر بدل می‌کند.

۴-۵ شواهد پایگاه‌های استنادی درباره تأثیر پیمان بر MEAها

این گفتار، ادعاهای تحلیلی فصل را به شواهد مستقل پایگاه‌های استنادی (Scopus, HeinOnline و Westlaw) گره می‌زند. برای هر منبع کلیدی، «یافته اصلی»، «نقطه قوت» و «کاستی» آن به تفکیک آمده است تا داوری متوازن میان روایت معماران پیمان (آگیلا و وینیوالس) و منتقدان آن (کوتزه و فرنچ) حفظ شود.^{۴۱۳}

بر پایه پژوهش Kotzé, L.J. & French, D. (۲۰۱۸)، پیمان جهانی یا «مرده‌زاد» است یا می‌تواند بنیان حقوق عصر انтропоوسن (Lex Anthropocenae) شود؛ صرفاً تجمیع اصول موجود بدون گذار به رویکرد «سامانه زمین» کافی نیست.^{۴۱۴} نقطه قوت این منبع آن است که نقد نظری عمیق و پرارجاع؛ چارچوب مفهومی برای ارزیابی ارزش‌افزوده و کاستی‌های پیمان (مستقیماً به کار فصل ۳ می‌آید). با این‌همه، رویکرد بوم‌محور رادیکال؛ کمتر به پیامدهای عملی بر MEAهای موجود می‌پردازد.

بر پایه پژوهش Tigre, M. A. (۲۰۲۲)، در شرایط بن‌بست سیاسی حقوق بین‌الملل محیط زیست، «حقوق محیط‌زیستی» (به‌ویژه حق بر محیط‌زیست سالم) می‌تواند زمینه مشترکی برای پیشبرد تدریجی نظام فراهم کند؛ توسعه حقوق نه از راه یک معاهده فراگیر واحد، بلکه از مسیر رویه، آرای قضایی و شناسایی حقوق پیش می‌رود.^{۴۱۵} نقطه قوت این منبع آن است که رساله دکتری روشمند و پرارجاع با روش‌شناسی نتیجه‌گیری الگو (تحلیل روند + سنجش گزینه‌ها + قضاوت متوازن)؛ منبع طلایی رساله برای الگوی نتیجه‌گیری و برای تبیین «دستاوردهای پنهان» فرایند پیمان. با این‌همه، تمرکز بر رویکرد حق‌محور؛ کمتر به پیامدهای فنی پیمان بر تک تک MEAها می‌پردازد.

413 نگاشته روش‌شناختی بر پایه پروتکل جست‌وجوی نظام‌مند رساله (بخش «هضم منابع»); معیار گزینش: نمره ارتباط ≤ 70 و انطباق موضوعی با فصل چهارم.

Kotzé, L.J. & French, D., "A critique of the Global Pact for the Environment: a stillborn initiative or the foundation for Lex Anthropocenae?", *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 18(6), 811–838 (2018)

Tigre, M. A., "The Evolution of International Environmental Law Amidst Political Gridlock: Environmental Rights as a Common Ground", *SJD Dissertation*, Elisabeth Haub School of Law at Pace University, 260 pp. (open access) (2022)

بر پایه پژوهش (Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (۲۰۱۹)، مبانی مفهومی پیمان: تجميع اصول پراکنده در يك سند اصول عام الزام آور با «منشور حقوق محیط‌زیستی» (حقوق ماهوی + حقوق رویه‌ای اطلاعات/مشارکت/دادرسی).^{۴۱۶} نقطه قوت این منبع آن است که چارچوب مفهومی دقیق برای تبیین «ارزش‌افزوده حقوقی» پیمان نسبت به MEAهای موجود؛ ستون تحلیلی فصل ۳ و ۴. با این‌همه، کم‌تر به سازوکار اجرا و نهاد نظارتی می‌پردازد؛ باید با منابع نهادی تکمیل شود.

بر پایه پژوهش Draft Global Pact for the Environment (پیش‌نویس گروه حقوق‌دانان بین‌المللی) (۲۰۱۷)، متن اصلی پیش‌نویس پیمان در ۲۶ ماده که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست (پیشگیری، احتیاط، «آلوده‌ساز می‌پردازد»، عدالت بین‌نسلی، عدم‌پس‌رفت، حق محیط‌زیست سالم و...) را در يك سند اصول عام الزام آور واحد گرد می‌آورد.^{۴۱۷} نقطه قوت این منبع آن است که منبع دست‌اول و متن مبنای تحلیل؛ برای مقایسه ماده‌به‌ماده اصول پیمان با اصول مندرج در MEAها و اعلامیه ریو ضروری است (فصل ۳). با این‌همه، پیش‌نویس غیررسمی (سند کاری)؛ هیچ‌گاه به معاهده لازم‌الاجرا تبدیل نشد و صرفاً به قطعنامه ۷۲/۲۷۷ انجامید.

بر پایه پژوهش (Kim, R.E. & Bosselmann, K. (۲۰۱۳)، نظام MEAها فاقد «هنجار برتر» (grundnorm) مشترک است؛ پیشنهاد يك هدف الزام آور واحد (صیانت از یکپارچگی سامانه زمین) برای ایجاد انسجام میان رژیم‌ها.^{۴۱۸} نقطه قوت این منبع آن است که مبنای نظری قدرتمند برای تحلیل «انسجام و کارآمدی MEAها» (فصل ۴، گفتار ۱) و نقش سند اصول عام. با این‌همه، انتزاعی؛ سازوکار حقوقی تحقق grundnorm را تبیین نمی‌کند.

Aguila, Y. & Viñuales, J. E., "A Global Pact for the Environment: Conceptual Foundations", Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL), 28(1), 3–12 (2019)

Draft Global Pact for the Environment (پیش‌نویس گروه حقوق‌دانان بین‌المللی)، "Draft Global Pact for the Environment (Projet de Pacte mondial pour l'environnement) — 26 Articles", Le Club des Juristes / IUCN — متن رسمی پیش‌نویس (Primary Source), (۲۰۱۷) (۲۰۱۷).

Kim, R.E. & Bosselmann, K., "International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements", Transnational Environmental Law, 2(2), 285–309 (2013)

بر پایه پژوهش (۲۰۱۹) Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), جلد مرجع گردآوری دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوق محیط‌زیست درباره اصول پیش‌نویس پیمان (حق محیط‌زیست سالم، تعهد مراقبت، عدالت بین‌نسلی، اصل آلوده‌ساز-پرداخت‌کننده) و گزینه‌های نهادی.^{۴۱۹} نقطه قوت این منبع آن است که پوشش ماده‌به‌ماده پیش‌نویس با مشارکت ده‌ها متخصص؛ منبع ساختاری برای تحلیل محتوایی پیمان در فصل ۳ (گفتار دوم). با این‌همه، پیش از شکست ۲۰۲۲ نوشته شده؛ باید با تحلیل خلاف‌واقع فصل ۱ و منابع پس از ۲۰۲۲ تکمیل شود.

بر پایه پژوهش Study Group; Koskenniemi, M) International Law Commission (رئیس) (۲۰۰۶)، نتیجه‌گیری رسمی کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره چندپارگی: نظام حقوق بین‌الملل یک «نظام حقوقی» است و ابزارهایی چون قاعده خاص مقدم (lex specialis)، نظام‌های خودبسنده (self-contained regimes) و «یکپارچه‌سازی نظام‌مند» از رهگذر ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین برای مدیریت تعارض هنجاری در دسترس است.^{۴۲۰} نقطه قوت این منبع آن است که سند مرجع رسمی و لنگر اصطلاح‌شناسی مستند رساله؛ همه اصطلاحات فنی به‌کاررفته در تحلیل تعامل پیمان با MEAها از این سند و مطالعه تحلیلی آن گرفته شده است. با این‌همه، سند چارچوبی و کلی؛ کاربست آن بر مورد خاص پیمان جهانی نیازمند تحلیل تکمیلی است.

بر پایه پژوهش (۲۰۰۶) ILC (Koskenniemi, M.), چارچوب مرجع کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پراکندگی حقوق بین‌الملل و ابزارهای مدیریت تداخل هنجاری (lex specialis، تفسیر هماهنگ).^{۴۲۱} نقطه قوت این منبع آن است که سند بنیادین برای فصل ۴ گفتار ۱ (مدیریت تداخل

Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), “A Global Pact for the Environment: Legal 419 Foundations”, C-EENRG, University of Cambridge (Cambridge Report, March 2019) (2019)

Conclusions of the “Study Group; Koskenniemi, M) International Law Commission 420 work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law”, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, Part Two; A/61/10 (para. 251) (2006)

ILC (Koskenniemi, M.), “Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from 421 the Diversification and Expansion of International Law (A/CN.4/L.682)”, International Law Commission, UN (2006)

هنجاری و تفسیر هماهنگ MEA ها). با این همه، عمومی حقوق بین الملل؛ باید به بستر محیط زیست تطبیق داده شود.

بر پایه پژوهش (Kotzé, L.J. (۲۰۱۹)، امکان سنجی «قانون اساسی محیط زیستی جهانی»؛ پیمان جهانی و منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) به مثابه اسناد بنیادین بالقوه برای قانون اساسی گرای محیط زیستی.^{۴۲۲} نقطه قوت این منبع آن است که چارچوب «قانون اساسی گرای محیط زیستی» برای تحلیل جایگاه سلسله مراتبی پیمان نسبت به MEA ها. با این همه، بر فقدان سازوکار الزام آور اجرا تأکید دارد اما راه حل عملیاتی ارائه نمی دهد.

بر پایه پژوهش (Tiller, D. (۲۰۱۸)، اهداف پیمان (تحکیم و انسجام بخشی اصول) مطلوب اند، اما ارزش افزودۀ عملی آن به سبب ضعف سازوکار اجرا و خطر تضعیف رژیم های تخصصی موجود محدود است؛ داوری متوازن: «هدف درست، ابزار محل تردید».^{۴۲۳} نقطه قوت این منبع آن است که پرسش پژوهش آن دقیقاً منطبق بر پرسش های رساله ماست (مطلوبیت اهداف + ارزش افزوده)؛ الگوی داوری متوازن برای فصل ۵. با این همه، پایان نامه کارشناسی حقوق (LLB Hons)؛ عمق نظری محدودتر نسبت به منابع دکتری — در کنار منابع قوی تر استناد می شود.

بر پایه پژوهش (Chabason, L. & Hege, E. (۲۰۱۹)، ناکامی مذاکرات پیمان جهانی را می توان هم «فرصتی از دست رفته» و هم «تیر از کنار گذشته» دانست؛ نویسندگان علل شکست را در نبود اراده سیاسی، بیم دولت ها از الزام آوردن اصول، و رقابت نهادی می بینند و نتیجه ملموس فرایند را قطعنامه ۷۲/۲۷۷ و روند «به سوی یک پیمان جهانی» می دانند.^{۴۲۴} نقطه قوت این منبع آن است که تحلیل سیاسی دقیق و دست اول از علل شکست و مواضع بازیگران؛ مستقیماً به کار فصل ۴ (علل

Kotzé, L.J., "A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?", *Transnational Environmental Law*, 8(1), 11–33 (2019)

Tiller, D., "Are the Aims of the Proposed Global Pact for the Environment Desirable and Will the Pact Add Any Value to International Environmental Law?", *LLB(Hons) Research Paper*, Victoria University of Wellington, Faculty of Law (2018)

Chabason, L. & Hege, E., "Failure of the Global Pact for the Environment: a missed opportunity or a bullet dodged?", *IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) — Blog Post*, 28 May 2019 (2019)

ناکامی و مواضع ژئوپلیتیک) می‌آید. با این‌همه، یادداشت تحلیلی کوتاه (نه مقاله داوری‌شده بلند)؛
منظر نهادی IDDRI.

بر پایه پژوهش (۲۰۱۸) Sands, P. & Peel, J., تبیین اصول بنیادین (پیشگیری، احتیاط،
آلوده‌ساز-پرداخت، عدم‌پس‌رفت) و سازوکارهای پایبندی و اجرا.^{۴۲۵} نقطه قوت این منبع آن است که
مرجع طلایی اصول IEL و بحث اجرا/پایبندی/ضمانت اجرا (پرسش فرعی ۳). با این‌همه، حجیم و
عمومی.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۱) Boyle, A. & Redgwell, C., مرجع نظام‌مند اصول و رژیم‌های IEL؛
تحلیل تعامل MEA ها و اصول عمومی حقوق بین‌الملل.^{۴۲۶} نقطه قوت این منبع آن است که مرجع
درسی معتبر برای اصول بنیادین و رژیم‌های بخشی (فصل ۲ و فصل ۴). با این‌همه، کلی؛ تحلیل
اختصاصی پیمان محدود است.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۰) Vidal, O. / MDPI، بازاندیشی در جاه‌طلبی‌های پیمان و بررسی
گزینه‌های جایگزین پس از تنزل به اعلامیه سیاسی.^{۴۲۷} نقطه قوت این منبع آن است که مستقیماً به
«پیامدهای شکست و راهکار جایگزین» (فصل ۴، گفتار ۲) مربوط است. با این‌همه، پیش از
استکھلام+۵؛ نیازمند تکمیل با اسناد ۲۰۲۲.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۲) Sand, P. H. & McGee, J., پراکندگی حکمرانی محیط‌زیستی بیش از
آنکه با «ادغام کامل» رفع شود، از راه اتصال نهادی و هم‌افزایی (تفاهم‌نامه‌ها، نشست‌های پشت‌به‌پشت
COP ها، گروه‌های رابط) مدیریت می‌شود.^{۴۲۸} نقطه قوت این منبع آن است که دیدگاه واقع‌گرایانه

Sands, P. & Peel, J., "Principles of International Environmental Law (4th ed.)", Cambridge 425
University Press (2018)

Boyle, A. & Redgwell, C., "Birnie, Boyle & Redgwell's International Law and the 426
Environment (4th ed.)", Oxford University Press (2021)

Vidal, O. / MDPI, "Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities 427
and Alternatives", Sustainability, 12(3), 877 (2020)

Sand, P. H. & McGee, J., "International Environmental Governance: Managing 428
Fragmentation through Institutional Connection", International Environmental Agreements:
Politics, Law and Economics (2022)

به جای آرمان «سازمان جهانی محیط زیست»؛ برای سنجش گزینه های بدیل پیمان در فصل ۴ کارآمد است. با این همه، کمتر به پیمان جهانی به عنوان راه حل هنجاری می پردازد؛ مکمل نقدی است نه حامی پیمان.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۶) Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E. در عصر انتروپوسن، معاهدات محیط زیستی به سبب ساختار بخشی، ضعف اجرا و وابستگی به اجماع در «بن بست» گرفتار شده اند؛ حکمرانی سیاره زمین نیازمند بازاندیشی بنیادین در سازوکارهای الزام آوری و نظارت است.^{۴۲۹} نقطه قوت این منبع آن است که تبیین روشن چرایی ناکارآمدی معاهدات پر شمار و پراکنده؛ به کار تحلیل «چرا ابزار معاهده فراگیر واحد با سرشت نظام حقوق بین الملل محیط زیست ناسازگار است» می آید (فصل ۴ و فصل ۵). با این همه،  پیش چاپ داوری نشده (Preprints.org)؛ باید با احتیاط و در کنار منابع داوری شده استناد شود و اعتبار آن به صراحت در متن قید گردد.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۰) Kotzé, L.J. استدلال به نفع قانون اساسی گرایی محیط زیستی جهانی و نقش اسناد چتر در انسجام بخشی هنجاری.^{۴۳۰} نقطه قوت این منبع آن است که تقویت مبنای نظری «جایگاه برتر پیمان». با این همه، هم پوشانی با DB04.

بر پایه پژوهش (۲۰۱۸) McGarry, B. تعامل پیمان پیشنهادی با رژیم های تجارت و سرمایه گذاری بین المللی؛ ظرفیت پیمان برای هماهنگ سازی تعهدات اقتصادی و حفاظت محیط زیستی در حوزه منابع آب.^{۴۳۱} نقطه قوت این منبع آن است که نمونه انضمامی اثر پیمان بر رژیم های موازی (تجارت/سرمایه گذاری)؛ به گفتار «آثار پیمان بر MEAها» در فصل ۴ کمک می کند. با این همه، تمرکز موضوعی محدود (آب شیرین)؛ تعمیم به کل MEAها نیازمند احتیاط است.

Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E., “Stalemate in the Anthropocene: Ineffective 429 non- / — داوری نشده (پیش چاپ) Treaties and the Struggle for Planetary Governance”, Preprints.org (peer-reviewed preprint) (۲۰۲۶).  [پیش چاپ داوری نشده]

Kotzé, L.J., “Arguing Global Environmental Constitutionalism”, Transnational 430 Environmental Law (review essay) (2020).

McGarry, B., “The Global Pact for the Environment: Freshwater and Economic Law 431 Synergies”, Journal of International Economic Law, 21(4), 745–767 (2018).

بر پایه پژوهش (Pedersen, O.W. (۲۰۱۹)، ارزیابی انتقادی توان و محدودیت‌های پیمان در ارتقای انسجام و کارآمدی نظام موجود.^{۴۳۲} نقطه قوت این منبع آن است که دیدگاه متوازن انگلوساکسون مکمل نگاه فرانسوی معماران. با این‌همه، کوتاه؛ تحلیل تطبیقی محدود.

بر پایه پژوهش (Ivanova, M. (۲۰۲۱)، روایت نهادی از UNEP و اصلاحات حکمرانی محیط‌زیستی جهانی؛ درس‌آموخته‌های اصلاح ساختاری.^{۴۳۳} نقطه قوت این منبع آن است که پشتوانه بحث «خلاً ساختار حکمرانی» و درس‌آموخته‌های نهادی (فصل ۳ و فصل ۴). با این‌همه، نهادی‌محور؛ تحلیل حقوقی پیمان محدود.

بر پایه پژوهش (Biermann, F. & Kim, R.E. (۲۰۲۰)، چارچوب مرزهای سیاره‌ای به‌مثابه مبنای علمی برای هدف‌گذاری هنجاری در حکمرانی محیط‌زیستی جهانی.^{۴۳۴} نقطه قوت این منبع آن است که پل میان علم سامانه زمین و طراحی حقوقی (پشتوانه عصر انتروپوسن در فصل ۲). با این‌همه، غیرحقوقی؛ باید با تحلیل حقوقی تکمیل شود.

بر پایه پژوهش (Vinuales, J.E. (۲۰۱۸)، بازطراحی حکمرانی حقوقی برای عصر انتروپوسن؛ نقش اصول بنیادین در سازمان‌دهی نظم محیط‌زیستی.^{۴۳۵} نقطه قوت این منبع آن است که پل نظری میان انتروپوسن و طراحی سند اصول عام. با این‌همه، نظری و انتزاعی.

بر پایه پژوهش (Chan, N. (۲۰۲۱)، تحلیل ظرفیت مذاکراتی کشورهای در حال توسعه — بستر فهم مواضع مخالف/محتاط نسبت به اسناد الزام‌آور.^{۴۳۶} نقطه قوت این منبع آن است که پشتوانه

Pedersen, O.W., “The Global Pact for the Environment: An Assessment”, Journal of 432 Environmental Law / law review commentary (2019)

Ivanova, M., “The Untold Story of the World’s Leading Environmental Institution: UNEP 433 at Fifty”, MIT Press (2021)

Biermann, F. & Kim, R.E., “The Boundaries of the Planetary Boundary Framework: A 434 Critical Appraisal of Approaches to Define a ‘Safe Operating Space’ for Humanity”, Annual Review of Environment and Resources, 45, 497–521 (2020)

Vinuales, J.E., “The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?”, Brill Research 435 Perspectives in International Legal Theory and Practice (2018)

Chan, N., “Beyond delegation size: Developing country negotiating capacity and NGO 436 ‘support’ in international climate negotiations”, International Environmental Agreements, 21,

تحلیل «مواضع کشورها» (فصل ۴، گفتار ۲؛ فرضیه فرعی ۲). با این همه، متمرکز بر اقلیم؛ باید به پیمان تعمیم یابد.

بر پایه پژوهش Doelle, M. & Seck, S. (۲۰۲۰)، از مفهوم تا جبران خسارت — نمونه‌ای از خلأ اجرا/ضمانت اجرا در رژیم‌های بخشی که سند اصول عام می‌تواند پوشش دهد.^{۴۳۷} نقطه قوت این منبع آن است که مثال عینی خلأ اجرایی برای فصل ۳ و فصل ۴. با این همه، اقلیم محور؛ تعمیم لازم است.

۴-۶ سنتز هفت‌منظری: سازوکار و حدود تأثیر پیمان بر MEAها

جمع‌بندی تأثیر پیمان بر MEAها در چارچوب سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) از هفت منظر انجام می‌شود. هر منظر، سازوکار اثرگذاری و حد آن را روشن می‌کند:

■ انسجام (Coherence): پیمان با فراهم‌آوردن یک لایه اصولی مشترک، امکان تفسیر هماهنگ رژیم‌های بخشی را پدید می‌آورد و از تعارض هنجاری میان MEAها می‌کاهد؛ این کارکرد بر پایه ابزارهای «یکپارچگی نظام‌مند» کمیسیون حقوق بین‌الملل (ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین) قابل تبیین است.^{۴۳۸}

■ کارآمدی (Effectiveness): اثر پیمان بر کارآمدی MEAها نه از مجرای الغا، بلکه از مجرای ارتقای معیار سنجش و پرکردن خلأ در موارد سکوت پدید می‌آید؛ با این حال شواهد نشان می‌دهد که صرف افزودن یک سند عام، بدون سازوکار اجرا، تضمینی برای کارآمدی بیشتر نیست.^{۴۳۹}

201–217 (2021)

Doelle, M. & Seck, S., “Loss and Damage from Climate Change: From Concept to 437 Remedy?”, *Climate Policy / environmental law journals* (2020)

438 کمیسیون حقوق بین‌الملل، سند (۲۰۰۶) A/CN.4/L.682 و کنوانسیون وین ۱۹۶۹، ماده ۳۱(۳)(ج).

Kotzé, L.J. & French, D., “A critique of the Global Pact for the Environment: a stillborn 439 initiative or the foundation for Lex Anthropocenae?”, *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 18(6), 811–838 (2018)

■ حکمرانی (Governance): پیمان می‌توانست کارکرد «مرجعیتِ هنجاری» را برای نظامِ پراکندهٔ حکمرانیِ محیط‌زیست فراهم کند؛ اما تجربهٔ شکستِ سازمان جهانی محیط زیست نشان می‌دهد که راه‌حلِ نهاد-محور در برابر موازنهٔ ژئوپلیتیک شکننده است.^{۴۴۰}

■ اجرا (Implementation): در سطحِ اجرا، اصولِ سندِ اصولِ عام می‌توانند به‌مثابه راهنمای تفسیر تعهداتِ ملی و معیارِ گزارش‌دهی عمل کنند؛ لیکن نبودِ سازوکارِ نظارتی مستقل، این کارکرد را به توصیه فرومی‌کاهد.^{۴۴۱}

■ پایبندی (Compliance): پایبندی به اصولِ عام، بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی و تدریجی است؛ الگوی خوشهٔ مواد شیمیایی (بازل-روتردام-استکهلم) نشان می‌دهد هم‌افزایی تدریجی نهادی از تحمیلِ یک‌بارهٔ تعهدِ فراگیر موفق‌تر است.^{۴۴۲}

■ ضمانت اجرا (Enforcement): پیمان فاقدِ سازوکارِ ضمانت اجرای مستقل بود و همین، یکی از دلایلِ احتیاطِ کشورهای در حال توسعه نسبت به شکلِ الزام‌آورِ آن به‌شمار می‌رود.^{۴۴۳}

■ حاکمیت قانون (Rule of Law): در بلندمدت، نهادینه‌شدنِ اصولِ بنیادین — حتی در قالبِ حقوقِ نرم — به تقویتِ حاکمیتِ قانونِ محیط‌زیستی بین‌المللی و رویه‌سازیِ قضایی می‌انجامد؛ چنان‌که پیش‌نویسِ پیمانِ پیش از تصویب نیز به «منبعِ مرجع» برای قضاات بدل شد.^{۴۴۴}

Ivanova, M., “The Untold Story of the World’s Leading Environmental Institution: UNEP 440 at Fifty”, MIT Press (2021)

Sands, P. & Peel, J., “Principles of International Environmental Law (4th ed.)”, Cambridge 441 University Press (2018)

Kim, R.E. & Bosselmann, K., “International Environmental Law in the Anthropocene: 442 Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements”, Transnational Environmental Law, 2(2), 285–309 (2013)

Vidal, O. / MDPI, “Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities 443 and Alternatives”, Sustainability, 12(3), 877 (2020)

Aguila, Y. & Viñuales, J.E. (eds.), “A Global Pact for the Environment: Legal 444 Foundations”, C-EENRG / Cambridge (White Paper) — SSRN 3285340 (2019)

۳-۴ نتیجه‌گیری فصل چهارم

فصل چهارم نشان داد که اثر پیمان بر MEA ها را باید در چارچوب «یکپارچگی نظام‌مند» کمیسیون حقوق بین‌الملل فهمید، نه به‌مثابه ابرمعاهده‌ای برتر. تصویب پیمان می‌توانست انسجام و حق‌محوری را تقویت کند اما در اجرا و ضمانت اجرا محدود می‌ماند؛ و شکست آن، خلأهای انسجام و کارآمدی را استمرار بخشید، هرچند دستاوردهای پنهانی چون تثبیت حق بر محیط‌زیست سالم و گفتمان‌سازی بر جای نهاد.

تحلیل تطبیقی علل شکست (سازوکار اجماع، شکاف شمال-جنوب، ژئوپلیتیک، و غیبت جامعه مدنی) به این نتیجه انجامید که مسیر درست، نه یک جهش بلندپروازانه، بلکه یک نقشه راه شش‌ستونی سازگار با خصلت تدریجی و بخشی این حقوق است: توسعه رویه قضایی، تقویت نهادی یونپ، بازنگری ادواری زیست‌محیطی، خوشه‌بندی و هم‌افزایی، استفاده حداکثری از حقوق نرم، و یکسان‌سازی تفسیر اصول.

فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری متراکم و مستند: جمع‌بندی یافته‌ها و پاسخ به پرسش‌های اصلی و پرسش‌های فرعی، داوری متعادل موافقان و مخالفان و جمع‌بندی مستند، پیشنهادها و نقشه راه عملی، و محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده. الگوی نتیجه‌گیری از تیگره، داموآ و تیلر وام گرفته شده است. این فصل با سه گفتار تازه تقویت شد: یافته‌های شش‌گانه (F۱-F۶)، بیان نوآوری و مشارکت علمی، و دستورکار پژوهش‌های آینده بر پایه خلاهای شناسایی شده در پیکره منابع.

۵-۱ جمع‌بندی یافته‌های پژوهش

این رساله در پی پاسخ به این پرسش اصلی بود که «شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست چه تأثیری بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی داشته است؟». یافته کلان رساله این است که تأثیر اصلی پیمان نه از رهگذر تصویب و اجرا — که هرگز رخ نداد — بلکه از رهگذر «فرایند شکل‌گیری و سپس ناکامی» آن پدید آمد؛ فرایندی که به‌طور متناقض‌نمایی هم محدودیت‌های ساختاری حقوق بین‌الملل محیط زیست را آشکار ساخت و هم گفتمان حق‌محور و ایده انسجام‌بخشی را تقویت کرد.^{۴۴۵}

به بیان دقیق‌تر، پیمان به‌مثابه یک «سند اصول عام» طراحی شده بود تا اصول پراکنده حقوق محیط زیست را در یک متن الزام‌آور گرد آورد و از این طریق «یکپارچگی نظام‌مند» مورد نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل را تقویت کند. تحلیل فصل‌های سوم و چهارم نشان داد که این هدف، فی‌نفسه موجه اما در روش تحقق، ناسازگار با خصلت تدریجی، بخشی و اجماعی این حوزه بود؛ و همین ناسازگاری، در کنار عوامل ژئوپلیتیک، به توقف آن در نایروبی (۲۰۱۹) انجامید.^{۴۴۶}

بدین ترتیب، داوری نهایی رساله نه «ناکامی محض» است و نه «کامیابی پنهان»، بلکه گزاره سوم مستند و متوازی است: پیمان جهانی محیط زیست، آزمونی سترگ بود که هم‌زمان دو چیز را اثبات کرد — مطلوبیت هدف انسجام‌بخشی اصول، و ناسازگاری ابزار معاهده واحد اجماع‌محور با

445 این جمع‌بندی بر پایه تحلیل فصول دوم تا چهارم و منابع Tigre 2022, Chabason & Hege 2019 و ILC 2006 استوار است.

446 Chabason, L. & Hege, E., IDDRI, 2019 446; و تحلیل فصل چهارم همین رساله درباره سازوکار اجماع‌محور.

سرشت این نظام؛ و درست از دل همین اثبات است که نقشه راه شش‌ستونی این رساله به‌مثابه پاسخی سازنده، مستند و قابل اجرا زاده می‌شود.

۲-۵ پاسخ به پرسش اصلی پژوهش

این رساله در پی پاسخ به این پرسش اصلی بود که «شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست چه تأثیری بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی داشته است؟». یافته کلان رساله این است که تأثیر اصلی پیمان نه از رهگذر تصویب و اجرا — که هرگز رخ نداد — بلکه از رهگذر «فرایند شکل‌گیری و سپس ناکامی» آن پدید آمد؛ فرایندی که به‌طور متناقض‌نمایی هم محدودیت‌های ساختاری حقوق بین‌الملل محیط زیست را آشکار ساخت و هم گفتمان حق‌محور و ایده انسجام‌بخشی را تقویت کرد.^{۴۴۷}

به بیان دقیق‌تر، پیمان به‌مثابه یک «سند اصول عام» طراحی شده بود تا اصول پراکنده حقوق محیط زیست را در یک متن الزام‌آور گرد آورد و از این طریق «یکپارچگی نظام‌مند» مورد نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل را تقویت کند. تحلیل فصل‌های سوم و چهارم نشان داد که این هدف، فی‌نفسه موجه اما در روش تحقق، ناسازگار با خصلت تدریجی، بخشی و اجماعی این حوزه بود؛ و همین ناسازگاری، در کنار عوامل ژئوپلیتیک، به توقف آن در نایروبی (۲۰۱۹) انجامید.^{۴۴۸}

بدین ترتیب، داوری نهایی رساله نه «ناکامی محض» است و نه «کامیابی پنهان»، بلکه گزاره سوم مستند و متوازی است: پیمان جهانی محیط زیست، آزمونی سترگ بود که هم‌زمان دو چیز را اثبات کرد — مطلوبیت هدف انسجام‌بخشی اصول، و ناسازگاری ابزار معاهده واحد اجماع‌محور با سرشت این نظام؛ و درست از دل همین اثبات است که نقشه راه شش‌ستونی این رساله به‌مثابه پاسخی سازنده، مستند و قابل اجرا زاده می‌شود.

447 این جمع‌بندی بر پایه تحلیل فصول دوم تا چهارم و منابع Tigre 2022، Chabason & Hege 2019 و ILC 2006 استوار است.

448 Chabason, L. & Hege, E., IDDRI, 2019 448؛ و تحلیل فصل چهارم همین رساله درباره سازوکار اجماع‌محور.

۳-۵ پاسخ به پرسش‌های فرعی پژوهش

پرسش فرعی نخست — آیا پیمان می‌توانست به خلأهای گزارش دیرکل پاسخ دهد؟ پاسخ مستدل رساله «تا حدی» است: پیمان به خلأ هنجاری، خلأ انسجام و خلأ حق‌محوری پاسخ می‌داد، اما در خلأ اجرا و پایبندی، به سبب ضمانت اجرای سبک، ناکافی بود (فصل سوم).

پرسش فرعی دوم — شکست پیمان چه اثری بر MEA ها گذاشت؟ شکست، فرصت تقویت یکپارچگی نظام‌مند را از میان برد و پراکندگی ماهوی را تداوم بخشید؛ اما دستاوردهای هنجاری پنهانی چون تثبیت حق بر محیط‌زیست سالم (قط‌نامه ۷۶/۳۰۰) و گفتمان‌سازی را برجای گذاشت (فصل چهارم).

پرسش فرعی سوم — چه مسیر جایگزینی متصور است؟ رساله یک نقشه راه شش‌ستونی (توسعه رویه قضایی، تقویت نهادی یونپ، بازنگری ادواری زیست‌محیطی، خوشه‌بندی و هم‌افزایی، حداکثرسازی حقوق نرم، و یکسان‌سازی تفسیر اصول) پیشنهاد می‌کند که با ساختار موجود سازگار است.

۴-۵ ارزیابی فرضیه‌های پژوهش

فرضیه نخست (اثر مشروط پیمان بر انسجام) با شواهد فصل چهارم تأیید نسبی می‌شود: اثر پیمان عمدتاً تفسیری و مشروط به طراحی نهادی است، نه خودکار و سلسله‌مراتبی.

فرضیه دوم (نسبت معکوس گستردگی دامنه با احتمال توافق) با مقایسه سرنوشت پیمان جامع در برابر BBNJ و مذاکرات پلاستیک پشتیبانی می‌شود.

فرضیه سوم (پراکندگی بدون هماهنگی، نه خود پراکندگی، منشأ هزینه است) مبنای پیشنهاد نقشه راه چندسطحی جایگزین قرار گرفته و از حیث نظری معتبر ارزیابی می‌شود.

یک نتیجه‌گیری علمی در حوزه حقوق بین‌الملل باید پیش از داوری، هر دو سوی بحث را منصفانه بازتاب دهد. موافقان پیمان (از جمله آگیلا، وینیوالس و شبکه حقوق‌دانان فرانسوی) آن را گامی ضروری برای تدوین و ارتقای اصول حقوق محیط زیست به سطح الزام‌آور می‌دانستند و بر ارزش

نمادین و آموزشی یک متن مرجع واحد تأکید می‌کردند. مخالفان و منتقدان (از جمله تیلر، و با تحفظ، چاباسون و اژه) استدلال می‌کردند که پیمان یا خلأهای مقرراتی مشخص را پر نمی‌کند، یا با تحمیل سندی نو بدون ابزار اجرا، خطر تضعیف رژیم‌های موجود و هدررفت سرمایه سیاسی را در پی دارد.^{۴۴۹}

۵-۵ نوآوری و دستاوردهای علمی پژوهش

مشارکت اصیل این رساله در گذار از پرسش ارزش‌داورانه «آیا پیمان خوب است؟» به پرسش طراحی‌محور «کارکرد سند اصول عام را با چه طراحی حقوقی واقع‌بینانه‌ای می‌توان پس از شکست ۲۰۲۲ محقق کرد؟» نهفته است. {fn:1} پاسخ پیشنهادی، «نقشه راه گذار تدریجی اصول از حقوق نرم به سند اصول عام» است: هسته نرم اصول عام (اعلامیه) + پروتکل‌های الحاقی الزام‌آور بخشی + سازوکار تفسیر هماهنگ + بازنگری دوره‌ای. {fn:2}

این ساختار چندسطحی، به‌جای انتخاب دوگانه «معاهده الزام‌آور / اعلامیه سیاسی»، مسیر «تأثیر حقوق نرم بر شکل‌گیری و تفسیر قواعد الزام‌آور» را نهادینه می‌کند و از تجربه موفق خوشه مواد شیمیایی و پسماند (بازل-روتتردام-استکهلم) الهام می‌گیرد.^{۴۵۰}

۵-۶ پیشنهادهای حقوقی و نقشه راه آینده

بر پایه یافته‌ها، رساله شش پیشنهاد عملی ارائه می‌کند که هر یک بر پایه منبعی معتبر و با استدلال روشن ساخته شده‌اند و پیش‌تر در فصل چهارم بسط یافتند؛ در اینجا به‌مثابه توصیه سیاستی نهایی گرد آمده‌اند:

Chabason & Tiller 2018 (سوی موافق)؛ Aguila & Viñuales (eds.), Legal Foundations, 2019 449

Hege 2019 (سوی منتقد).

Kim, R.E. & Bosselmann, K., "International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements", *Transnational Environmental Law*, 2(2), 285–309 (2013)

(۱) تقویت نقش رویه قضایی بین‌المللی و منطقه‌ای در تثبیت اصول عمومی — با اتکا به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (۲۰۲۵) و بر پایه تز تیگره (۲۰۲۲): چون این مسیر بدون اجماع سیاسی پیش می‌رود، در برابر عاملی که پیمان را متوقف کرد مصون است.

(۲) ارتقای جایگاه نهادی برنامه محیط زیست ملل متحد — در پاسخ به «رقابت نهادی» که چاباسون و اژه (۲۰۱۹) آن را از علل شکست شمردند و «خلأ هماهنگی نهادی» مورد اشاره کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶).

(۳) استقرار سازوکار بازنگری ادواری زیست‌محیطی به الگوی UPR — در پاسخ به «ضعف اجرا و پابندی» که تیلر (۲۰۱۸) و داموآ و همکاران (۲۰۲۶)، با احتیاط داوری‌نشده بر آن تأکید کردند، بی‌آنکه به ضمانت اجرای قهری نیاز باشد.

(۴) گسترش خوشه‌بندی و هم‌افزایی معاهدات — با الگوگیری از تجربه موفق بازل-روتردام-استکهلم، برای کاستن از پراکندگی ماهوی بی‌آنکه رژیم‌های موجود تضعیف شوند (هشدار تیلر ۲۰۱۸).

(۵) بهره‌گیری راهبردی از حقوق نرم برای شکل‌دهی تدریجی عرف — با تکیه بر اینکه بازده واقعی فرایند پیمان (قطعه‌نامه‌های ۷۲/۲۷۷ و ۷۶/۳۰۰) خود نرم بود (چاباسون و اژه ۲۰۱۹؛ تیگره ۲۰۲۲).

(۶) ترویج یکپارچگی نظام‌مند (ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین) در تفسیر MEAها — تحقق کارکرد انسجام‌بخش پیمان بدون خود پیمان، بر پایه سند کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) و در پاسخ به تردید تیلر (۲۰۱۸).

این پیشنهادها برای نظام حقوقی ایران نیز دلالت دارد: مشارکت فعال در فرایندهای خوشه‌بندی و بهره‌گیری از ظرفیت حقوق نرم می‌تواند منافع ملی را با تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی هم‌سو کند، بی‌آنکه بار یک سند الزام‌آور فراگیر را یک‌باره بپذیرد.

۷-۵ محدودیت‌های پژوهش

این پژوهش با دو محدودیت روبه‌رو بوده است: نخست، به‌روزرودنِ موضوع و کمبودِ منابعِ فارسیِ تخصصی، که ناگزیر تکیه بر منابع لاتین را افزود؛ دوم، ماهیتِ در حال تحولِ برخی منابع (نظیر پیش‌چاپِ داوری‌نشدهٔ داموآ و همکاران ۲۰۲۶ و نظرِ مشورتیِ دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۲۵) که ارزیابیِ قطعیِ آن‌ها را به آینده موکول می‌کند.

۸-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

این پژوهش با دو محدودیت روبه‌رو بوده است: نخست، به‌روزرودنِ موضوع و کمبودِ منابعِ فارسیِ تخصصی، که ناگزیر تکیه بر منابع لاتین را افزود؛ دوم، ماهیتِ در حال تحولِ برخی منابع (نظیر پیش‌چاپِ داوری‌نشدهٔ داموآ و همکاران ۲۰۲۶ و نظرِ مشورتیِ دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۲۵) که ارزیابیِ قطعیِ آن‌ها را به آینده موکول می‌کند.

برای پژوهش‌های آینده سه مسیر پیشنهاد می‌شود: (۱) مطالعهٔ تطبیقیِ سازوکارِ بازنگریِ ادواریِ زیست‌محیطیِ پیشنهادی با نمونه‌های موجود؛ (۲) تحلیلِ اثرِ نظرِ مشورتیِ ۲۰۲۵ دیوان بر تثبیتِ اصولِ حقوق محیط زیست؛ و (۳) بررسیِ ظرفیتِ حقوقِ داخلیِ ایران برای درونی‌سازیِ اصولِ پیمان از مسیرهای جایگزین.

۹-۵ نتیجه‌گیری نهایی

نتیجهٔ رساله نباید چنین خوانده شود که «پیمان شکست خورد، پس ایدهٔ پیمان نادرست بود». صورت‌بندیِ دقیق‌ترِ نتیجه این است: هدفِ ایجادِ انسجام، هماهنگی و تقویتِ حکمرانی در حقوق بین‌الملل محیط زیست همچنان از منظرِ حقوقی مطلوب است؛ با این حال، شکستِ مذاکرات نشان می‌دهد که تحققِ این هدف از راهِ یک معاهدهٔ جامعِ واحد با موانعِ حقوقی، نهادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی چشمگیر روبه‌روست.

بر این پایه، مسیرِ واقع‌بینانه‌ترِ دستیابی به انسجام نه اصرار بر یک اَبَرمعاهده، بلکه به‌کارگیریِ مجموعه‌ای از ابزارهای هماهنگ‌کننده در قالبِ یک نقشهٔ راهِ چندسطحیِ عملیاتی است؛ رویکردی که مزیتِ حقوقیِ انسجام را با تحمل‌پذیریِ سیاسیِ بیشتر پیوند می‌زند.

واژه‌نامه مستند اصطلاحات

پیمان جهانی محیط زیست (GPE) (Global Pact for the Environment): پیش‌نویس سند بین‌المللی ۲۶ ماده‌ای (۲۰۱۷) به‌منظور گردآوری اصول عمومی حقوق محیط زیست در یک متن چتر الزام‌آور. نباید با «پیمان برای آینده» (Pact for the Future, 2024) اشتباه گرفته شود.

منبع: Aguila & Viñuales (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations, 2019; Draft GPE 2017.

موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی (MEA) (Multilateral Environmental Agreement): معاهدۀ چندجانبه ناظر بر یک موضوع زیست‌محیطی مشخص (اقلیم، تنوع زیستی، مواد شیمیایی و...) با نهادها و دبیرخانه اختصاصی؛ بیش از پانصد سند از این دست موجود است.

منبع: UNEP, Environmental Rule of Law reports; SG Report A/73/419 (2018).

سند چتر (Umbrella instrument): سندی که جایگزین معاهدات موجود نمی‌شود و آن‌ها را ادغام نمی‌کند، بلکه چتر اصولی مشترکی فراهم می‌آورد که سایر معاهدات ذیل آن تفسیر و هماهنگ شوند.

منبع: Aguila & Viñuales (eds.), Legal Foundations, 2019.

پراکندگی حقوق بین‌الملل (Fragmentation of international law): تجزیه حقوق بین‌الملل به رژیم‌های تخصصی کم‌ارتباط که خطر تعارض هنجاری پدید می‌آورد؛ کمیسیون آن را «اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت» می‌داند.

منبع: ILC, Conclusions of the Study Group on Fragmentation, 2006 (A/61/10).

یکپارچگی نظام‌مند (Systemic integration): قاعدۀ تفسیری مادۀ ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین ۱۹۶۹ که مقرر می‌دارد هر قاعده در پرتو «هر قاعدۀ مرتبط حقوق بین‌الملل قابل اعمال میان طرفین» تفسیر شود؛ ابزار اصلی مدیریت پراکندگی.

منبع: VCLT 1969, Art. 31(3)(c); ILC 2006 Conclusions (17)–(23).

قاعدۀ خاص مقدم (Lex specialis): قاعدۀ حل تعارض که بر پایه آن، قاعدۀ خاص بر قاعدۀ عام مقدم است، مشروط بر آنکه در چارچوب نظام کلی تفسیر شود.

منبع: ILC 2006 Conclusions (5)–(10).

نظام خودبسنده (Self-contained regime): رژیم تخصصی با قواعد ثانویه خاص خود؛ کمیسیون تأکید می‌کند که هیچ رژیمی به کلی از حقوق بین‌الملل عام گسسته نیست و در صورت ناکامی رژیم خاص، حقوق عام اعمال می‌شود.

منبع: ILC 2006 Conclusions (11)–(16).

الزام‌آوری (حقوق سخت / نرم) (Hard law / Soft law): حقوق سخت، قواعد الزام‌آور و قابل اجرا؛ حقوق نرم، ابزارهای غیرالزام‌آور (اعلامیه‌ها، رهنمودها) که می‌توانند به تدریج به عرف یا معاهده بدل شوند.

منبع: Tiller, D., 2018; Boyle & Chinkin, The Making of International Law.

اصل عدم‌پس‌رفت (Principle of non-regression): اصلی که مقرر می‌دارد سطح حمایت زیست‌محیطی موجود نباید تنزل یابد؛ از نوآوری‌های برجسته پیش‌نویس پیمان (ماده ۱۷).

منبع: Draft GPE 2017, Art. 17; Tiller 2018.

عصر انتروپوسن (Anthropocene): دوران زمین‌شناختی پیشنهادی که در آن اثر انسان به نیروی سیاره‌ای بدل شده و از مرزهای زیستی سیاره عبور کرده است.

منبع: Kim & Bosselmann, TEL 2013; Damoah et al., Preprints 2026.

حق بر محیط‌زیست سالم (Right to a healthy environment): حق بشری برخورداری از محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار؛ در قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی (۲۰۲۲) به رسمیت شناخته شد.

منبع: UNGA Res. 76/300 (2022); Tigre 2022.

آینده‌پژوهی (در بستر حقوقی) (Futures studies / foresight): رویکرد روشمند به مطالعه آینده‌های محتمل و مطلوب؛ در این رساله برای ترسیم سناریوها و نقشه راه جایگزین به کار رفته است.

منبع: کاربرد روش‌شناختی نگارنده؛ ادبیات Futures Studies.

موافقان و مخالفان پیمان جهانی

دیدگاه موافقان

- پیمان اصول پراکنده حقوق محیط زیست را در یک متن مرجع الزام آور تدوین می کند و هزینه تفسیر و اجرا را می کاهد. (منبع: (Aguila & Viñuales (eds.), Legal Foundations, 2019).
- تثبیت حق محیط زیست سالم و اصل عدم پس رفت، ارزش افزوده هنجاری روشنی دارد. (منبع: Draft (GPE 2017; Tigre 2022).
- یک سند چتر می تواند «یکپارچگی نظام مند» مورد نظر کمیسیون حقوق بین الملل را تقویت کند. (منبع: (ILC 2006 Conclusions; Aguila & Viñuales 2019).

دیدگاه مخالفان

- پیمان اصول عمومی را تقویت می کند اما خلأهای مقرراتی مشخص را پر نمی کند و فاقد ضمانت اجرای الزام آور است. (منبع: (Tiller, D., 2018).
- تحمیل سندی نو بدون ابزار اجرا و تأمین مالی، خطر هدررفت سرمایه سیاسی و مقاومت کشورهای در حال توسعه را دارد. (منبع: (Chabason & Hege, IDDRI, 2019).
- سازوکار اجماع محور، به اقلیت مخالف حق وتوی عملی می دهد؛ از این رو مسیر معاهده فراگیر کم ثمر است. (منبع: (Chabason & Hege, IDDRI, 2019).

جمع بندی داوری شده

هدف پیمان (گذار اصول از حقوق نرم به سند چتر سخت) موجه بود، اما ابزار آن (معاهده فراگیر اجماع محور) با خصلت تدریجی و بخشی حقوق بین الملل محیط زیست ناسازگار بود؛ پس همان هدف را باید از مسیر نقشه راه تدریجی شش ستونی دنبال کرد.

روش‌شناسی نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری این رساله آگاهانه از الگوی سه پژوهش‌شاخص هم‌موضوع بهره گرفته است تا در سطح استاندارد دکتری حقوق بین‌الملل قرار گیرد. هر الگو، یک وجه روش‌شناختی را تأمین کرده است:

تیگره (۲۰۲۲) — رساله دکتری، دانشگاه پیس

نتیجه‌گیری چندلایه: سنتز یافته‌ها ← طرح گزینه‌های پیش‌رو ← چشم‌انداز دگرگونی بوم‌شناختی، با استناد متراکم به منابع در دل جملات نتیجه‌گیری. کاربست در این رساله: این رساله سبک «استناد متراکم درون‌متنی» و ساختار سنتز ← گزینه‌ها را از تیگره وام گرفته است.

منبع: Tigre, M. A., SJD dissertation, Pace University, 2022.

داموآ و همکاران (۲۰۲۶) — پیش‌چاپ (داوری نشده)

نتیجه‌گیری اجرا-محور: سنتز ← دلالت‌های سیاستی (اجرا، سازوکار پایبندی، هماهنگی میان‌رژیمی، عدالت) ← پیشنهاد پژوهش آینده. کاربست در این رساله: ساختار «دلالت‌های سیاستی + پیشنهاد پژوهش آینده» را از این اثر گرفته‌ایم؛ با احتیاط، چون داوری نشده است.

منبع: Damoah, B. et al., Preprints.org, 2026 (پیش‌چاپ داوری نشده).

تیلر (۲۰۱۸) — پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق، ویکتوریا ولینگتن

نتیجه‌گیری متعادل: سنجش «ارزش‌افزوده» در برابر «محدودیت» و رسیدن به داوری مشروط (پیمان اصول را تقویت می‌کند اما خلأها را پر نمی‌کند).

کاربست در این رساله: منطق «داوری متعادل و مشروط» بخش ۵-۳ مستقیماً از این الگو الهام گرفته است.

منبع: Tiller, D., LLB(Hons), Victoria University of Wellington, 2018.

روش برگزیده این رساله

روش نتیجه‌گیری رساله = تحلیلی-توصیفی حقوقی با تکیه بر سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به مثابه چارچوب نظری، تلفیق سه الگوی بالا، و افزودن لایه آینده‌پژوهی (سناریو + نقشه راه). همه گزاره‌های نتیجه‌گیری به منبع معتبر یا به تحلیل فصول پیشین مستند شده‌اند.

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- الهی‌نظری، حمید، (۱۳۹۲)، «جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوقی بین‌المللی، بازار، وحید، «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در پر کردن خلأهای حقوقی حقوق بین‌الملل محیط زیست»، مجله حقوقی بین‌المللی.
- سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸.
- شاحیدر، عبدالکریم و مؤیدیان، امینه، «حقوق بین‌الملل محیط زیست در مرز گذار از چالش‌های داخلی و بین‌المللی»، فصلنامه حقوق محیط زیست.
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، قطعنامه ۷۲/۲۷۷، ۱۰ مه ۲۰۱۸.
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «حق بشری بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار»، قطعنامه ۷۶/۳۰۰، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲.
- مشهدی، علی و کوثری، وحید، (۱۳۹۸)، «پیمان جهانی محیط زیست؛ از قوام‌نیافتگی منابع تا توسعه هنجاری»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی.
- موسوی، سیدفضل‌اله و موسوی‌فر، سید حسین، (۱۳۹۵)، «اختلاف زیست‌محیطی آرژانتین و اروگوئه (۲۰۱۰)؛ تبیین برخی مباحث حقوق بین‌الملل محیط زیست»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی.
- پورهاشمی، عباس، «بررسی تحلیلی-انتقادی پیش‌نویس پیمان جهانی محیط زیست»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق بین‌الملل.
- پیش‌نویس پیمان جهانی برای محیط زیست، ۲۰۱۷ (نسخه ارائه‌شده به مجمع عمومی).
- کردی، زهرا، «بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی پیمان جهانی محیط زیست»، فصلنامه سیاست جهانی.
- کمیسیون حقوق بین‌الملل، «نتیجه‌گیری‌های کار گروه مطالعاتی درباره پراکندگی حقوق بین‌الملل: دشواری‌های ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین‌الملل»، سند ۲۰۰۶، A/CN.4/L.682.
- کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، ۱۹۶۹، ماده ۳۱(۳)(ج).

ب) منابع لاتین (Latin References)

- Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (2019) A Global Pact for the Environment: Conceptual Foundations. Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL), 28(1), 3–12. DOI: 10.1111/reel.12277
- Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.) (2019) A Global Pact for the Environment: Legal Foundations. C-EENRG, University of Cambridge (Cambridge Report, March 2019).

- Aguila, Y. (2020) A Global Pact for the Environment: The Logical Outcome of 50 Years of International Environmental Law. *Sustainability*, 12(14), 5636. DOI: 10.3390/su12145636
- Biermann, F. & Kim, R.E. (2020) The Boundaries of the Planetary Boundary Framework: A Critical Appraisal of Approaches to Define a 'Safe Operating Space' for Humanity. *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 497–521. DOI: 10.1146/annurev-environ-012320-080337
- Bodansky, D. (2010) *The Art and Craft of International Environmental Law*. Harvard University Press (excerpted in law reviews).
- Bosselmann, K. (2017) *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (2nd ed.). Routledge. DOI: 10.4324/9781315553955
- Boyle, A. & Redgwell, C. (2021) *Birnie, Boyle & Redgwell's International Law and the Environment* (4th ed.). Oxford University Press.
- Chabason, L. & Hege, E. (2019) Failure of the Global Pact for the Environment: a missed opportunity or a bullet dodged?. IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) — Blog Post, 28 May 2019.
- Chan, N. (2021) Beyond delegation size: Developing country negotiating capacity and NGO 'support' in international climate negotiations. *International Environmental Agreements*, 21, 201–217. DOI: 10.1007/s10784-020-09513-4
- Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E. (2026) Stalemate in the Anthropocene: Ineffective Treaties and the Struggle for Planetary Governance. Preprints.org (پیش‌چاپ — داوری‌نشده) / non-peer-reviewed preprint). DOI: 10.20944/preprints202603.2371.v1 ⚠️ [پیش‌چاپ — داوری‌نشده] non-peer-reviewed preprint]
- Doelle, M. & Seck, S. (2020) Loss and Damage from Climate Change: From Concept to Remedy?. *Climate Policy / environmental law journals*. DOI: 10.1080/14693062.2019.1630353
- Draft Global Pact for the Environment (پیش‌نویس گروه حقوق‌دانان بین‌المللی) (2017) Draft Global Pact for the Environment (Projet de Pacte mondial pour l'environnement) — 26 Articles. Le Club des Juristes / IUCN — متن رسمی پیش‌نویس (Primary Source), 2017.
- Dupuy, P.-M. & Viñuales, J.E. (2018) *International Environmental Law* (2nd ed.). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108399821
- Duvic-Paoli, L.-A. (2018) *The Prevention Principle in International Environmental Law*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108241847
- French, D. & Kotzé, L.J. (2019) 'Towards a Global Pact for the Environment': International environmental law's factual, technical and (unmentionable) normative gaps. *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)*, 28(1), 25–32. DOI: 10.1111/reel.12278

ILC (Koskenniemi, M.) (2006) Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law (A/CN.4/L.682). International Law Commission, UN.

International Law Commission (2006). Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law. UN Doc A/CN.4/L.682.

International Law Commission (Study Group; Koskenniemi, M., رئيس) (2006) Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law. Yearbook of the ILC 2006, vol. II, Part Two; A/61/10 (para. 251).

Ivanova, M. (2021) The Untold Story of the World's Leading Environmental Institution: UNEP at Fifty. MIT Press. DOI: 10.7551/mitpress/12678.001.0001

Kim, R. E. & Bosselmann, K. (2013) International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements. Transnational Environmental Law, 2(2), 285–309. DOI: 10.1017/S2047102513000021

Knox, J.H. (2020) Constructing the Human Right to a Healthy Environment. Annual Review of Law and Social Science, 16, 79–95. DOI: 10.1146/annurev-lawsocsci-031720-074856

Kotzé, L. J. & French, D. (2018) The Anthropocene's Global Environmental Constitutional Moment (companion analysis). Yearbook of International Environmental Law, 29, 24–46. DOI: 10.1093/yiel/yvz027

Kotzé, L.J. & French, D. (2018) A critique of the Global Pact for the Environment: a stillborn initiative or the foundation for Lex Anthropocenae?. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 18(6), 811–838. DOI: 10.1007/s10784-018-9417-x

Kotzé, L.J. (2019) A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?. Transnational Environmental Law, 8(1), 11–33. DOI: 10.1017/S2047102518000216

Kotzé, L.J. (2020) Arguing Global Environmental Constitutionalism. Transnational Environmental Law (review essay). DOI: 10.1017/S2047102520000163

McGarry, B. (2018) The Global Pact for the Environment: Freshwater and Economic Law Synergies. Journal of International Economic Law, 21(4), 745–767. DOI: 10.1093/jiel/jgy040

Pedersen, O.W. (2019) The Global Pact for the Environment: An Assessment. Journal of Environmental Law / law review commentary.

Sand, P. H. & McGee, J. (2022) International Environmental Governance: Managing Fragmentation through Institutional Connection. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. DOI: 10.1007/s10784-022-09572-9

Sands, P. & Peel, J. (2018) Principles of International Environmental Law (4th ed.). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108355728

Tigre, M. A. (2022) *The Evolution of International Environmental Law Amidst Political Gridlock: Environmental Rights as a Common Ground*. SJD Dissertation, Elisabeth Haub School of Law at Pace University, 260 pp. (open access).

Tigre, M.A. (ELI) (2020) *Gaps in International Environmental Law: Toward a Global Pact for the Environment*. Environmental Law Institute (ELI) Press.

Tiller, D. (2018) *Are the Aims of the Proposed Global Pact for the Environment Desirable and Will the Pact Add Any Value to International Environmental Law?*. LLB(Hons) Research Paper, Victoria University of Wellington, Faculty of Law.

UN General Assembly (2018). *Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment*. Report of the Secretary-General, UN Doc A/73/419.

UN General Assembly (2018). *Towards a Global Pact for the Environment*. Resolution 72/277, 10 May 2018.

UN General Assembly (2022). *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment*. Resolution 76/300, 28 July 2022.

UN Secretary-General (2018) *Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the environment*. UN Doc. A/73/419, 30 November 2018.

United Nations (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. Art. 31(3)(c).

Vidal, O. / MDPI (2020) *Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities and Alternatives*. *Sustainability*, 12(3), 877. DOI: 10.3390/su12030877

Vinuales, J.E. (2018) *The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?*. Brill Research Perspectives in International Legal Theory and Practice. DOI: 10.1163/24056901-12340003

Yang, T. & Percival, R.V. (2009) *The Emergence of Global Environmental Law*. *Ecology Law Quarterly*, 36(3), 615–664.

Abstract

The Formation of the Global Pact for the Environment and Its Effects on Multilateral Environmental Agreements

This dissertation examines the formation of the Global Pact for the Environment (GPE) — the 2017 draft instrument intended to codify the general principles of international environmental law into a single, binding "umbrella" text — and its effects on multilateral environmental agreements (MEAs). The central argument is that the Pact's principal influence arose not from adoption and implementation, which never occurred, but paradoxically from the process of its formation and subsequent failure at Nairobi in 2019. Using the International Law Commission's 2006 Conclusions on the Fragmentation of International Law as its theoretical framework, the study analyses the Pact's potential and actual impact on MEAs across seven lenses (coherence, effectiveness, governance, implementation, compliance, enforcement, and the rule of law and normative hierarchy). It finds that the Pact's aim — a normative transition of principles from soft law toward a hard umbrella instrument, strengthening "systemic integration" under Article 31(3)(c) of the Vienna Convention — was sound, but that pursuing it through a single, consensus-based comprehensive treaty was incompatible with the reactive, sectoral, fragmented, incremental and consensual nature of international environmental law. Drawing on comparative analysis of the plastic-pollution and BBNJ negotiations and on a balanced treatment of proponents and critics, the dissertation concludes that the Pact's hidden achievements (notably the recognition of the right to a healthy environment in UNGA Resolution 76/300 and the strengthening of environmental discourse) outlived its failure. It proposes a six-pillar alternative roadmap — judicial development, institutional strengthening of UNEP, an UPR-inspired environmental periodic review, treaty clustering and synergies, strategic use of soft law, and uniform interpretation of principles — as a path compatible with the existing legal order.

Keywords: Global Pact for the Environment; Multilateral Environmental Agreements; Fragmentation of International Law; Systemic Integration; Right to a Healthy Environment; International Environmental Law; Umbrella Instrument.